

Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega

Üleriigiline Ühiskonnaõpetuse ainenõukogu soovitab kasutada
"Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega"
õpetamisel lisamaterjalina/juhendmaterjalina.



Autorid:

Marion Pajumets – Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse sotsioloog

Tiiu Laan – Tartu Tamme Gümnaasiumi ajaloo ja kodanikuõpetuse õpetaja

Toimetanud/redigeerinud:

Elina Niedre-Gaskone – Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna esinduse juhataja

Keeletoimetaja:

Reet Sepp – Eesti Keele Instituut

Disain:

Vanzetti

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) on pühendunud põhimõttele, et inimväärne ja organiseeritud migratsioon on kasulik nii migrantidele kui ka ühiskonnale. Keskse rahvusvahelise organisatsioonina tegutseb IOM koostöös oma partneritega, et aidata vastastikku toime tulla kasvavate nõudmisega migratsiooni koordineerimises ja laiendada migratsioonialase teabe levikut, edendades migratsiooni kaudu sotsiaalset ja majanduslikku arengut ning kaitstes migrantide inimväärlikust ja heaolu.

Kirjastaja:

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna esindus

Narva mnt 11D

10151 Tallinn

Eesti

Tel: +372 6116366

Faks: +372 6116367

e-post: iomtallinn@iom.int

www.iom.int

Käsiraamatut toetas rahaliselt Rootsi Rahvusvahelise Arengukoostöö Agentuur (SIDA)

ISBN 9949-13-280-0

© Copyright International Organization for Migration, 2005

Kõik õigused kaitstud. Ühtki selle trükise osa ei tohi reprodutseerida, talletada otsingusüsteemis ega edastada mitte mingil kujul ega mitte mingite vahenditega: elektrooniliselt, mehhaaniliselt, kopeerides, salvestades ega muul viisil ilma kirjastaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

SISUKORD

Eessõna.....	6
--------------	---

Sissejuhatus	7
--------------------	---

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon ja tema roll inimkaubanduse ennetamisel.....	9
---	---

Inimkaubandus on tänapäeva orjakaubandus	15
--	----

1.1. Inimkaubanduse laiemad ja kitsamad definitsioonid	15
1.2. Inimkaubanduse määratlus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Palermo protokoll järgi ja Eesti seadusandluses	15
1.3. Inimkaubanduse erinevus inimsuugeldamisest ning prostitutsioonist	17
<i>Küsimused ja ülesanded</i>	19

1

Inimkaubanduse erinevad liigitused	29
--	----

2.1. Riigisisene ja riikidevaheline inimkaubandus	29
2.2. Tööorjus, seksorjus ning elundikaubandus	30
<i>Küsimused ja ülesanded</i>	32

2

Inimkaubanduse mõju riigile ja ühiskonnale	39
--	----

3.1. Inimõiguste probleem	39
3.2. Soolise võrdõiguslikkuse probleem	40
3.3. Rahvatervise probleem	40
3.4. Organiseeritud kuritegevuse probleem	41
3.5. Migratsiooni probleem	41
<i>Küsimused ja ülesanded</i>	43

3

Ebavõrdsus ja globaliseerumine kui inimkaubanduse tagapõhi	49
--	----

4.1. Majanduse globaliseerumine	49
4.2. Riikide- ja regioonidevaheline majanduslik ebavõrdsus	49
4.3. Vaesuse feminiseerumine	50
<i>Küsimused ja ülesanded</i>	52

4

Inimkaubanduse mootor – nõudlus	59
---------------------------------------	----

5.1. Tööorjade “tööandjad”	59
5.2. Elundite uued omanikud	59
5.3. Prostitootide “kliendid”	60
<i>Küsimused ja ülesanded</i>	62

5

6	Noored kui inimkaubanduse riskirühm	67
	6.1. Ühiskonnast lähtuvad põhjused	67
	6.2. Noorte inimkaubandust puudutavad väärarusaamad.....	68
	<i>Küsimused ja ülesanded</i>	69
7	Kuidas saavad noortest inimkaubanduse ohvrid?	75
	7.1. Värbamisviisid ja -meetodid	75
	7.2. Värbajad	76
	7.3. Otsene ja peidetud kaubitsemine	77
	<i>Küsimused ja ülesanded</i>	79
8	Töötingimused ja tagajärjed ohvrite jaoks	87
	8.1. Töötingimused	87
	8.2. Tagajärjed ohvrite jaoks.....	88
	8.3. Abi ohvritele ja rehabiliteerimisprogrammid	89
	<i>Küsimused ja ülesanded</i>	91
9	Kuidas minna turvaliselt välisriiki tööle	99
	9.1. Enamlevinud müüdid välismaal töötamise kohta	100
	9.2. Legaalsed ja illegaalsed tööpakkumised	100
	9.3. Töötamine Euroopa Liidus	101
	9.4. Mida peaks tegema enne kodumaalt lahkumist	102
	9.5. Mida peaks tegema välismaal olles.....	103
	<i>Küsimused ja ülesanded</i>	105
10	Inimkaubanduse juhtumite analüüs	119
	10.1. Juhtumite analüüs	119
	10.2. Kolme ohvri tunnistused	119
	<i>Küsimused ja ülesanded</i>	123
11	Inimkaubanduse juhtum mängufilmi “Lilja 4-ever” näitel.....	129
	11.1. Lühike sisututvustus	129
	11.2. Filmi mõju õpilastele.....	129
	11.3. Soovitused filmi näitamiseks	130
	<i>Küsimused ja ülesanded</i>	132
	Lisa 1. Sõnaseletuste loend.....	137
	Lisa 2. Kuhu pöörduda sihtriigis abi saamiseks	143
	■ Politsei/kiirabi välismaal	143
	■ Eesti saatkonnad välismaal	143

■ Inimkaubanduse preventsiooniga tegelevad ning välismaal töötamise alast konsultatsiooni ja ohvriabi pakkuvad riigi ja erasektori mittetulundusühingud Eestis.....	146
■ Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni esindused Eestis ja välismaal	148

Lisa 3. Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokoll	155
--	------------

Lisa 4. Inimkaubandust puudutavad seadused Eesti Vabariigis	163
■ Eesti Vabariigi Põhiseadus	163
■ Karistusseadustik.....	163
■ Reklaamiseadus	164
■ Elundite ja kudede siirdamise seadus	165

Lisa 5. Eesti politseiameti poolt registreeritud kuriteod aastatel 2002–2004	169
---	------------

Lisa 6. Inimkaubanduse juhtumite käsitlusi Eesti ajakirjanduses.....	173
---	------------

Lisa 7. Inimkaubanduse põhjuste analüüsimiseks vajaminevad statistilised andmed	177
■ Sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta – valitud riikide võrdlus, 2004	177
■ 15–24-aastaste töötuse määr – valitud riikide võrdlus, 2004.....	178
■ Töötuse määr soo ja vanuserühma järgi 1995, 2001–2004	179
■ Hõivatud soo ja tegevusala järgi, 1995, 2001–2004.....	180
■ Keskmine brutokuupalk tegevusala järgi, 2000–2004	181

Lisa 8. Avalik arvamus ja teadlikkus naistekaubandusest Eestis	185
---	------------

Lisa 9. Soovitav kirjandus.....	195
--	------------

Eessõna

Inimkaubandus on muutunud globaalseks, organiseeritud äriks, mis toob kaubitsejatele suurt tulu. Kahjuks on just noored eriti altid inimkaubitsejate pettusi uskuma. Peibutatuna ahvatlevatest lubadustest saada "lihtsat ja tasuvat" tööd välismaal võivad noored inimesed olla kerge saak inimkaubitsejate poolt üles seatud lõksudele. Aina enam räägitakse lugusid noortest, kes tasusid "töövahendufirmadele" märkimisväärsed rahasummasid, kuid lubatud tööd ei saanud, vaid nad kaubitseti välismaale, võeti ära nende isiklikud asjad ja passid ning sunniti töötama talumatutes tingimustes või isegi vangistati. Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) kogemus näitab, et enamikul juhtudel viib lihtsalt informatsiooni puudus, teadmatuse inimkaubanduse kohta või naiivsus ja pime usaldus välismaal töötamise noored otse inimkaubitsejate võrku. Selliste potentsiaalsete ohvrite hulk üha kasvab.

IOM on oma laialdasele inimkaubandusega võitlemise kogemusele tuginedes alustanud informatsioonikampaaniat Balti riikide noorte seas. Selleks on IOM-is välja töötatud käsiraamat õpetajatele, mis aitab neil juhendada oma õpilasi inimkaubanduse ohuga toimetulemisel ning võimaldada noortel teha turvalisi ja teadlikke otsuseid välismaale kolimise puhul.

Käsiraamatu materjal annab ulatuslikku teavet peamiste inimkaubandusega seotud probleemide kohta, tutvustab uusi vaatestikke ja statistilisi andmeid, analüüsib erinevaid petmismeetodeid, mida kaubitsejad kasu-

tavad, ja pakub ennetamismehhanisme. Tuuakse ka ära praktilisi soovitusi noortele välismaale siirdumise korral. Harjutused on koostatud sihiga edendada õpilaste iseisvust, õpetada kaubitsejaid ära tundma ja neid vältima ning teavitada noori abi saamise võimalustest. Käsiraamat analüüsib inimkaubanduse probleemi, kasutades erinevaid lähenemisviise. Võrdselt tähelepanu on pööratud inimõigustele, soolisele ebavõrdsusele ja inimkaubitsemise ennetamisvõimalustele. Mitmekülgne lähenemine võimaldab probleemi sügavamalt mõista, nähes võimalike ohvritena nii noormehi kui ka tütarlapsi.

IOM loodab, et käsiraamatus sisalduv informatsioon aitab noori kaitsta, tehes nad inimkaubanduse olemasolust teadlikuks ja ärgitades kaubitsejate eba-reaalsete lubaduste üle järele mõtlema. Eesmärk ei ole noori hirmutada ega heidutada välismaale minemast. Peamine töö tehakse küll klassiruumis, kuid loodame, et see käsiraamat aitab muuta inimkaubanduse ohtude tundmaõppimise lisaks informatiivsusele ka huvipakuvaks ja kaasahaaravaks.



Dr Thomas Lothar Weiss

IOM Balti- ja Põhjamaade Regiooni esindus

Sissejuhatus

Orjus ei ole uus nähtus. Valitsevast erineva rassilise, rahvusliku ning klassikuuluvusega inimestega on kaubeldud läbi aegade. Seega võib küsida: miks on maailmas ja nüüd ka Eestis lahvatanud nii suur kõmu inimkaubanduse ümber?

Inimkaubandus riivab teravalt silma. Maailm räägib inimväärikusest, inimõigustest ja võrdõiguslikkusest, tegelikkuses aga võimutsevad turumajanduse reeglid nende ilusate väärtuste üle. Vaatamata inimeste võrdse põhimõttele on inimäri levik ja kasumid viimasel aastakümnetel mitmekordistunud. Aastas kaubitsetakse vähemalt 600 000–800 000 inimest üle riigipiiride ning veel miljoneid orjastatakse omal maal.¹ Inimkaubandus on tänaseks rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse kolmas sissetulekuallikas pärast relva- ja narkoäri.

Koos inimkaubanduse mahu kasvuga vahavad uued orjuse vormid ning nende alavormid. Näiteks seksiäri, inimkaubanduse tulusaim haru, ei piirdu enam bordelli ja tänavaprostitutsiooni ning pornotööstusega. Lisandunud on telefoniseks, striptiisiklubid, eskortteenused, sületants, postimüügipruutide vahendamine, intiimse massaaži salongid, jt. Karmis konkurents ellujäämiseks pakutakse ostjatele üha äärmuslikumaid ning vägivaldsemaid elamusi.

Eestis on inimkaubanduse probleem aktuaalne selgi põhjusel, et see puudutab meid otseselt. Üheainsa aastakümnega kujunes endine sotsialistlik blokk üheks olulisimaks odava tööjõu ning prostitutsiooni lähteregiooniks.² Keskmiste hinnangute kohaselt kaubitsetakse Kesk- ja Ida-Euroopast aastas 120 000 naist ning last Lääne-Euroopasse.³

Inimkaubanduse kasvu taga on keerukas põhjuste komplekt: üha süvenevad lõhed riikide ning klasside

majanduslikes võimalustes, vaesuse feminiseerumine,⁴ majanduse globaliseerumine ning infotehnoloogia areng. Oma roll inimkaubanduse kasvus on ka riigipiiride avanemisel, legaalsel ja illegaalsel migratsioonil.

Eesti keeles on inimkaubanduse olemust, põhjuseid, tagajärgi ning kaubitsemise vältimise võimalusi käsitlevat materjali seni ilmunud siin-seal meediaväljaandeis. Seepärast on rõõmustav, et Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon seda tühikut materjali ühtede kaante vahele koondamisega täita proovib.

Oluline on toonitada, et käsiraamat ei ole mõeldud õpilastele kätteandmiseks, vaid sotsiaallainete õpetajatele inimkaubanduse problemaatikaga tutvumiseks ning tundide ettevalmistamiseks. Käsiraamatu abil võib inimkaubanduse temaatikat õpetada nii tervikkursusena kui ka integreeritava aienena.

Kogumiku peatükid on jaotatud teoreetiliseks ning küsimuste ja ülesannete osaks. Sissejuhatustele järgnevad töölehed, mis aitavad kompleksseid teemasid õpilasestõbralikult käsitleda ja käsitletut kinnistada. Vajadusel saavad õpetajad töölehti paljundada ning õpilastele jagada. Õpetajal on võimalus teha töölehtede hulgast valik. Ülesannete vastused on peatükkide tekstides. Vastavalt klassi teadmiste tasemele võivad õpilased ülesandeid lahendada kas iseseisvalt või õpetaja juhendamisel. Kindlasti on ülesannete lahendamise järel vaja läbi viia arutelu. Kuna inimkaubanduse teema käsitlemine eeldab väärtushinnangute kujundamist, mitte faktiteadmiste õpetamist, siis numbriline hindamine pole otstarbekas.

Käsiraamat jaguneb üheteistkümneks üksteisele loogiliselt järgnevaks peatükiks. Samas võib õpetaja vastavalt oma kompetentsile ning õpilaste teadlikkusele ja huvile mõnel määral varieerida peatükkide tutvustamise

1 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, lk. 5, <http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf> (väljatrükk Internetist 21.09.2004).

2 Inimkaubanduse olukorra kohta Eestis vt.: Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, lk. 136, <http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf> (väljatrükk Internetist 21.09.2004).

3 Lynggard, Trine, The Misery Behind the Fantasy, NIKKmagasin, NO 1-2002. Lk.2, <http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

4 Vaesuse feminiseerumine (ing.k. feminisation of poverty) on globaalne protsess mille käigus vaesuse ning naissookuuluvuse piirid üha selgemini kattuvad (autori märkus).

järjekorda ning mahtu. Peamine on saavutada õpilaste tähelepanu ja osalus.

Noortel aitab probleematikaga suhestuda käsiraamatuga kaasas käiv inimkaubanduse juhtumit käsitlev mängufilm "Lilja 4-ever" ning ohvrite tunnistused politseile. Erilist tähelepanu tuleks pöörata filmi "Lilja 4-ever" demonstreerimisele. Tuntud taani režissööri Lukas Moodyssoni linatöös põhineb tõestisündinud lool. Et film ei ole tehtud õppeotstarbeks, on vaja seda eelnevalt tutvustada, et õpilasi teemaga kurssi viia. Väga oluline on leida filmi vaatamiseks sobiv aeg. Et õpilased tajusid filmi õppeprotsessi osana, oleks kasulik enne seanssi neile koduse tööna kätte jagada küsimustik või arutlus- ja esseeteemad. Kuigi film on pikk ja käsitleb tõsiseid olukordi, on õpetaja suunamisel toimuv järelarutelu hädavajalik. Soovitavad diskussiooniküsimused leiata õpetaja materjalide hulgast, võttes abiks

käsiraamatu kümnendas ja üheteistkümnendas peatükis toodud näpunäiteid.

Kuigi käsiraamatu maht on piiratud, näitab see teema vastu sügavat huvi tundvatele õpetajatele ning samuti õpilastele kätte suuna iseseisvaks elu tundmaõppimiseks. Peatükkide joonealustes on küllalt palju viiteid nii eesti- kui ka ingliskeelsetele kirjutistele, enamasti koos vastavate Interneti-aadressidega. Lisadena on esitatud eestikeelse kirjanduse nimekiri, mis käsitleb inimkaubandusega otsest ning kaudsemalt seotud teemasid ning viited eesti ajakirjanduses kajastatud inimkaubanduse juhtumitele.

Autorid ja toimetaja tänavad Kristiina Luhti Sotsiaalministeeriumist ja Mare Räisi Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest toetuse ning nõuannete eest käsiraamatu valmimise ja testimise jooksul.

Soovime edu inimkaubanduse ennetamisel.

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon ja tema roll inimkaubanduse ennetamisel

Üldinformatsioon

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) on valitsustevaheline struktuur, mis ühendab (2004. aasta novembri andmetel) 103 liikmesriiki ja 24 vaatlejariiki (liikmesriikide ja vaatlejariikide täisnimekirja leiab aadressilt www.iom.int). IOM-i personal koosneb ligikaudu 3400 töötajast ning organisatsioonil on 160 esindust enam kui sajas riigis. Organisatsiooni liikmeskond täieneb jätkuvalt. Eesti ühines IOM-iga 2004. aastal.

1951. aastal loodud IOM-i eesmärgiks on kaitsta ja kinnistada printsiipi, et humaanne ja reglementeeritud migratsioon toob kasu migrantidele ja ühiskonnale. Peamise migratsiooniga tegeleva rahvusvahelise organisatsioonina aitab IOM riike toime tulla kasvavate tehniliste väljakutsetega toimetulemisel migratsiooni korraldamisel, süvendab migratsiooniprobleemide mõistmist, migratsiooni kaudu soodustab sotsiaalset ja majanduslikku arengut ning hoolitseb migrantide inimväärikuse ja heaolu eest.

IOM-i tegevus on orienteeritud ennetustööle, reageerimisvalmidusele ja tulemustele. IOM on pühendunud inimliku ja organiseeritud migratsiooni edendamisele, järgides teenuste osutamisel ja nõustamisel valitsuste ja migrantide vajadusi. IOM-i ülesanneteks on organiseerida migrantide liikumist riigist riiki, edendada rahvusvahelist migratsioonialast koostööd, aidata leida migratsiooniprobleemide tõhusaid ja praktilisi lahendusi ning hädasolijatele humanitaarabi võimaldamise kaudu panustada rahvusvahelisse solidaarsusesse. IOM teeb koostööd valitsustega, valitsustevaheliste ja valitsustevaheliste organisatsioonidega.

IOM tegevus inimkaubanduse vastu võitlemisel ja ennetamisel

Üks põhilisi probleeme maailmas, millega IOM tegeleb, on inimestega kaubitsemine. IOM-i inimkaubanduse vastu suunatud IOM tegevus on mitmekülgne. Balti riikides alustas IOM inimkaubanduse ennetamist ja selle vastu võitlemist 2000. aastal. Organisatsiooni tegevussuunad võitluses inimkaubanduse, eriti laste ja naistega kauplemise vastu, preventsiiooni ja migrantide õiguskaitse valdkonnas on järgmised:

- informatsioonikampaaniate korraldamine;
- psühholoogiliste konsultatsioonide osutamine;
- sotsiaal- ja arvamusuuringute teostamine;
- turvaline ja väärikas inimkaubanduse ohvrite kodumaale tagasi saatmine ning abi osutamine nende ühiskonda integreerumisel;
- abi valitsustele õigussüsteemi täiustamisel ja tehniliste vahendite tugevdamisel võitluses inimkaubanduse vastu.

Esimene kõige ulatuslikum ettevõtmine Baltimaades oli ajavahemikus 2001–2003 toimunud naistekaubanduse vastane informatsioonikampaania, mida rahastas Rootsi Rahvusvahelise Arengu ja Koostöö Agentuur. On võimalus jagada selle projektiga omandatud kogemusi, sest projekti käigus kogunenud näited ja tähelepanekud võivad edaspidi aidata ennetada ja tõkestada kõnealust fenomeni.

Enne informatsioonikampaaniat toimusid kõikides Balti riikides uuringud (september 2000 – august 2001), mis hõlmasid inimkaubanduse vastu suunatud seadusandlikku baasi, prostitutsiooni ja naistega kauplemise sotsiaalseid aspekte ning üldsuse teadlikkust kõnealusest probleemist. Need juriidiliste ja sotsiaalsete aspektide küsitluste tulemused avaldati raamatus "Trafficking in Women and Prostitution in the Baltic States" ("Naistega kauplemine ja prostitutsioon Balti riikides").

Informatsioonikampaaniaks ettevalmistumisel oli eriti oluline arvestada sotsiaalse uuringu ja avaliku arvamuse uuringu tulemustega. Uuring, mis käsitles prostitutsiooni ja naistekaubanduse sotsiaalseid aspekte, võimaldas tuvastada riskigrupi, kellele tuli enam tähelepanu pöörata. Selleks riskigrupiks osutusid 13–30-aastased tüdrukud ja naised, eriti need, kes olid pärit sotsiaalselt ebakindlast keskkonnast, olid keerulises majanduslikus olukorras või suhteliselt madala haridustasemega. Uuringud tuvastasid ka peamise põhjuse, miks naistest saavad inimkaubanduse ohvrid. Ebapiisavat informatsiooni probleemi kohta nimetati ühena seda fenomeni soodustavatest faktoritest.

Avaliku arvamuse ja teadlikkuse uuringud aitasid tuvastada, millist asjassepuutuvat informatsiooni pole piisavalt ning milliseid ühiskonnas levinud eelarvamusi, mis seonduvad naistekaubandusega, tuleks püüda muuta. Esiteks ilmnes, et ühiskond on väga väheteadlik turvalistest viisidest, kuidas välismaal tööd otsida. Vastavalt uuringu tulemustele tugineksid inimesed, kes soovivad välismaale tööle minna, sõprade, tuttavate või sugulaste soovitudele. Samas annavad naistekaubanduse ohvrite ütlused annavad tunnistust sellest, et välismaal on hätta satunud kõige enam neil juhtudel, kui tööpakkumine tuli tuttavalt isikult.

Teine lünk ühiskonna teadlikkuses, mis avastati avaliku arvamust uurides, puudutab abi, mida välismaal hätta satunud isikule pakutakse. Vastavalt küsitluse tulemustele ei teaks üpris paljud Balti riikide elanikud, kuidas käituda juhul, kui nende sugulane või sõber on inimkaubitsejate poolt nõ lõksu püütud – ei teata, kelle poole pöörduda või kes võiks sellises olukorras aidata.

Informatsioonikampaania

Informatsioonikampaaniat, mille eesmärk oli tõkestada inimkaubandust Balti regioonis, alustati 2001. a oktoobris. Kampaania eesmärk on juhtida Balti riikide üldsuse, eriti potentsiaalsete ohvrite, samuti valitsusinstiitutsioonide ja mittetulundusühingute tähelepanu inimkaubanduse probleemide paremaks mõistmiseks ning ergutada üldsust selle nähtusega võitlema. Informatsioonikampaaniaga püütakse võimalikult laialtlevitavalt levitada uuringute tulemusi, samuti levitada spetsiifilist praktilist informatsiooni ja nõuandeid võimalikele inimkaubanduse ohvritele.

Põhitegevus

Sotsiaalne reklaam. Esimene meede, mida kasutati avalikkuse, eriti aga riskigruppide tähelepanu saamiseks, oli reklaam: välireklaam, reklaamiklipid televisiooni-

ja raadiosaadetes, reklaam ühistranspordis, sisereklaam baaride ja diskoklubide tualettruumides ning reklaam naisteajakirjades.



Joonis 1. Seda kontseptsiooni ja kujutist kasutati kogu kampaania jooksul reklaamides ning kõigis trükitud materjalides. Välireklaam bussipeatustes ja mujal enam kui kolmekümnes Balti riikide linnas.

Infomaterjalid. Kasutades kampaania käigus välja töötatud trükitud materjali, ei püütud mitte ainult teavitada ühiskonda naistekaubanduse probleemi olemasolust, vaid võimalusel jagada ka kasulikku informatsiooni nii välisreisi ettevalmistamiseks kui ka juhaks, kui on juba probleemidesse satunud. Projekti elluviimisel on avaldatud järgmised trükitud materjalid:

- brošüürid: kirjeldatakse müüte ja tegelikkust naiste välismaale meelitamisel ja müümisel, antakse kasulikke kontaktandmeid riikides, kuhu müüakse inimesi (Balti riikide saatkonnad, politsei- ja kiirabi teenistuste aadressid ja telefonid);
- voldikud: nõuanded, mida teha ja mida mitte enne välismaale sõitmist või juba välismaal viibides; kasulikud aadressid ja telefonid välismaal (vabaühendused, mis abistavad inimkaubanduse ohvrid peamistes riikides, kuhu enamasti müüakse Balti riikidest pärit naisi);
- flaietid: nõuanded, kontaktandmed;
- postkaardid, mida baarides tasuta jagati: kontaktandmed;
- väikesed kalendrid: kontaktandmed.

Infomaterjal on koostatud eesti, läti, leedu ja vene keeles.

Konsultatsioonid

Üldistatud informatsioon ja nõuanded, mis on trükitud materjalides, ei ole alati piisav langetamaks otsust üksikjuhul, mistõttu on loodud veel üks preventiivne teenus – konsultatsioonid telefoni teel nende jaoks, kel

tekib kahtlusi välismaise tööpakkumise osas või kellel on tekkinud probleeme seoses inimkaubandusega.

Koolitus ja võrgustikutöö

Valitsusinstituutidele ja vabaühendustele, kes tegelevad inimkaubanduse ennetamise ja selle vastu võitlemisega, on korraldatud inimkaubanduse teemalisi loenguid, õppeseminare ja ümarlaudu. Samuti on korraldatud Balti riikide ametnike tööalaseid visiite nendes riikidesse, kuhu Baltimaadest pärit inimesi kaubeldakse.

Inimkaubanduse ohvritele osutatav abi Baltimaades

IOM oma 210 esindusega üle maailma on üks juhtivaid inimkaubanduse ohvritele abi osutavaid organisatsioone. IOM on 2,5 aasta jooksul Balti riikides osutanud abi 82 ohvrile.

Alates 2002. aastast on IOM-i ja selle partneritega mitetulundusühingute seas käimas programm Balti riikidest pärit inimkaubanduse ohvrite koju tagasi pöördumiseks ja rehabiliteerimiseks. Programmi käigus on aidatud 82 Baltimaadest pärit naisel koju igapäevase elu juurde tagasi pöörduda 23 eri riigist (nt Saksamaalt, Kreekast, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Rootsi ja mujalt).

Abi ulatuse kindlakstegemiseks hindab IOM või kogenud sotsiaaltöötaja iga ohvri olukorda eraldi, selgitades välja tema vajadused. Programmi õnnestumiseks on kõige olulisem asjaolu, et ohver oleks koostööaldis ja võtaks vabatahtlikult vastu pakutava abi. Programmis osalemine on konfidentsiaalne.

Kui saadakse informatsioon ekspluateerimise ohvriks langenud isiku võimaliku asukoha kohta, püüab IOM koostöös väljakujunenud võrgustikuga, mille hulka kuuluvad politsei, saatkonnad, sotsiaalsüsteem ja valitsusvälised organisatsioonid üle Euroopa, luua ohvriga kohest kontakti ning kindlustada talle turvaline esmane elukoht ja toit. Organiseeritakse ka päritoluriiki tagasisõit ning sealne vastuvõtt, samuti organiseeritakse hiljem ohvri rehabilitatsioon ja reintegratsioon. Näiteks abistatakse ohvrit dokumentide taastamisel, ajutise elukoha leidmisel, meditsiinilise, psühholoogilise, juriidilise või sotsiaalse abiga, kutse ja ümberõppe organiseerimisega, samuti abistatakse teda töö otsimisel.

Baltimaade politseiametnike ja sotsiaaltöötajate teadlikkuse tõstmine

Kõigis Balti riikides läbi viidud projekti eesmärk oli tõsta õiguskaitseorganite ja sotsiaalvaldkonnas töötavate ametnike teadlikkust potentsiaalsete ja tegelike ohvritega tegelemisel. Politseiametnikele, kohalike omavalitsuste, turvakodude ja valitsusväliste organisatsioonide sotsiaaltöötajatele korraldati spetsiaalne väljaõpe ja koostati käsiraamatud. Eestis toimusid inimkaubanduse valdkonnas teadlikkuse tõstmiseks sotsiaaltöötajatele kaks ja politseiametnikele viis koolitust. Koolituste eesmärgiks oli hõlbustada ametnike poolt õigete võtete ja protseduuride kasutuselevõttu, rajades oma tegevuse tundlikule ja tulemusrikkale taktikale, lähtudes selles vallas siseriikliku ja rahvusvahelise seadusandluse kohta omandatud teadmistest. Koolitus soodustas ka aformaalsete kontaktide tekkimist ning aitas koguda informatsiooni kohaliku tegevuse kohta inimkaubanduse ennetamisel ja selle vastu võitlemisel.



Joonis 2. Inimkaubanduse vastu võitlemise ja ohvritele abi osutamise käsiraamatud politseile ja sotsiaaltöötajatele

Inimkaubanduse ennetamine: informatsioon Balti riikide noortele

IOM viis 2005. aastal Eestis, Lätis ja Leedus läbi inimkaubanduse vastase projekti "Inimkaubanduse ennetamine: informatsioon Balti riikide noortele". Projekti peamiseks sihtgruppideks olid 14–18-aastased noored, lapsevanemad ja õpetajad.

Projekti raames viidi läbi meediat kaasav informatsioonikampaania „Lihtne? Töö? Välismaal? Kas tead, kuhu lähed?“, seminare õpetajatele, õpilasaktivistidele ja õpilastele ning töötati välja koolitusmaterjal ja metodoloogia

õpetajatele. Lisaks saadeti koolidesse film “Lilja 4-ever” koos infomaterjalidega õpetajatele, viidi läbi interaktiivseid konsultatsioone ja võistlusi Internetis (www.toovalismaal.ee) ning toimus konverents, kus tehti kokkuvõtteid ja arutati edasisi samme. Kampaania hõlmas ka erinevaid konkursse noorte jaoks, mille eesmärgiks oli panna noori mõtlema probleemi üle ja jagama oma arvamusi, ideid ka teistega. Õpilased kirjutasid inimkaubanduse teemal esseesid ja viisid läbi projekte, millest parimad on saanud auhindu.



Joonis 3. Informatsioonikampaania käigus erinevatel trükistel, brošüüridel, posteritel, veebilehtedel, T-särkidel ja hiirepatjadel kasutatud kujutised.

Prostituut/Sekstöötaja/Seksuaalteenuseid osutav isik

Palju on vaieldud selle üle, milliseid termineid kasutada. Rääkides “prostitutsioonist” ja “prostituutidest” või tarvitades nende asemel mõisteid “sekstöö” ja “sekstöötajad” – mõlemal juhul peegeldab terminoloogia sageli kõneleja põhimõttelisi seisukohti. Terminite “prostituut/sekstöötaja/seksuaalteenuseid osutav isik” kasutamist teadlikult või teadmatult võib tõlgendada tegelikult prostitutsiooniga tegelema sunnitud või manipuleeritud inimeste seksuaalse ekspluateerimise sallimise ja õigustamisena.

Lugemise lihtsustamiseks ning mõistes, et Eesti ühiskond teeb esimesi samme muutmaks oma suhtumist prostitutsiooni ja inimkaubandusse, kasutatakse käsiraamatus

lähivalt termineid “prostitutsioon” ja “prostituudid”. Sellest hoolimata ei tohiks hetkekski arvata, et see viitab ja kannab endas negatiivset hinnangut isikutele, keda on sunnitud seksiäris osalema pettuse, manipulatsiooni või raskete sotsiaalsete või majanduslike tingimuste ärakasutamisel. Autorid soovivad õpetajatel ja teistel selle käsiraamatu lugejatel edendada noorte seas tolerantset suhtumist prostituutidesse ja lõpuks ärgitada neid vältima termini “prostituut” kasutamist inimeste puhul, keda on sunnitud situatsioonidesse, mille üle neil puudub iga-sugune kontroll. Prostituutide alandamise asemel ärgitame teid analüüsima prostitutsiooni kui nähtuse püsimise sotsiaalseid põhjusi.

1

Inimkaubandus on tänapäeva orjakaubandus

Inimkaubandus on raske inimõiguste rikkumine. Viimaste aastakümnete jooksul on sellest saanud muretekitav probleem, mis puudutab kõiki regioone, maailmajagusi ja riike. Inimestega kauplemine on kujunenud kuritegeliku maailma kolmandaks sissetulekuallikaks narko- ja relvaäri järel. Suurimaiks nüüdisaegse orjakaubanduse harudeks on seksorjus, tööorjus ning inimestega kaubitsemine. Valdavalt on orjad naissoost, ligi pooled neist pole veel jõudnud täisikka. Aastas kaubitsetakse ligi miljon inimest üle riigipiiride. Neile lisandub veelgi rohkem ohvreid, keda eksploateeritakse ühe riigi piires.

1.1 Inimkaubanduse laiemad ja kitsamad definitsioonid

Selleks et mingi nähtuse või ühiskondliku probleemi vastu saaks võidelda, on vaja see kõigepealt defineerida ehk määratleda, mis kuulub selle alla, mis mitte. Inimkaubandust on läbi aegade eri institutsioonide poolt küllalt erinevalt defineeritud. Inimkaubanduse defineerimise viisid, mida riigid ja organisatsioonid kasutavad, võivad olla laiemad ja kitsamad, tuues kaasa ka lahkevusi inimkaubandust puudutavas statistikas. Kitsamaid definitsioone kasutades on tänapäeva orjapidamine maailmas ja konkreetses riigis väiksem probleem. Laiemaid definitsioone kasutades on aga inimkaubandusest saadavad tulud ning selle kuriteo ohvrite arv väga suured. Niisiis tuleb inimkaubanduse statistikat analüüsi-des alati selgitada, millisest definitsioonist on lähtutud.

Kitsamate definitsioonide kohaselt saab rääkida inimkaubandusest vaid juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

- kaubitsejad rakendavad ohvri kallal füüsilist vägivalda;
- kaubitsejad petavad ohvrit, lubades tegelikust paremaid elu- ja töötingimusi;
- ohver toimetatakse ühest riigist teise.

Kitsamate inimkaubanduse käsitluste keskmes on vaba tahte ning selle puudumise küsimus. Ohvriteks loetakse vaid neid, keda müüakse vastu tahtmist, ilma, et nad oleksid andnud oma nõusolekut. Ohvril lasub kohus tõendada, et ta ei olnud näiteks töö- või seksori vabahtlikult, et teda sunniti selleks.

Laiemad inimkaubanduse käsitlused seevastu ei sea inimkaubanduse tingimuseks füüsilist vägivalda ning pettust, samuti riigipiiride ületamist. Kaubitsemisest räägitakse ka siis, kui see toimub ühes ja samas riigis.

Laiemad tänapäevase orjapidamise käsitlused ei keskendu mitte inimese enda nõusoleku või vabale tahte olemasolule, vaid eksploateerimise faktille. Selline käsitlus keskendub eksploateerimisele kui kuriteole iseene-sest ega eelda, et eksploateeritu tõestaks oma nõusoleku puudumist.

1.2 Inimkaubanduse määratlus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Palermo protokolli järgi ja Eesti seadusandluses

Eesti Vabariigi seadustes ei ole inimkaubandust enne selle raamatu ilmumist defineeritud, kuigi valitsus on alustanud tööd inimkaubanduse vastase riikliku tegevuskava väljaarendamiseks. Esialgse idee kohaselt jaguneb tegevuskava kolme ossa: inimkaubanduse ennetamine ja õigusloome, inimkaubandusega seotud kuritegude menetlemine ning ohvrite abistamine. Arvatavasti muudab loodav tegevuskava olulisel määral Eesti seadusandlust selles osas, mis puudutab inimkaubandust ning riigi suhtumist kogu probleemi. Soovitav on jälgida selles valdkonnas toimuvaid muutusi.

Kuigi Eesti seadustes pole inimkaubandust defineeritud ega otseselt reguleeritud, on mitmed inimkaubandusega tihedalt seotud juhtumid jõudnud kohusse. Karistusseadustikus on mitmeid paragrahve, mida õiguskaitseorganid saavad sellistel juhtudel kasutada: **orjastamine** (§ 133), isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine (§ 134), lapse müümine ja

ostmine (§ 173), alaealise prostitutsioonile kallutamine (§ 175), alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine (§ 176), alaealise kasutamine pornograafilise teose valmistamisel (§ 177), lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine (§ 178), ebaseadusliku tegevuse võimaldamine ja prostitutsiooni vahendamine (§ 268).⁵

11.06.2004 jõustus Eestis rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav protokoll naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise kohta (nn Palermo protokoll).⁶ Eesti põhiseaduse kohaselt on välislepingud siseriiklike seaduste ülesed ning seega tuleks pärast Palermo protokolliga jõustumist kasutada nimetatud protokollis 3 esitatud definitsiooni, mis sätestab:

a) *inimkaubandus tähendab isiku ekspluateerimiseks tema värbamist, vedamist, üleandmist, majutamist või vastuvõtmist, inimröövi toimepanemise või muul viisil jõu kasutamise või sellega ähvardamise, petmise, võimu kuritarvitamise või isiku abitu seisundi ärakasutamise või teist isikut kontrolliva isiku nõusoleku saavutamiseks makse tegemise või vastuvõtmise või muu hüvise pakkumise või vastuvõtmise või muu kuritarvituse teel. Ekspluateerimisena käsitletakse ka teise isiku prostitueerimisele sundimist või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd või teenistust, orjuses või sama laadi seisundis pidamist või elundi sunniviisilist eemaldamist;*

b) *inimkaubanduse ohvri nõusolek käesoleva artikli punktis a käsitletud ekspluateerimisega ei muuda selle kuriteo kvalifikatsiooni, kui tegu on toime pandud punktis a nimetatud viisil;*

c) *lapse ekspluateerimiseks tema värbamist, vedamist, üleandmist, majutamist või vastuvõtmist käsitletakse inimkaubandusena ka siis, kui seda ei ole toime pandud käesoleva artikli punktis a nimetatud viisil;*

d) *laps on alla kaheksateistkümnepäevane isik.*

Tegu on laia inimkaubanduse definitsiooniga, mis ei keskendu mitte kaubitsetu vaba tahte väljaselgitamisele, vaid faktile, et teda on ekspluateeritud. Palermo protokollil⁷ on mitmeid olulisi tunnuseid:

- protokollis tõdetakse, et peamiselt toimub inimkaubandus **prostitutsiooni** ning teiste seksuaalse ekspluateerimise vormide huvides, kuid protokoll kaitseb ka teiste inimkaubanduse vormide, nagu sunniviisilise töö või teenistuse, orjuse tõttu kannatanuid;
- inimkaubitsetut käsitletakse eelkõige ohvrina, mitte kuritegeliku keti lülina;
- inimkaubanduseks loetakse ka neid juhtumeid, kus ei ole ohvri suhtes tarvitatud pettust või füüsilist vägivalda;
- inimkaubanduseks loetakse ka selliseid juhtumeid, kui ohver võis olla teadlik kaubitsemise faktist ja võimalikust seksuaalsest ekspluateerimisest, mille puhul "nõustumus" väljendab äärmist ummikseisu, milles paljud inimesed elavad. See ei tohiks mingil juhul vabastada kaubitsejaid vastutusest.
- ohvri võimalik nõustumine ekspluateerimisega ei vähenda inimkaubitseja vastutust tehtud teo eest;
- protokoll on esimene rahvusvaheline inimkaubanduse määratlus, mis toonitab inimkaubanduse põhjusena lisaks vahendajatele ka ostjaid;
- protokolliga ratifitseerinud riigid peavad rakendama ulatuslikke, vajadusel seadusandlikke meetmeid inimkaubanduse vähendamiseks. Nendeks on teavituskampaaniad, naiste ja laste vaesuse vähendamine, võrdsete võimaluste ja töökohtade loomine ning prostitutsiooni järele nõudluse vähendamine;
- inimkaubanduseks loetakse ka juhtumeid, mille puhul riigipiire ei ületata.

⁵ Vt Lisa 2

⁶ RT II, 07.04.2004, 7, 23 Lisas 10 toodud protokoll täies mahus. Vt lisaks Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime <http://www.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm> (väljatrükk Internetist 21.09.2004).

⁷ Inimkaubanduse definitsiooni kohta vt. Hynes, Patricia; Raymond, Janice, G. (2002) Put in Harm's Way: The Neglected Health Consequences of Sex Trafficking in the United States, kogumikust Policing the National Body: Sex, Race and Criminalization (toim. Silliman, Jael; Bhattacharjee, Anannya), South End Press, Cambridge, Massachusetts, Lk. 198-199, <http://action.web.ca/home/catw/attach/Put%20in%20Harm%5C%27s%20Way3.doc> (väljatrükk Internetist 15.09.2004); Ekberg, Gunilla, S. The Palermo Protocol, NIKKmagasin, NO 1-2002. <http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

- lapsi käsitletakse juba ainuüksi nende ea tõttu alati abitus seisundis olevate isikutena. Nende eksploateerimine on alati kuritegu.

1.3 Inimkaubanduse erinevus inimsmuugeldamisest ning prostitutsioonist

Inimkaubanduse defineerimine on keerukas ning seda keerulisem on määratleda selle suhet teiste komplekssete ühiskondlike nähtustega, prostitutsiooni ning inimsmuugeldamisega. Mõnikord tõmmatakse prostitutsiooni ja inimkaubanduse vahele võrdusmärk. Aga see ei ole õige. Tõepoolest on väga sageli inimkaubanduse keskmes **seksuaalne eksploateerimine**, kuid tegu ei ole ühe nähtuse erinevate nimedega. Inimkaubanduse ja prostitutsiooni peamised erinevused on järgmised:

- inimkaubandusel on teisi vorme peale prostitutsiooni;
- inimkaubanduse puhul on alati olemas kolmas osapool, kes saab kasu eksploateerimisest;
- inimkaubandus on kõikides riikides seadusvastane, prostitutsioon on aga mitmetes riikides ühel või teisel viisil reguleeritud, nagu näiteks Hollandis, Saksamaal, Austrias, Kreekas, Türgis, Šveitsis, Lätis, Austraalia Victoria osariigis.⁸

Mõisted inimkaubandus ja **smuugeldamine** aetakse tihti omavahel segi. Kuigi kahel kuriteoliigil on mitmeid ühisjooni, on vahetegu lihtne: inimkaubitseja eesmärk on ohvrit pikaajaliselt eksploateerida, enamiku smuugeldamisjuhtude puhul aga lõpeb smuugeldaja suhe ohvriga illegaalsel sisenemisel teise riiki. Enamasti ei huvitu smuugeldaja sellest, mis saab smuugeldatust sihtriigis edasi. Kurjategija peamine eesmärk on saada tasu osutatud “teenuse” eest. Tavaliselt on raha tasutud ettemaksuna.

Inimkaubanduse puhul on peamiseks eesmärgiks toimetada isik legaalselt või illegaalselt sihtriiki ja teenida tema eksploateerimise pealt. Inimkaubandus võib vahel – kuid mitte alati – hõlmata smuugeldamist. Ohver võib esialgu nõustuda enda transportimisega riigisisestelt või illegaalselt üle piiri ning võib isegi juhtuda, et inimkaubitsejad püüavad oma ohvritelt transpordi eest tasu saada.

Kahe kuriteo eristamiseks on tihti vaja detailset informatsiooni ohvri lõpliku olukorra kohta. Vahetegu seisneb ohvrite erinevas kohtlemises. Smuugeldamise puhul puudub õiguslikust lähtekohast ohvri sundimise või petmise element; tõenäoliselt ei väärkohelda neid ei füüsiliselt ega psüühiliselt ega jäeta ilma liikumisvabadusest; ei eksploateerita neid halastamatult pika aja jooksul **seksiäris**, illegaalsel tööturul või teistel illegaalsel tegevusaladel.

Lisaks on oluline täheldada, et kui migrantide smuugeldamine on kuritegu riigi vastu, siis inimkaubandus on isikuvastane kuritegu.

Inimsmuugeldamine nagu inimkaubandus on alati seadusvastane. Teiseks ühisjooneks on tõsiasi, et mõlemal puhul satuvad inimesed inimväärlikust alandavatesse ning ohtlikesse tingimustesse. Samas on inimkaubandusel ja inimsmuugeldamisel ka mitmeid olulisi erinevusi:

- inimsmuugeldamise puhul ületatakse alati riigipiire, inimkaubandus võib aga toimuda ühe riigi või isegi linna piires;
- riigipiiri ületamine inimkaubanduse raames ei pruugi olla ebaseaduslik. Näiteks Eesti kodanikud võivad vabalt minna kõikidesse Euroopa Liidu riikidesse. Inimsmuugeldamise puhul on riigipiiride ületamine aga alati illegaalne;
- smuugeldamise puhul soovivad smuugeldatavad vabatahtlikult välisriiki minna, inimkaubanduse puhul on kaubitsetu vaba tahte küsimus märksa keerulisem. Küllalt sageli kaubitsetakse ohvreid füüsilise ja vaimse vägivalla või pettuse teel.

Inimkaubandus, prostitutsioon ja inimsmuugeldamine ei ole sama nähtuse erinevad nimetused, vaid erinevad ühiskondlikud probleemid, mis võimendavad üksteist.

Inimsmuugeldamine võib smuugeldatule märkamatuks areneda inimkaubanduse juhtumiks. Sageli ei tunne illegaalsed **immigrandid** sihtriigi keelt, kombeid ega seadusi. Neil puuduvad sotsiaalsed sidemed ning toimetulekuks vajalik raha. Samuti kardavad illegaalselt riiki saabunud pöörduda abi saamiseks ametivõimude poole. Nad teavad, et on rikkunud seadust ning kardavad riigist **väljasaatmist**. Sellises olukorras on ümberasujad inimkaubitsejate lubadustele ning meelitustele eriti haavatavad. Ka smuugeldatud ise võivad teenistuse nimel eksploateerimisega nõustuda.

⁸ Eesti ja teiste riikide prostitutsioonipoliitika kohta vt. Pajumets, Marion (2004) Prostitutsioon, kas ühiskondlik probleem? – arvamused nähtuse olemusest, põhjustest ja tagajärgedest, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, EV Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakond, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, lk. 20–25, <http://www.enut.ee/lisa/raport-eesti.pdf> (väljatrükk Internetist 29.09.2004).

Olulisemad punktid peatükis

- Inimkaubandus on kolmas suurim sissetulekuallikas organiseeritud kuritegevusele peale narko- ja relvaäri. Peamiselt toimub inimkaubandus prostitutsiooni ning teiste seksuaalse eksploatamise vormide huvides, kuid see võib toimuda ka sunniviisilise töö või teenistuse, orjuse või samalaadses seisundis pidamise või elundi sunniviisilise eemaldamise eesmärgil. Peamiselt eksploatatakse seksiaäris naisi. Umbes pooled neist on alles alaealised.
- Kui on tuvastatud eksploatamise fakt, pole ohvri nõusoleku puudumine või olemasolu oluline inimkaubitsejate karistamisel. Hoolimata sellest, kas kaubitsetav sai tasu, on tegemist inimkaubandusega, kui kolmas isik saab kasu isiku eksploateerimisest.
- Vaba tahe on raskesti defineeritav mõiste. Sageli on selle taga adekvaatsete alternatiivsete toimetulekuvõimaluste puudumine. Eelarvamus, et isik on seotud seksi müümise või enese prostitueerimisega teadlikult ja vabast tahtest, on ekslik stereotüüp.
- Inimkaubandus ei hõlma üksnes ohvrit ja kaubitsejat, vaid ka ostjat. Ostjate puudumisel ei saaks kauplemist toimuda. Inimkaubanduse vähendamiseks tuleb riikidel teadvustada ning taunida ostjate võtmerolli inimkaubanduses.
- Inimkaubandus, smuugeldamine ja prostitutsioon ei ole sünonüümid. Kõiki smuugeldatuid ja seksi müüvaid inimesi (ennast prostitueerivaid) ei saa pidada inimkaubanduse ohvriteks, kuigi inimkaubandus võib sisaldada mõlemaid.
- Seksikaubandust on raske piirata, lubades prostitutsiooni. Prostitutsioon on inimkaubanduse suurim taastootja. Enamik inimkaubanduse ohvritest värvatakse prostitutsioonis eksploatamiseks.

Küsimused ja ülesanded

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Mis on tänapäeva orjakaubandus ehk inimkaubandus?
2. Keda peetakse inimkaubanduse ohvriks?
3. Leia ÜRO Palermo protokollist inimkaubandust puudutavad sätted ja määratlused.
4. Too välja inimkaubanduse erinevus inimsmuugeldamisest ja prostitutsioonist?
5. Arutle teesi üle, et prostitutsioon valitakse vabatahtlikult. Kui leiduks olukordi, kus kehamüümine oleks ainuke reaalne sissetulekuvõimalus, kas saaks siis pidada sellist valikut vabaks valikuks?

Mõisted

- inimkaubandus
- prostitutsioon
- inimsmuugeldamine
- inimkaubanduse ohver
- inimkaubitsejad

Soovitav esseeteema

- Igaüks on oma saatuse sepp

TÖÖLEHT NR 1

Harjutuse eesmärk on selgitada välja õpilaste inimkaubandusalane teadlikkus ja eelnev informeeritus. Küsimustik on sissejuhatava tunni tarbeks ja küsitlus tuleb läbi viia enne sisulist teemakäsitlust. Küsitlust läbi viies tagab õpetaja õpilaste anonüümsuse. Õpetaja teeb õpilaste poolt antud vastustest kokkuvõtte.

TÖÖLEHT NR 2

Küsimustiku eesmärk on tagasiside saamine inimkaubanduse teemat käsitlenud õppetundidest. Küsitlust läbi viies tagab õpetaja õpilaste anonüümsuse. Õpetaja teeb õpilaste poolt antud vastustest kokkuvõtte.

TÖÖLEHT NR 3

Harjutuse eesmärk on kinnistada inimkaubanduse teemaga seotud mõisteid ja analüüsida teemaga seotud probleeme. Õpilased täidavad töölehe individuaalselt. Aega on 10 minutit. Seepeale viib õpetaja klassis läbi arutelu, lastes eelnevalt mitmel õpilasel oma vastused ette lugeda. Toimub diskussioon (korratakse omandatud mõisteid). Õpetaja suunab õpilasi oma väiteid põhjendama.

TÖÖLEHT NR 4

Harjutuse eesmärk on kinnistada inimkaubanduse definitsiooni ja süvendada selle mõistmist. Töölehte võib kasutada nii rühmatöökõks kui individuaalseks tööks. Aega on 15 minutit. Pärast töölehe täitmist palub õpetaja mitmel õpilasel oma vastused ette lugeda.

TÖÖLEHT NR 5

Inimkaubanduse definitsiooni sõnastamine. Harjutuse eesmärk on kinnistada inimkaubanduse definitsiooni ja süvendada selle mõistmist, samuti võimaldada õpilastel definitsioon ise koostada. Aega on 10 minutit.

Õpetaja jagab õpilastele ümbrikud, milles on eraldi paberitükkidel sõnad ja fraasid Palermo protokollis inimkaubanduse definitsioonist ning palub õpilastel rühmad moodustada ja definitsioon kokku panna. (Alljärgnevad fraasid on esitatud korrektses järjekorras. Õpilastele jagamiseks tuleks need kopeerida, lõigata paber tükkideks nii, et igale lehele jääb üks fraas ning seejärel järjekord segamini ajada.)

TÖÖLEHT NR 1

Loe küsimused hoolikalt läbi ja vasta oma kogemuse põhjal.

Küsimustik	Jah/Ei
1. Olen töötanud välismaal.	
2. Jäin rahule töötingimuste ja töötasuga.	
3. Minu pereliikmed või tuttavad on töötanud välismaal.	
4. Kas nad jäid töötingimustega rahule?	
5. Kas oled kuulnud, et välismaal töötanud inimesed on saanud tööandjate käest petta?	
6. Kas välismaale töölesiirduja võidakse tahtevastaselt orjatööle või prostitutsioonile sundida?	
7. Kas see inimene, kes teadlikult läheb välismaale keha müüma, on ohver?	
8. Kas inimene, kes müüb keha vaesusest pääsemiseks, on ohver?	

TÖÖLEHT NR 2

Lõpeta laused.

Mind üllatas

.....

.....

.....

Mulle ei meeldinud

.....

.....

.....

Nüüd ma tean

.....

.....

.....

Tahan teada rohkem.....

.....

.....

.....

Sain kaaslaste kohta teada.....

.....

.....

.....

Mulle meeldis

.....

.....

.....

TÖÖLEHT NR 3

Täida tabel.

Väide	Jah/Ei
1. Inimkaubanduse erinevad valdkonnad on seksuaalne ekspluateerimine, tööorjus ja elundikaubandus.	
2. Inimkaubanduseks loetakse samuti juhtumeid, kus ohvrit ei ole petetud ega füüsilise vägivallaga sunnitud.	
3. Laste ekspluateerimine on õigustatud, kui lapse vanemad sellega nõustuvad.	
4. Iga inimene, sõltumata rahvusest või päritolust, võib langeda inimkaubanduse ohvriks.	
5. Inimkaubandus on rahvusvaheline kuritegu ja selle probleemiga on seotud kõik riigid.	
6. Minust ei või saada inimkaubanduse ohvrit.	
7. Inimesed, kes satuvad inimkaubanduse ohvriteks, võivad vaid ennast süüdistada.	
8. Ainult naised ja tüdrukud võivad inimkaubanduse ohvriteks langeda.	
9. Inimkaubandus on raske inimõiguste rikkumine.	
10. Seksi ostmine on õige, sest seda on alati tehtud.	

TÖÖLEHT NR 4

Analüüsi järgnevat juhtumit

Aleksei ja Dimitri olid väikefirma omanikud. Nad käisid sageli välissõitudel Saksamaal. Kuna nende sõidud kaubikuga olid rutiinsed, liikusid nad riigist-riiki ladusalt. Mõnikord aitasid nad tasu eest "hättasattunud" tuttavate tuttavaid üle piiri. Inimene peitis end kaubiku põrandasse valmistatud tühimikku.

Üliõpilane Sergei tegi kasiinos mänguvõlgu, tal oli kiiresti raha vaja. Ta lootis, et kui leiab Saksamaalt mingigi töö saab ta raha kiiresti kokku ning võla kaelast ära. Sergei kartis, et talle ei anta viisat ega tööluba. Ta laenas vennalt 5000 krooni, mida Aleksei ja Dimitri küsisid, ja laskis end vastutasuks Saksamaale viia.

Küsimused

1. Kas tegu on smuugeldamisega? Miks?	
2. Kas Aleksei ja Dimitri käitumist õigustab see, et Sergei ise palus end Saksamaale viia?	
3. Milliste probleemidega võib Sergei välismaal silmitsi seista?	
4. Kuidas oleksid sina käitunud Sergei olukorras?	
5. Millisel juhul võiks seda juhtumit pidada inimkaubanduseks?	

TÖÖLEHT NR 5

Sõnad ja fraasid

Inimkaubandus tähendab
isiku ekspluateerimiseks tema
värbamist
vedamist
üleandmist
majutamist
või vastuvõtmist
inimröövi toimepanemise või muul viisil jõu kasutamine
või sellega ähvardamise, petmise, võimu kuritarvitamise
või isiku abitu seisundi ärakasutamine
või teist isikut kontrolliva isiku nõusoleku saavutamiseks makse tegemine
või vastuvõtmise
või muu hüvise pakkumise
või vastuvõtmise või muu kuritarvituse teel

2

Inimkaubanduse erinevad liigitused

2.1 Riigisisene ja riikidevaheline inimkaubandus

Riigisisese inimkaubanduse puhul toimetatakse ohver riigi ühest piirkonnast teise. Seejuures ei ole isegi määrav, et sihtpunkt asuks kaugel. Asjaolu, et ohver satub väljapoole oma tavapärast sotsiaalsete suhete raamistikku, kergendab ekspluateerimist. Perekonna ja lähedaste nõuandvast ja toetavast ringist väljas olles on inimesed kaubitsejate plaanidele haavatavamad, sest peavad üksi enda kaitsmisega hakkama saama.

Riigisisese inimkaubanduse puhul viiakse ohvreid sageli:

- 1) suurlinnadesse, linnadesse, mis on tuntud kaubandus- ja lõbustuskeskustena;
- 2) suvitus- ning turismipiirkondadesse;
- 3) sadamatesse ja piirialadele.

Eestis on olulisemad inimkaubanduse sihtregioonid Tallinn ja selle ümbrus, oluliselt väiksemal määral Tartu ning Narva. Suvitushooajal hoogustub seksiäri Pärnus ning vähesel määral ka Haapsalus ja saartel.

Riikidevahelise inimkaubanduse puhul toimetatakse ohvrid kas legaalselt või illegaalselt ühest riigist teise – **lähteriigist sihtriiki**. Sageli tulevad mängu ka transiitriigid, mis läbitakse enne **sihtriiki** jõudmist.

LÄHTERIIK



TRANSIITRIIK



SIHTRIIK

Ühe riigi piires toimub tõenäoliselt samaaegselt nii siseriiklik inimkaubandus kui ka inimeste müümine üle piiri.

Üldine suund nii riigisisese kui riikidevahelise inimkaubanduse puhul on ohvrite kaubitsemine vaesematest ning majanduslikult mahajäänud piirkondadest areenumatesse.

Eesti on ühtaegu inimkaubanduse lähteriik, transiitriik ning üha enam ka sihtriik. Viimasel aastakümnel on inimesi Eestist kaubitsetud Lääne- ja Kesk-Euroopasse, Ameerika Ühendriikidesse ning mujale. On teada mitmeid juhtumeid, kui ohvreid naaberriikidest on kaubitsetud läbi Eesti. Turismi arenedes ja elatustaseme tõustes muutub Eesti üha olulisemaks inimkaubanduse sihtriigiks, sest vaesemate naaberriikide inimesi vahendatakse Eesti turul.

Oluline on mainida, et pahatihti satuvad kaubitsetud riikidesse, mille keelt nad piisavalt ei oska ning mille kombeid ei tunne. Mida geograafiliselt ning kultuuriliselt kaugem on sihtriik või piirkond lähteregioonist, seda suuremasse sõltuvusse satub ohver kaubitseja või kaubitsejate meelevaldast. Illegaalselt immigreerunud inimesed tunnevad end eelkõige kurjategijatena ega pöördu ka suurte inimõiguserikkumiste korral sihtriigi politsei, oma koduriigi saatkonna või ohvreid aitavate mittetulundusühingute poole.

Globaalselt suurenevad **migratsioonivood** on sundinud mitmeid riike karmistama oma migratsioonipoliitikat. Kahjuks on see paljudel juhtudel suurendanud kaubitsejate ja smuugeldajate tööpõldu. Maailmapraktika näitab, et kui seaduslikult emigreeruda on raske, siis teevad vaeste piirkondade elanikud seda illegaalselt.

2.2 Tööorjus, seksorjus ning elundikaubandus

Inimkaubanduse liigituse teiseks aluseks võib võtta ka tegevusharu, millesse inimkaubitsetud naised, lapsed ja mehed satuvad. Tänapäeva orjapidamise juures võib täheldada soopõhist jaotumist valdkondadeks, kus tegutsevad eelkõige naised ja lapsed, ning valdkondadeks, kuhu värvatakse enamasti mehi.

Mehi rakendatakse peamiselt:

- ehituses;
- tööstuses;
- põllumajanduses;
- nii kvalifitseerimata tööjõu kui ka oskustöölisena (vähem).

Naisi ja lapsi kaubitsetakse peamiselt räpastele, ohtlikele alandavatele töödele ning traditsioonilistesse naiste tegutsemisvaldkondadesse. Need on halvasti tasustatud, nõuavad väheseid oskusi ning neile on raske leida sihtriigist tööjõudu. Näiteks seksitööstuses on soopõhine kaubitsemine eriti silmatorkav. Nõudlus naiste ja laste järele on kordi suurem nõudlusest meeste järele. Seetõttu kasutatakse seksuaalse ekspluateerimise ning seksiäri asemel sageli termineid “naistekaubandus” ning “naisteäri”.

Naisi ja lapsi rakendatakse peamiselt:

- koduteenijatena;
- lapsehoidjatena;
- koristajatena;
- hotelli- ja restoraniabilistena;
- prostitutsioonis ja pornograafias;
- käsitöölisena;
- tööstustöölisena;
- põllumajandustöölisena;
- kerjastena.

Seksuaalne ekspluateerimine, inimkaubitsejate tulusaime tegevusharu, on viimastel aastakümnetel plahvatuslikult kasvanud⁹ nii arvuliste näitajate kui ka sisu poolest. Sellel on kolm peamist alaliiki. Neist traditsioonilisemad ning tuntumad on prostitutsioon ja pornograafia.

Infotehnoloogia aja uuenduseks on nn *postimüügipruudid* (ing.k. mail order brides). Tegu on sadadel Internetilehekülgedel pakutava “teenusega” mis on suunatud *heaoluühiskonna* meessoost tarbijatele. Vahendustasust eest pakutakse juurdepääsu pidevalt uuenevale elektroonilisele naistekataloogile. Võimalik on valida erineva rassikuuluvuse, vanuse, hariduse ja välimusega naiste vahel. Postimüügipruutide portaalide reklaamitakse avalikult kui võimalust leida endale kuulekas ja vähenõudlik kodutööline-seksiobjekt, Ida-ja Kesk-Euroopast ning arenguriikidest pärinevatele, sageli sihtriigi keelt mittevaldavatele naistele aga võimalusena abielluda rikka mehega¹⁰.

Kõigist seksitööstuse peaharudest hargnevad omakorda välja kümned pidevalt täienevad seksuaalse ekspluateerimise viisid. Näiteks prostitutsiooni alla kuulub lisaks tänava- ja bordelliprostitutsioonile, eskortteenus, nõ “massaažisalongid”, striptiisiklubid, telefoni-seks jne.¹¹

*Tööjõukaubandus tähendab isiku värbamist, vedamist, üleandmist, majutamist või vastuvõtmist, mis toimub kas jõe kasutamise, pettuse ja/või sunduse abil, ning mille eesmärk on kas inimese kuritarvitamine sunniviisilises teenistuses, teoorjuses, orjatööl või võlaorjuses.*¹² Tegemist on nüüdisaegse orjakaubandusega, mis rikub inimõigusi. Tööorjusesse võib sattuda nii legaalsel kui ka illegaalsel teel. See tähendab, et ohver võib siseneda sihtriiki viisaga, isegi tööloaga. Ka töövaldkond võib olla seaduslik, nagu näiteks ehitus, kergetööstus, põllumajandus või kalandus,¹³ samas võidakse inimesi ka kerjama sundida. Sellegipoolest tuleb rääkida inimkaubandusest, kui värvatuga käitutakse kui omandiga, tema liikumisvabadust piiratakse, teda ähvardatakse jätkama tööd vägivaldaga või hirmutamise või kui ta pannakse võlaorjusesse ehk sunnitakse tööle, viidates ebamäärasele võlale, mis tuleb tasuda, kusjuures töötingimused ning tähtajad on sageli määratlemata ning tõlgendatavad ohvri kahjuks.

Tööorjusesse langetakse sageli ilma viisa, tööloa ning korraliku töölepinguta. Sellisel puhul on ohver hirmul võimalike sanktsioonide tõttu, sest tunneb end seadusrikkujana ega otsi abi.

Elundikaubanduse puhul värbab, transpordib, annab üle, varjab või võtab vastu kolmas isik teise isiku, ähva-

⁹ Eestlaste seksorjusesse langemise juhtumeid vt. Lisa 8.

¹⁰ Endisest Nõukogude Liidust postimüügipruute vahendavaid lehekülgi vt. näiteks Internetiaadressilt <http://www.goodwife.com/soviet/> (väljatrükk Internetist 30.09.2004).

¹¹ Eestlaste seksorjusesse langemise juhtumeid käsitleb kümnes peatükk ja Lisa 8.

¹² Trafficking Victim Protection Act (2000), http://www.acf.hhs.gov/trafficking/about/TVPA_2000.html.

¹³ Eestlaste tööorjusesse langemise juhtumeid vt. Lisa 8.

dades teda jõuga või kasutades jõudu, sundimist, röövimist, pettust, kelmust, kuritarvitades võimu või ära kasutades isiku haavatavust, eesmärgiga eemaldada selle isiku elund(eid). Laste puhul pole oluline, kas ohvrit peteti või sunniti või mitte – piisab ainuüksi asjaolu tuvastamisest, et kolmas osapool võimaldas elundite eemaldamist.

Opereerimiseks sobivad väga paljud elundid, alates neerudest¹⁴ kuni nahani, kuid enamikul juhtudest on tegemist neerudega, sest praktiliselt kõigi teiste elundite eemaldamine lõpeks ohvri surmaga, mis on väga harv.

Elundikaubandus on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides keelatud. Enamikus riikides on seadused, mis lubavad elaval inimesel elundeid loovutada vaid lähedas-

tele ning sugulastele ning sedagi riiklikus haiglas spetsialistide hoole all. Elundeid siirdatakse ametlike järjekordade alusel.¹⁵

Eestis on elundite ost ja müük keelatud.¹⁶ Kuritegu on ka doonorlusele kallutamine ja ebaseaduslik siirdematerjali võtmine.¹⁷

Levinud on ka nn **siirdamisturism**. Elundidoonor pärineb enamasti arengumaalt, viletsatest elu- ja arengutingimustest,¹⁸ elund siirdatakse aga heaoluühiskonna kodanikule, kes tasub selle eest summa, mis läheb tavaliselt jagamisele vahendaja ning doonori vahel.

Olulisemad punktid peatükis

- Eesti on ühtaegu inimkaubanduse lähteriik, transiitriik ning majanduse arenedes ja elatustaseme tõustes üha enam ka sihtriik.
- Seksuaalne ekspluateerimine on inimkaubitsejate tulusaim tegevusharu, mis on viimastel aastakümnetel plahvatuslikult kasvanud. Selle kolm peamist alaliiki on prostitutsioon, pornograafia ning nn postimüügipruudid.
- Tööjõukaubandus tähendab isiku värbamist, vedamist, üleandmist, majutamist või vastuvõtmist, mis toimub kas jõu kasutamise, pettuse ja/või sunduse abil, ning mille eesmärk on kas inimese kuritarvitamine sunniviisilises teenistuses, teoorjuses, orjatööl või võlaorjuses. Tööorjusesse langetakse sageli

ilma viisa, tööloa ning korraliku töölepinguta. Sellisel puhul on ohver hirmul võimalike sanktsioonide ees, ta tunneb end seadusrikkujana ega otsi abi.

- Elundikaubandus on isiku värbamine, transportimine, üleandmine, varjamine või vastuvõtmine kolmanda isiku poolt, ähvardades jõuga või kasutades jõudu, sundimist, röövimist, pettust, kelmust, võimu kuritarvitamist või kasutades ära isiku haavatavust, eesmärgiga eemaldada selle isiku elund(eid).
- Inimesi kaubitsetakse reeglina vaesematest regioonidest majanduslikult edukamatesse piirkondadesse; peamiselt suurlinnadesse, suvituskeskustesse, ka sadamatesse.

14 Nn neeruskandaali kohta Eestis vt. Lisa 8.

15 Neerude siirdamise korra kohta Eestis vt. Laanepere, Eha, Neeruvajajad ootavad oma mister x-i, Eesti Päevaleht, 06.10.1998, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=41873> (väljatrükk Internetist 05.11.2004).

16 Elundite ja kudede siirdamise seadus, RT 1., 2002, 21,118.

17 Karistusseadustik § 139. Ebaseadusliku siirdematerjali võtmine, § 140. Doonorlusele kallutamine, RT 1. 2002, 61, 364.

18 Elundikaubitsemise trendide kohta vt. Vaknin, Sam, Organ Trafficking in Eastern Europe, LitDotOrg, 21.10.2003, <http://www.lit.org/view/7133> (väljatrükk Internetist 29.09.2004).

Küsimused ja ülesanded

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Kas inimkaubandus eeldab, et inimesed viiakse ühest riigist teise?
2. Kirjelda mõnda riigisisest inimkaubanduse juhtumit.
3. Miks on Pärnus prostitutsioon suvel suurem probleem kui külmal ajal?
4. Millistesse välisriikidesse kaubitsetakse Eesti elanikke tõenäoliselt kõige rohkem? Miks?
5. Miks pakutakse Eestist välismaale töölesiirdujatele peamiselt lihttöid ehitus-, teenindus- ja põllumajandusvaldkondades?
6. Millistes ametivaldkondades ekspuuteeritakse rohkem mehi? Millistes naisi ja lapsi?
7. Keda nimetatakse postimüügipruutideks?
8. Kas suur nõudlus tervete elundite järele õigustab elunditega kauplemist?

Mõisted

- inimkaubanduse lähteriik
- inimkaubanduse transiitriik
- inimkaubanduse sihtriik
- riigisisene inimkaubandus
- elundikaubandus
- võlaorjus
- siirdamisturism

Soovitavad esseeteemad

- Kuidas pidurdada inimkaubandust?
- Vaesus on tee orjusse

TÖÖLEHT NR 6

Harjutuse eesmärk on juhtumi analüüsi kaudu selgitada ja kinnistada inimkaubandusega seotud mõisteid. Töölehte võib kasutada rühmatööks. Rühmas 4–5 õpilast. Aega on 20 minutit. Rühmad kannavad tökokkuvõtte klassis ette.

TÖÖLEHT NR 7

Harjutuse eesmärk on juhtumi analüüsi varal arendada riigisisese inimkaubanduse äratundmist. Töölehte võib kasutada rühmatööks. Rühmas 4–5 õpilast. Aega on 20 minutit.

Rühmad loevad juhtumit ja täidavad tabeli. Rühmad kannavad tökokkuvõtte klassis ette. Toimub diskussioon. Arutluse laialivalgumisel suunab õpetaja õpilasi tähelepanu pöörama detailidele. Arutatakse ka viise, kuidas sellisest olukorrast välja pääseda, samuti olukordade üle, kus tüdrukud on teadlikult valinud kirjeldatud teenimisviisi.

Näidisküsimused arutluse läbiviimiseks

1. Kas tegemist oli inimkaubanduse juhtumiga? Kui jah, siis kuidas sa selle klassifitseeriksid?
2. Millest kõneleb soovimatus sõlmida töövõtjaga tööleping?
3. Millised ohud varitsevad töötajaid, kes nõustuvad ilma töölepinguta vastu võtma avansse, kinnimakstud sõidupileteid ja hotellitubasid?
4. Kuidas suhtusid tuttavasse, keda on tabanud Kati saatus?

TÖÖLEHT NR 8

Harjutuse eesmärk on ärgitada õpilasi analüüsima välismaa tööturul pakutavaid töökohti ning näidete varal jõuda arusaamisele, et teatud töid, mida heaoluriikide kodanikud ei ole nõus tegema, pakutakse põhiliselt sellistele inimestele, kes on elu ja töötingimuste suhtes vähenõudlikud. Informatsiooni pakutavate töökohtade kohta saab näiteks ajalehtedest „Soov“ ja „Kuldne Börs“ ning Internetiportaalist CV-online ja CV-keskus jne. Pinginaabrid täidavad töölehe kahepeale, misjärel arutatakse klassis koos õpetajaga milliseid töökohti nimetati kõige enam ja miks Eesti elanikele pakutakse põhiliselt neid töökohti.

TÖÖLEHT NR 6

Analüüsi juhtumit

Koondatud Ants oli suures rahahädas. Ta leidis tööpakkumise Itaaliasse, kus lubati palkmajade kokkupanemise eest külluslikku töötasu. Töövahendusfirma selgitas meestele nende kohustusi ja lubas, et tööleping sõlmitakse kohapeal. Töövahendusfirma sõidutas Antsu koos eestlasest kaaslasega Itaaliasse. Kohapeal selgus, et kokkulepitud kahe palkmaja asemel nõuti mehelt nelja kokkupanemist. Lisaks pidi Ants veel teenimata töötasu eest välja ostma tööriistad. Ants ja ta kaaslane pidid töötama 10-tunniste tööpäevadega, vihmas ja hämaruses. Süüa anti kord päevas. Ööbiti kuuritaolises lobudikus. Tööandja kohustas töötajaid vallandamise ning tasust ilmajätmise ähvardusel tegema muidki parandus- ja ehitustöid. Kui neljas palkmaja oli valmis leidis tööandja äkki, et teda on alatult alt veetud – majad on lohakalt ehitatud, tema isiklikud tööriistad rikutud, seega töösuhe on lõppenud. Lubatud töötasust ei makstud sentigi. Koju sõitmiseks polnud Antsul raha. Töövahendusfirma distantseeris end juhtunust ja väitis, et Ants on ise juhtunud süüdi. Läbi raskuste õnnestus Antsul kodustega ühendust võtta, kes saatsid talle kojusõiduks vajaliku summa.

Küsimused

1. Kas tegemist oli inimkaubanduse juhtumiga? Kui jah, siis kuidas sa seda klassifitseeriksid?
2. Mida Ants valesti tegi?
3. Kes said Antsu tööjõust tulu?
4. Milliseks sa hindad Eesti töövahendusfirma rolli?
5. Miks ei kasutanud tööandja kohalikku tööjõudu, vaid välismaalasi?
6. Mida teinuks sina Antsu olukorras teisiti?

TÖÖLEHT NR 7

Analüüsi juhtumit

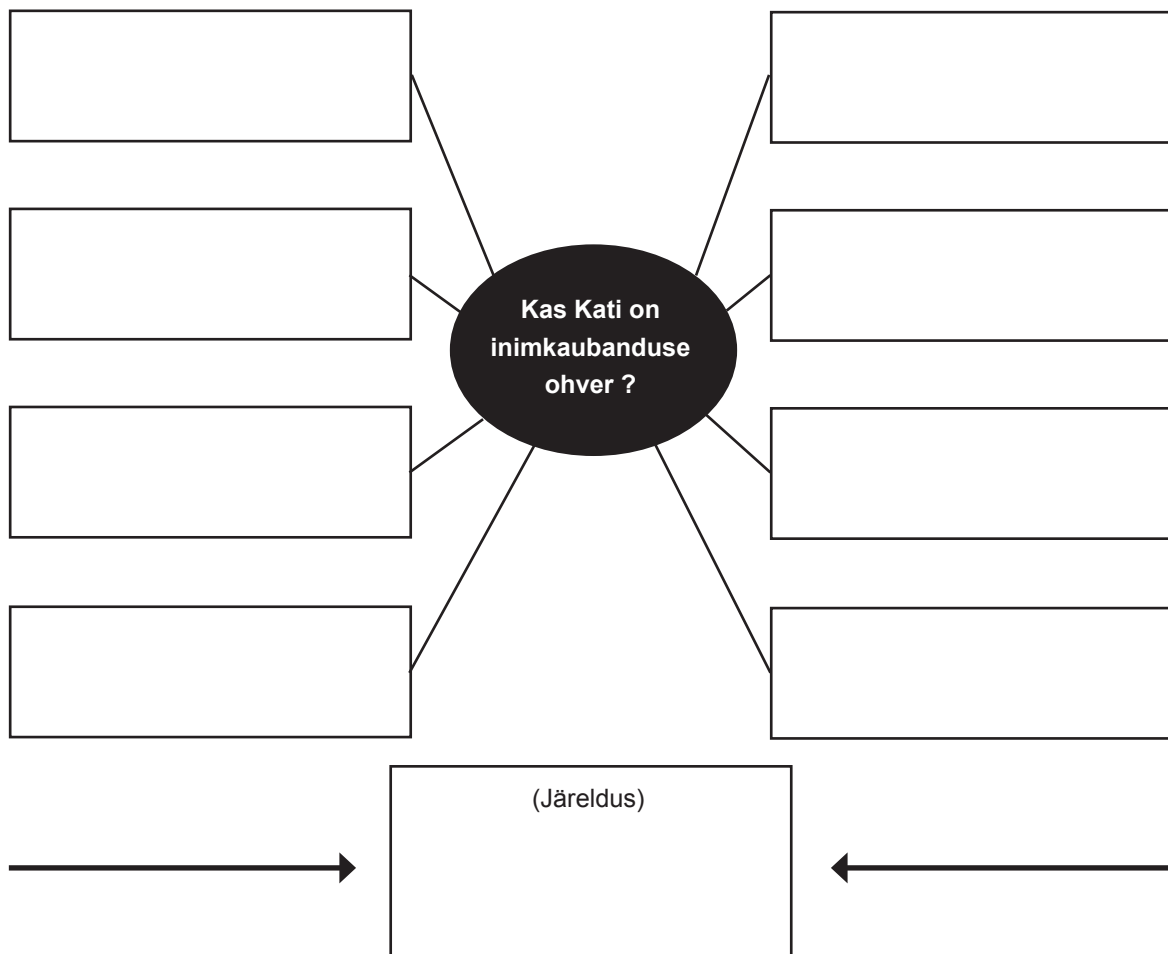
Seitsmeteistaastane Kati on pärit Lõuna-Eesti väikelinnast. Tal oli keskkool pooleli jäänud, tema isa oli töötu, ema töötas kohalikus poekeses poole kohaga müüjana. Kati leidis ajalehest huvitava ja hästitasuva tööpakkumise – Tallinna massaažisalongi vajati noort, kena, sportlikku ja aktiivset naisadministraatorit. Eelnevat töökogemust ei nõutud.

Kati sõitis Tallinna ja kohtus tulevase tööandjaga bussijaama lähedal asuvas baaris. Mees seletas Katile tema tööko-hustusi. Töövestlusel rääkis tööandja, et massaažisalongi juurdeehitises on üüritoad, millest ühe saab Kati mõistliku hinnaga enda kasutusse. Jutuajamise lõpus selgus, et töölepingut Katiga enne kolmekuuse katseaja läbimist ei sõl-mita. Samas pakuti talle lahkelt 7000-kroonist avanssi. Tagatisena võttis tööandja hoiule tüdruku passi, mille ta pidi avansi väljateenimisel tagasi saama. Talle öeldi, et võib juba järgmisest nädalast tööga alustada. Kati kulutas avan-sisumma juba samal päeval enda ning vanemate võlgade katteks.

Kati seadis end tööandja poolt pakutud toas sisse, mispeale teatati talle, et ta peab toa eest kolm kuud ette maksma – kokku 15 000 krooni. Ta sai teada, et võlgneb kokku 22 000 krooni. Pärast esimest tööpäeva ilmnes, et massaažisalong pakub ka seksuaalteenuseid. Nõutud summa tagasimaksmise ajal ei lubatud tal üksinda majast lahkuda. Teda saatis turvamees. Katit ähvardati vägivalllaga ning vanematele ja kodulinna elanikele ta tegeliku tegevuse avalikustamisega, kui ta peaks üritama põgeneda. Võla tasumise ajal ei antud Katile ühtegi senti rahast, mis ta prostitutsiooniga teenis. Hiljem andis **kupeldaja** Katile 20% sellest rahast, mis mehed temaga seksimise eest maksid.

Täida tabel

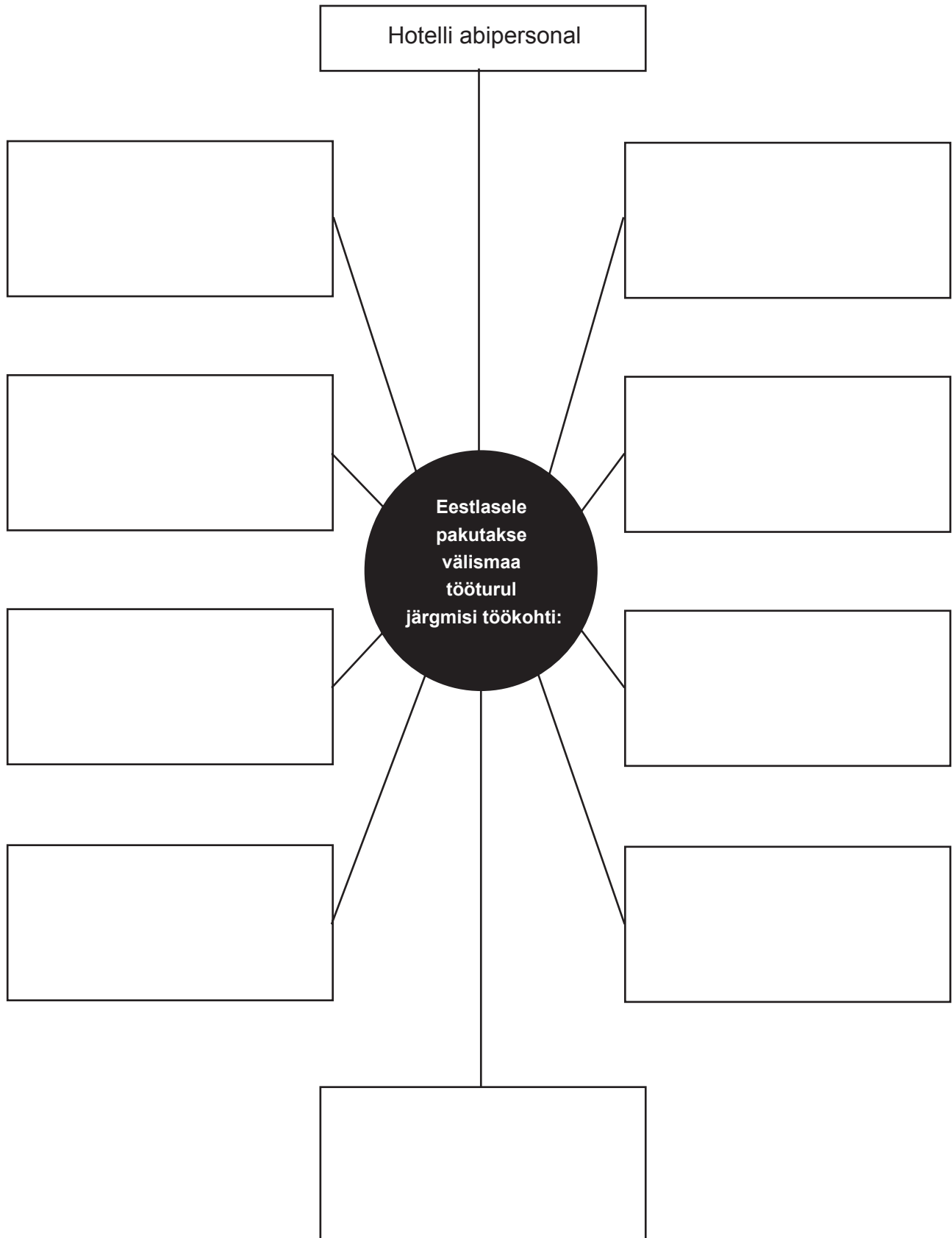
Vasakule kirjuta asjaolud, mis rääkisid poolt ja paremale need tõigad, mis rääkisid vastu.



TÖÖLEHT NR 8

Täida tabel

Milliseid töid peamiselt pakutakse Eesti elanikele, kes soovivad välismaale tööle asuda?



3

Inimkaubanduse mõju riigile ja ühiskonnale

Inimkaubandus ei saa taanduda ainult üksikisikute või isikugruppide mureks. Tegu on teiste ühiskondlike probleemidega põimunud nähtusega, mis puudutab kaudselt kõiki ühiskonnaliikmeid ja maailma riike – iga riik on teatud määral kas inimkaubanduse lähte-, transiit- või sihtmaa või kõik kolm korraga. Seega peaksid kõik riigid tegema koostööd selle nähtusega võitlemiseks. Enamik arenenud riike (ka Eesti) on küll alla kirjutanud ja ratifitseerinud rahvusvahelised inimkaubanduse vastased dokumendid, kuid sellele vaatamata puudub mitmes riigis nii riiklik tegevuskava kui ka vajalikud seadused inimkaubanduse tõkestamiseks. Seal, kus inimkaubanduse vastased seadused ja poliitika on olemas, ei pruugi neid alati täita. Mõnikord takistab inimkaubanduse piiramist ametnike hea tahte puudumine või **korruptsioon**. Selleks et riigid võitleks inimkaubanduse vastu järjekindlalt ega unustaks endale võetud rahvusvahelisi kohustusi, jälgivad mitmed organisatsioonid regulaarselt nende edusamme. Näiteks Ameerika Ühendriikide välisministeerium koostab igal aastal aruande (Trafficking in Persons Report¹⁹), milles hindab riikide arenguid ja puudujääke inimkaubanduse vähendamisel ning inimkaubanduse üldist olukorda maailmas. 2005. aastal paigutus Eesti selles aruandes rühma Tier-2, kuhu kuuluvad riigid, mille valitsus ei vasta täielikult seaduse miinimumnõuetele, kuid mis püüavad end nende nõuetega vastavusse viia.

Vastavalt nimetatud inimkaubanduse aruandele on Eesti peamiselt lähte- ja transiitriik, kus väike arv naisi ja lapsi on kaubitsetud kas siseriiklikult või välisriikidesse – ümberkaudsetesse Põhjamaadesse ja Euroopa Liidu liikmesriikidesse seksuaalse eksploatatsiooni eesmärgil. Viimaste andmete kohaselt on Eestist pärit ohvrite seas nii etnilisi eestlasi kui ka Kirde-Eestist pärit vene keelt kõnelevaid elanikke. [...]

Eesti Vabariigi valitsuse poliitika ei vasta täielikult inimkaubanduse likvideerimise miinimumnõuetele, kuid selleks tehakse märkimisväärsed pingutusi. 2004. aastal korraldas politsei reidi ja sulges 28 bordelli hinnanguliselt 45 bordellist Eestis. [...] Siiski jäi abi saanud inimkaubanduse ohvrite arv tagasihoidlikuks nagu ka kaubitsejatele mõistetud karistused.

Inimkaubanduse mõju ühiskonnale peegeldub vastu paljudes eri valdkondades. Eelkõige puudutab see probleeme inimõigustega, soolise võrdõiguslikkusega, rahvatervisega, demograafiaga, organiseeritud kuritegevusega ja illegaalse migratsiooniga.

Inimkaubanduse kui nähtuse kompleksuse tõttu ei tule keskenduda üksnes osapoolte karistamisele, vaid vaadata inimkaubandust ka ohvri seisukohast – käsitleda seda inimõiguste ja rahvatervise probleemina. Oluline on keskenduda ohvri abistamisele ning ohvriks lange-mise ennetamisele.

3.1 Inimõiguste probleem

10. detsembril 1948. aasta Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni poolt vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni kohaselt on inimkaubandus väga raske inimõiguste ja -väärikuse rikkumine. Tervikuna võib inimõigusi defineerida kui õigusi, mis ei ole oma olemuselt äravõetavad ning ilma milleta ei saaks me elada tsiviliseeritud isikutena. Inimõigused ja põhivabadused annavad võimaluse täisväärtuslikult areneda, kasutada inimväärtusi ja -talenti oma südametunnistuse järgi, rahuldades nii oma vaimseid kui ka teisi vajadusi.

19 Vt. 2005 aasta raportit aadressil <http://www.state.gov/documents/organization/47255.pdf> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 3 määratleb, et “igal inimesel on õigus elule, vabadusele ja isikupuutumatu- sele”, kuid inimkaubandus oma olemuselt piirab inimese vabadust, ohustab julgeolekut ja elu.

Artikkel 4 näeb ette, et “kedagi ei või pidada orjuses või õigusteta seisundis, orjakaubandus, ükskõik millisel kujul, peab olema keelatud”. Inimõiguste deklaratsiooni artikkel 4 keelustab inimkaubanduse selle ole- muse tõttu, kuna paljudes rahvusvahelistes dokumen- tides defineeritakse inimkaubandust kui orjust ja võrd- sustatakse see orjakaubandusega.

Artikkel 5 rõhutab, et “kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamist või julma, ebainimlikku, tema väarikust alan- davat kohtlemist või karistust”. Tihti kõlab nii ühiskon- nas kui ka ekspertide seas mõte, et naine, kes on olnud kaasatud inimkaubandusse eesmärgiga sundida teda prostitueerima, on ise süüdi, olles ise seda soovinud. Inimkaubandusega tegelejad suhtuvad inimesesse kui objekti, kaupa, kasutavad pettust, vägivalda, võlaor- just, et võtta ohvrilt ära tema põhivabadus ise kontrol- lida oma elu, valida endale meeldiv ja sobiv töö, rikkus- des sellega tema inimõigusi.

Mitte ainult inimkaubanduse olemasolu, vaid ka põhju- seid ja tagajärgi võidakse defineerida inimõiguste rik- kumistena. Rasked sotsiaalsed ja majanduslikud tin- gimused on sageli põhjusteks, miks isik satub inim- kauplejate kätte või hakkab ise **värbajaks**. Algpõh- juste sügavama analüüsi puhul võib konkreetseid olu- kordi käsitada kui eksimust inimese vastu. Inimõigused on peamiseks argumendiks inimkaubanduse vastases ennetustöös ja tagajärgedega tegelemisel.

Kõik riigid, nende seas Eesti Vabariik, mis on ratifitseerinud Palermo inimkaubandust puudutava protokolli, kohustuvad inimkaubanduse ennetamiseks vähendama faktoreid, mis muudavad naised ja lapsed inimkaubanduse suhtes haava- tavamaks, nagu vaesus, arengus mahajäämus, võimaluste ebavõrdsus ja töökohtade puudumine, samuti tugevdama õiguslikke meetmeid inimkaubandusega võitlemiseks ning aitama neid, kes on inimkaubanduse tõttu kannatanud.

3.2 Soolise võrdõiguslikkuse probleem

Võrdõiguslikkuse küsimus on väga oluline inimkauban- duse probleemi käsitlemisel. Pole ime, et inimkauban- dust nimetatakse sageli naisteäriks, naistekaubandu-

seks ja seksäriks. Tegelikult ei ole tegu sünonüümi- dega, sest ohvriteks langevad ka mehed ning kaubit- semisel on teisi valdkondi peale seksuaalse eksplua- teerimise.

Inimkaubandust puudutavates aruteludes kasutatakse tihti naiste **diskrimineerimise** terminit. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse probleemid, võrdsete võimaluste puu- dumine ja nõudlus seksteenuste järele on põhjuseks, miks inimkaubandus ikka veel eksisteerib, enamikul juhtudest tähendab see naistekaubandust.²⁰

Eraelu puutumatus põhimõtte järgimise tõttu ühiskon- nas ei pöörata piisavalt tähelepanu diskrimineerimisele perekonnas ning naiste ja laste vastasele vägivaldale. See on üks inimkaubandust soodustav faktor.

Viimasel aastakümnel räägivad teadlased üha enam **avaliku ruumi pornifitseerimisest**, mis on täheldatav kõikjal lääne kultuuriruumis. Seksuaalsus ei ole enam inimeste intiimasi, vaid avalik kaubaartikkel, mille abil müüakse kõikvõimalikke tarbekaupu ning isegi uudi- seid. Näiteks tänavareklaamid müüakse erootiliste nai- sekehadega nii pesu kui ka autokumme. Kasvavas põlv- konnas juurdub arusaam, mille kohaselt noorte naiste ning seksuaalsusega kauplemine on normaalne. Näili- selt kõrvaliste seksuaalse ekspluateerimise harude sal- limine tekitab kaudselt nõudlust seksi kui tarbekauba järele. See tähendab kasvavat nõudlust prostitutsiooni ja pornograafia järele. Naiste järjekindel kujutamine seksi- objektina ning seksuaalsuse kasutamine müügistratee- giana kujundab muuhulgas ka inimeste arusaamu nais- tele ja meestele kohasest mõttemaailmast ja käitumis- viisidest. Avaliku ruumi pornifitseerumine loob ühiskon- nas seksuaalse ekspluateerimise sallimiseks ja õigusta- miseks soodsa pinnase.

3.3 Rahvaterviseprobleem

Riigid peavad hoolitsema oma elanikkonna füüsilise ja vaimse tervise eest – sellest sõltub riigi tulevik. Inim- kaubandust tuleb seega käsitleda olulise rahvatervise kahjustajana, mis ühtlasi mõjutab riigi demograafilist olukorda, sest sellega kaasneb sageli:

- nakkushaiguste levik immuunsussüsteemi nõrgene- mise tõttu, mida põhjustavad alatoitumus ja halvad sanitaartingimused;
- suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide kuritarvita- mine;

²⁰ Soolise ebavõrdsuse ja vaesuse feminiseerumise kohta loe lähemalt alapeatükist 4.3.

- enesetapud ja selle katsed;
- sugulisel teel nakkavate haiguste ja HI-viiruse levik;
- iibe langus – seksuaalse ekspluateerimise ohvrite reproduktiivsüsteem on ohtrate põletike ja vigastuste tõttu sageli oluliselt kannatada saanud ning nad on sageli viljatud.

Nii ohvrite kui ka riigi seisukohalt on inimkaubanduse ennetamine soodsam kui tagajärgede likvideerimine. Mida raskemad on inimkaubanduse ohvrite töötingimused ja mida kauem ekspluateerimine kestab, seda aeganõudvam ning kulukam on nende vaimse ja füüsilise tervise taastamine.

3.4 Organiseeritud kuritegevuse probleem

Reeglina korraldavad inimkaubandust rahvusvahelise haardega hästi organiseerunud kuritegelikud grupeeringud ja vähemal määral üksikisikud. Tegu on ühega kolmest kõige tulutoovamast kriminaalsest äritegevusest narko- ja relvaäri kõrval.

Regioonides, kus levib organiseeritud kuritegevus, on valitsused ning seaduse ülemvõim nõrgestatud.²¹ Organiseeritud kuritegevuse suured tulud viivad varem või hiljem turu jagamiseni ja avaliku julgeoleku vähenemiseni.²²

Inimkaubanduse aastane kasum ulatub 9,5 miljardi USA dollarini.²³ Inimkaubandus on tihedalt seotud rahapesu, narkokaubanduse, dokumentide võltsimisega ning inimsmuugeldamisega. Leitud on ka sidemeid terrorismiga.

Inimkaubanduse kiiret levikut tuleb seletada asjaoluga, et tegu on suhteliselt riskivaba äriga. Eeldatakse, et ohver, keda ostetakse-müüakse, peab tema ostmiseks tehtud kulutused kaubitsejatele tagasi teenima. Relvade ja narkootikumide hankimise, peitmise, transportimise ja edasimüümisega on aga seotud suur risk, sest enamiku riikide seadusandlus on vahelejäätavate suhtes väga karm. Inimkaubandus on seadustes sageli "hall ala" – selle kohta ei pruugi otseselt midagi sõnastatud olla.

Kui inimkaubandust käsitleda organiseeritud kuritegevuse seisukohalt, peab eesmärgiks olema võitlus organiseeritud kuritegevusega. Rahvusvahelisel tasandil on sel eesmärgil karmistatud seadusandlust ja välja töötatud õiguskaitseorganite koostööprogramme. Seejuures tekib aga oht, et uurides kuritegusid ja kaasates ohvreid menetlusse, jäävad tagaplaanile ohvrite huvid ja nende kaitse.

3.5 Migratsiooni probleem

Rahvusvahelise migratsiooni moodustavad korrapärase ja mittekorrapärase liikumised. Inimkaubandust analüüsitakse tihti kui korrapärase migratsiooni osa. Tähelepanu äratav migratsiooni üldine suurenemine, eriti naismigrantide arvu kasv, samuti ka uute sihtriikide ja -regioonide tekkimine.

Meediauudiseid jälgides võib sageli märgata mõnd viidet migratsioonile. See pole üllatav, sest iga kolmekümne viies inimene on migrant – inimesed üle kogu maailma liiguvad ühest paigast teise. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hinnangul on maailmas praegu 175 miljonit rahvusvahelist migranti, umbes kolm protsenti inimkonnast, ning see arv kasvab. Toodud arv on siiski umbkaudne hinnang, mis ei hõlma suuremat osa irregulaarsetest migrantidest, seega inimkaubanduse ohvreid, kes ametlikus arvestuses jäävad tihti kajastamata.

Üldiselt ajendavad kaubitsetud migrante välja rändama samad põhjused, mis teisigi migrante: soov parandada oma elu- ja töötingimusi, pääseda vaesusest, võimaluste puudumine kodumaal, inimõiguste rikkumine, vägivald või diskrimineerimine.

Tänapäeval on vahetegu migrantide smuugeldamise, inimkaubanduse ja muude elanikkonna liikumiste vahel muutunud keeruliseks, sest kaubitsejad on õppinud enda huvides manipuleerima ja ära kasutama olemasolevaid migratsiooni legaalseid võimalusi. Organiseerituse ja struktureerituse tase "migratsiooniäris" varieerub. Töö- ja reisikorraldused võidakse teha lähte-, transiit- või sihtriigis paikneva migrandi sugulastest ja sõpradest koosneva aformaalse võrgustiku poolt. Väikesed

21 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, lk. 15, <http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf> (väljatrükk Internetist 21.09.2004).

22 Rahumägi, Jaanus (2004) Prostitutsioon ja organiseeritud kuritegevus, ettekanne Eesti Naisuurimis- ja Teabekeskuse seminaril "Prostitutsioon – sotsiaalne probleem?", 10.märts 2004, Reval Hotell Olümpia, [http://www.enut.ee/lisa/Rahumagi%20\(Est\).doc](http://www.enut.ee/lisa/Rahumagi%20(Est).doc) (väljatrükk Internetist 19.10.2004); vt. ka Rahumägi, Jaanus, Prostitutsiooni kuritegelik foon, Eesti Päevaleht, 05.08.2003, http://www.epl.ee/artikkel_242052.html, (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

23 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, lk. 14, <http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf> (väljatrükk Internetist 21.09.2004).

“operaatorid” võivad migrantidele pakkuda selliseid spetsiifilisi teenuseid nagu näiteks transporti piiriületuseks. Teisalt aga pakuvad suured kriminaalsed grupeeringud mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas võltsitud dokumente, majutust, transporti ja isegi koolitusi, kuidas taotleda varjupaika või petta piirikontrolli.

Inimkaubandusega võitlemise ja ennetamise poliitika ja tegevussuunad võivad erineda olenevalt sellest, kas neid rakendatakse lähte- või sihtriigis. Sihtriikide seisukohalt peetakse inimkaubandust siiani tihti siseriikliku migratsioonialase seadusandluse rikkumiseks, sest inimkaubanduse ohver on ühtlasi migrant, kes on riiki

sisenenud ilma vajalike dokumentideta, ületanud riigipiiri, läbimata piirikontrolli, või jäänud võõrustajariiki kauemaks kui lubatud. Seetõttu on ta illegaalne migrant, kes võib ohustada rahvuslikku julgeolekut. Niisugune määratlus viib illegaalset migratsiooni piiravate meetmeteni ja välismaalaste viivitamatu väljasaatmiseni. Seda lähenemist on tihti kritiseerinud inimõiguste ja inimkaubanduse eksperdid, tuues välja probleemi teise külje – sihtriikide tasandil ei mõisteta inimkaubanduse traagilist iseloomu. Sealne ignorantne migratsioonipoliitika viib inimkaubanduse ohvrite kriminaliseerimiseni, neid koheldakse kui illegaalseid migrante, mitte kui ohvreid, kes vajavad abi.

Olulisemad punktid peatükis

- Inimkaubandus ei toimu sotsiaalses vaakumis – see on teiste ühiskondlike probleemidega põimunud nähtus. Kaudselt on see seotud kõigi eluvaldkondade ja ühiskonnaliikmetega ning mõjutab kõiki maailmariike.
- Inimõigused on õigused, mis ei ole oma olemuselt äravõetavad ning ilma milleta me ei saaks elada tsiviliseeritud isikutena. Mitte ainult inimkaubanduse fakti ennast, vaid ka põhjuseid ja tagajärgi võib defineerida inimõiguste rikkumistena.
- Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse probleemid, võrdsete võimaluste puudumine ja nõudlus tasulise seksi järele on põhjused, miks inimkaubandus ikka veel eksisteerib.
- Eraelu puutumatus põhimõtte järgimise tõttu ühiskonnas ei pöörata piisavalt tähelepanu diskrimineerimisele perekonnas ning naiste ja laste vastasele vägivallale.
- Inimkaubandust tuleb käsitleda olulise rahvatervise probleemina, mis mõjutab riigi demograafilist olukorda. Nii ohvrite kui ka riigi seisukohalt on inimkau-

banduse ennetamine soodsam kui tagajärgede likvideerimine.

- Organiseeritud kuritegevusega võitlemisele ja illegaalse migratsiooni vähendamisele keskenduv vaatenurk inimkaubanduse ahendamisel ei ole piisav. Organiseeritud kuritegevuse ning illegaalse migratsiooni kõrval on inimkaubandus tõsine inimõiguste ja rahvaterviseprobleem. Viimase märkamine eeldab ohvrikeskset vaatepunkti.
- Inimkaubandust analüüsitakse tihti kui korrapärase migratsiooni osa. Tänapäeval on iga kolmekümne viies inimene migrant. Tähelepanu äratav migratsiooni üldine suurenemine, eriti naismigrantide arvu kasv, samuti ka sihtriikide ja -regioonide geograafia laienemine.
- Riikide tasandil ei mõisteta inimkaubanduse kompleksset iseloomu. Ignorantne migratsioonipoliitika viib inimkaubanduse ohvrite kriminaliseerimiseni – neid koheldakse kui illegaalseid migrante, mitte kui ohvreid, kes vajavad abi.

Küsimused ja ülesanded

Õpetaja valib antud klassi jaoks sobivad aruteluteemad. Eesmärgiks on selgitada inimkaubanduse otseseid ja kaudseid mõjusid riigile.

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Milliseid inimõiguseid ja põhivabadusi rikutakse inimkaubanduse käigus?
2. Mida tähendab avaliku ruumi pornofitseerimine? Kuidas see kajastub näiteks reklaamides?
3. Millisel moel avaliku ruumi pornofitseerimine aitab kaasa seksitööstuse laienemisele?
4. Milliseid probleeme tekitab riikidevaheline inimkaubandus rahvatervisele?
5. Kuidas mõjutab inimkaubandust soolise ebavõrdsuse olemasolu?
6. Milliste krimaalsete tegevustega on inimkaubandus tihedalt seotud?
7. Miks vaadeldakse inimkaubandust tihti migratsiooni lähtekohast?
8. Kuidas mõjutavad inimkaubandust sihtriikide karm migratsioonipoliitika?
9. Mis ajendab inimkaubanduse ohvreid migreeruma?
10. Mida saab riik teha seksiäri vohamise vastu?

Mõisted

- inimkaubanduse aruanne
- inimõigused
- avaliku ruumi pornofitseerimine
- organiseeritud kuritegevus
- illegaalne migratsioon
- ohvrite kriminaliseerimine

Soovitavad esseeteemad

- Miks saadab inimkaubitsejaid edu, kuid ohvrid langevad lõksu?
- Igal inimesel on õigus elule, vabadusele ja isikupuutumatusel
- Kas Eestis eksisteerib sooline ebavõrdus?

TÖÖLEHT NR 9

Harjutuse eesmärk on hinnata avalikes kohtades nähtavate reklaamide sisu ja selle mõju ühiskonnale. Rühmatöö toimub pinginaabrite vahel või 4–5-liikmelistes rühmades. Õpetaja jagab välja mitmesugused ajalehtedest kopeeritud reklaamid.

Õpilaste ülesandeks on hinnata reklaame, vastates järgmistele õpetaja poolt esitatud küsimustele:

1. Milline on sinu esimene reaktsioon seda reklaami vaadates? Mida arvad reklaamist pärast seda, kui oled sellele veidi rohkem mõelnud?
2. Miks kasutavad reklaamitellijad ja -tegijad sellist müügivõtet?
3. Kas naine saab olla tarbekaup, millel on oma hind? Põhjenda oma arvamust.
4. Kas tahaksid olla reklaamis oleva inimese asemel?
5. Milliseid omadusi on reklaamis naistele ja meestele omistatud?

10–15 minuti möödudes palub õpetaja õpilastel pildid seinale panna, et kõik neid näeksid, ja esitada oma arvamus reklaamide kohta. Õpetaja võib koostada suure tabeli meestele ja naistele omistatud iseloomulikest joontest.

TÖÖLEHT NR 10

Arutelu teemal “Kas meestel ja naistel on võrdsed õigused?” Harjutuse eesmärk on välja uurida arutelus osalevate õpilaste arusaamad naiste ja meeste õigustest ning tuua välja erinevused naiste ja meeste õiguste vahel mujal maailmas. Aega on 15–20 minutit.

Arutelu alustamiseks palub õpetaja õpilastel mõelda teesile “Meestel ja naistel on/ei ole võrdseid õigusi”. Õpetaja püüab suunata arutelu järgmiste küsimuste analüüsimiseni:

1. Kas kõikjal maailmas on meestel ja naistel võrdsed õigused haridusele, töökohale ja saada valituks esindusorganistesse?
2. Kas kõikjal maailmas on naistel õigus valida, kellega abielluda?
3. Kas kõikjal maailmas on naistel liikumis- ja ühinemisvabadus?
4. Kas kõikjal maailmas on meestel õigus minna isaduspuhkusele?

Õpetaja juhhib arutelu ja julgustab võimalikult paljusid õpilasi osalema, määrab arutelu ajalised piirid ega luba kellelgi domineerida. Lõpus teeb õpetaja kokkuvõtte ja annab vajadusel hinnangu arutelu käigule. Arutelu juhiks võib valida ka kellegi õpilastest.

TÖÖLEHT NR 11

Harjutust võib kasutada sissejuhatuse või kokkuvõttena loengule inimkaubanduse mõjust riigile ja ühiskonnale. Õpilased peaksid arutelu käigus välja tooma võrdõiguslikkuse ja teiste kaasnevate nähtustega seotud probleemid, mida inimkaubandus põhjustab inimõigusi rikkudes. Täita rühmatööna. Õpilased jaotatakse 3–4 gruppi. Mõned grupid täidavad tabeli selle kohta, milliseid probleeme põhjustab inimkaubandus üksikisikutele ja ülejäänud grupid selle kohta, milliseid probleeme põhjustab inimkaubandus riigile. Töö lõppedes loetakse rühmatöö tulemused klassis ette. Toimub arutelu.



06.00-09.30 **R2 HOMMIK**
['wot o 'bju:tifol 'mɔ:nɪŋ!]
(mis kaunis hommik!)

Eja K. Helyd Purga & Koit Raudsepp
Tja N. Ines & Urmas Valno
R. Sepo Seemann, Jaan Rekkor & Juri Vlassov

www.r2.ee

R2

vali sobiv sagedus ... 101,6 - 103,6 Mhz

[illegible]

**Mõeld
Getzist keskmiselt
paar korda
minutis?**

**Siis tule kohe proovisidule.
Soo tsaid autosid on laos
pilratud partii.**

Getz

Uus Getz on kuni 1600 cm³ võimsa 5-velgise 1600 cm³ mootoriga. Vahel Getz[®] rullab Getz-kuumaladest õliga varustatud. Mõeldakse tavalise sõitjaga sõita ka 1600 cm³ mootoriga, 1600 cm³ mootoriga ja 1600 cm³ mootoriga. Lühike ja kerge sõitjaga.

Getz liigub kuumale alale 1600 cm³ mootoriga. Kuni 1600 cm³ mootoriga liigub kuumale alale 1600 cm³ mootoriga. Kuni 1600 cm³ mootoriga liigub kuumale alale 1600 cm³ mootoriga.

HYUNDAI

[illegible]

TÄIDAB HÄSTI

SILIKOONID

Kuunneid kaunitariid - võtaks ühe või prooviks kõiki?

Miss Rumeenia 2003

Kandidaat nr. **2**

Late Harvest
Cabernet Sauvignon

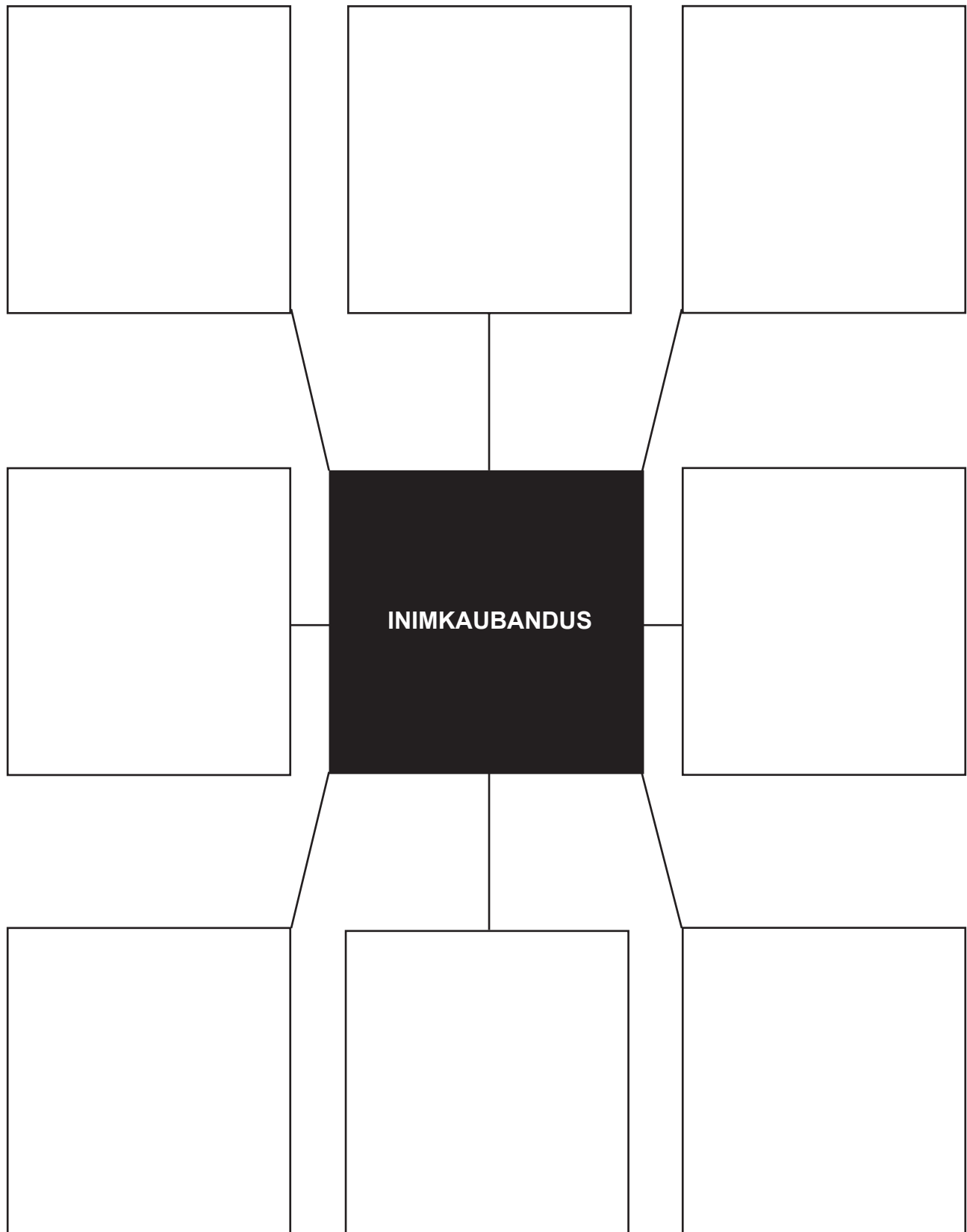
Sensuaalne kaastlane.
Sulge silmad ja hinge sisse
tema erutavat aroomi.
Jaga tema seltsi koos magustoitlute
ja puuvijaga.
Või naudi lihtsast desserdina.

www.lahtisarv.ee

TÖÖLEHT NR 11

Täida joonis

1. Milliseid probleeme põhjustab inimkaubandus üksikisikutele?
2. Milliseid probleeme põhjustab inimkaubandus riigile?



4

Ebavõrdsus ja globaliseerumine kui inimkaubanduse tagapõhi

Inimkaubandus ei toimu vaakumis, selles peegelduvad globaalsed protsessid – globaliseerumine soodustab inimkaubandust. Liberaalse turumajanduse põhimõtete põimumine regioonidevahelise, soolise ja muu ebavõrdsusega hoogustab nüüdisaegset orjakaubandust. Täna-seks on inimene kujunenud ostu- ja müügi-, impordi- ja ekspordiartikliks nagu mis tahes elutu kaup. Paraku ei suuda inimõigused turujõudu kuigivõrd piirata – ÜRO hinnangul kaubitsetakse aastas riigisiselt ning üle riigi-piiride kokku neli miljonit inimest. Valdavalt on tegu aren-guriikidest pärit naiste ning lastega²⁴.

4.1 Majanduse globaliseerumine

Majanduse ja kauplemise globaliseerumine loob soodsa tausta inimkaubanduse globaliseerumisele. Majanduse üleilmastumine muudab turu enneolematult paindlikuks ning mobiilseks. Erasikuid ning ettevõtteid ei ole sunnitud tootma, oma teenuseid ja tooteid müüma ega tarbima oma kodukohas, vaid nad võivad seda teha maailma paigas, mis neile tundub soodsam. Globaalses inimäris kehtivad järgmised turumehhanismid.

1. Tootmine viiakse piirkonda, kus tootmiskulud on minimaalsed. Paljud arenenud riikide tuntud ette-võtted on juba oma tehased viinud kolmandasse maailma või kaaluvad seda sammu. Kokkuhoiu pea-mine allikas on sealjuures töövõtjad, kes on nõus kesiste töötingimustega, väikese tasu ning sotsiaal-kindlustuse puudumisega.
2. Tööjõud liigub piirkondadesse, kus nende pakuta-vatele “teenusele” on turgu. Sealjuures ei ole piira-jaks geograafiline kaugus. Näiteks paljudes maades tarbitakse eksootilise päritolu ning välimusega pros-tituute meelsasti. Sageli on viimaste poolt pakutu

ka ostjale soodsam, võrreldes kohaliku rahvus- ja rassikuuluvusega seksimüüjate pakutust. Oluline on märkida, et odava “tööjõu” sissevool toob kaasa konkurentsi tugevnemise. Näiteks lääneriikides tegutsevatele prostituutidele võib lisanduda konku-rente Ida-Euroopast, Indiast ning Aafrikast. Kasvav pakkumine lööb tasulise seksi hinnad alla. Et konku-rentsis püsida, peavad prostituudid kas hindu lange-tama või pakkuma üha uusi “teenuseid”, mis on tava-lisest vahekorra tervistkahjustavamad ning haava-vad tõsiselt nende väärikust. Samasugune võitlus elatise pärast ning tööjõu odavnemine toimub tööor-jade seas.

3. “Kliendid” suunduvad ostuparadiisidesse. Transpordi arengu ja odavnemisega levib seksiturism ning siir-damisturism. Interneti kaudu saab tänapäeval küm-nete tuhandete kilomeetrite taga asuv “sekskaup” juba kodus välja valida.

Inimkaubanduse kontekstis ei ole õige rääkida tööst, ametist, elukutsest, teenustest ega klientidest, sest need on neutraalsed, positiivsed äriterminid. Neid sõnu kasutades tunnistatakse lubatavaks ning õigustatakse kuritegelikku inimäri.

4.2 Riikide- ja regioonidevaheline majanduslik ebavõrdsus

Majanduslikus depressioonis²⁵ vaevlevates regioonides on raske leida tööd enda ja oma perekonna elatami-seks. Sageli halvendavad arengumaade majanduslikku olukorda riigipöörded, aastakümneid kestvad sõjad välisvaenlasega ning kodusõjad. Mõnes riigis lisandub vaesusele ning näljale hirm elu pärast.

²⁴ Raimond, Janice, G. The ongoing tragedy of International slavery and Human Trafficking: An Overview, Hearings before the subcommittee on human rights and wellness of the committee on government reform, One Hundred Eight Congress, October 29, 2003, <http://action.web.ca/home/catw/attach/RaimondUSCongressionalTestimonyOct2003.doc> (väljatrükk Internetist 15.09.2004).

²⁵ Vt Lisa 2 Sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta – valitud riikide võrdlus.

Perspektiivitud, segased ja vaesed olud kasvatavad inimkaubanduse riski:

- Ohvrid nõustuvad teadlikult töö- ning seksorjusega või otsustavad müüa oma elundi. Kui valikud on väikesed, võetakse nii kodu- kui välismaal vastu selliseid teenimisvõimalusi, millega ei kaasne sotsiaalseid garantiisid, mis on tervisele ohtlikud ning mille eest tasutakse ebaõiglaselt vähe. Mõnikord sallitakse lapstööjõu kasutamist.
- Institutsionaalses kaoses kasvab inimeste sunnivõimeline värbamine. Üldine tugev kuritegelik taust soodustab inimevõõrde arvu kasvu. Eesmärgiks võib olla värvatute seksuaalne ekspluateerimine, rakedamine orjatööle, ka elundite vägivaldne eemaldamine. Ohvrid võidakse, kuid ei pruugita toimetada välisriiki.

Riikidevahelisest majanduslikust ebavõrdsusest tingitult ekspluateeritakse Eesti elanikke sageli rikkas naaberriigis. Näiteks võib tuua seksuaalse ekspluateerimise. Soome politsei hinnangul on valdav osa Soomes tegutsevatest prostituutidest Eesti naised.²⁶ Sama majandusliku lõhe teine pool on naaberriigi seksituristide vool Eestisse. Mõnedel andmetel on 45% Eestis seksi ostvatest meestest soome päritolu.²⁷

Tuleb rääkida ka Eesti-siseseist regionaalsest ebavõrdsusest ning sellega kaasnevast inimestega kauplemisest. Pärast riiklikku iseseisvumist on Eesti kiirelt linnastunud ning ettevõtlus on koondunud ülekaalukalt Tallinna ümber. Maapiirkondades ja väikelinnades, samuti endistes tööstuslinnades on sissetulekud palju väiksemad ning töötus tõsiseks probleemiks.²⁸

Mitte-eestlaste töötuse määr oli Eestis 2003. a. ligi kaks korda kõrgem kui eestlastel.²⁹ Töötuse määra erinevus maakonniti on viimastel aastatel kasvanud. 2004. aastal oli see rohkem kui neljakordne, ulatuses 4,1 %-st Saaremaal 17,9%-ni Ida-Virumaal.³⁰ Seega eriti raske on tööturul toime tulla Ida-Virumaa noortel.³¹ Umbes 2/3 nendest ei ole võimelised osalema eestikeelses õppetöös,³² mistõttu on ka nende õppimisvõimalused piiratud.

4.3 Vaesuse feminiseerumine

Naiste ebaproportsionaalselt kehv majanduslik olukord meestega võrreldes toidab samuti inimkaubandust.³³ Nn vaesuse feminiseerumise taga on sooline ebavõrdsus üldisemalt ning naiste- ja meestetööde ja tegemise selge eristumine ning erinev väärtustamine konkreetsemalt. Vaesus kahandab naiste valikuvõimalusi ning muudab nad inimkaubitsejatele haavatavateks.

Eestis domineerivate traditsiooniliste soorollide tõttu langeb vastutus koduste tööde, laste ning ka vanurite heaolu eest naistele. Seega toob sooline ebavõrdsus otsustusprotsessides ja tööelus kaasa naiste vaesumise, mis omakorda tingib naistest sõltuvate isikute, eelkõige laste vaesuse. Olukorra muudab veelgi tõsisemaks üksikemade arvukus Eestis. Vaesuse feminiseerumisega kaasneb laste elutingimuste halvenemine ning kaudsemalt nende sattumine inimkaubitsejate huvisfääri.

Naiste elujärge ning sellest tulenevaid valikuvõimalusi kujundavad teiste hulgas kaks olulist nähtust:

1. Ametialane sooline segregatsioon³⁴ – tööjaotus, kus naised teevad valdavalt nn naiste- ja mehed mees-

26 Leskinen, Jari (2002) Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Rikostutkimus, Keskusrikospoliisi, Helsinki, [http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/0/8292AC9C82A9CCABC2256CFD0042B873/\\$file/Rikostutkimus_2002.pdf?OpenElement](http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/0/8292AC9C82A9CCABC2256CFD0042B873/$file/Rikostutkimus_2002.pdf?OpenElement) (väljatrükk Internetist 05.11.2004).

27 Pettai, Iris, Prostitutsioon ja naistekaubandus Tallinna politsei hinnangul, ettekanne Põhja- ja Baltimaade ühisseminaril "Naistega kaubitsemise kui kaasaegne orjakaubandus" 29.-31. mai 2002, <http://www.nmr.ee/women/presentations/lirisPettai.pdf> (väljatrükk Internetist 09.11.2004).

28 Vt Lisa 5 Töötus maakondade lõikes.

29 Sotsiaalse kaasatuse riiklik tegevuskava. Juuni 2004.

30 Maanso, Sven (2005) Eesti statistika aastaraamat 2005, Statistikaamet, Tallinn, lk 188.

31 Noorte töötus Eesti tänase haridus- ja tööturutsituatsiooni kontekstis. TTÜ Majanduse Instituudi läbiviidud uurimus. <http://www.eni.ee/et/bibliograafia/uuringudeestis/tooturg/Noortetus> (väljatrükk Internetist 05.11.2004).

32 Noorte töötus Eesti tänase haridus- ja tööturutsituatsiooni kontekstis. TTÜ Majanduse Instituudi poolt läbiviidud uurimus. <http://www.eni.ee/et/bibliograafia/uuringudeestis/tooturg/Noortetus>.

33 Seksi müümise majandusliku motivatsiooni kohta vt. Khodyreva, Natalia, How women in prostitution see themselves and explain their motivations, NIKKmagasin, NO 1-2002. <http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

34 Ootuste kohta Eesti naistele ja meestele majandus- ja poliitilises elus osalemise kohta vt. Raitviir, Tiina (2003) Naised firmajuhtidena, Ariadne Lõng 1/2, 2003, lk. 130-147, Eesti Naisuurimis- ja Teabekeskus, Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn.; Raitviir, Tiina (2000) Poliitikas osalemine, kogumikust Teel tasakaalustatud ühiskonda: Naised ja mehed Eestis (toim. Maimik, Peeter; Mänd, Kadi; Papp, Ülle-Marike), lk. 58-65, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, ÜRO arenguprogramm, Tallinn.

tetöid. Naised on peamiselt koormatud tasustamata koduse majapidamise ning lastekasvatamisega ja madalapalgaliste ametitega³⁵. Näiteks haridussüsteemis, sotsiaalhoolekandes, kergetööstuses ja kultuurisfääris domineerivad naised. Majanduses, poliitikas, kus suur raha liigub ning tervet ühiskonda puudutavaid otsuseid vastu võetakse, tegutsevad valdavalt mehed.³⁶ Tööjaotus ühiskonnas peegeldab seal valitsevaid veendumusi eri sugupoolte võimete ning õiguste kohta. Naiste alaesindatus juhtivatel positsioonidel viitab naiste alahindamisele.

2. Naiste tööpuudus. Erinevalt meestest töötavad naised sagedamini ajutise lepinguga, on pikaajaliselt töötuks jäänud ja töölt kõrvale tõmbunud.³⁷ Ka Eesti noorte naiste seas on töötus kõrgem kui meeste seas. Kui 15–24-aastastel Eesti meestel oli töötuse määr 2004. aastal 21,2%, siis 15–24-aastastel naistel 22,4%.³⁸ Just sellises eas noori naisi meelitatakse kõige enam Lääne- ja Põhja-Euroopasse tasuvale tööle tantsija või baaridaamina.³⁹

Olulisemad punktid peatükis

- Inimkaubanduse tagapõhjaks on vabaturumajanduse põhimõtete piiramatu levik maailmas, mida iseloomustab sooline, rahvuslik, riikidevaheline ning majanduslik ebavõrdsus.
- Globaalse inimäri ja rahvusvahelise legaalse äri toimemehhanismid on samad: "tootmise" suundumine regioonidesse, kus "tööjõukulud" on minimaalsed; pakkumise liikumine piirkondadesse, kus on suurem nõudlus; "toodete" ja "teenuste" kohandamine vastavalt nõudlusele; hinnapoliitika kujunemine lähitaval nõudluse ja pakkumise suhtest.
- Inimkaubanduse puhul ei tohiks kasutada termineid nagu töö, amet, elukutse, teenus, klient jmt, sest selliste tavaliste majandusterminite ka-

sutamise õigustatakse inimeste ekspluateerimist.

- Vaesuse feminiseerumise taga on sooline ebavõrdsus üldisemalt ning naiste- ja meestetööde ja tegevusalade selge eristumine ning erinev väärtustamine konkreetsemalt. Vaesus kahandab naiste valiku võimalusi ning muudab nad inimkaubitsejatele haavatavateks.
- Ametialane sooline segregatsioon – naiste ebaproportsionaalselt madal esindatus võimupositsioonidel selgitab naiste suurt osakaalu inimkaubanduse ohvrite seas ning seksuaalse ekspluateerimise esinemise sagedust, võrreldes teiste inimkaubanduse liikidega.

³⁵ Vt Lisa 4 Eesti naiste ja meeste sissetulekute võrdlus.

³⁶ Vt Lisa 3 Ametialane sooline segregatsioon Eestis.

³⁷ Ootuste kohta Eesti naistele ja meestele majandus- ja poliitilises elus osalemise kohta vt. Raitviir, Tiina (2003) Naised firmajuhtidena, Ariadne Lõng 1/2, 2003, lk. 130–147, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn.; Raitviir, Tiina (2000) Poliitikas osalemine, kogumikust Teel tasakaalustatud ühiskonda: Naised ja mehed Eestis (toim. Maimik, Peeter; Mänd, Kadi; Papp, Ülle-Marike), lk. 58–65, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, ÜRO arenguprogramm, Tallinn.

³⁸ Maanso, Sven (2005) Eesti statistika aastaraamat 2005, Statistikaamet, Tallinn, lk 202.

³⁹ Luht, Kristiina (2004) Inimkaubandus: teooria ja praktika ohvrite abistamiseks. Käsiraamat sotsiaaltöötajatele. Rahvusvaheline Migratsioonior ganisatsioon, Tallinn.

Küsimused ja ülesanded

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Kuidas on majanduse globaliseerumine seotud rahvusvahelise inimkaubandusega?
2. Kuidas jagunevad Eestis naiste ja meeste vahel erinevad tööpositsioonid ja ametid?
3. Kuidas jagunevad Eestis meeste ja naiste sissetulekud? Miks?
4. Kuidas on vaesuse feminiseerumine seotud laste elutingimustega?
5. Miks on enamik inimkaubanduse ohvritest naised ja lapsed?

Mõisted

- globaliseerumine
- vaesuse feminiseerumine
- sooline võrdõiguslikkus
- ametialane sooline segregatsioon

Soovitavad esseeteemad

- Naiste võimalused meeste maailmas
- Sooline võrdõiguslikkus Eestis – haip või probleem?

TÖÖLEHT NR 12

Harjutuse eesmärgiks on selgitada stereotüüpset lähenemist naiste ja meeste rollidele. Õpetaja moodustab soopõhised töörühmad. Õpetaja jagab gruppidele töölehed. Tüdrukud täidavad tütarlaste rühma töölehe ja poisid noormeeste rühma töölehe. Seejärel tulevad rühmad kokku ning istutakse läbisegi. Toimub arutelu järgmistel teemadel:

- Millised tahavad olla noormehed ja neid antud tulemuste põhjal?
- Mil määral tütarlapsed ja noormehed antud rühmatöö tulemuste põhjal neid väärtusi iseendalt nõuavad, mida nad esitavad vastassoole?
- Millised on ootused tütarlastel noormeestele ning millised on ootused noormeestel tütarlastele?
- Kuivõrd mõjutavad eelarvamused suhtumist vastassoosse?

TÖÖLEHT NR 13

Oleme kõik võrdsed, kuid mõned on võrdsemad kui teised. Harjutus annab võimaluse kogeda, mida tähendab olla ühiskonnas keegi teine. Eesmärk on parandada suhtumist neisse, kes erinevad üldsusest, tõsta teadlikkust eba-võrdsetest võimalustest ühiskonnas ja aidata mõista, millised võivad olla tagajärjed üksikisikule tema kuulumisel teatud sotsiaalsetesse vähemustesse ja kultuurigruppidesse.

Harjutuse ettevalmistamiseks vaadake üle rollide ja olukordade nimekirjad ning muutke seda vastavalt rühmale, kellega harjutust plaanite teha. Valmistage (muudetud) nimekirja alusel paberitükid, nii et igal paberitükil on kirjas üks roll ning iga osaleja saab ühe paberitüki.

Harjutuse tõhusus seisneb selles, et osalejad näevad oma silmaga, kuidas distants osalejate vahel suureneb – harjutuse lõpul peaks edasiastujate ja paigalejääjate vahel olema suur distants. Suurendamaks harjutuse efektiivsust, tuleb muuta rolle nii, et need peegeldaksid osalejate enda tegelikku elukäiku. Kui muudate rollide nimekirja, siis pidage silmas, et vaid väikesel osal oleks võimalik vastata jaatavalt ja edasi liikuda.

I osa

Jagage rollid suvaliselt laiali. Paluge osalejatel oma rolli teistele mitte paljastada, kuid mõelda ise sellele. Selleks et osalejad paremini oma uude rolli sisse elaksid, küsige neilt mõned küsimused (iga küsimuse järel tehke paus, et oleks aega mõelda oma elu üle uues rollis):

- Milline oli su lapsepõlv? Millises majas sa elasid? Missuguseid mängu sa mängisid? Millist tööd su vanemad tegid?
- Milline on su igapäevane elu nüüd? Kus sa teiste inimestega kõige enam suhtled? Mida sa teed hommikul, pealelõunasel ajal, õhtul?
- Milline on sinu elustiil? Kus sa elad? Kui palju raha sa iga kuu teenid? Mida sa teed vabal ajal, puhkusel olles?
- Mis pakub sulle huvi ja mida sa kardad?

Kui keegi osalejatest ütleb, et ta teab liiga vähe oma rolli kohta, öelge, et sellest pole midagi ja neil tuleks kasutada oma ettekujutusvõimet ning anda endast parim.

II osa

Paluge osalejatel täielikus vaikuses üksteise kõrvale reastuda. Öelge, et loete neile hulga erinevaid olukordi ning nad peaksid vastavalt oma uuele rollile otsustama, kas nad saavad küsimusele jaatavalt vastata. Kui nad saavad küsimusele jaatavalt vastata, peaksid nad sammu võrra edasi astuma, kui ei, siis jääma samale kohale. Lugege olukorrad ette, tehke lühikesi pause, et osalejatel oleks võimalik otsustada, edasi astuda ja vaadata oma positsiooni teiste suhtes.

- Sul pole kunagi olnud tõsiseid rahalisi raskusi.

- Sul on korralik majapidamine, kus on olemas telefon ja televiisor.
- Sa tunned, et sinu emakeel, religioon ja kultuur on lugupeetud selles ühiskonnas, kus sa elad.
- Sa tunned, et sinu arvamust poliitlistes ja sotsiaalsetes küsimustes, samuti su vaateid võetakse arvesse.
- Teised inimesed käivad sinult nõu küsimas.
- Sa tunned hirmu, kui politsei su kinni peab.
- Tead, kuhu pöörduda, kui vajad abi või nõuandeid.
- Sa ei arva, et sind on kunagi su soo või päritolu pärast diskrimineeritud.
- Sul on võimalus saada vajalikku sotsiaal- ja arstiabi.
- Sul on võimalik vähemalt kord aastas käia välismaal puhkamas.
- Sul on võimalik kutsuda sõpru õhtusöögile.
- Sul on huvitav elu ning oled tuleviku suhtes positiivselt meelestatud.
- Leiad, et saad õppida ja töötada ametis, mille oled ise valinud.
- Sa ei karda, et sind ahistatakse või rünnatakse tänaval või meedias.
- Sul on õigus valida kohalikel ja parlamendivalimistel.
- Sa saad osaleda rahvusvahelisel seminaril välismaal.
- Sul on võimalik käia kinos või teatris vähemalt üks kord nädalas.
- Sa ei karda oma laste tuleviku pärast.
- Sul on võimalik osta uusi riideid vähemalt ühel korral kolme kuu jooksul.
- Sul on võimalik armuda sellesse isikusse, kelle ise valid.
- Sa leiad, et sinu pädevust hinnatakse ja austatakse ühiskonnas, kus sa elad.
- Sul on võimalik kasutada Interneti.

Lõpuks paluge kõigil vaadata, kus nad paiknevad.

III osa

Küsige osalejatelt, mis nad harjutusest arvasid ja siis alustage diskussiooni probleemidest, mis harjutuses välja toodi ja mida osalejad harjutusest õppisid.

1. Kuidas tundsid end need, kes edasi astusid/ei astunud?
2. Millal märkasid need, kes tihti edasi astusid, et teised ei liigu sugugi nii kiiresti?
3. Kas keegi tundis, et oli kohti, kus ei arvestatud nende põhiõigustega?
4. Kas oskate ära arvata teiste rollid? (Siinkohal tuleks oma roll teistele avaldada.)
5. Kui kerge või raske oli erinevaid rolle mängida? Kuidas nad kujutasid ette isikut, kelle rolli nad mängisid?
6. Kas see harjutus peegeldab ühiskonda? Kuidas?
7. Milliseid inimõigusi võidakse rikkuda erinevate rollide puhul? Kas keegi saab öelda, et nende inimõigusi ei austatud või neil polnud võimalust oma inimõigusi maksma panna?

Selles osas on oluline uurida, kuidas inimesed teadsid isikuid, kelle rolle nad mängisid. Kas nad tundsid neid isiklikult või mõne muu allika (raamatu, ajalehe) kaudu? Kas nad on kindlad, et nende ettekujutus mängitavast isikust on usaldusväärne? Nii saate selgitada, kuidas eelarvamused ja stereotüübid meid mõjutavad.

TÖÖLEHT NR 12

Lõpeta laused

Tütarlaste rühmale

Et olen tütarlaps (naissoost), siis pean ma (loetelu)

.....

.....

.....

.....

.....

Kui ma oleksin noormees, siis ma peaksin (loetelu)

.....

.....

.....

.....

.....

Noormeeste rühmale

Et olen noormees (meessoost), siis pean ma (loetelu)

.....

.....

.....

.....

.....

Kui ma oleksin tütarlaps, siis ma peaksin (loetelu)

.....

.....

.....

.....

.....

TÖÖLEHT NR 13

Rollid

Oled töötu kahe lapse ema.
Oled moslemi tüdruk ja elad koos oma sügavalt usklike vanematega.
Oled kohaliku panga juhataja tütar. Õpid ülikoolis majandust.
Oled 19-aastane talupidaja poeg väikeses külas.
Oled sõdur sõjaväes, täidad oma kohustuslikku teenistusaega.
Oled puudega noormees, kes saab liikuda ainult ratastoolis.
Oled 17-aastane mustlastüdruk, kes pole algkooli lõpetanud.
Oled HIV-positiivne keskealine prostituut.
Oled töötu kooliõpetaja riigis, mille riigikeelt sa ladusalt ei räägi.
Oled 24-aastane põgenik Afganistanist.
Oled illegaalne immigrant Somaaliast.
Oled parteilise noorteorganisatsiooni president (kelle "emapartei" on praegu võimul).
Oled Hiina immigrant, kes on eduka kiirtoiduäri omanik.
Oled USA suursaadiku tütar riigis, kus su isa praegu suursaadikuna USA-d esindab.
Oled eduka impordi-eksporti firma omanik.
Oled varakult pensionile läinud põlevkivikaevur.
Oled noore heroinisõltlasest kunstniku tüdruksõber.
Oled 22-aastane lesbi.
Oled Moldovast pärit inimkaubanduse ohver.
Oled Aafrikast pärit modell.
Oled 27-aastane kodutu mees.

5

Inimkaubanduse mootor – nõudlus

Kui elundidoonorid, tööorjad ja prostituudid on ühiskonna ja meedia jaoks suhteliselt nähtavad, siis inimkaubandusest kasusaajad ning selle tarbijad jäävad sageli varjatuks. Ühiskond kaldub seetõttu arvama, et probleemi põhjustajaks ja seega karistust väärivaks on just nähtav pool. Samas on selge, et seksiäri, tööorjus ning illegaalne elundiäri ei eksisteeriks, kui puuduks nõudlus. Kui nõudlust ei oleks, puuduksid ka vahendamine ning pakkumine.

Kuna inimkaubanduse tekkepõhjuseks olev nõudlus ületab reeglina seadustega lubatu või ühiskonnas heakskiidetud piirid (orjapidamine ja seksuaalne eksploatatsioon on teadaolevalt keelatud), tegeldakse nõudluse rahuldamisega enamasti organiseeritud kuritegevuse raames; samas tegelevad sellega ka üksikisikud, kellel on inimestega kauplemiseks ressursse ja võimu. Senini on arenenud riikides, ka Eestis, olnud nõudlusest vähe juttu. Probleemi üht osapoolt ignoreerides ei saa rääkida tõhusast inimkaubanduse vastasest sise-riiklikust või rahvusvahelisest tegevusest.

5.1 Tööorjade “tööandjad”

Turumajanduse tingimustes on firmadel oluline säästa tööjõu arvelt, et kasvatada kasumit. Tootmisega tegelevad suurfirmit Euroopas ja Ameerikas viivad üha enam oma tehaseid kolmandasse maailma, kus palgad on mitmeid kordi väiksemad kui firma kodumaal. Väiksemad ja keskmise suurusega firmad endale ümberkolimist lubada ei saa, küll aga saavad nad otsida odavat tööjõudu. Odavaimaks tööjõuks on migrandid, kes on nõus kohalike jaoks üliväikse, kuid migrandi jaoks ikkagi vastuvõetava summa eest töötama. Mõnikord

pannakse inimesed tööle palgata, pettusega või ähvarduste sunnil.

Üha laieneb ka mitteametlik sektor,⁴⁰ kus töötingimused on vähem turvalised kui ametlikus sektoris. Paljud isehakanud ettevõtted tegutsevad väljaspool seadusi ega arvesta kehtiva tööseadusega; nad ei paku tervisekindlustust, mitterahalisi hüvesid, iga-aastast puhkust ega maksa korralikult makse. Lääne riigi kodanik ei oleks nõus sellistel tingimustel töötama, seega tuleb leida migrante vaestest riikidest.

Lisaks kulude kokkuhoiule tööstuses on suurenenud vajadus võõramaiste kodutööliste järele, sest vananeva elanikkonnaga Lääne-Euroopas vajatakse üha enam abi koduste tööde tegemisel ja ka vanurite eest hoolitsemisel. Sellisteks töödeks vajatakse eelkõige naiste tööjõudu. Mehi kaubeldakse farmidesse ja ehitustöödele.

Mõnes regioonis on suur turg laste tööjõule, kuna see on tavaliselt odavam ja lastega on lihtsam manipuleerida kui täiskasvanutega. Eriti levinud on laste kasutamine puuvillakasvandustes, kodutöödel, krevetikasvandustes.⁴¹ Lapsi kasutatakse ka kerjuste ning kurjategijate abilistena.

5.2 Elundite uued omanikud

Elundite siirdamine on meditsiini ja tehnoloogia ajasul muutnud rutiinseks meditsiiniliseks protseduuriks, mida tehakse kõikjal maailmas ning mille järele nõudlus üha kasvab. 2003. aasta andmetel ootavad ainuüksi Lääne-Euroopas 40 000 patsienti neerusiirdamise järjekorras. Käesoleval hetkel on keskmine ooteaeg 3 aastat. 15–30%

⁴⁰ Selline sektor, kus töö on ebakindel ja vähetasuv, juurdepääs laiemale turule ja turustamisele on väike, raamatupidamine võib olla poolik ja/või makstakse ümbrikupalka. Töö asukoht võib olla kodus, organiseerimise ja tehnoloogia tase on madalad. Vt. Annist, A.. Capacity Building for the implementation of Agenda 21 in Estonia. Output 3. <http://www.agenda21.ee/Juhend/genderYLEVAADE.rtf>

⁴¹ Poverty and Trafficking in Human Beings: a strategy to combat trafficking in human beings through Swedish international development cooperation. Swedish Ministry of Foreign Affairs 2003.

järjekorras olevatest patsientidest sureb enne, kui järjekord nendeni jõuab. Aastaks 2010 ennustatakse järjekorra pikkuseks 10 aastat, mis tekitab veelgi suurema nõudluse illegaalselt omandatud elundite järele.⁴²

Elundite ostmisest on ennekõike huvitatud heaoluühiskondade kodanikud. Nad on maksujõulised ning väärtustavad väga oma tervist ning elukvaliteeti. Enamikus arenenud riikidest kehtib reegel, mille kohaselt elusdoonorid saavad loovutada elundeid vaid oma pereliikmetele ja lähisugulastele. Samuti on keelatud elundite loovutamise eest maksta või küsida tasu.⁴³ Seega on elunditega äritsemine seadusvastane.

Suurest nõudlusest tervete elundite järele ning vähe-
sest pakkumisest on teadlikud ka rahvusvahelised kriminaalsed organisatsioonid ja rühmitused, kes kasutavad sellist olukorda ära ning avaldavad survet äärmises vaesuses elavatele inimestele, püüdes neid veenda oma elundeid müüma.⁴⁴ Teada on juhtumeid, kus soovitud tulemus saavutati vägivallaga. Erakordsed kasumid töötavad selle inimkaubanduse haru laienemist.

5.3 Prostituu- tude “kliendid”

Seksiäri nagu teistegi inimkaubanduse harude käimapanevaks jõuks on ostjad. Seksi ostavad reeglina mehed. Kaubaks on reeglina naised ja lapsed. Seega on tegu on ajalooliselt väljakujunenud selgelt soopõhise käitumismustriga. Mõnedes lääneriikides on järjest enam aktsepteeritavaks muutunud juhud, kui ka naised maksavad seksi eest.

Seksi ostjaid nimetatakse eufemistlikult klientideks. Selle terminiga õigustatakse seksi ostjate tegevust – kliente on ju kõigil seaduslikel äridel, milles osalust ei pea sugugi häbenema.

Euroopas on viimastel aastakümnetel läbi viidud mitmeid uurimusi, et selgitada välja, kes on need mehed, kes seksi ostavad ja miks nad seda teevad.⁴⁵ Nende uuringute tulemused lükkavad ümber müüdi, mille kohaselt koosneb prostitutsiooni ja pornograafia sihtgrupp peamiselt sadistidest ja teistest hälbinud seksuaalkäitumise või -orientatsiooniga inimestest.

Siiski on erinevad uurijad mõne kindla seksi ostjate grupi suhtes sarnasel arvamusel.

1. Mingil põhjusel komplekside käes kannatavad, väga madala enesehinnanguga mehed. Neil on tõsised raskused lähisuhete loomisega ning nad ei usu, et mõni naine võiks neid vabatahtlikult ihaldada. Selle grupi liikmed ei ihalda niivõrd prostituuti, kui lihtsalt naist.
2. Olemasoleva paarisuhtega, muuhulgas seksuaal-eluga, rahulolematud mehed, kes ei oska olukorda kuidagi paremaks muuta. Sageli ei suuda nad partnerile rääkida oma vajadustest ning otsivad rahuldust prostituutide juurest.
3. Nooremapoolsed mehed, kelle jaoks seks on üks osa tarbimisest ning kelle seksuaalharidus ja väärtushinnangud tulenevad pornotööstusest. Selle grupi esindajad pole võimelisedki lähedaseks paarisuhteks.
4. Mehed, kel on konservatiivsed arusaamad soorollidest, kes ei suuda leppida mehe ja naise rollide muutumisega ühiskonnas ning otsivad olukordi, kus mehed domineerivad ja naised on allaheitlikud.⁴⁶

Seksiäri lähtub sageli **rassistlikest** ja **ksenofobsetest** eelarvamustest. Ostjad eeldavad, et eksootilise välimusega naised on loomalikumad ja kirglikumad. Sageli makstakse endast erineva rassi ning rahvuskuuluvusega prostituutidele madalamat tasu kui kohalikele. Levinud on müüt, et nendega võib raha eest vägivaltseda.⁴⁷ Suurenemas on ka nõudlus alaealiste tüdrukute ja poiste järele.⁴⁸

42 Parliamentary Assembly (2003) Recommendation 1611, Trafficking in organs in Europe, <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta03/EREC1611.htm> (väljatrükk Internetist 04.10.2004).

43 Vt Lisa 1 alalõiku, kus tutvustatakse Eesti Vabariigis kehtivat Elundite ja kudede siirdamise seadust.

44 Luht, Kristiina (2004) Inimkaubandus: teooria ja praktika ohvrite abistamiseks. Käsiraamat sotsiaaltöötajatele. Rahvusvaheline Migratsioonior-
ganisatsioon.

45 Seksi ostjate kohta vt. Kuosmanen, Jari, Prostituutide meessoost kliendid Rootsis, Ettekanne Eesti Naisuurimus ja Teabekeskuse seminaril Prostitutsioon – sotsiaalne probleem?, 10.03.2004, Tallinnas, [http://www.enut.ee/lisa/Kuosmanen%20\(Est\).doc](http://www.enut.ee/lisa/Kuosmanen%20(Est).doc), (Väljatrükk Internetist 14.09.2004); Pettai, Iris; Proos, Ivi; Kase, Helve (2003) Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve, uurimuse materjalid, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Avatud Eesti Fond, Lk 9-11, http://www.oef.org.ee/valjaanded/Prostitutsioon_Eestis.pdf (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

46 Jacobson, Maria, Why do men buy sex? Interview with Professor Sven-Axel Månsson, NIKKmagasin, NO 1-2002. Lk. 22-25, <http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

47 Rassismi kohta prostitutsioonis vt. Nelson, Vendita (1993) Prostitution: Where Racism and Sexism Intersect, Michigan Journal of Gender & Law, 1993, Volume 1: 81-89, <http://www.prostitutionresearch.com/nelson.html> (väljatrükk Internetist 11.10.2004); Keeler, Laura; Jyrkinen, Marjut, Racism in the sex trade in Finland, NIKKmagasin, NO 1-2002, lk. 33-36, <http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

Uuringud näitavad, et seksi ostavad mitte teistest meestest mingi omaduse tõttu selgelt eristuvad, vaid tavalised mehed igast vanuse- ja sissetulekurühmast.

Seksi ostmine ei ole mitte üksikutesse meestesse puutuv, vaid üldisem kultuuriline nähtus. Seksi ostetakse, sest meie kultuur sallib naiste ja seksuaalsuse **tarbekaubastamist**. Seksuaalse ekspluateerimise tormilise leviku oluline põhjus ning ühtlasi selle tagajärg on seksiäri normaliseerumine - seksuaalsuhted väljuvad intiimsfäärist ning muutuvad avaliku kauplemise objektiks.

Mitmetes arenenud riikides on seksiäri koguni riiklikult organiseeritud. Seksiäri soosivat poliitikat rakendades loodetakse sageli, et prostitutsioon saadakse kontrolli alla ning see eristab seksiäri üldtunnustatud ühiskondlikest probleemidest nagu salaviina ja uimastite ning

suguhaiguste levik. Samuti on oletatud, et prostitutsiooni reguleerimine vähendab prostituutide sissevedu arenguriikidest, prostituutide vastast vägivalda ning alaealiste kaasamist seksiaärisse. Hollandi, Saksamaa, Austria, Šveitsi ja teiste riikide prostitutsioonipoliitika ei ole aga toonud kaasa oodatud tulemusi. Üheks põhjuseks on tõsiasi, et prostitutsioon toitub inimkaubandusest, mistõttu kasvab naiste ja laste kaubitsemine vaestest riikidest heaoluühiskondadesse, kus naisteäri sallitakse. Näiteks ligi 70% Hollandi prostituutidest on pärit Kesk- ja Ida-Euroopast.⁴⁹

Samas on riike, kus on valitud teistsugune tee. Alates 1999. aastast on Rootsis seksi ostmine keelatud. Seaduse eesmärk on anda ühiskonnale signaal, et riik ei tunnusta naiste orjastamist. Seadus on esimene omalaadsete seas, mis toonitab ostjate rolli seksiäri kestmisel.

Olulisemad punktid peatükis

- Inimkaubanduse liikumapanevaks jõuks on nõudlus seksiteenuste, odava tööjõu ja elundite järele.
- Orjatöö kasutamise eesmärgiks on kasumi suurendamine, hoides kokku töövõtjatele pakutavate töötingimuste pealt. Enamasti vaestest riikidest pärit töötajatele ei võimaldata tervisekindlustust, igaaastast puhkust ega maksta nende eest sotsiaalkindlustusmaksid.
- Elunditega kauplemine ning illegaalsel teel saadud elundite siirdamine on kõikides arenenud riikides ebaseaduslik. Suur lõhe nõudluse ja pakku-

mise vahel kasvatab elundite kaubitsemist vaestest riikidest rikastesse ning siirdamisturismi.

- Seksi ostmine on tugevalt seotud seksistlike, rassistlike ning ksenofoobsete eelarvamustega.
- Seksi ostjad pärinevad kõikidest rahvus-, klassi-, vanuse- ja haridusgruppidest. Seksi ostmises ei ole seega mõtet süüdistada konkreetseid mehi. Seksi ostmise algpõhjuseid tuleb otsida lääne kultuurist, mis peab normaalseks naiste ning seksi käsitlemist tarbekaubana.

⁴⁸ Alaealiste ekspluateerimise kohta prostitutsioonis vt. Nurmi, Reet, A vicious circle of abuse of minors in the sex trade, NIKKmagasin, NO 1-2002, lk. 37-39, <http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).; Trummal, Aire (2003) Alaealiste kaubitsemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil Euroopas: Päritoluriigid, Eesti uurimusraport, Euroopa Komisjoni STOP 2 programm, OAK Fond, Lk 25-26, <http://www.enut.ee/lisa/ECPAT%202003.pdf> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

⁴⁹ Raimond, Janice, G. The ongoing tragedy of International slavery and Human Trafficking: An Overview, Hearings before the subcommittee on human rights and wellness of the committee on government reform, One Hundred Eight Congress, October 29, 2003, <http://action.web.ca/home/catw/attach/RaimondUSCongressionalTestimonyOct2003.doc> (väljatrükk Internetist 15.09.2004).

Küsimused ja ülesanded

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Millist rolli mängib nõudlus seksiteenuste, odava tööjõu ja elundite järele inimkaubanduse jätkumisel?
2. Millised omadused iseloomustavad seksi ostjaid?
3. Miks keelustati Rootsis seksi ostmine?
4. Miks suurfirmad eelistavad tootmise üleviimist arenguriikidesse?
5. Miks suureneb siirdamisturism?

Mõisted

- nõudlus
- seksi tarbekaubastamine
- siirdamisturism

Soovitavad esseeteemad

- Milleks vajavad riigid võõrtööjõudu?
- Seksiostja portree – kes ta on?

TÖÖLEHT NR 14

Kas kõike saab osta ja müüa? Harjutuse eesmärk on uurida ostmise ja müümise küsimust viisil, mis võimaldab noortel tuvastada need asjad ja väärtused, mida ei ole võimalik osta ega müüa.

Algul töötavad õpilased 10–15 minutit üksi, kirjutades 10–15 lauset selle kohta, mida on võimalik osta-müüa ja mida mitte. Eesmärk on hõlbustada grupidööd ja muuta see tõhusamaks, nii et iga laps saaks oma arvamuse avaldada. Pärast kirjutamist moodustatakse grupid, kus iga õpilane esitab oma arusaama. Järgneb arutelu, mille käigus jõutakse järeldustele, mis klassile esitatakse.

TÖÖLEHT NR 15

Jutupulk. Harjutuse eesmärk on ärgitada õpilasi mõtlema inimkaubanduse põhjuste üle. Õpilased moodustavad 5–6 rühma. Õpetaja ulatab ühele rühma liikmetest "jutupulga" (näiteks pastapliiatsi) ja algatab arutelu – kuidas vähendada nõudlust inimkaubanduse järele. Iga õpilane pakub välja lahenduse ja annab jutupulga järgmisele õpilasele. Rühmad teevad oma tööst kokkuvõtte ja kannavad klassis selle ette.

TÖÖLEHT NR 16

Harjutuse eesmärk on arutlus nõudluse üle seksiteenuste järele. Täita rühmatööna. Rühmas 3–4 õpilast. Aega on 10 minutit. Õpetaja vaatab tulemused üle ja järgneb arutelu.

TÖÖLEHT NR 16

Täida tabel

Millised tagajärjed on seksi ostmise keelustamisel?

Seksiteenuse ostu keeld		
Positiivsed tagajärjed	Negatiivsed tagajärjed	Rühma arvamus



Noored kui inimkaubanduse riskirühm

Inimkaubanduse ohvriteks langevad enamasti inimesed ja grupid, kes on juba enne kaubitsemist nõrgal positsioonil. Neid nimetatakse riskirühmaks. Eelmises peatükis selgus, et töö- ja seksorjuse ning illegaalse elundidoonorluse taustal mängivad olulist rolli ohvrite koduriikide majanduslik mahajäämus ning soolist ebavõrdsust taastootvad traditsioonilised soorollid. Kolmandaks oluliseks ohuteguriks vaesuse ja naissoo hulka kuulumise kõrval on noorus.

6.1 Ühiskonnast lähtuvad põhjused

Eri ühiskonnad kaitsevad ja toetavad oma noori väga erineval määral inimkaubanduse vastu. Ka ohufaktorid on ühiskonniti erinevad. Oluline on mõista, et inimkaubanduse ulatust ei määra orjastamise vastaste seaduste, ohvrite turvakodude ja muude tugiühenduste olemasolu või puudumine. Probleemi suurusjärgu kujunemisel mängib peamist rolli antud riigi üldine sotsiaalmajanduslik olukord ning vastav poliitika.

Mõned olulised ühiskondlikud tegurid, mis suurendavad eesti noorte ekspluateerimise riski:

- Kõrghariduse normaliseerumine ning tasuliseks muutmise. Ühelt poolt on kõrgharidus üha rohkemates ametites eelduseks töö leidmiseks, teisalt on riiklik tellimus kõrgharidusele taandunud tasuliste kohtade ees. Enamasti ei piisa õppelaenudest elamiseks ning selle kõrvalt õppemaksu tasumiseks.
- Tööpuudus noorte seas. Pärast taasiseseisvumist on Eestis 15–24-aastaste töötada soovivate, kuid mittetöötavate inimeste arv mitmekordistunud. Üheks probleemiks on tööandjate poolne nõue, et töövõtjal oleks varasem töökogemus.

- Tööalane sooline segregatsioon ning noorte naiste diskrimineerimine tööturul. Eesti naiste keskmine palk on veerandi võrra madalam meeste omast⁵⁰. Lisaks eelistavad mõned tööandjad palgata pigem mehi kui noori naisi, sest arvavad, et rasedad ning emad ei ole piisavalt tööle pühendunud. Traditsioonilistest soorolliarusaamadest lähtudes eeldatakse, et lapse haigestumise korral jääb temaga koju ema, mitte isa.
- Noorte ja alaealiste pornofitseerimine avalikus ruumis. See on võib-olla rikkas läänes veel suuremaks probleemiks kui enamikus kolmanda maailma riikides. Alaealisi ja väga noori naisi kujutatakse reklaamis, filmi- ja muusikaäris seksiobjektidena. Alaealiste seksualiseerimisega meedias normaliseeritakse seksuaalkontakti üha nooremate partneritega, mistõttu nõudlus verinoorte ja lapsprostituutide järele suureneb ning seksäri kasvab⁵¹.
- Narko-, alkoholi- ja hasartmängusõltuvus. Noored, kellest on saanud narko-, alkoholi- ja hasartmängusõltlased, on lihtsaks sihtmärgiks kaubitsejatele, sest neid on kerge mõjutada, kuna nad püüavad leida kiireid võimalusi raha saamiseks.
- Noortele suunatud tarbimisnormide vastuolu nende reaalse võimekusega. Eesti on muutumas **tarbimisühiskonnaks** ning sageli on ülejõu käivat eluviisi propageeriv meedia, reklaamid ja filmid suunatud just noortele.
- Mõnede gruppide sotsiaalne eraldatus. Nii tänavalapsed kui lastekodudest iseseisvat elu alustama lahkunud lapsed on kõrge riskiga rühm, sest neil puuduvad vajalikud sotsiaalsed kontaktid ja võrgustik. On lihtne saavutada selliste laste usaldus ja seda kuritarvitada, kui puudub püsiv elukoht, pere ja täiskasvanute toetus.

⁵⁰ Maanso, Sven (2005) Eesti statistika aastaraamat 2005, Statistikaamet, Tallinn, lk 213.

⁵¹ Eesti alaealiste seksuaalse ekspluateerimise kohta vt. Trummal, Aire (2003) Alaealiste kaubitsemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil Euroopas: Päriloluriigid, Eesti uurimusraport, Euroopa Komisjoni STOP 2 programm, OAK Fond, <http://www.enut.ee/lisa/ECPAT%20Eesti%20uurimusraport%202003.pdf>, (väljatrükk Internetist 14.09.2004.); Vihur, Irje; Luiga, Triinu; Pesti, Pille; Korp, Erki (2003) National Research on Child Trafficking in Estonia, Tallinna Laste Turvakeskus, <http://www.lasteturva.ee/eng/raport.rtf> (väljatrükk Internetist 22.09.2004).

- Mitte-eesti rahvusest noorte lisaraskused toimetulekul. Osa siinse elanikkonna teisest rahvusest noori ei valda eesti keelt, elab majanduslikult mahajäänud regioonides⁵² ning ei oma tasuva töö leidmiseks soodsaid sotsiaalseid kontakte.
- Ebapiisav inimkaubanduse vastane ennetustöö koolides ja meedias. Noored on sageli naiivsed ning optimistlikud. Nad usuvad mõnikord liigagi enda võimesse olukorda kontrollida, olgu see siis pealegi uus ja tundmatu. Juhtub, et noori ei ole piisavalt teavitatud ohtudest, mis kaasnevad näiteks ilma tööloa ning töölepinguta välisriiki tööle minemisega.

6.2 Noorte inimkaubandust puudutavad väärarusaamad

Aastal 2002 viidi läbi sotsioloogiline uuring, milles küsitleti tüdrukuid, kes olid lõpetamas erineva õppetöö taseme ja Eesti eri piirkondades asuvaid keskkooli ja gümnaasiume⁵². Selgus, et väga vähesed neid välistasid võimaluse, et lähevad lühemaks või pikemaks ajaks välisriiki tööle. Enamik küsitletutest leidis, et hea pakumise korral oleks tore minna, veidi raha teenida ning muuseas ka üks võõrkeel selgeks saada. Keskkooli

lõpetavad neid nägid heaoluriiki tööle minemises varuvarianti juhaks, kui ei õnnestu kohe ülikooli pääseda. Noored tahavad minna välisriiki tööle, kuid nende teadlikkus sellega kaasnevatest ametlikest protseduuridest ja ohutusabinõudest on madal.

Noorte sagedasemad väärarusaamad inimkaubanduse kohta:

- Inimkaubandus ei ohusta normaalseid inimesi, selliseid nagu mina ja minu sõbrad.
- Inimkaubanduse ohvrid on pärit maakohtadest või nad on teisest rahvusest.
- Kaubitsetud on ise süüdi selles, mis nendega juhtus, sest olid liiga naiivsed.
- Vahendaja võib ära tunda sellest, et ta näeb välja ning käitub nagu kurjategija.
- Tuttavate tehtud tööpakkumisi võib usaldada.
- Sihtriigi keele ja kombed võib vajaduse korral selgeks õppida koha peal paari nädalaga. Alustuseks piisab positiivsest suhtumisest ja inglise keele oskusest;
- Tööluba ja töölepingut ei ole vaja, kui töötada välisriigis lühikest aega.
- Heaoluriigis teenitakse raha kergelt.

Olulisemad punktid peatükis

- Noortele suunatud spetsiaalsed inimkaubanduse ennetamise ja teavitamise programmid ja kampaaniad üksi ei aita inimkaubanduse probleemi piisavalt tõhusalt ennetada või lahendada. Märksa olulisemat rolli noorte kaitsmisel mängib ühiskonna üldine sotsiaalmajanduslik olukord ning haridus-, tööhõive-, sotsiaalkindlustuse, **integratsiooni** jm poliitika.
- Inimkaubanduse ekspertide arvates on noorte naiste ja noorte mitte-eestlaste risk sattuda inimkaubanduse ohvriks mõnevõrra suurem, võrreldes eestlaste ja meeste ohufaktoriga. Majandusliku olukorra parandamise motiiv seab valdavat osa inimkaubanduse ohvritest. Naistel ja mitte-eestlas-

test elanikel on märksa raskem edukalt sulanduda Eesti tööturule.

- Eesti noored suhtuvad hästi välisriiki tööle minemisse, kuid ei tea piisavalt, mida tuleb ja saab teha inimkaubanduse ohvriks sattumise riski vähendamiseks. Positiivsed ootused kombinatsioonis naiivsuse ning teadmatusega vajalikest ettevalmistustest kujundab ohtliku olukorra.
- Noorte peamiseks väärarusaamadeks on: ootus teenida kiiresti palju raha; oletus, et lühiajaliseks tööks ei ole vaja tööluba ja töölepingut; oletus, et ohvrid on ise oma saatuse "esile kutsunud"; veendumus, et minuga ei juhtu midagi halba.

⁵² Vt Lisa 5 Töötus maakondade lõikes.

⁵³ Uurimusraportit vt. Pajumets, Marion (2002) As future job-seekers, what do female high school graduates know about trafficking in human beings?, Estonian Institute of Humanities, Nordic-Baltic Campaign Against Trafficking in Women, http://www.policy.hu/kalikov/DATABASE%20ESTONIA/Nordic_CM_research_report__ENG.html (väljatrükk Internetist 15.10.2004); Eestikeelset kokkuvõtet uurimusraportist vt. Marion Pajumets, Keskkooli lõpetavate neidude kui tulevaste töötajate teadlikkus inimkaubandusest, ettekanne Eesti Naisuurimis- ja Teabakeskuse seminaril Inimkaubanduse ennetamine – koolitus õpetajatele, noorsootöötajatele ja kutsenõustajatele, Tallinn 2002, <http://www.enut.ee/enut.php?id=66> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

Küsimused ja ülesanded

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Kas Eesti noored kuuluvad inimkaubanduse riskirühma? Miks?
2. Millised ühiskondlikud tegurid suurendavad Eesti noorte riski sattuda inimkaubanduse ohvriks?
3. Nimeta ja põhjenda, millised väärarusaamad on kinnistunud noorte hulgas seoses välismaale tööle siirdumise-ga?
4. Miks on noortel naistel tööturul raskem kui noortel meestel?

Mõisted

- sooline diskrimineerimine
- inimkaubanduse riskirühm
- tarbimisühiskond

Soovitatavad esseeteemad

- „Piimajõed ja pudrumäed“ välismaal.
- Kerge raha, kas müüt või tegelikkus?
- Meeste ja naiste rollid Eesti ühiskonnas.

TÖÖLEHT NR 17

Harjutuse eesmärk on analüüsida ja saada sügavamaid teadmisi sellest, miks noored on inimkaubanduse riskirühm. Töö gruppides. Ülesande esimene osa on tabeli täitmine, kuhu märgitakse põhjusi, miks noortest saavad inimkaubanduse ohvrid. Pärast seda esitavad noored oma tulemused teistele koos üksikasjalikuma seletusega. Järgneb 6. peatükil põhinev arutelu õpetaja eestvedamisel.

TÖÖLEHT NR 18

Ajurünnak probleemide kohta, mis teevad noortest inimkaubanduse riskirühma. Harjutuse eesmärk on süvendada teadmisi ning leida põhjusi, miks saavad noortest inimkaubanduse ohvrid, samuti leida lahendusi noorte ohvriks sattumise vältimiseks. Ülesande täitmisel tuleb luua atmosfäär, kus kõik tunnevad end vabalt ja saavad avaldada oma arvamust.

Klass jagatakse kuueliikmelisteks gruppideks. Iga grupp saab teatud arvu paberilehti, millele pärast arutelu grupis tuleb kirjutada probleemid, mille tõttu noortest saavad inimkaubanduse ohvrid. Aega on 5 minutit. Iga probleem kirjutada eraldi lehele. Iga grupiliige saab ühe lehe probleemiga, peab sellele individuaalselt lahenduse leidma ja kirjutama selle samale lehele. Aega on jälle 5 minutit. Pärast seda annab õpetaja märguande lehed omavahel ära vahetada. Järgmine grupiliige loeb läbi kaaslase poolt kirjutatu ja lisab midagi. Aega on jälle 5 minutit. Lehti vahetatakse niikaua, kuni kõigil grupiliikmetel on olnud võimalus lahendusele midagi lisada. Nüüd arutavad grupiliikmed kõik probleemid ja võimalikud lahendused läbi ning esitavad nii probleemi kui ka lahenduse kogu klassile.

See harjutus võimaldab lühikese aja jooksul palju ideid genereerida. Harjutuse edukuse võtmeks on see, et õpetaja ei luba lehti omavahel vahetada enne, kui ta on vastava märguande andnud – vastasel juhul tekitab see asjatut pinget nende jaoks, kes pole veel oma ideed kirja pannud. Aega on kokku 35 minutit, millele lisandub aeg gruppitööde esitlemiseks.

TÖÖLEHT NR 19

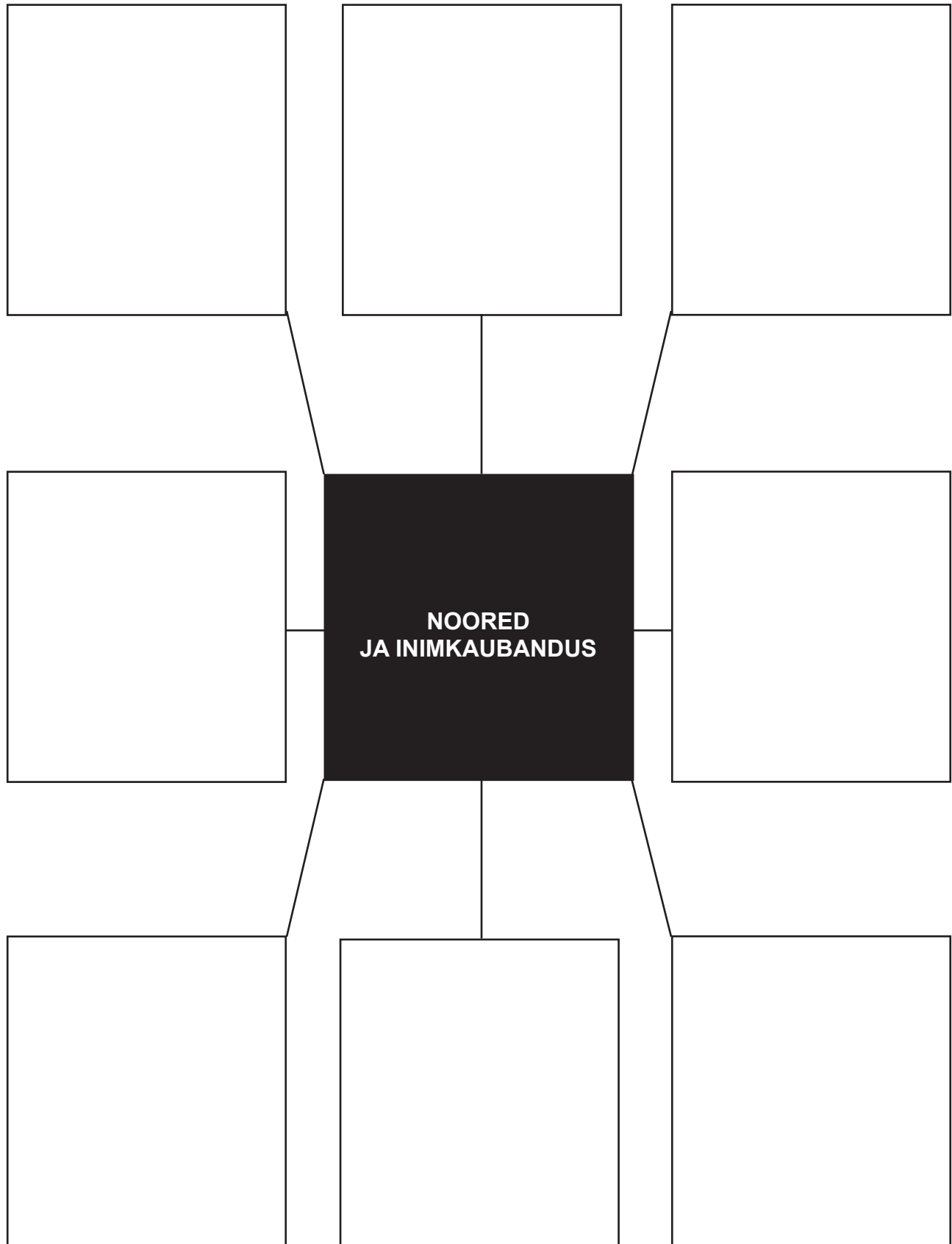
Väidete analüüs. Harjutuse eesmärk on panna noori iseseisvalt probleemi üle mõtlema ja jõudma järelduseni, kas noored on inimkaubanduse riskirühm või mitte ja miks. Aega on 20 minutit. Õpilased tuleb jagada kahte gruppi.

Õpetaja kirjutab alltoodud väited kas tahvlile või jagab need välja töölehel. Ühe grupi ülesanne on argumenteerida väite poolt ja teise ülesanne argumenteerida väite vastu.

TÖÖLEHT NR 17

Täida tabel

Millised ühiskondlikud tegurid suurendavad Eesti noorte inimkaubanduse ohvriks langemise riski?



TÖÖLEHT NR 19

Väited

1. Inimkaubandus ei puuduta normaalseid inimesi.
2. Inimkaubanduse ohvrid on pärit maakohtadest või on “muulased”.
3. Kaubitsemise ohvrid on ise süüdi selles, mis nendega juhtus, sest olid naiivsed.
4. Meestel ja naistel on Eesti tööturul sarnased võimalused.
5. Tuttavate tööpakkumisi võib usaldada.
6. Kõrgharidusega inimesed ei lange inimkaubitsejate lõksu.
7. Võõrkeelee oskamine pole nii oluline, kui tunned lihtsamaid igapäevaseid väljendeid.
8. Üks põhjus, miks inimesed välismaale kolivad, on massimeedia poolt loodud ekslikud arvamused.
9. “Tegijad” löövad igal pool läbi, ka kodumaal võidakse sind tüssata.

7

Kuidas saavad noortest inimkaubanduse ohvrid?

Mõned ohvrid satuvad inimkaubitsejate kätte, otsides teadlikult võimalusi välismaale tööle minemiseks, kuid teistel juhtudel leiavad need võimalused ohvreid inimkaubitsejate näol, kes pöörduvad inimeste poole ahvatlevate pakkumistega. Otsides teadlikult tööd välismaal, kasutatakse erinevaid meetodeid. Enamikul juhtudest jõutakse ka töövahendajateni (eraisikute või firmadeni), keda inimkaubanduse juhtumite puhul nimetatakse värbajateks. Kui inimene ise ei otsi tööd välismaal, kuid on värbaja jaoks huvipakkuv, leiab värbaja ta ise üles.

Värbamine on rahvusvaheliselt tunnustatud inimkaubanduse definitsiooni kohaselt inimkaubanduse esimene staadium, millele järgneb vedamine, üleandmine, majutamine või vastuvõtmine.

Inimkaubandusest kasu saajate ring on väga lai. Mõned selle lülid on silmatorkavad, teised väga peidetud. Kaubitsejate keti väikseim ning nähtavaim lüli on otsene värbaja, kes tegeleb ohvrite "ära rääkimisega". Kui avastatakse inimkaubanduse juhtum ja asi jõuab kohtusse, on otsesed värbajad kindlasti nende hulgas, kes peavad karistust kandma. Värbajad töötavad organiseeritud kuritegevuse keti suuremate lülide teenistuses.

Organiseeritud kuritegevus teenib inimkaubandusega summasid, mida saab võrrelda vaid narkoäris ning illegaalses relvaäris liikuva musta rahaga. Inimäri aastane tulu ulatub 9,5 miljardi dollarini.⁵⁴

Kuritegelike grupeeringute kõrval aitavad inimkaubandusele kaasa kaudsed kasusaajad – hotellid, turismifirmad, ajakirjandus, transpordifirmad jne. Viimased tegutsevad seaduslikel alustel ning sageli ei teadvusta nende juhtkond ning ühiskond laiemalt kaudsete kasusaajate osa inimeste ekspluateerimises. Kui aga vaadata inimkaubandust laiemast perspektiivist, siis saab kogu tar-

bimisühiskond teadlikult või ebateadlikult kasu inimkaubandusest, kasutades tooteid, mis on valmistatud orjatööjõu poolt vabrikutes, kaevandustes, põllumajanduses ja kodumajapidamistes ning makstes seksi eest.

7.1 Värbamisviisid ja -meetodid

Inimkaubitsejad üle kogu maailma kasutavad sarnaseid meetodeid inimeste värbamiseks ning nende igakülseks ära kasutamiseks, et teenida tulu. Inimkaubitsejad saavutavad ohvrite usalduse, et kergendada inimkaubanduse protsessi.

Paraku ei ole võimalik loetleda lõplikku nimekirja inimkaubanduse ohvrite värbamise võtetest ning kanalitest. Sedamööda kuidas kasvab üldsuse teadlikkus inimestest, muutuvad leidlikumaks ka kurjategijate värbamisvõtted.⁵⁵ Saamaks rohkem eluskaupa panevad kaubitsejad toime inimirööve või kasutavad muul viisil jõudu või ähvardavad sellega, petavad, kuritarvitavad võimu või kasutavad ära isiku abitut seisundit või maksavad teist isikut kontrollivale isikule nõusoleku saavutamiseks raha. Viimane tähistab juhtusid, kus vanemad on tasu eest nõus andma oma lapsi orjusesse või muul viisil ekspluateeritavaks.

Peamiselt meelitatakse ohvreid koduabilisteks, koristajateks, lapsehoidjateks, vanurite hooldajateks, põllutöölisteks, tantsijateks, striptiisitarideks, modellideks, näitlejateks, ettekandjateks jne. Värvatavatele lubatakse kergemat ja tasuvat tööd, võimalust näha maailma, nautida huvitavat elu, ka kuulsust. Enamasti ei nõuta eelnevat töökogemust, keeleoskust ega dokumenti, mis tõendaks ametisobivust. Värvatavaid veendakse, et nad

54 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, lk. 14, <http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf> (väljatrükk Internetist 21.09.2004).

55 Värbajate leidlikkuse kohta vt. Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, lk. 18-19, <http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf> (väljatrükk Internetist 21.09.2004); Moustgaard, Ulrikke, Bodies Across Borders, NIKKmagasin, NO 1-2002. <http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20021.pdf>, lk. 4-9, (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

võivad kohe lahkuda, kui töö mingil põhjusel ei peaks sobima. Tihti pakutakse võimalust kiiresti ja kerge vaevaga vormistada dokumendid ning kohe lahkuda. Värvatava eest lubatakse vastutulelikult organiseerida kõik reisi ja majutusega seotud asjatoimetused – töö, lepingud, lennukipiletid, viisa, elukoht jne. Tihti arvatakse ekslikult, et värbajad ja “tööandjad” ostavad “töötajale” riideid, aluspesu, toitu, pileteid ja muid asju heasüdamlikusest. Nende tegelik eesmärk on panna värvatud olukorda, kus nad on võlgu nii välismaale sõidu, elamispinna, riiete, toidu kui ka muude asjade eest. Võla tasumiseks sunnitakse ohvrid sageli lubatust halvemates tingimustes ning tasu saamata töötama.

Värbamine võib toimuda grupiviisiliselt või individuaalselt. Grupid moodustatakse näiteks tantsijate, võõrtööjõu või turismigruppidenä. Potentsiaalsetele ohvritele lähenetakse kas juhumeetodil või individuaalselt. Individuaalne värbamine võib toimuda ohvri isiklikul tutvumisel värbajaga (nt abiellumisel) või juhumeetodil (nt ajalehekuulutuse kaudu). Inimkaubanduse kattena ja inimeste lõksu püüdmiseks võidakse kasutada:

- illegaalset töövahendusfirmat;
- töö- ja õppimisvõimaluste pakkumisi ajalehtedes;
- pakkumisi Interneti jututubades;
- noorsoovahetusprogramme;
- modelliagentuure;
- tutvumisbüroosid (nt tutvumiseks eesmärgiga leida abikaasa);
- isiklikke tutvusi (sõbrad, tuttavad või isegi sugulased).

Tavalisemad juhumeetodid ohvrite leidmisel on ajalehtedes ja Internetis levinud kuulutused, kus pakutakse tööd või välisriigis õppimise võimalust. Asjaolu, et tööpakkumine on avaldatud soliidses ajalehes, loob lisausaldatavust. Tuleb siiski tähele panna, et ajalehed ei kontrolli kuulutuste sisu ega vastuta nende eest. Niisiis tuleb iga kuulutust enne pakkumise vastuvõtmist kontrollida ja kriitiliselt hinnata.

Individuaalne ohvrile lähenemine toimub näiteks Interneti jututubades. Viimasel ajal tegutseb üha rohkem nn peakütte, kes käivad noorte kogunemispakades ning räägivad unistuste tööst ja elust kodust kaugel. Sageli on peakütid ise noored ja kinnitavad, et nad on juba selle tööandja jaoks töötanud ning kõik läks ideaalselt. Mõnikord võib otseseks värbajaks osutada ohvri tut-

tava-tuttav, isiklik sõber või koguni sugulane. Tegu on eriti julma ja ohtliku värbamisviisiga, sest lähedasi usaldatakse pimesi.

7.2 Värbajad

Värbajad on isikud, kes on seotud inimkaubanduse ühe staadiumiga ning panevad seega toime kuriteo. Ühe isiku värbamisega võib olla seotud mitu värbajat – nad võivad tegutseda grupiviisiliselt või individuaalselt. Inimkaubitsejad jätavad potentsiaalsetele ohvritele sageli väga viisaka, usaldusväärse ning abivalmis mulje. Värbajad võivad olla nii ühiskonnas hästituntud kui ka täiesti tundmatud inimesed, nii mehed kui naised. Värbajad on erinevatest vanusegruppidest – üldjuhul värvatakse tasu eest omavanuseid mehi ja naisi. Mõnel puhul ei pruugi isikud, kes panevad toime värbamise, olla isegi teadlikud, mis laadi tegevuseks nad oma ülemuste palvel naisi või mehi otsivad. Väga levinud on eksiarvamus, et kui isikul on abikaasa ja lapsed, on ta usaldusväärne – tegelikult võib ka selline inimene olla kaubitseja. Igatahes ei näe välja ega käitu töö- ja seksorjade ning elundidoonorite värbajad nagu kurjategijad.

Suuremad värbajate grupid on järgmised.

- “Uued sõbrad”, “vinged kutid” või “tüdrukud”. Inimkaubanduse ohvrite sõnul on värbajad enamasti “tõelise elu” kehastused – rikkad, ilusate autode ja ehetega inimesed, kes käivad sageli restoranis, baaris, ööklubis jne. Enamik värvatavaist sooviks olla nende sõbrad ja elada samasugust elu. Just seda neile pakutaksegi. Mõnikord on sellisteks “sõpradeks” naised, kes on abiellunud inimkaubandusega raha teenivate välismaalastega.
- “Vanad head sõbrad” või sugulased.⁵⁶ Sageli on värbajaks samal tänaval elanud inimene või näiteks ema sõber, kelle tütar on juba “edukalt” välismaalasega abiellunud ning kes soovib nüüd “aidata” puudust kannataval sõpradel parema elu peale saada.
- “Poiss-sõbrad”. Paraku esineb üha rohkem juhtumeid, kus noor mees tutvub tütarlapselga, kutsub teda mitmeid kordi baari, kohvikusse, ostab pisikesi kingitusi ning mõne aja pärast pakub tulusat tööd välismaal. Mõnikord on värvatavad kahelnud töösisus, kuid ei ole osanud keelduda, sest kardavad armastatut kaotada.

56 Siin esitatud kategooriad on lühendatud versioon järgmises publikatsioonis esitatud loetelust: Luht, Kristiina (2004) Inimkaubandus: teooria ja praktika ohvrite abistamiseks. Käsiraamat sotsiaaltöötajatele. Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, Tallinn.

- Võltsabielude vahendajad. Enamasti ajalehe, Interneti või tutvumisbüroo vahendusel pakutakse potentsiaalsetele ohvritele võimalust kohtuda võimaliku välismaalasest peigmehega. Väidetavalt on mees jõukas, viisakas ning suhtub tõsiselt abiellu ja perekonda. Kohale jõudes ootab värvatut ees peigmehe asemel kaubitseja ning õnneliku pereelu asemel ekspluateerimine.
- Väljapressijad. Esineb juhtumeid, kus värbajad kutsuvad oma ohvreid kas külla või kohvile, pakuvad neile alkoholi või muid uimastavaid aineid ning astuvad nendega seksuaalvahekorda (tihti perverssel viisil). Hiljem šantažeerivad nad ohvreid, lubades juhtunust neiu või noormehe vanematele ja õpetajatele rääkida.
- Kutselised värbajad. Need on peamiselt noored inimesed, keda inimkaubitsejad palkavad tasu eest oma sõpradele-tuttvatele kerget tasuvat tööd pakuma. Nad räägivad oma sõpradele-tuttvatele, et on ise seda tööd varem teinud ning kõik läks hästi. Tihitipeale ei teagi sellised värbajad, millise tegevuse jaoks nad inimesi värbavad.

7.3 Otsene ja peidetud kaubitsemine

Kui otsese kaubitsemise puhul on ilmne, et kaubitseja sunnib ohvrit tegelema talle ebameeldiva tööga, siis peidetud kaubitsemise puhul näib esmapilgul, et tegu on inimese enda valiku, mitte kaubitsejate plaanidega. Seega on tegu eriti riikliku ekspluateerimise viisiga. Peidetud kaubitsemise puhul jääb kaubitseja sageli nii ohvri kui ühiskonna silmis nähtamatuks ja süütuks. Kaubitsemise fakt kaob justkui ära.

Kaubitsejatel pole mitte üksnes põhjalikke teadmisi seadustest, nad hoolitsevad ka oma välimuse eest ning neil on head kombid. Peale selle on nad tihti head psühholoogid, kellel on lihtne teisi inimesi manipuleerida. Seega pole harvad juhud, kui noored ei mõista või ei taha uskuda, et nad on langenud inimkaubanduse ohvriks. Ka ohvrid süüdistavad juhtunust sageli saatust ja iseennast, mitte aga osavaid vahendajaid. Isegi kui ohver lahkus kodumaalt vastavalt oma soovile, kuid ekspluateerimine leiab siiski aset, on tegemist inimkaubanduse juhtumiga.

Harvad pole juhud, kui noor inimene satub järgnevate näiliselt juhuslike sündmuste jadasse, mis tegelikkuses moodustavad hästi plaanitud tee ekspluateerimiseni:

Ohvri saabumine võõrale territooriumile, kus teda väidetavalt ootab väga tasuv ning meeldiv töö.



Kaubitsejad korraldavad ohvri transpordikulud ja vajaduse korral ka sõidudokumendid. Samuti makstakse sageli kinni ohvri majutus. Nii koguneb võlg. Ohvrid peavad võla tagasi maksma, kui nad hakkavad oma kõrget palka saama.



Sihtriigis selgub, et mingil põhjusel ei ole lubatud tööd enam võimalik pakkuda (põhjuseks võidakse tuua, et uus töötaja saabus liiga hilja või on palgatud juba teine töötaja).



Ohvri võlg kaubitsejate ees kasvab, sest kaubitsejad pakuvad, et ta jääks tasuta samasse kohta edasi elama ja maksaks võla tagasi, kui ta leiab uue töö.



Isegi kui ohver hakkab uut tööd otsima, siis vajalike kontaktide puudumine, olukord tööturul või puudulik keeleoskus ei võimalda tööd leida.



Mõne aja pärast hakkavad kaubitsejad ohvrile survet avaldama ja nõudma, et ohver tasuks võla. Kui ohver ei maksa võlga ära, nimetatakse tasumise tähtaeg, mille möödudes võlg märkimisväärselt kasvab.



Pärast tähtaja möödumist pakutakse ohvrile tema abistamiseks teist tööd. Pakutu on alandav (see seisneb tihti prostitueerimises) ning on lubatud tööst enamasti hoopis vähem tulus.



Kaubitsetu on sunnitud pakkumisega nõustuma "vabatahtlikult", sest ei näe võõras keskkonnas ning sotsiaalses isolatsioonis teist võimalust võla tasumiseks.



Läbielatu tulemusena tunneb ohver end rämpase ja süüdlasena, kuid ei suuda näha kaubitsejate süüd juhtunust.

Olulisemad punktid peatükis

- Värbamine on rahvusvaheliselt tunnustatud inimkaubanduse definitsiooni kohaselt inimkaubanduse esimene staadium, millele järgneb vedamine, üleandmine, majutamine või vastuvõtmine.
- Inimäri aastane tulu ulatub 9,5 miljardi dollarini. See on võrreldav vaid narko- ning illegaalses relvaäris liikuva musta rahaga.
- Lisaks organiseeritud kuritegevusele teenivad inimkaubanduse pealt kaudsed vahendajad – hotellid, turismifirmad, ajakirjandus ja transpordifirmad, kes tegutsevad seaduslikult ega pruugi teadvustada, et osa nende käibest tuleb inimärist.
- Mida teadlikum on ühiskond inimkaubanduse ohust, põhjustest, tagajärgedest ja ohvrite värbamise viisidest, seda leidlikumaks ja keerukamaks muutuvad inimkaubitsejate tegutsemisstrateegiad.
- Usaldusväärne imago on värbaja edu pant. Värbajatele ei ole "otsaette kirjutatud", millega nad tegelevad. Nad võivad olla igast vanusegrupist, nii mehed kui naised, ärimehed, perekonnainimesed, isegi ohvri kallimad või vanad tuttavad. Niisamuti võib tuntud ja tõsisesisuline päevaleht osutada ohvrite värbamise kanaliks.

Küsimused ja ülesanded

Ülesannete eesmärgiks on inimkaubitsejate värbamistaktikate teadvustamine ja äratundmine.

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Millised on inimkaubanduse staadiumid?
2. Milliseid kanaleid kasutavad värbajad ohvrite leidmiseks?
3. Kuidas näeb välja inimkaubitseja? Milliseid värbajate liike oskad nimetada?
4. Milliste valedega meelitavad värbajad potentsiaalseid ohvreid?
5. Milline on tavaline peidetud kaubitsemise skeem?

Mõisted

- värbamine
- grupiviisiline värbamine
- individuaalne värbamine
- otsesed värbajad
- otsene kaubitsemine
- peidetud kaubitsemine

Soovitavad esseeteemad

- Tasuta lõunaid pole. Või on?
- Usaldus ja sõprus... Kuidas tunda ära head inimest?
- Kuidas leiaksin tööd välismaal?

TÖÖLEHT NR 20

Harjutuse eesmärk on kujundada oskus läbi näha inimkaubitsejate värbamisretoorikat. Täita rühmatööna. Rühmas 3–4 õpilast. Aega on 10 minutit. Rühmade esindajad kannavad arutluse tulemused klassi ees ette. Õpetaja summeerib tulemused, millest saadakse värbamispingerida.

TÖÖLEHT NR 21

Harjutuse eesmärk on värbamisretoorika tuvastamisoskuse arendamine. Täita rühmatööna. Rühmas 3–4 õpilast. Aega on 20 minutit. Kokkuvõtete tegemisel suunab õpetaja õpilaste tähelepanu tööpakkumiskuulutuste tõlgendamisele.

TÖÖLEHT NR 22

Harjutuse eesmärk on süvendada teadmisi värbamisretoorikast ja selle tuvastamisoskuse arendamine. Harjutuse võib teha individuaalselt ja esitada kirjalikult, rühmatööna või üldise arutlusena klassis. Kui harjutus tehakse rühmatööna, tuleks pärast rühmaarutelu teha tulemuste esitus ja võrrelda seisukohti, millele erinevad rühmad jõudsid.

TÖÖLEHT NR 23

Eksperdid ja uurijad. Harjutuse eesmärk on arutelu käigus leida viise, mida kaubitsejad kasutavad inimeste lõksu püüdmiseks ning uurida välja, kes on inimkaubitseja.

Õpilased jagatakse olenevalt õpilaste arvust kolme-nelja rühma, millest üks on EKSPERDID ja teised UURIJAD. EKSPERDID saavad õpetajalt käsiraamatust paljundatud 7. peatüki "Kuidas saavad noortest inimkaubanduse ohvrid" (selle materjali võib välja jagada ka eelmises tunnis, et EKSPERTIDE grupi liikmed saaksid sellega tutvuda). On soovitatav, et EKSPERDID jagavad materjali omavahel teemade kaupa ära ning teevad oma teema kohta selgitava skeemi. UURIJATE grupid viivad grupisiselt läbi ajurünnaku eesmärgiga leida vastused järgmistele küsimustele.

1. Milliseid kanaleid kasutavad värbajad ohvrite leidmiseks?
2. Kuidas näeb välja inimkaubitseja? Milliseid värbajate liike oskad nimetada?
3. Milliste valedega meelitavad värbajad potentsiaalseid ohvreid?

Kui võimalik, peaksid UURIJATE grupid koostama skeemid värbamise viiside ja meetodite kohta. Peale grupisiselisi arutelusid alustavad UURIJATE grupid oma tulemuste esitlemisega ja peale seda teevad oma esitluse EKSPERDID, kes võtavad muuhulgas esitluste tulemused kokku. Grupitöödeks on aega 15 minutit ja esitlusteks 10 minutit.

TÖÖLEHT NR 24

Mõistete sisu avamine. Harjutuse eesmärk on defineerida inimkaubanduse staadiume: värbamine, vedamine, üleandmine, majutamine ja vastuvõtmine. Harjutuse käigus on võimalik välja selgitada noorte arusaamu loetletud tegevuste kohta. Õpilased jagunevad paarideks. Iga paari ülesanne on defineerida viis sõna. Aega on 10 minutit. Pärast seda kirjutab üks paaridest oma definitsioonid tahvlile ja teised paarid täiendavad või parandavad neid. Kui klass jõuab lõpuks väga ekslikule tulemusele, siis loeb õpetaja ette sõnastikus toodud definitsiooni.

TÖÖLEHT NR 20

Täida tabel

Milliste värbamiskanalite kaudu jõutakse noorteni.

Värbamiskanal	Kasutatakse sageli/harva	Usaldusväärsus 1-10p
1. Ajalehekuulutused		
2. Interneti jututoad		
3. Tutvumisportaalid		
4. Vanade tuttavate ja sugulaste soovitusel		
5. Uued sõbrad, vinged tegijad, kes on ise välismaalt töölt tulnud		
6. Lühiajaline tutvus poiss-sõbraga, kes lubab välismaale tööle aidata		
8. Postimüügipruute vahendavad portaalid		
9. Avalik tööpakkumine ministeeriumi koduleheküljel		
10. "Peigmehe välismaalt"		

TÖÖLEHT NR 21

Täida tabel

Hinda järgmiste kuulutuste usaldusväärsust.

Kuulutus	Ei usalda/usaldan/ usaldan aga kontrollin
1. Aktiivsele inimesele pakutakse suhtlemistööd. (Helistada mobiiltelefonile ...)	
2. Noor kompleksivaba tütarlaps, sind ootab modellitöö.(Helistada õhtuti mobiiltelefonile)	
3. Firma vahendab välismaale tööle: hotelliabilisi, koduabilisi, koristajaid. Palk on vahemikus 18 000-50 000 krooni. (Lisatud on e-posti aadress, telefoninumber, tegevusloa number)	
4. Noormees N välisriigist tutvub noorte neidudega abiellumise eesmärgil. Seiklejail mitte tülitada.(Helistada mobiiltelefonile ...)	
5. Firma "Puit ja koit" võtab metsatööle eelneva töökogemusega metsatöölisi. Tööleping kaheks aastaks. (Lisatud on e-posti aadress, telefoninumber, tegevusloa number)	
6. Vajame avatavasse tervisekeskusesse massööre vanuses 18–25 aastat. Eelnev töökogemus pole oluline. (Helistada mobiiltelefonile..)	
7. Vajame noort, meeldiva välimusega tütarlast kolmele lapsele hoidjaks. (Lisatud on us-lõpuga e-posti aadress)	
8. Kui soovid kergelt tööd ja palju pappi, helista meile.	

TÖÖLEHT NR 22

Juhtumianalüüs

Välismaalt korraks külla sõitnud vana tuttav soovitas Margotile lapsehoidjatööd Šveitsis. Margot polnud sel aastal ülikooli sisse saanud, tal oli järgmise vastuvõtuni aasta aega. Võimalus end täiendada ning õppida keeli meeldis talle. Ta kartis pettuse võimalust ja palus välismaa perekonna osas informatsiooni. Peagi edastas tuttav talle pilte tulevasest perekonnast ja töömiljööst. Miski ei äratanud kahtlust. Palk töötas tulla korralik, lisaks lubati katta kõik elamis- ja ka toidukulud, nädalavahetusel pidi olema võimalus koos perega Alpides suusatamas käia. Tuttav lubas, et tööleping sõlmitakse kohapeal. Margot nõustus pakkumisega ning võttis vastu perekonna poolt talle saadetud sõiduraha. Margot saabus Šveitsi kokkulepitud kuupäeval, kuid lennujaama vastu tulnud tuttav väitis, et koht on kahjuks läinud teisele. Tuttav teatas, et perekond ootab Margotilt kiiremas korras sõidukulude tagasimaksmist. Margotil ei olnud raha isegi tagasi koju sõitmiseks. Tuttav ütles, et ei saa tüdrukule laenu anda, kuid teatas, et ta sõber otsib oma baari ettekandjandjat-tantsijannat. Kohapeal selgus, et temalt oodatakse hoopis baarikülastajate seksuaalset rahuldamist.

Küsimused

1. Kas tegu on otsese või kaudse kaubitsemise juhtumiga? Põhjenda.
2. Mis motiveeris Margotit välisriiki minema?
3. Miks Margot usaldas värbajat?
4. Mida oleksid sina teinud teisiti?

TÖÖLEHT NR 24

Definitsioonid

Värbamine
Vedamine
Üleandmine
Majutamine
Vastuvõtmine



Töötingimused ja tagajärjed ohvrite jaoks

Inimkaubandus on väga keeruline sotsiaalne probleem. Risked ekspluateerivad tingimused mõjuvad ohvritele äärmiselt kahjustavalt. Isegi inimkaubanduse võrgust pääsedes ja koju pöördudes pole kaubitsetu probleemid lõppenud. Inimkaubandusega on alati seotud negatiivsed kogemused – peale psühholoogiliste ja füüsiliste tagajärgede seisab ohver silmitsi ühiskonna negatiivse tüüpsuhtumisega, mis muudab tööturule ja tavaellu pöördumise talle väga raskeks.

8.1 Töötingimused

Inimkaubanduse puhul on tegu selliste tööde, tegevuste ning töötingimustega, millega kohalikud ei nõustu. Need ei ole antud ühiskonnas normaalsed, vaid ekspluateerivad. Tegelikult ei tohiks termineid “töö” ja “töötingimused” inimkaubanduse kontekstis kasutada, kuid keel seab oma piirid. Neid sõnu kasutades tuleb meele pidada, et sisuliselt on nad eksitavad.

Töö- ja elutingimused, millega inimkaubitsetud kokku puutuvad, on reeglina järgmised.

1. Kurnavad

Kaubitsejad ei hooli ohvrite tervisest. Neile on oluline kiire ja võimalikult suur kasum. Nii seks- kui ka tööorjad peavad tegema väga pikki tööpäevi ning neile ei võimaldata väljapuhkamist ega taastumist. Samuti eeldatakse, et nad töötavad ka haigetena. Lisaks napile puhkeajale peavad ohvrid sageli töötama ja elama ebasanitaarsetes ning nakkusohtlikes tingimustes. Tihti ei anta ohvritele piisavalt või täisväärtuslikku toitu. Esineb lapstööjõu kasutamist.

2. Vägivallaga seotud ja alandavad

Värbajad kasutavad ära ohvrite halvemat olukorda, vägivallatsevad ekspluateeritavatega ning valetavad

neile. Valdavalt ohvrid taipavad, et neid ei kohelda kohalikega võrdselt ning tunnetavad, et neid ekspluateeritakse. Töö- ja seksorjad, ka need, kes ise valisid oma tegevuse, ei naudi seda ega tunne selle üle uhkust. Olles pikaajaliselt kannatanud füüsilise ja psühholoogilise vägivalla all, kaotab inimene oma eneseväärikuse ja vaimujõu. Alandavas olukorras kaotavad isikud võime kriitiliselt mõelda ning julguse seista oma õiguste eest.

3. Vähetulusad

Võrreldes kohalikega, makstakse inimkaubanduse ohvritele kesist tasu. Tihti neid petetakse ning jäetakse tasust hoopis ilma.

Inimkaubanduse ohvrid on sageli sotsiaalses isolatsioonis. Lisaks sellele, et ohvrid on füüsiliselt eraldatud, ei valda nad pahatihti piisaval määral sihtriigi keelt või teisi sihtriigis üldkasutatavaid võõrkeeli. Kuritarvitajad võivad olla ohvrite ainukeseks ühenduseks välismaailmaga. Sotsiaalne isolatsioon on veelgi tugevam, kui ohver saabus sihtriiki või töötas seal ebaseaduslikult.

Võimalik kogukonna poolne **ohvri süüdistamine**⁵⁷ on ekspluateerimise jätkumise lisapõhjus. Paljud inimkaubanduse ohvrid kardavad, et kohtavad koju minnes mõistmise ja kaastunde asemel hoopis halvaks panu ja etteheiteid. Ohvrid süüdistavad sageli juhtunust ennast ning eeldavad, et sõbrad-tuttavad teevad sama. Oluline on vältida ohvri teistkordset haavamist – ühiskonnapoolset hukkamõistu pärast kahjustamist kaubitsejate poolt. Tihtipeale ohvreid süüdistatakse, selle asemel, et neid toetada.

Inimkaubanduse ohvri süüdistamine ei too kasu ohvrile, riigile ega ühiskonnale, vaid üksnes organiseeritud kuritegevuse võrgustikele, kes saavad häirimatult ja karistamatult jätkata oma seadusvastast tegevust.

⁵⁷ Inimkaubanduse ohvri süüdistamise kohta Balti riikide avalikkuse poolt vt. (200): Public Perception and Awareness of Trafficking in Women in the Baltic States, International Organization for Migration, Office for the Baltic and Nordic Countries, Helsinki, lk 13-14. <http://www.focus-on-trafficking.net/pdf/Public%20opinion%20research.pdf> (väljatrükk Internetist 15.10.2004).

Tüüpiliselt kasutavad kaubitsejad ohvrite kallal lisaks füüsilisele vägivallale ka psühholoogilist survet

Levinumad ohvritega manipuleerimise võtted on:

- ohvritelt passi ning reisidokumentide äravõtmine;
- ohvrite isoleerimine;
- alandamine ja füüsilise vägivalla rakendamine, et halvata ohvri enesehinnangut ning tegutsemistahet;
- vägivallaga ähvardamine, kui ohver peaks proovima põgeneda;
- illegaalselt sihtriiki sisenenud ohvrite ähvardamine maalt väljasaatmisega, kui ohver peaks pöörduma ametivõimude poole;
- tööloata või illegaalses sektoris töötanud ohvrite ähvardamine vanglaga, kui ohver peaks pöörduma ametivõimude poole;
- ähvardamine ohvri lähedaste teavitamisega kaubitsetu tegelikust tegevusest (prostitutsioonist);
- ähvardamine ohvri lähedaste piinamisega;
- värbajasse armunud ohvri tunnete kuritarvitamine.

Isegi kui ohver andis algselt nõusoleku värbamiseks ja transportimiseks, ei muuda see olematuks ekspluateerimise fakti ega õigusta kaubitsejate tegevust. Töölepingute mittesõlmimine, ületöötundide nõudmine, tööturvalisuse nõuete eiramine, töö alatasustamine, ekspluateeritavate vägivaldne töö hoidmine jne on igaüks eraldi seadusrikkumine. Samuti on ebaseaduslik teise inimese keha või elundite kaubastamine.

Kasutades ähvardusi, psühholoogilist survet ja valesid, tehakse ohvritele selgeks, et tal pole mingeid õigusi, juhtunu on nende oma süü ning pole mingit võimalust ega ka mõtet abi otsida. Inimkaubitsejad veenavad ohvreid, et isegi kui püütaks abi otsida, pole sellest ikkagi kasu. On teada juhtumeid, kui ohvrid keelduvad uskumast, et nad on langenud inimkaubitseja ohvriks. Seda juhtub eriti tüdrukutega, kes on oma värbajasse armunud.

8.2 Tagajärjed ohvrite jaoks

Inimkaubandusel on ohvritele alati negatiivsed tagajärjed. Isegi sellest võrgust pääsemine ja kojupöördumine ei tähenda tingimata, et kaubitsetu probleemid on

lõppenud. Enne tavaellu naasmist peavad inimkaubanduse ohvrid toibuma alandusest, ebaõiglasest kohtlemisest, vaimsest ja füüsilisest vägivallast. Pole harv juhust, kui ohvrid **marginaliseeritakse** ühiskonnas, nad ei soovi rääkida sellest, mis juhtus, või valetavad ja teesklevad, et midagi ei juhtunud. Paljud ohvrid elavad pidevas kartuses, et keegi püüab neid rünnata, nad ei suuda lõgastuda ning suhtuvad kaasinimestesse umbusklikult.

Kojupöördumise järel ei seisa inimkaubanduse ohvrid silmitsi mitte ainult elu- ja töökoha puudumise ning rahaliste probleemidega, vaid tunnevad hirmu enda ja oma lähedaste turvalisuse pärast, on depressioonis, neil esineb enesetapumõtteid ja hulk terviseprobleeme. Nii prostitueerimise ajal kui ka pärast seda on prostituutide viha suunatud iseenda vastu, mistõttu on ka enesevigastused tavalised. Enesetappe ja selle katseid esineb seksimüüjate seas mitmeid kordi sagedamini kui tavaelanike seas.⁵⁸ Näiteks Kanadas on prostituutide suremus 40 korda kõrgem, võrreldes tavaelanikega.⁵⁹

Tagajärjed ja abi, mida ohver vajab, sõltuvad ohvri läbielamistest. Kõige tõsisemad on juhtumid, kus ohvri on lisaks rahalisele kaotusele ka ruineerivad tagajärjed vaimsele ja füüsilisele tervisele. Kuigi sellised tagajärjed võivad esineda ka tööorjuse puhul, on need enamasti seotud isiku pikaajalise seksuaalse ekspluateerimisega. Juhul kui inimene müüdi seksuaalseks ekspluateerimiseks, on tagajärjed eriti rasked ning nendest ülesaamine eeldab pikaajalist **rehabilitatsiooni**.

Seksiäri ja tööorjuse ohvrid töötavad ning elavad sageli ülerahvastatud ruumides, kus on ebasanitaarsed tingimused ning kus levivad sügelised, tuberkuloos, hepatiit ja teised nakkushaigused.⁶⁰ Pidevast alatoitumusest tingituna on neil seedehäired, toitainete puudulikkus põhjustab hammaste lagunemist. Sageli puhkudel, kui ohvrid vajavad arstiabi, hoiduvad kaubitsejad rahaliste kulutuste ja ohvrite avalikkuse ette toomise vältimiseks neile ametlikku meditsiiniabi võimaldamast. Nad kas üritavad ravida haigeid ise või kasutavad posijate abi. Kaubitsejate poolt osutatud "arstiabi" tõttu esineb ohvritel tüsistusi. Neil on ka kroonilisi selja-, kuulmis- ja südameprobleeme, mida põhjustab kahjulik töökeskkond. Samuti esineb valulikke haavandeid ja arme (nt keemilistest ainetest põhjustatud nahaärritusi), siseelundite traumasid (eriti prostituute pekstakse kohta- desse, mille kahjustamine ei mõjuta välimust, nii et kau-

58 Hynes, Patricia; Raymond, Janice, G. (2002) Put in Harm's Way: The Neglected Health Consequences of Sex Trafficking in the United States, kogumikust Policing the National Body: Sex, Race and Criminalization (toim. Silliman, Jael; Bhattacharjee, Anannya), South End Press, Cambridge, Massachusetts, lk. 212, <http://action.web.ca/home/catw/attach/Put%20in%20Harm%5C%27s%20Way3.doc> (väljatrükk Internetist 15.09.2004).

59 Baldwin, Margaret, A. (1992) Split the Root: Prostitution and Feminist Discourses of Law Reform, Yale Journal of Law and Feminism, 5: 47-120.

60 Trafficking in Persons Report, June 2004, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, lk. 15, <http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf> (väljatrükk Internetist 21.09.2004).

bitsejad saaksid oma "kaupa" edukalt edasi müüa). Samuti esineb soovimatuid rasedusi ja viljatust, mida põhjustavad pidev vägistamine ja väljaravimata suguhaigused.

Tihti põevad seksiäri ohvrid ka sugulisel teel levivaid haigusi, teiste hulgas ravimatut HI-viirust ning AIDS-i. Uuringud näitavad, et paljud kliendid nõuavad prostituutidelt kondoomita vahekorda ning on valmis selle eest tavalisest suuremaid summasid maksma.⁶¹ Heteroseksuaalses vahekorras nakatuvad naised HI-viirusesse kuni kümme korda sagedamini kui mehed. Eriti kergesti nakatuvad prostituudid, kuna nakatumise viisid, prostitutsiooniga kaasneva seksi ekspluateeriv iseloom ning keerukad sotsiaalsed ja majanduslikud faktorid kiirendavad haiguste ja vigastuste teket.⁶²

On tavaline, et prostituudid kogevad lakkamatult kaubitsejate ja ostjate poolset vägivalda. Lisaks saavad prostituudid "töö" käigus sageli vigastusi: verevalumeid, suuõõne ja hammaste vigastusi, tupevigastusi, koljuvigastusi, isegi luumurde jms.⁶³ Teine kogu protsessiga kaasnev kahjulik nähtus on alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamine. Alkoholi tarvitatakse omaniku tulude tõstmiseks, pannes seksi ostjaid ka alkoholi ostma. Samuti tarbitakse alkoholi ja narkootikume unustamiseks läbielatud. Esineb juhtumeid, kui omanik püüab muuta prostituudid sõltlasteks, et nad oleksid tema poolt manipuleeritavad.

Lisaks kehalisele väärkohtlemisele kaasneb seksorjusega ohvrite vaimse tervise tõsine kahjustumine.⁶⁴ Selle põhjuseks on vahendajate ning seksi ostjate poolne vägivald ja alandamine, ühiskonna kui terviku poolt osaks saav halvustav ja parastav suhtumine prostituutidesse ning kõige sellega kaasnev enese alaväärtustamine ja süüdistamine.

Prostitutsioon on soopõhise vägivalda liik kõrvuti vägistamise, paarisuhte- ning perevägivaldaga. Seksi ostavad valdavalt mehed ja müüvad naised. Soopõhist vägivalda taastoodavad traditsioonilised soorollid ning

ebaõiglasel võimusuhtel ühiskonnas – naised on koondatud väheolulistele ja alluvatele positsioonidele, mehed aga ühiskondlikult silmapaistvatele, domineerivatele ning hästi tasustatud kohtadele.

Kaks kolmandikku seksuaalse ekspluateerimise ohvritest kannatab ülitõsise psüühilise häire – **posttraumaatilise stressisündroomi** all. Selle olulisimad sümptomid on:

- kalduvus traumat taaskogeda (korduvad mälupeegeldid ning õudusunenäod traumaatilise olukorrast mõtlemisest ja rääkimisest, traumaga kaasnenud tunnete eitamine ning suutmatus meenutada paljusid sellega seotud asjaolusid);
- tuimus ja eraldumine (huvi kadumine tegevuste vastu, mis varem naudingut ja rõõmu pakkusid; tunne, et oled teistest inimestest ära lõigatud; emotsionaalne tuimus ning võimetus tunda armastavaid tundeid oma lähedaste vastu; tunne, et tulevikku ei ole);
- üliärrituvus (raskused magamajäämisel ja katkendlik uni; närvilisus, kergesti ärritumine, kontrollimatud vihad; keskendumisraskused, pidev valvelolek).⁶⁵

8.3 Abi ohvritele ja rehabiliteerimisprogrammid

Inimkaubanduse ohvritele osutatav abi sõltub ohvri individuaalsetest läbielamistest. Kuigi on ilmne, et ohvrid vajavad spetsiifilist professionaalset abi, on juhud, kui ohver pöördub abisaamiseks vastavate institutsioonide poole, väga harvad. See tuleneb häbit, mida nad tunnevad, ning usaldamatusest riigi ja avalike institutsioonide vastu. Ühiskonna negatiivne suhtumine ja madal teadlikkus inimkaubanduse kohta ning vahel isegi perekonna hukkamõiste ja tõrjuv suhtumine muudavad tagasipöördumise tavaellu ohvri jaoks väga keeruliseks. Lisaraskusi põhjustavad halvad majanduslikud

61 Kondoomi mittekasutamise kohta seksiäris vt. näiteks Hynes, Patricia; Raymond, Janice, G. (2002) Put in Harm's Way: The Neglected Health Consequences of Sex Trafficking in the United States, kogumikust Policing the National Body: Sex, Race and Criminalization (toim. Silliman, Jael; Bhattacharjee, Anannya), South End Press, Cambridge, Massachusetts, lk. Lk. 216 <http://action.web.ca/home/catw/attach/Put%20in%20Harm%5C%27s%20Way3.doc> (väljatrükk Internetist 15.09.2004).

62 Gena, Coreia (1992), The Invisible Epidemic, New York: HarperCollins. Viidatud läbi Hynes, Patricia; Raymond, Janice, G. (2002) Put in Harm's Way: The Neglected Health Consequences of Sex Trafficking in the United States, kogumikust Policing the National Body: Sex, Race and Criminalization (toim. Silliman, Jael; Bhattacharjee, Anannya), South End Press, Cambridge, Massachusetts, lk. 213-214, <http://action.web.ca/home/catw/attach/Put%20in%20Harm%5C%27s%20Way3.doc> (väljatrükk Internetist 15.09.2004).

63 Ibid. Lk. 216.; Vt ka Luht, Kristiina, Prostituutideks olemise mõju vaimsele ja füüsilisele tervisele, ettekanne Eesti Naisuurimis ja Teabakeskuse seminaril Prostitutsiooni käsitlemine meedias, 18.02.2004, Tallinnas, <http://www.enut.ee/enut.php?id=207> (väljatrükk Internetist 14.09.2004).

64 Vt. Church, Stephanie; Henderson, Marion; Barnard, Marina; Hart, Graham, Violence by clients towards female prostitutes in different work settings: questionnaire survey, British Medical Journal, March 3, 2001, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0999/is_7285_322/ai_72431803 (väljatrükk Internetist 18.10.2004).

65 Farley, Melissa; Barkan, Howard (1988) Prostitution, Violence Against Women, and Posttraumatic Stress Disorder, Women & Health, 27 (3): 37-49. 1998, The Haworth Press, Inc., <http://www.prostitutionresearch.com/ProsViolPosttrauStress.html> (väljatrükk Internetist 11.10.2004).

tingimused ning töö leidmiseks vajalike oskuste ja kvalifikatsiooni puudumine.

Paljudes riikides, kus on olemas inimkaubanduse vastased tegevuskavad, on ette nähtud ka spetsiaalsed rehabilitatsiooni ja abi osutamise programmid inimkaubanduse ohvritele. Kuigi Eestis pole veel selliseid programme, on olemas mittetulundusühingud ning rahvusvahelised organisatsioonid (nt Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon), mis annavad konsultatsioone, aitavad ohvritel tagasi koju pöörduda, osutavad rehabiliteerimisteenuseid, mis vastavad ohvri individuaalsetele vajadustele.

Rehabiliteerimisprogramm võib sisaldada:

- tagasipöördumise korraldamist ja vastuvõtmist lennujaamas, vajadusel ka reisi ajal saatmist;
- turvateenuseid;
- õigusabi;
- sotsiaalset, psühholoogilist ja meditsiinilist abi;
- varjupaika;
- dokumentide taastamist;
- abi haridussüsteemi integreerumisel (kooli või ülikooli);
- tööalast koolitust või ümberõpet;
- abi tööturule naasmiseks;
- muud abi vastavalt individuaalsetele vajadustele.

Reeglina on osutatav abi konfidentsiaalne ja vabatahtlik. Abi sõltub suuresti ka ohvri enda pühendumusest taastumisele ning samuti ohvri enda sotsiaalsetest võimetest.

Olulisemad punktid peatükis

- Inimkaubanduse puhul ei saa rääkida normaalsetest töödest või töötingimustest, vaid ekspluateerimisest. Ükski töö ei ole töötaja jaoks vaimset ning füüsiliselt nii traumeeriv kui "sektöö" ega eelda nii kulukat ja pikaajalist rehabilitatsiooniprotsessi.
- Kogukond ning ühiskond tervikuna peab vältima sekundaarset viktimiseerimist ehk ohvri teistkordset traumeerimist julma ja süüdistava suhtumistega.
- Inimkaubandusel on alati negatiivsed tagajärjed. Eksploateerimise tagajärjel ei seisa inimkaubanduse ohvrid pärast kojupöördumist silmitsi mitte ainult elu- ja töökoha puudumise ning rahaliste probleemidega, vaid tunnevad hirmu enda ja lähedaste turvalisuse pärast, on depressioonis, neil esineb enesetapumõtteid ja hulk erinevaid psüühilisi ja füüsilisi terviseprobleeme.
- Eksploateerimine on kuritegu ka siis, kui ohver andis algselt nõusoleku värbamiseks ja transportimiseks.
- Kogukonna poolne inimkaubanduse ohvri süüdistamine on kasulik vaid kaubitsejatele, kes saavad muult oma tegevust jätkata.
- Prostituute rünnatakse üheaegselt kolmelt poolt. Esiteks kannatavad nad vahendajate ning seksi ostjate poolse vägivalla ning alandamise all; teiseks marginaliseerib neid kogukond ja ühiskond; kolmandaks süüdistavad ohvrid ise ennast oma kannatuses ja alandustes.
- Prostitutsioon on soopõhine vägivald ning seega võrreldav vägistamise, paarisuhte- ning koduvägivallaga. Soopõhise vägivalla põhjuseks on ühiskonnas levinud ebaõiglased ning jäigad traditsioonilised soorollid.
- Kuigi on ilmne, et ohvrid vajavad spetsiifilist professionaalset abi, pöörduvad nad harva abisaamiseks vastavate institutsioonide poole. See tuleneb häbitundest ning usaldamatusest riigi ja avalike institutsioonide vastu.
- Reeglina on osutatav abi konfidentsiaalne ja vabatahtlik. Abi sõltub suuresti ka ohvri enda pühendumusest taastumisele ning samuti ohvri enda sotsiaalsetest võimetest.

Küsimused ja ülesanded

Ülesannete eesmärk on teadvustada töötingimuste seoseid ühiskonna üldise elukvaliteediga.

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Miks ei ole õige rääkida inimkaubanduse kontekstis tööst ning normaalsest töösuhtest?
2. Millistesse töötingimustesse võivad sattuda inimkaubanduse ohvrid?
3. Millised on inimkaubanduse ohud ohvrite vaimsele ja füüsilisele tervisele?
4. Miks kuritarvitavad inimkaubanduse ohvrid sageli alkoholi ja narkootikume ning teevad enesetapukatseid?
5. Miks kipuvad ohvrid süüdistama juhtunust ennast, aga mitte kaubitsejaid?
6. Milliseid võtteid kasutavad kaubitsejad ohvrite tegutsemistahte halvamiseks?
7. Kuidas aitab ühiskond kaasa ohvri sotsiaalsele isoleerimisele ja marginaliseerimisele?
8. Millist abi vajavad inimkaubanduse ohvrid?

Mõisted

- soopõhine vägivald
- ohvritega manipuleerimine
- posttraumaatiline stressisündroom
- rehabilitatsioon
- teistkordne traumeerimine

Soovitavad esseeteemad

- Prostitutsioon – kas amet nagu iga teine?
- Kuidas aidata inimkaubanduse ohvrit?

TÖÖLEHT NR 25

Harjutuse eesmärk on parandada noorte võimet toime tulla keeruliste olukordadega ning püüda neid vältida. Täita rühmatööna. Õpilased jaotatakse 3–4 gruppi. Aega on 30 minutit. Töö lõppedes loevad rühmad oma töötulemused klassi ees ette. Toimub arutelu.

TÖÖLEHT NR 26

Harjutuse eesmärk on tõsta noorte teadlikkust prostitutsiooni kui ühe tõsisema sotsiaalse probleemi ja inimkaubanduse riski kohta. Täita rühmatööna. Õpilased jaotatakse 3–4 gruppi. Töö lõppedes loetakse rühmatöö tulemused klassis ette. Toimub arutelu.

TÖÖLEHT NR 27

Arutelu: “Miks soovin või ei soovi töötada välismaal?” Harjutuse eesmärk on välja uurida, kas õpilased sooviksid või ei sooviks töötada välismaal ning mis mõjutab nende valikuid. Aega on 5–10 minutit.

Õpetaja esitab küsimused:

- Kas sooviksid töötada välismaal? Miks?
- Mis mõjutaks sinu otsust/arvamust?

Võimalikud lisaküsimused:

- Miks enamik noori soovib töötada välismaal?
- Mis põhjustab sellise valiku?
- Kas kõik meie kaasmaalased töötavad välismaal legaalselt?

Vastuseid andes peavad õpilased oma arvamusi põhjendama.

TÖÖLEHT NR 28

Legaalse ja illegaalse töö võrdlus. Harjutuse eesmärk on välja selgitada illegaalse ja legaalse töö plussid ja miinused, sarnasused ja erinevused. Individuaalne ja grupidöö. Individuaalse töö aeg on 5 minutit, grupidöö 10–15 minutit. Harjutus tehakse kahes etapis. Õpilastele jagatakse väikesed paberitükid, millele nad kirjutavad illegaalse ja legaalse töö plussid ja miinused. Õpilased jagunevad väikestesse gruppidesse, kus nad vastavalt kirjutatule arutavad illegaalset ja legaalset tööd iseloomustavaid jooni, tuues välja sarnasusi ja erinevusi. Grupp võib vastavalt sisule koondada grupiliikmete isiklikud arvamused paberilehekestel ning esitada klassile kokkuvõtte.

TÖÖLEHT NR 29

Arutelu: välismaal töötamine. Harjutuse eesmärk on teha kokkuvõtte välismaal töötamise plussidest ja miinustest ning sellega seonduvatest riskidest. Aega on 10 minutit.

Vastavalt varem arutletule hindavad õpilased riske, mis seonduvad Eesti elanike välismaale tööle minemisega. Soovitav on teha seda nii: lehe keskele tuleks kirjutada “Töö välismaal”, selle ümber joonistada mitu päikese ja pilve sümbolit – “päikestesse” kirjutavad õpilased välismaal töötamise plussid ning “pilvedesse” riskid ja välismaal töötamise miinused.

TÖÖLEHT NR 25

Täida tabel

Manipuleerimise meetodid	Seleta võtte otstarvet	Kuidas reageerida? või Miks ei maksaks seda karta?
1. Ohvritelt võetakse pass või reisidokument, kuniks võlg saab tasutud.		
2. Ohver suletakse kinnisele territooriumile.		
3. Ohvri vaimne ja füüsiline alandamine (nt sagedane peksmine).		
4. Vägivallaga ähvardamine, kui ohver peaks proovima põgeneda.		
5. Illegaalselt saabunud ohvri ametivõimudele väljaandmisega ähvardamine.		
6. Vanglaga ähvardamine, kui ohver peaks abi paluma.		
7. Lähedastele teatamisega ähvardamine.		
8. Lubadus kahjustada ohvri lähedasi.		
9. Ohvri tunnete ärakasutamine, kui ohver on kaubitsejasse kiindunud.		

TÖÖLEHT NR 26

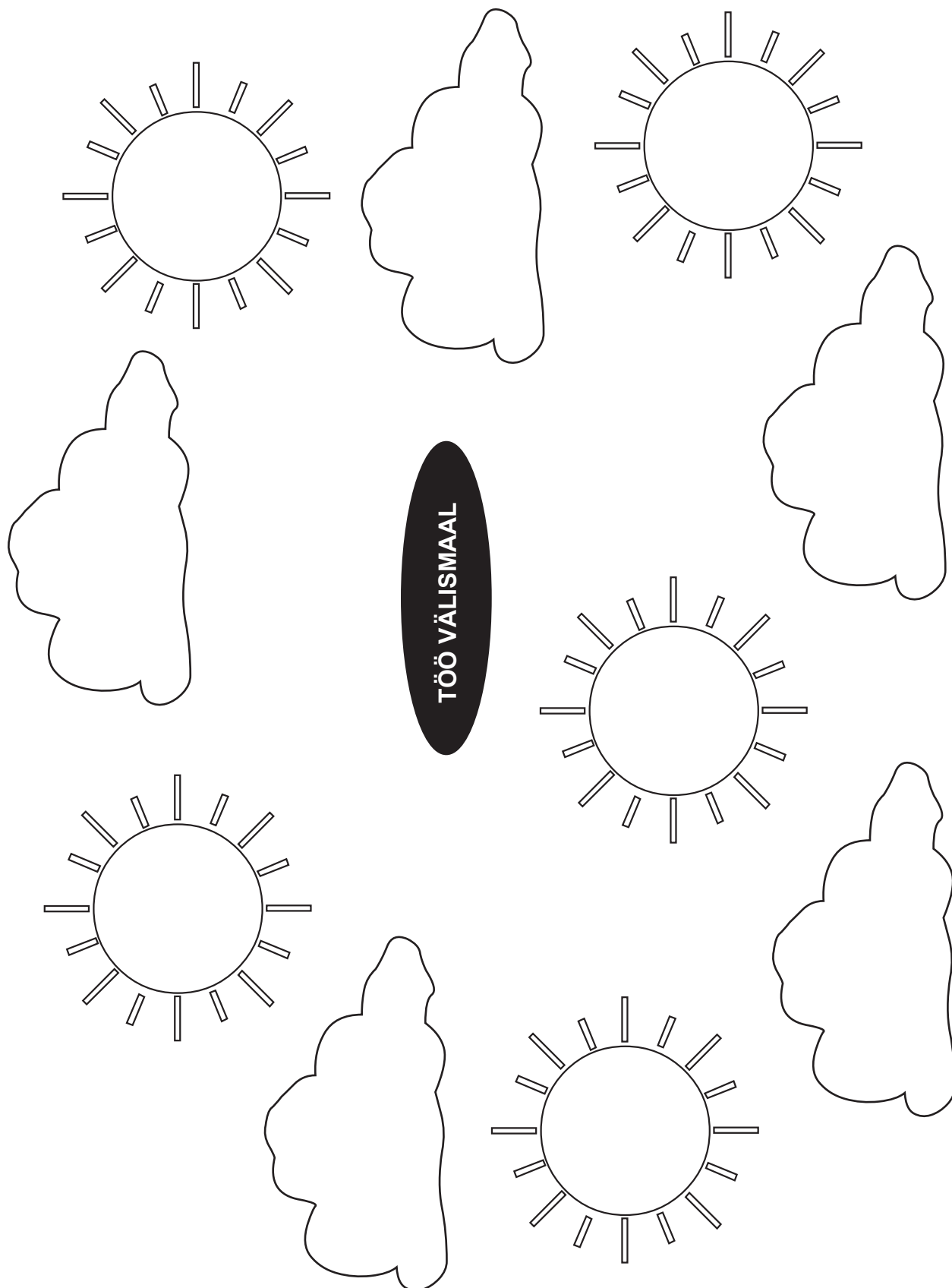
Täida tabel

Hinda neid enamlevinud väiteid.

Väited	Jah/Ei	Selgita
1. Prostitutsiooniga hakatakse tegelema alati oma vabal valikul.		
2. Prostitutsioon on lihtne viis kiiresti rikkaks saada.		
3. Prostitutsiooniga seotud isikud võivad nakatuda hepatiiti, HI-viirusesse, AIDS-i.		
4. Prostitutsiooniga seotud isikute elutingimused on head.		
5. Prostituutidega seotud isikud kannatavad pideva füüsilise vägivalla all.		
6. Prostitutsioon on üks terviseohtlikumaid tegevusi.		
7. Prostitutsioon on "kutsumus".		
8. Seksi ostmine on tavaline ja seega aktsepteeritav.		
9. Prostitutsioon muutub kupeldajatele ebaatraktiivseks, kui karistatakse mehi, kes ostavad seksi.		

TÖÖLEHT NR 29

Päikestesse kirjuta välismaal töötamise plussid ja pilvedesse riskid ja välismaal töötamise miinused.





Kuidas minna turvaliselt välisriiki tööle

Paljude noorte jaoks võib tavapärasest keskkonnast kaugel elamine ning töötamine tunduda väga huvitava kogemusena, mille käigus saab maailma näha, keeli õppida,⁶⁶ ka raha teenida. Halb on see, kui need ootused ei täitu ja unistuste asemel tuleb kokku puutuda pettuse ja inimkaubandusega. Et seda vältida, on oluline tõsta noorte teadlikkust ohtude vältimise meetoditest.

Alates 1990-ndatest aastatest on Eesti elanikel ja teistel Ida-Euroopa elanikel olnud võimalus vabalt mööda ilma rännata, välismaal õppida ja töötada. Raske sotsiaalmajanduslik olukord 1990. aastate alguses lausa kannustas inimesi välismaale paremaid võimalusi otsima minema ning tihti ka kahtlaseid lepinguid sõlmima, langedes inimkaubitsejate seatud lõksu.

Teatavasti ei sõlmi Eesti tööandjadki töötajatega alati korralikke lepinguid ning seetõttu jäävad Eesti elanikud ka välismaale minnes lootma suulisele kokkuleppele. Selline kokkulepe, milles pole märgitud mõlema poole kohustusi ja õigusi ning mida ei saa dokumenditaalselt tõendada, on illegaalse töö halvimaid külgi.

Illegaalsel tööil on mitmeid negatiivseid aspekte, millega inimesed puutuvad kokku eelkõige probleemsetes olukordades – need on olukorrad, kus inimesed vajavad abi, peavad tasuma oma kulud isiklikest vahenditest ning kandma täisvastutust juhtunu eest. Näiteks, kui isik peab riiklike institutsioonide poole pöörduma, et taastada kaotatud dokumente, tuleb ilmsiks, et isik on jäänud riiki kauemaks, kui turistidele lubatud ning on seega rikkunud antud riigi migratsiooni puudutavat seadusandlust. Samuti on võimalik, et isik vajab arstiabi, kuid illegaalse töö puhul pole tervisekindlustust, mis kataks kulud ning seega tuleb need täies ulatuses omavahenditest tasuda. Pealegi teeb illegaalne tööandja sellisel juhul tihti näo, nagu

ei tunneks ta hättasattunud töötajat, pole valmis abi osutama ega tunnista omapoolset rikkumist (töölepingu puudumist).

On oluline meeles pidada, et välismaal illegaalselt töötamine on selle riigi sissesõitu, migratsiooni ja töötamist puudutavate õigusaktide rikkumine ja administratiivselt või isegi kriminaalselt karistatav. Niisiis võib isik saada trahvi või erilise märke enda nime kohale vastava riigi migratsiooni andmebaasis ja enda passi, mis keelab tal järgmistel aastatel riiki siseneda.

Välismaal illegaalselt töötamise ja elamise puhul ei laiene isikule sotsiaalsed tagatised ning on oht, et tema inim- ja põhiõigusi rikutakse. Legaalse töö puhul, kui on sõlmitud korrektne kirjalik tööleping, on töötaja huvid tagatud ja paremini kaitstavad. Töölepingu sõlmimine seob pooled õiguslike sidemetega. Korralikus töölepingus on kirjas mõlema poole kohustused ja õigused, palga- ja töötingimused, puhkeaega puudutavad sätted ja tervisekindlustus.

Positiivsed näited välismaal töötamisest pärivad rohkem avalikkuse tähelepanu, kuid see on ka mõistetav, sest need, kes pöörduvad tagasi tühjade käte, rikutud tervisega ja masendunult, ei taha rääkida teistele sellest, mis nendega juhtus. Neid kurbi lugusid kuulevad vaid üksikud ametnikud, kelle poole need inimesed pöörduvad õigluse jaluleseadmiseks ja abi saamiseks. Avalikkus kuuleb tihedamini lugusid edust, mis saatis välismaale läinud inimesi, mistõttu ühiskond on välismaal töötamise suhtes positiivselt meelestatud ning selle kohta leviavad eksitavad müüdid. Olukorra põhjustab inimeste madal teadlikkus oma õigustest ja võimalustest reisisida, õppida ning töötada välismaal.

⁶⁶ Välisriigis õppimise võimaluste kohta vt Karjäärinõustamise Teabekeskus (2003) Euroopasse õppima, Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform, 2003, http://www.rajaeidja.ee/euroopa/euroopasse%20oppima_2.pdf (väljatrükk Internetist 09.06.2005).

9.1 Enamlevinud müüdid välismaal töötamise kohta

- Tuttavalt, sõbralt või sugulaselt saadud ettepanek välismaal töötada on alati usaldusväärne.⁶⁷

Kui pakutakse tulusat tööd ettekandja, tantsija, maja-perenaise, koristaja, ehitaja, lapsehoidja, koduabilise või modellina ning töö pakkuja kinnitab, et on ise seda tööd teinud või teab kedagi, kes seda tööd juba teeb, ei tähenda see veel, et pakkumine on usaldusväärne ja inimene ei satu ohtlikesse olukordadesse. Harvad pole juhud, kui inimkaubanduse ohvrid tunnistavad, et usaldasid pakkumist, kuna see tuli isikult, keda nad tundsid. Kui tööd pakutakse, eeldamata keeleoskust või muid asjakohaseid oskusi-kogemusi, on tõenäoliselt tegu illegaalse tööga.

- Kui firma pakub tööd ajalehekuulutuse kaudu, tähendab see, et töö on legaalne.

Tegelikult ei tähenda asjaolu, et firma pakub tööd avalikult massimeedia kaudu, et töö on legaalne ja pakkumine usaldusväärne. Müües reklaamipinda, ei uuri ajalehed reklaamijate tausta. Ajalehes võivad kõrvuti olla illegaalse ja legaalse töö pakkumised – tööotsija peab ise suutma neil vahet teha.

- Välismaal teenitakse kerge vaevaga palju raha.

Tegelikult ei maksta üldse palka ja sunnitakse töötama hoopis kauem, kui varem kokku lepitud. Igal juhul kaasneb illegaalse tööga asjaolu, et “tööandja” manipuleerib “töötajatega”, ekspluateerib neid ning maksab võimalikult vähe.

- Lühiajaliselt võib välismaal töötada turistiviisaga ja ilma tööloa.

Reeglina peab enne välismaale tööle minemist taotlema **elamisloa**, tööviisa ning tööloa, kuigi mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on selle nõude Eesti kodanike jaoks tühistanud. Kõige usaldusväärsem allikas saamaks teavet konkreetses riigis töötamist puudutava korra kohta, on vastava riigi saatkond või konsulaat Eestis.

- Tööandjaga võib lepingu sõlmida välisriiki jõudes.

Kindlasti tuleb nõuda, et leping oleks kirjalik, mitte suusõnaline, ning mõistetavas keeles. Eelistatavalt tuleks leping allkirjastada enne välismaale mine-

kut. Tööloa väljastamiseks võidakse nõuda töölepingut.

- Töölepingu sõlmimiseks või tööloa taotlemiseks vajavad tööandjad töötaja passi.

Tegelikult ei vaja tööandja töötaja passi, samuti ei ole tal õigust seda enda käes hoida. Ainult ametnikel on õigus kellegi passi küsida.

- Töötaja võib tööst kohe loobuda, kui see talle ei sobi.

Inimesed, kes on oma vahendajatele või “tööandjatele” võlgu ning jäänud ilma oma passist, on haavatavad, sõltuvuses ja kergesti manipuleeritavad ega saa vastumeelset tegevust lõpetada.

9.2 Legaalsed ja illegaalsed tööpakkumised

Legaalsed ja illegaalsed tööpakkumised erinevad eelkõige oma esitusviisi poolest. Illegaalsed tööpakkumised on tihti tehtud kiiruga ning on ähmased – nende puhul ei jäeta isikule järelemõtlemisaega (kui oleks rohkem aega järele mõelda, tekiks töö osas rohkem küsimusi ja kahtlusi). Lisaks lubatakse korraldada kõik toimingud ilma liigsete formaalsusteta ja kiiresti. Legaalsele tööle asumine võtaks rohkem aega ning eeldaks, et dokumendid valmistatakse ette suurema põhjalikkusega.

Lugedes töökuulutusi ajalehtedes ning külastades töövahendufirmasid, võib leida nii legaalseid kui ka illegaalseid tööpakkumisi. Tööd võivad vahendada vaid sellised firmad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on registreeritud äriregistris ja saanud tööturuteenuse tegevusloa sotsiaalministeeriumist.

14.06.2000 jõustunud tööturuteenuse seadus reguleerib tööturuteenuse tegevusloa väljastamist, samuti tööturuteenuste osutamise korda. Tegevusluba antakse kolmeks aastaks ning see pole territoriaalselt piiritletud – tegevusluba võimaldab osutada tööturuteenuseid, mis puudutavad nii Eestit kui ka välisriike. Sotsiaalministeeriumi kodulehel on toodud nende firmade nimekiri, millel on tööturuteenuse tegevusluba. 2005. aasta septembris oli vastav tegevusluba väljastatud 195 firmale.

⁶⁷ Siin väljatoodud müüdid on kohandatud versioon dokumendist Mõtlete, kas võtta vastu ettepanekut välismaal töötamiseks?, Naistega kaubitsemise vastane infokampaania Baltimaades, Rahvusvaheline Migratsioonorganisatsioon, <http://www.focus-on-trafficking.net/inside.php?ln=ee&page=advice:myths> (väljatrükk Internetist 16.09.2004).

Töötajal on õigus nõuda, et tööturuteenuse osutaja tõendaks, et tal on õigus osutada tööturuteenuseid, see tähendab, et teenuse osutajal on vastav tegevusluba ning töötajal on õigus seda näha. Kui teenuse osutajal puudub tegevusluba, on tegemist majanduskuri-teoga ja seda menetletakse vastavalt karistusseadus-tikule. Tööturuteenuseid osutavate firmade teenused on töötajale tasuta. Kui töövahendaja nõuab töötajalt teenustasu, on tegemist õigusrikkumisega ning töö-otsija peaks pöörduma kaebusega sotsiaalministeeriu-misse, mis kontrollib tööturuteenuste osutaja tegevust. Sama kehtib ka noorsoovahetusprogrammide kohta.

Tagamaks et osutatav teenus oleks võimalikult kvali-teetne ning vältimaks arusaamatusi ja pettust, peaks töötaja sõlmima teenuse osutajaga lepingu, mis sätestaks konkreetset osutatavat teenust, mõlema poole õigused ja kohustused, sisaldaks kõiki asjas-sepuutuvaid andmeid (poolte nimesid, kuupäeva jms) ning leping peaks olema kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine teenuse osutajale. Kui teenuse osutaja poolt pakutav leping pole töötajale vastuvõet-av, on viimasel õigus nõuda tüüptingimuste muutmist või juhul kui sellest keeldutakse, lepingule mitte alla kir-jutada. Väga tihti nimelt väidavad tööturuteenuste osu-tajad, et nende poolt pakutav leping on standardne vorm ning seda ei saa muuta – tegelikult on see vaid ühe lepingupoole poolt ettevalmistatud tingimuste kogum, mida saab poolte kokkuleppel muuta. Kui töötaja on maksnud lisateenuste eest (nt tõlketöö), siis peaks alati nõudma dokumenti, mis tõendaks tasu maksmist. Sellel dokumendil peaks olema kirjas, millist teenust osutati. Näiteks ei tohiks leppida sellega, et töötaja maksab tööturuteenuse osutamise eest (mille eest ei tohi tasu nõuda), kuid tšekil või muul dokumendil on kirjas, et maksti tõlketöö eest.

Muidugi võib ka omal käel välismaal tööd leida, eel-kõige Interneti kaudu või kasutades isiklike kontakte töövahendajaga. Sellised tööleasumise viisid ei pruugi olla turvalised. Igal juhul tuleb sõlmida detailne tööleping ning kasutada teisi turvalisuse tagamise meetmeid.

Noored kasutavad väga palju noorsoovahetusprog-ramme, et minna välismaale õppima ning keeleoskust parandama. Selliseid programme reklaamitakse koo-lides ja ülikoolides. Oma turvalisuse tagamiseks tuleb neidki kontrollida. Eesti seaduste kohaselt peab ka noor-soovahetusprogrammidel olema tegevusluba, aga tihti tegutsetakse ilma loata, fiktiivselt, väites, et need on osa mõnest välismaisest programmist. Seejuures võib vahendaja nõuda teenuste eest tasu (tegelikult on need tasuta) või pakkumine olla isegi katteks inimkaubitse-

jatele. Enne noorsoovahetusprogrammi kasutamist on arukas pöörduda kooli või ülikooli vastavate töötajate poole, kellel on rohkem informatsiooni mitmesuguste programmide kohta.

Noorte jaoks on lapsehoidjaks minemine üks populaar-semaid viise välismaale tööle saada. Samas on töö pakkumine lapsehoidja või au-pair'na ka enim levinud kate, mida inimkaubitsejad kasutavad noorte naiste lõksu püüdmiseks ja seksuaalseks eksploatatsiooniks. Alates 1960. aastatest on tegutsenud au-pair'de assot-siatsioon, mille ametliku esindaja Eestis võite leida aad-ressilt: www.iapa.org. Eesti meediat jälgides on aga või-malik leida mitmeid muid firmasid, mis pakuvad selle assotsiatsiooni teenuseid, kuid tehes seda illegaalselt, et võita oma klientide usaldus.

9.3 Töötamine Euroopa Liidus

Töötamine Euroopa Liidu liikmesriikides on oluliselt muutunud pärast 1. maid 2004, kui Eesti kodanikud said Euroopa Liidu kodanikeks. Seega on Eesti kodanikel samad õigused Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikega, kaasa arvatud õigus vabale liikumisele – tööjõu vaba lii-kumine moodustab ühe osa üldisest vabast liikumisest. Peale õiguse töötada tagab vaba liikumine ka õiguse elada, osutada teenuseid ning õppida kesk- või kõrgkoo-lis. Euroopa Liitu astudes liitus Eesti ka Euroopa tööva-henduse võrgustikuga (EURES).

EURES hõlmab Euroopa Liidu liikmesriike, Šveitsi, Norrat, Liechtensteini ja Islandit. Programm loodi 1993. aastal ning selle eesmärgiks on tagada tööjõu vaba liiku-mine. EURES-nõustajatelt saab informatsiooni vabade töökohtade, elu- ja töötingimuste, hariduse, tervishoiu ja erinevate sotsiaaltoetuste kohta ning piirielanike töö-tamisest naaberriikides. Tööandjatele jagatakse teavet töötajate värbamise kohta. Seega on EURES kasulik nii töötajatele kui ka tööpakujatele.

Eestis töötab kokku kuus EURES-nõustajat, kes paik-nevad Tallinna, Pärnumaa, Tartumaa ja Ida-Virumaa tööhoiveametites. Igas kohalikus tööhoiveametis on EURES-assistent, kes annab esmast informatsiooni EURES-süsteemist ja selle võimalustest. Informatsioon on saadaval ka Internetis.

On kasulik teada, et tööle asumiseks peab olema vähe-malt 18-aastane ning on oluline omada haridusta-set tõendavaid dokumente. Nõutav on kas kohaliku riigikeele või inglise keele oskus.

Mõned vanad Euroopa Liidu liikmesriigid on kehtestanud üleminekuperioodi, mis piirab tööjõu vaba liikumist Eestist nendesse riikidesse. Suurbritannia ja Iirimaa on küll avanud oma tööturu, kuid ei võimalda Euroopa Liidu uute liikmesriikide kodanikele ligipääsu sotsiaalkindlustussüsteemile. Need vaba tööjõu liikumise piirangud on sätestatud liitumislepingutes ning erinevad riigiti. Seetõttu on oluline tutvuda piirangutega enne kodumaalt lahkumist, et mitte sattuda probleemsetesse olukordadesse.

Näiteks Taani on kehtestanud kaheaastase üleminekuperioodi, mistõttu Taanis töötamiseks on vaja tööja elamisluba. Kui töötaja on leidnud tööd, siis ei tohiks probleeme tekkida, kui tööleping on sõlmitud. Kui töötaja asub tööle kollektiivlepingu alusel, saab ta tööloa automaatselt. Taanis töötamise eelduseks on riigikeele oskus.

Prantsusmaa on kehtestanud üleminekuperioodi, mille jooksul kehtivad samad reeglid tööle asumiseks, mis enne Euroopa Liidu laienemist. Tööandja peab taotlema töötajale töö- ja elamisloa ka siis, kui töötaja on juba riiki saabunud. Uuest Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit töötajatel, kel on nii töö- kui ka elamisluba, on õigus samadele sotsiaalsetele tagatistele, mis Prantsusmaal kodanikelgi.

Isikud, kes tahavad töötada Suurbritannias, peavad end vastavas institutsioonis registreerima. Uute Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel on pärast 1. maid 2004 õigus mõningatele sotsiaalsetele tagatistele, nagu töötusabiraha, lapsepuhkustoetus.

Töötamaks Islandil kahe aasta jooksul pärast Euroopa Liiduga liitumist, peab enne Islandile minemist saada nii töö- kui elamisloa. Tööloa saamiseks peab tööandja tööd pakkuma kõigepealt Islandi riiklikus tööhõiveametis ning ainult juhul, kui ükski Islandi kodanik ei avalda soovi sellele tööle asuda, saab tööandja sõlmida lepingu uue Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikuga.

9.4 Mida peaks tegema enne kodumaalt lahkumist

Enne välisriiki tööle minemist saab enda turvalisuse tagamiseks teha nii mõndagi:

- Välismaise tööandja tausta tuleb põhjalikult kontrollida.⁶⁸

Töökuulutuste hulgas on nii usaldusväärseid pakkumisi kui ka neid, mis on sihilikult ebaselged. Neid tuleb õppida üksteisest eristama. Isegi tuttavatelt saadud pakkumist on vaja kontrollida. Esimene asi, mida saab teha välismaal tegutseva firma tegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks, on vaadata Internetis selle firma kodulehekülge. Lisaks võib konsultatsiooniks pöörduda inimkaubanduse vähendamisega tegelevate spetsialistide poole.

- Kontrollida tuleb ka tööpakkumist vahendava Eesti ettevõtte vahendustegevuse seaduslikkust.

Välismaale tööd vahendav firma peab olema saanud Sotsiaalministeeriumilt tööturuteenuse tegevusloa. Selle raamatu ilmumise ajal on nimekiri vastava tegevusloa saanud firmadest saadaval aadressil: <http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0502>

- Tööleping tuleb sõlmida võimalikult üksikasjalik.

Tööleping tuleb sõlmida enne kodumaalt lahkumist. Leping peaks olema töötajale mõistetavas keeles ning see peaks sisaldama mõlema poole õigusi ja kohustusi.

- Kodustele tuleb jätta oma täpne aadress välismaal ning võimalikult täpne informatsioon tulevase tööandja kohta.

- Mõistlik on otsida välja võimalikult palju kontaktaadressse sihtkohariigis.

Kindlasti tuleb üles märkida konkreetses riigis asuva Eesti saatkonna või konsulaadi telefoninumber ja aadress, samuti kohaliku politsei kontaktandmed.⁶⁹

- Kodustele tuleb jätta oma passi koopias ja viimati võetud foto endast.

Välisriiki tasub kaasa võtta notari poolt kinnitatud passi koopias. Seda tuleb hoida passist eraldi. Koopia aitab hädast välja, kui passi ei ole.

- Välisriiki tööle mineja peaks tegema endale täis- ja osalise kindlustuse, sealhulgas õnnetusjuhtumi, surmajuhumi- ja haiguskindlustuse.

⁶⁸ Siin väljatoodud nõuanded on kohandatud versioon dokumendist Kaalute, kas võtta vastu pakkumist töötada välismaal, Naistega kaubitsemise vastane infokampaania Baltimaades, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, <http://www.focus-on-trafficking.net/inside.php?ln=ee&page=advice:advice> (väljatrükk Internetist 16.09.2004).

⁶⁹ Vt. Lisa 6 Kuhu pöörduda sihtriigis abi saamiseks.

- Enne lahkumist tuleb kontrollida, kas välismaale suunduja on vaksineeritud vastavalt sihtriigi nõuetele.

Mitmed riigid nõuavad tööle asujatelt või õppima suundujatelt tõendit, mis kinnitab, et isik ei ole pärit kollapalaviku, koolera või katku leviku alalt. Nõutava tõendi väljastab Tervisekaitseinspeksiooni Tallinna Tervisekaitsetalituse Eesti Sanitaarkarantiinitalitus.⁷⁰

- Enne välisriiki minekut tuleb sõprade ja perekonnaga kokku leppida, millal ja kuidas neid oma käekäigust teavitada.

Kodustega tuleb ühendust võtta regulaarselt. Kokku tuleks leppida näiliselt neutraalse parooli kasutamises ohu korral.

- Mõistlik on võtta välisriiki kaasa piisavalt raha, et vajaduse korral koju tagasi sõita.

Välismaal töötamise tingimustesse ja turvalisusse puutuvate küsimustega võib pöörduda Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna esinduse (+372 611 63 66) või Living for Tomorrow (+372 660 73 20) spetsialistide poole.

9.5 Mida peaks tegema välismaal olles

Ka välismaal olles saab teha nii mõndagi oma turvalisuse heaks.

- Kellelegi (väljaarvatud välisriigi ametivõimude esindajad) ei tohi usaldada oma passi.

Isegi tööloata töötamiseks ei ole tööandjal tarvis töötaja passi.

- Kui dokumendid peaks välismaal ära kaduma või ära võetama, tuleb sellest kohe teatada kohalikule politseile või Eesti saatkonnale.⁷¹

- Kui välismaal selgub, et töötingimused ei vasta lubatuile, tuleb võtta ühendust töökoha vahendanud firma või isikuga ning nõuda olukorra viivitamatut parandamist.

Kui olukord ei muutu, on töötajal õigus leping lõpetada.

- Välisriigis viibimise ajal ei ole mõistlik võtta vastu kahtlasi kingitusi.

Kellelegi ei tohi võlgu jääda.

- Lähedastega tuleb kontakteeruda regulaarselt ja vastavalt varasemale kokkuleppele.

Kasutada võib nii telefoni kui e-posti. Lähedasi tuleb kohe informeerida igast muutusest elus välismaal.

- Vajaduse korral tuleb otsida abi.

Ühendust tuleb võtta sihtriigi politseiga, Eesti saatkonna või konsulaadiga välisriigis, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni või ohvreid abistavate mittetulundusühingutega.⁷²

⁷⁰ Tervisekaitseinspeksiooni Tallinna Tervisekaitsetalituse Eesti Sanitaarkarantiinitalitus asub Narva mnt 48, Tallinn; e-post eskt@tervisekaitse.ee; telefon 694 37 60.

⁷¹ Vt. Lisa 6, Kuhu pöörduda sihtriigis abi saamiseks.

⁷² Vt. Lisa 6, Kuhu pöörduda sihtriigis abi saamiseks.

Olulisemad punktid peatükis

- Ida- ja Kesk-Euroopa riigid ja endise sotsialistliku bloki alad on viimasel kümnel aastal kujunenud üheks olulisemaks uueks töö- ning seksorjade väärtuspiirkonnaks.
- Välismaal illegaalselt töötamine on selle riigi sisesõitu, migratsiooni ja töötamist puudutavate õigusaktide rikkumine ja administratiivselt või isegi kriminaalselt karistatav.
- Legaalse töö puhul, kui on sõlmitud korrektne kirjalik tööleping, on töötaja huvid tagatud ja paremini kaitsuvad. Töölepingu sõlmimine seob pooled õiguslike sidemetega. Korralikus töölepingus on kirjas mõlema poole kohustused ja õigused, palga- ja töötingimused, puhkeaega puudutavad sätted ja tervisekindlustus.
- Tööd võivad vahendada vaid sellised firmad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mis on registreeritud äriregistris ja saanud tööturuteenuse tegevusloa sotsiaalministeeriumist.
- Arvestada tuleb asjaoluga, et paljudes riikides on elamiskulud suuremad kui Eestis. Uurida tuleb konkreetse riigi maksusüsteemi ning arstiabi kättesaadavust ja hinda.
- Elamise ja töötamise kord erinevates riikides on erinev. Enne välisriiki minemist tuleb informatsiooni saamiseks pöörduda konkreetse riigi saatkonda või konsulaati Eestis.
- Euroopa Liidu riigid rakendavad kuni seitsmeaastast üleminekuperioodi enne töö- ja sotsiaalkindlustuse tingimuste täielikku võrdsustamist enda ja varem kui 01.05.2004 Euroopa Liiduga liitunud riikide kodanike ning Eesti ja teiste Euroopa Liidu uute liikmesriikide kodanike vahel.
- Enne välisriiki tööle minemist tuleb Eestis ette võtta tõsine uurimis- ja ettevalmistustöö.
- Välisriigis olles peab hoidma kodustega regulaarselt sidet.
- Vajaduse korral tuleb kõhklemata otsida abi politseilt või ohvreid abistavatelt mittetulundusühingutelt.

Küsimused ja ülesanded

Küsimused klassidiskussiooniks

1. Millised on enamlevinud müüdid välismaal töötamise kohta?
2. Mida peaks teadma enne välismaale tööle siirdumist tööandja tausta kohta?
3. Miks on vahenduslepingu sõlmimine hädavajalik?
4. Miks on töölepingu sõlmimine hädavajalik?
5. Milliseid turvalisuse tagamise nippe saab kasutada välismaal tööl olles?
6. Kas tööandjal on õigus võtta hoiule töötaja pass?
7. Kuidas eristada usaldusväärseid tööpakkumisi petlikest?
8. Kuidas on Eesti kodanike töö leidmise võimalused muutunud pärast Euroopa Liiduga liitumist?

Mõisted

- illegaalne töö välismaal
- legaalne töö välismaal
- tööleping
- tööturuteenuse osutaja
- tööturuteenuse tegevusluba
- EURES
- au-pair
- üleminekuperiood tööjõu vabale liikumisele

Soovitavad esseeteemad

- Võõras maa, võõras rahvas... Välismaal töötamise riskid
- Tööpakkuja ja tööotsija – kes keda vajab?
- Miks valida või mitte valida töö välismaal?

TÖÖLEHT NR 30

Ajurünnak: miks eelistavad paljud inimesed töötada välismaal? Harjutuse eesmärk on koguda informatsiooni ja analüüsida, miks eelistavad paljud inimesed töötada välismaal ja mitte kodumaal. Aega on 15–20 minutit. Ajurünnak viiakse läbi suuliselt. Osalejatele selgitatakse ajurünnaku reegleid ning vaja on luua õhkkond, kus kõik saavad vabalt oma arvamust avaldada.

Kõigil osalejatel lastakse öelda oma arvamus, mille diskussiooni juht tahvlile või suurele paberilehele üles kirjutab. Kogu protsess peaks olema kiire ning juhi ülesanne on mitte lubada osalejatel liiga pikalt sõna võtta ega hakata teema üle detailselt arutlema.

On oluline, et probleem või küsimus oleks selgelt sõnastatud. Ajurünnaku tempo tõstmiseks on vaja lisada, et arvamusi või hinnanguid võib esitada alles pärast ajurünnaku lõppu.

TÖÖLEHT NR 31

Illegaalne-legaalne töö välismaal: poolt ja vastu. Harjutuse eesmärk on välja selgitada, millistel põhjustel valitakse illegaalne töö, kuid lõpuks jõuda järelduseni, et legaalse töö plussid kaaluvad üles illegaalse töö plussid. Töö toimub gruppides, mille arv sõltub osalejate arvust. Kui on vähe osalejaid, võib teha kaks gruppi: ühed räägivad illegaalse, teised legaalse töö plussidest ja miinustest. Kui on rohkem osalejaid, võib teha neli gruppi: 1. illegaalse töö plussid, 2. illegaalse töö miinused, 3. legaalse töö plussid, 4. legaalse töö miinused. Aega on 20–30 minutit.

Kõigi grupid tuleb punktide kaupa üles kirjutada. Kui kõik grupid on valmis, esitletakse grupid tulemused. Teised grupid ei tohi kommenteerida enne, kui kõik grupid on oma töö tulemused esitlenud. Õpetaja peaks esitluste järel vaatama üle kõik plussid ja lisama, kui mõni oluline pluss on puudu. Pärast plusside ülevaatamist teha sama miinustega. Lõpuks esitada küsimusi:

1. Mis on illegaalse ja legaalse töö põhilised erinevused?
2. Mis on peamine, mida peaksite töö otsimisel silmas pidama?
3. Kas teate, millise karistuse võite saada, kui töötate illegaalselt?

TÖÖLEHT NR 32

Töölepingud. Harjutuse eesmärk on analüüsida võimalikke töölepingute näiteid ja tuvastada, milliseid punkte peaks tööleping tingimata sisaldama. Individuaalne ja grupid.

Osalejatel palutakse täita lüngad töölepingus (näited A ja B). Kui see ülesanne on täidetud, järgneb arutelu. Arutelul on soovitatav kasutada järgmisi küsimusi:

- Millistele töölepingu punktidele pöörasid osalejad enim tähelepanu?
- Milline informatsioon peaks tingimata töölepingus olema?
- Kas lepingus on mõningaid vaieldavaid või kahtlasi punkte?
- Millist lepingus sisalduvat informatsiooni peaks kindlasti kontrollima?

Alternatiivsed harjutused töölepingu analüüsimiseks.

1. Osalejatel palutakse vaadata alternatiivset töölepingut (näide C). Ülesanne on leida probleemid, mis võivad töötajal tulevikus tekkida, kui ta sellisele lepingule alla kirjutab.
2. Selle ülesande võib teha grupid. Iga grupp peab ise koostama töölepingu, mis sisaldab poolte kohustusi ja õigusi (näide D).

TÖÖLEHT NR 33

Müüt või reaalsus. Harjutuse eesmärk on õppida tundma ühiskonnas levinud müüte välismaal töötamise kohta. See harjutus annab osalejatele võimaluse kujundada oma hoiakut välismaal töötamise suhtes. Individuaalseks tööks aega 10 minutit, aruteluks samuti 10 minutit.

Enne kui alustatakse intensiivset arutelu ühiskonnas levinud müütide, legaalse ja illegaalse töökuulutuste üle, on soovitatav, et osalejad tutvuksid teemaga. See muudab arutelu efektiivsemaks ja kogu protsessi eesmärgipärasemaks.

Õpetaja jagab igale osalejale paberilehel ühe müüdi, kus on toodud väide välismaal töötamise kohta. Osalejate ülesanne on otsustada, kas lehtedel toodud väited on tõesed või mitte. Kui arvatakse, et need on väärad, tuleb väärade väite järel kirjutada mõned laused, mis iseloomustaksid tegelikku olukorda ning põhjendada oma seisukohta.

TÖÖLEHT NR 34

Töökuulutused. Harjutuse eesmärk on õppida eristama eksitavaid töökuulutusi ausatest.

I osa

Kõigepealt tuleb osalejatele jagada paari peale ajalehest võetud kuulutused. Nende ülesanne on analüüsida, millise kuulutusega on tegemist, kas legaalse või inimkaubitsejate poolt pakutava tööga. Aega on 10 minutit.

II osa (juhul, kui aega on)

Moodustada 2–3-liikmelised rühmad. Ülesandeks on koostada ise töökuulutus ning seejuures mõelda, kas tegemist on inimkaubitsejate poolt pakutava tööga või mitte. Kui töökuulutused on valmis, tuleb need seinale üles panna ja lasta teistel arvata, mis laadi kuulutusega on tegemist. Aega on 30 minutit.

Õpetaja selgitab osalejatele pärast harjutuse lõppu, et ajalehes olevad töökuulutused ei pruugi alati ausad olla ning ühes ajalehes võivad kõrvuti olla nii legaalsed kui ka eksitavad pakkumised.

TÖÖLEHT NR 35

Lahkuja/ärasõitja. Harjutuse eesmärk on korrastada informatsiooni ja koostada loogiline nimekiri ettevaatusabinõudest, mis tuleks välismaale minnes kasutusele võtta. Töö paarides või gruppides.

I osa

Osalejad jagatakse väikestesse rühmadesse. Üks rühma liige kujutab ette, et ta läheb välismaale. Teised ei püüa teda veenda mitte minema, vaid peavad kindlaks tegema, et kõik võimalikud riskid on välistatud. Teistel grupiliikmetel on õigus küsida lahkujalt kõiksuguseid küsimusi ja anda nõu. Nende ülesanne on saada võimalikult detailset informatsiooni lahkujaga valiku kohta. Lahkuja elab rolli sisse ja vastab sellekohastele küsimustele. Kui intervjuu esimese lahkujaga on läbi, võib keegi teine grupiliige võtta selle rolli endale ja ülejäänud grupp jätkab küsitlemist.

II osa

Väikesed grupid liituvad kaheks suureks grupiks ning nende ülesanne on koostada ettevaatusabinõude nimekiri. Üks grupp koostab nimekirja ettevaatusabinõudest, mis tuleb tarvitusele võtta enne lahkumist, ja teine neist ettevaatusabinõudest, mida järgida välismaal olles. Grupid võivad teha postreid või brošüüre.

TÖÖLEHT NR 32

Näide A

TÖÖLEPING nr.

Käesolev leping on sõlmitud (aeg, koht).

Osapooled: OÜ (edaspidi Tööandja), keda esindab ja
(edaspidi Töötaja) sõlmisid käesoleva Töölepingu, (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel:

1. Tööle asumise aeg, Lepingu tähtaeg

1.1. Töötaja asub tööle 2005.a. Käesolev Leping sõlmitakse määramata ajaks.

Töötaja võetakse tööle katseajaga 4 kuud.

1.2. Pidevat tööstaaži Tööandja juures arvutatakse alates a.

2. Töö sisu

2.1. Töötaja asub tööle ametikohale ja talle esitatakse järgmised kvalifikatsiooninõuded:

2.2. Töötaja tööülesanneteks on:

2.3. Tööülesandeid annab ja nende täitmist kontrollib vahetult juhatuse liige (juhataja).

2.4. Käesolevale Lepingule allakirjutamisega Töötaja tõendab, et ta on andnud õiget informatsiooni oma tööoskuste kohta, mis on Tööandja poolt nõutavad Lepingu punktis 2.1 nimetatud ametikohal töötamiseks.

3. Tööaeg

3.1. Töötaja asub tööle täistööajaga. Tööaja kestuseks on 8 (kaheksa) tundi päevas ja 40 (nelikümmend) tundi nädalas.

3.2. Tööaja algus ja lõpp on reguleeritud töösisekorraeeskirjades.

4. Töötasu

4.1. Töötaja põhipalk on krooni kalendrikuus.

4.2. Sõltuvalt Töötaja töötulemustest maksab Tööandja Töötajale lisatasu vastavalt lisatasu maksmise juhendile.

4.3. Palka makstakse 1 kord kuus, igale palgaarvestusajale järgneva kuu 10. kuupäeval ülekandega Töötaja pangakontole nr

5. Töö tegemise koht

5.1. Tööülesannete täitmise kohaks on tööandja asukoht Tallinnas.

5.2. Vajadusel on Tööandjal õigus saata Töötaja lähetusse, tasudes selle eest EV-s kehtiva töölähetuse korra ja määrade ulatuses.

6. Puhkus

6.1. Töötaja iga-aastase põhipuhkuse kestus on 28 kalendripäeva.

6.2. Töötaja iga-aastase puhkuse aeg määratakse kindlaks puhkusegraafiku alusel, mille koostamisel lähtutakse ettevõtte töökorraldusest, arvestades võimaluse korral Töötaja sooviavaldust.

7. Materiaalne vastutus

7.1. Töötajaga võidakse sõlmida täieliku materiaalse vastutuse leping.

8. Konfidentsiaalsus

8.1. Töötaja on kohustatud käesoleva Lepingu kehtivuse ajal hoidma talle teatavaks saanud Tööandja äri- ja tootmissaladusi. Tööandja äri- ja tootmissaladusena käsitletav valdkond on fikseeritud töösisekorraeeskirjades.

9. Konkurents

9.1. Töötaja kohustub käesoleva Lepingu kehtivusaja jooksul ilma Tööandja kirjaliku nõusolekuta mitte töötama Tööandja konkurendi heaks. Tööandja konkurendid on fikseeritud töösisekorraeeskirjades.

10. Poolte muud kohustused

10.1. Töötaja kohustub:

- töötama Tööandja juures käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel, alluma Tööandja juhtimisele ning kontrollile, täitma Eesti Vabariigi õigusaktide ja Tööandja poolt ettevõttesiseste aktidega sätestatud tingimusi;

- hoiduma tööandja juures tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustuste täitmist või kahjustavad teiste töötajate või kolmandate isikute vara;
- töölepingu lõpetamisel sõltumata lõpetamise alusest on Töötaja kohustatud hiljemalt töölepingujärgse viimase tööpäeva alguseks tagastama kõik temale Tööandja poolt usaldatud dokumendid ja materiaalsed väärtused.

10.2. Tööandja kohustub:

- kindlustama Töötajale töötingimused ja -vahendid, mis on Töötajale vajalikud tööülesannete täitmisel;
- maksma Töötajale tema tehtud töö eest tasu vastavalt käesolevas Lepingus kehtestatud tingimustele;
- võimaldama Töötajale erialast täiendkoolitust vastavalt Tööandja vajadustele;
- teavitama töötajat vabadest (täistööajaga, kui töötaja töötab osalise tööajaga) töökohtadest või võimalustest töötada tähtajatu töölepinguga (kui tööleping on sõlmitud määratud ajaks), edastades vastava informatsiooni Tööandja laualehes.

10.3. Mõlemad pooled on kohustatud järgima Eesti Vabariigi TLS § 48 - 50 nõudeid.

11. Töölepingu muutmine ja lõpetamine

11.1. Kõik muudatused käesolevasse Lepingusse vormistatakse kirjalikult ja jõustuvad mõlema poole allakirjutamisel.

11.2. Käesolev Leping võidakse lõpetada Eesti Vabariigi töölepinguseaduses ettenähtud alustel ja tingimustel

12. Muud tingimused

12.1. Käesolevas Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning Tööandja poolt kehtestatud töösisekorraeeskirjadest ja ametijuhendist.

12.2. Töötajale laieneb OÜ ja töötajate vahel sõlmitud

Kollektiivleping.

12.3. Töölepingu lõpetamisel on pooled kohustatud järgima Töölepingu seaduses sätestatud etteteatamise tähtaegu (§§ 77, 79, 80, 82, 87)

12.4. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis sätestatud korras töövaidluskomisjonis või kohtus.

12.5. Käesolev Leping on sõlmitud kahes eestikeelses võrdset õiguslikku jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab endale ühe.

Poolte andmed:

TÖÖANDJA:	TÖÖTAJA:
Reg.kood	isikukood
Asukoht	elukoht
Telefon	telefon

Poolte allkirjad:

Töötaja: Tööandja:

Töötajale on tutvustatud tuleohutuse, töötervishoiu- ja tööohutusjuhendit ning töösisekorraeeskirju:

.....

TÖÖLEPING NR ...

.....(aeg, koht)

Tööandja AS, reg nr, asukohaga,
volitatud esindaja isikus ja Töötaja,
IK....., elukohaga sõlmisid töölepingu alljärgnevas:

1. LEPINGU TÄHTAEG

1.1. Töötaja asub tööle (aeg, millal)

1.2. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks.

1.3. Töötaja võetakse tööle katseajaga neli kuud.

2. TÖÖ SISU

2.1. Töötaja töötab ametikohal.

2.2. Tööülesannete täitmise kohaks on, mida võib muuta tööandja korraldusega tingimusel, et uus asukoht asetseb maakonna piires.

2.3. Tööülesandeid annab ja nende täitmist kontrollib vahetu juht.

2.4. Töötaja ametikoha eesmärk ning tööülesanded on fikseeritud töötaja ametijuhendis, mis on käesoleva töölepingu lahutamatu osa.

3. TÖÖAEG

3.1. Töötaja töötab täistööajaga.

3.2. Tööaja algus, lõpp ja vahetuse ülemineku aeg määratakse kindlaks tööandja poolt igakuiselt koostatavas tööajagraafikus, mis on töötajale täitmiseks kohustuslik. Töötaja kohta peetakse summeeritud tööaja arvestust 4 kalendrikuu lõikes.

4. PALK

4.1. Töötajale makstakse palka vastavalt ettevõttes kehtestatud palgasüsteemile. Töötajale makstav töötasu on krooni tunnis, mis sisaldab lisatasu õhtustel ja öistel tundidel töötatud aja eest.

4.2. Töötajale võib maksta lisatasu kuni krooni tunnis, nõutavast tulemuslikuma töö eest.

4.3. Tööandja võib palka tõsta arvestades töötulemusi ja maksta lisatasu tulemusliku töö eest, staažitasu pideva töötamise aja eest tööandja juures ning preemiat väga heade töötulemuste eest.

4.4. Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks töötaja pangaarvele. Pangaülekande kulud kannab tööandja.

5. PUHKUS

5.1. Töötaja põhipuhkus on 28 kalendripäeva tööaasta eest.

5.2. Töötajale võimaldatakse lisapuhkust seaduses ette nähtud alustel ja kestuses.

6. KOOLITUS

6.1. Töötaja koolitus toimub vastavalt poolte vahel sõlmitud koolituslepingule.

7. ERITINGIMUSED

7.1. / ...Kui neid on.../

8. KONFIDENTSIAALSUS

8.1. Töötaja kohustub hoidma tööandja ja tööandja klientide ameti- ja ärisaladusi kolmandate isikute eest nii töötamise ajal kui ka pärast töölepingu lõpetamist antud tööandjaga.

8.2. Tööandja ja tööandja klientide ameti- ja ärisaladuste hulka kuuluvad:

8.2.1. tööandja ja tööandja klientide poolt välja töötatud või ostetud oskusteave;

8.2.2. struktuur ja isikkoosseis;

8.2.3. raamatupidamis- ning finantsdokumendid, lepingud, kokkulepped, põhikirjad, protokollid, ametijuhendid;

8.2.4. tööandja teenuste osutamiseks kasutatav tehnika ja vahendid ning sellega seonduv igakülgne informatsioon;

8.2.5. igakülgne tööandja ja tööandja klientide tootmis- ja äriinformatsioon.

8.3. Punktis 8.1 nimetatud kolmandateks isikuteks loetakse teisi juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kes ei ole tööandjaga töösuhetes, ning AS-i töötajaid, kes ei ole seotud vastava tööloiguga.

9. TÖÖTAMISE KEELD

9.1. Töötajal on keelatud töötada ilma tööandja kirjaliku loata konkurentide juures.

9.2. Tööandja konkurentideks loetakse /
valdkonna kirjeldus või ettevõtete loetelu/.

10. LEPINGU MUUD TINGIMUSED

10.1. Tööandja annab töötaja kasutusse lepingu kehtivuse ajaks /
loetelu/.

10.2. Töötaja kannab täielikku materiaalselt vastutust tema kasutusse antud materiaalsete väärtuste eest ja tagastab töölepingu lõpetamise päeval tööandjale kogu tema kasutusse antud tööandja vara.

10.3. Punktis 10.1. nimetatud materiaalsete väärtuste mittetagastamisel tööandjale kuuluvad need töötaja poolt väljamaksmisele.

10.4. Pooled kohaldavad töölepingu lõpetamisel töölepinguseaduses sätestatud etteteatamistähtaegu.

11. TÖÖLEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE

11.1. Töölepingu tingimuste muutmine toimub poolte kokkuleppel kahepoolsest allakirjutatud lisade näol, millised loetakse käesoleva lepingu lahutamatuks osadeks.

Käesolev leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks tööandjale ja teine töötajale.

Tööandja

Töötaja

CONTRACT

Hotel "Sunset beach" (6633006ZS, Cherries street 12) informs that we have in our hotel 3 vacancies for housemaids.

Nature of the work.

To serve hotel guests and to clean rooms.

Living conditions.

The hotel is providing a room and food.

Payment.

Salary depends on work done and tips, salary can be from 50 EUR till 200 EUR per day.

Employer has a right to withdraw payment partly or in full if work is done unsatisfactory, delayed or employee with its actions has caused damage to the employer.

Work time: From March 1 till December 31.

Signature

Näide D

TÖÖLEPING NR

..... (aeg, koht)

Poolte andmed:

1. LEPINGU TÄHTAEG _____

2. TÖÖ SISU _____

3. TÖÖAEG _____

4. PALK _____

5. PUHKUS _____

6. KOOLITUS _____

7. ERITINGIMUSED _____

8. KONFIDENTSIAALSUS _____

9. TÖÖTAMISE KEELD _____

10. LEPINGU MUUD TINGIMUSED _____

11. TÖÖLEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE _____

Tööandja

Töötaja

TÖÖLEHT NR 33

Müüdid

Tuttavalt, sõbralt või sugulaselt saadud ettepanek välismaal töötada on absoluutselt usaldusväärne.
Firma, mis värbab inimesi välismaale tööle ajalehekuulutuse kaudu, tegutseb ju seaduslikult.
Inimkaubitseja on alati kriminaalse maailma esindaja ning näeb välja nagu tõeline kurjategija.
Kui võtad vastu töö välismaal, teenid kerge vaevaga palju raha.
Naised, kes tegelevad prostitutsiooniga, on rikkad ja naudivad seda, mida teevad.
Tööandjad ostavad riideid, aluspesu, toitu, pileteid ja muid asju, et aidata töötajal järje peale saada.
Lühiajaliseks töötamiseks välismaal ei ole ametlikku tööloa tarvis või seda on võimalik hankida välismaal kohapealt.
Lepingu võib sõlmida ka siis, kui oled juba välismaal.
Selleks, et Sind tööle võtta (lepingu sõlmimiseks, tööloa taotlemiseks jne), vajab tööandja Sinu passi.
Kui töö Sulle ei meeldi, võid Sa sellest kohe loobuda ja niipea, kui soovid, koju tagasi pöörduda.
Kui Sa neile ei kuuletu, teevad nad halba Sinu perekonnale või teistele Sulle lähedastele inimestele.
Abi pole mõtet otsida.
Kui abi palud, saavad kõik juhtunust teada.

TÖÖLEHT NR 34

Analüüsi, millise kuulutusega on tegemist, kas legaalse või inimkaubitsejate poolt pakutava tööga.

18-40 a. kompleksivabad eesti neid saavad tasuvat tööd. Vajadusel elamispind kesklinnas. Tel. 51 978446

Tantsija, väljaspool Eestit, vajatakse vabameelseid neiusid Londonisse. Tasu hea. H: töötasu kokkuleppel kr - 58255598

Erinevad tööd teeninduses Hamburgis nii meestele kui naistele (nädalas u 250 eur). Tel 00491748457449, 58198954 või kirj. Firma Thomsen Dorotheenstr. 125, 22299, Hamburg või e-postile sammy-weber@web.de

Ettekandjana Dubais maailmakuulsas pubis Hard Rock Cafes. Info tel 53631288

Tööpakkumised Inglismaal, Šotimaal, Iirimaa, Küprosel: hotellid, hooldekodud, ehitus, autojuhid, bussijuhid jt. Vabrikud Šotimaal ja Inglismaal: kala-, kana-, ja lihatööstus (pakkimine, sorteerimine). Väljasõit septembri lõpus oktoobris. Ehitusspetsialistid Rootsi ja Norra. Vanus 18-45 a. Inglise keele oskus pole nõutav, võimalik väljasõit kahe nädala jooksul. OÜ Workline, Pärnu mnt. 22, Tallinn, 6562150, 6562884, info@workline.ee, www.workline.ee

Pakun tööd Helsingis, väljaspool Eestit, osaline tööaeg, ausale ja korralikule naisterahvale headel tingimustel. Elamispind olemas, helistada kl 20-21 00358442565815

Firma vahenduseta, aitan naisterahval saada tööd Inglismaal vanurite hooldamisel. Töö on väljakutsetega (nõutavad autojuhiload) või perekonnas. Nõutav inglise keel kõnekeele tasemel. Kõik info E-mailil villalena@hotmail.ee, +44(0)7884341464 kl 15-18, või al. kl 23, 6620995

Töö vanuritega Inglismaal. Vajalik inglise keele oskus, autojuhiluba. Firma esindaja Tartus 6.-7. Nov., Tallinnas 8.-9. Nov. Info E-R tel. 00447974654318, E-post: monika@beechnursing.com

Pakume tööd Hamburgis ilusalongis. Tel 00491748457449, 58198954 või kirjutada Firma Thomsen Dorotheenstr. 125, 22299 Hamburg või e-postile sammy-weber@web.de

www.luxux-club.com, www.club-dolce-vita.com, Eksklusiivne päevaklubi Saksamaal otsib pidevalt atraktiivseid naissoost kaastöötajaid! Suurepärased teenimisvõimalused, tasu iga päeva järel garanteeritud. Eluruumid on olemas. Ametikäikude juures aitame iseenesestmõistetavalt. Kas tunned huvi? Siis rõõmustame, kui helistad telefonil **+491625246772**

Pakume ilusatele tüdrukutele, hea figuuriga, tantsimist Itaalias, ei ole intiimteenused 58233040

Otsitakse 18-35 a **fotomodelle** 2 kuuks Hamburgi. Nädala teenistus 300-500 eurot. Taotlused fotoga saata aadressil Modellagentur Thomsen Dorotheenstrasse 125, 22299 Hamburg või E-postiga sammy-weber@web.de. Tel 00491748457749

Walesi vanim ja suurim bussifirma võtab täiendavalt tööle **bussijuhte**. Lennutransport tasuta. CV saata: Pronksi 3, Tallinn või mpartner@mpartner.ee. Lisainfo tel. 6403911, faks 6403912

10

Inimkaubanduse juhtumite analüüs

10.1 Juhtumite analüüs

Selles peatükis käsitletakse kolme tüüpilist, tegelikult sündinud juhtumit, kus Eesti elanikud on langenud inimkaubanduse ohvriks. Esimese juhtumi kirjeldus on ohvri antud tunnistusest politseile, teine ajalehest ja kolmas ohvri poolt antud tunnistusest Rahvusvahelisele Migratsiooniorganisatsioonile. Kaks lugu puudutavad seksuaalset ekspluateerimist ning üks tööorjust. Käsiraamatu sisu silmas pidades oleks sobilik lisada üks kirjeldus elundikaubandusest, kuid meil pole andmeid ühegi Eestit puudutava elundikaubanduse juhtumi kohta.

Kaubitsetute motivatsioon välisriiki minekuks oli tüüpiline, samuti kasutasid vahendajad ohvritega manipuleerimiseks levinud võtteid.

- Ohvrid kaubitseti võõrasse riiki, kus neil puudus lähedaste toetus. Tundmatus keskkonnas oli kaubitsejatel kergem ohvritega manipuleerida.
- Ohvrid ei osanud kahtlustada vahendajaid, sest need näisid äärmiselt usaldusväärsed.
- Ohvrite elu- ja töötingimused olid inimvääritud: alandavad, kitsad, ebahügieenilised ja tervistkahjustavad.
- Kaubitsejad manipuleerisid ohvritega, et need ei saaks lahkuda.
- Ohvrid ei teeninud orjatööga midagi. Teenistus läks vahendajatele.

10.2 Kolme ohvri tunnistused

Siiri ⁷³

Sain temaga tuttavaks ühe tuttava kaudu. Umbes paar kuud käisime temaga koos Eestis pidudel ja reisimas.

Peale paari-kolme kuud ütles ta, et ma võiksin temaga koos välismaale sõita. Ma olin temaga nõus, kuna ta tundus olevat tore mees ja temaga oli hea olla. Ta rääkis, et tal on välismaal maja. Kui me välismaale jõudsime, siis ta ütles, et peame alguses elama korteris, kuna maja on ajutiselt kinni.

Kord ütles ta mulle, et meil on vaja ühe inimesega kokku saada ja mul on vaja ilus pesu selga panna. Siis sõitsime ühe maja ette. Seal ta ütles mulle, et kui ma tõesti tahan temaga abielluda, siis pean minema sellesse majja. Ja ta ütles mulle korruse ja korterinumbri. Kortoris oli üks naine, kes näitas mulle ühte kitsast tuba ja ütles mulle, et see on minu koht ja ma pean ennast riidest lahti võtma ja läks siis ise toast välja. Siis ma aimasin, millega võib tegemist olla. See oli mulle täielik šokk ja ma hakkasin hüsteeriasse minema. Siis tuli see naine sisse ja hakkas mu peale röökima, sest ma ei olnud veel alasti. Ma hakkasin väga kartma ja tahtsin sealt minema joosta. Tuppa tuli üks mees, kes näitas näpuga minu peale.

Siis olingi ma umbes kuu aega selle naise juures. Ma ei saanud millestki aru, mis minuga toimus. Ja umbes kahe kuu pärast hakkas mul mõistus segi minema, sest ma ei suutnud mõnikord eesti keelestki aru saada ja olin muutunud ümbritseva suhtes apaatseks. Hakkasin mõtlema, et pean endale lõpu peale tegema.

Päeva jooksul pidin vahekorras olema kuue-seitsme mehega. Sellest korterist, kus me töötama pidime ma ise ära minna ei saanud. Kui keegi midagi tahtis, siis tellis ja tellitud asjad toodi korterisse. See naine ütles mulle, et kui politsei tuleb, siis pean ütlema inglise keeles, et ma olen välismaalane.

Teenitud raha sain ma enda kätte, kuid tema võttis selle alati mult ära.

Ma ei oska seletada, miks ma töölt ise ära ei läinud. Aga tal on lihtsalt selline jutt ja selline mõju, et minu arusa-

⁷³ Keskkriminaalpolitseile rahvusvahelise inimkaubanduse juhtumi uurimisel antud tunnistus.

mist mööda mul lihtsalt ei olnud teist valikut kui töötada prostituudina. Ta helistas ise aegajalt mu sugulastele ja rääkis, et minuga on kõik väga hästi. Kui ma palusin, et võiksin ise helistada, siis ta andis mulle oma mobiiltelefoni ja ma pidin rääkima tema juuresolekul. Kui ta nägi, et minu psüühikaga on asjad halvasti, ütles ta mulle, et ma enam töötama ei pea. Mõtlesin uuesti, et kõik on nüüd korras ja see jama on lõpuks täiesti läbi. Siis ühel päeval ütles ta mulle, et ma pean üks kord veel vahekorras olema. Ma hakkasin nutma ja ei tahtnud. Aga ta palus tungivalt. Siis sõitsime kuhugi autoparklasse. Ta sai seal kokku mingi mehega, kes viis mind oma suurde autosse. Mulle öeldi, et pean selles autos ühe päeva tööd tegema. Siis tuli politsei ja võttis mind kinni.

Ma ei ole julgenud temalt küsida seda raha, mille ma prostitutsiooni eest teenisin. Ta kogu aeg rõhutas, kuidas ta on minu reisi ja elamiskulud katnud.

Küsimused aruteluks

1. Miks tekkis Siiril ahvatlus välismaale minna?
2. Kuidas inimkaubitseja teda veenis?
3. Milliseid ettevaatusabinõusid oleks Siiri pidanud kasutama enne lahkumist, kuid ei kasutanud?
4. Millised olid esimesed ohumärgid ja mida võinuks Siiri siis teha?
5. Milliseid inimkaubanduse etappe oskad selle juhtumi puhul välja tuua?
6. Mida peaks Siiri nüüd tegema?
7. Mida oleksid teisiti teinud?

Merike⁷⁴

Tööle saime vahendusfirma Concordia kaudu, kellele maksime 3500 krooni. Olime neljakesi, neli eestlast. Meid saadeti Šotimaale maasikafarmi Allan Hill. Päeva miinimumnormiks oli korjata 27 kasti maasikaid, igas neli kilogrammi marju. Oli õnnemäng, kas saad normi täis.

“Ohtlikus listis” oli kümme inimest, kes ei korjanud miinimumnormi täis. Iga nädal saadeti paar inimest koju. Ka mind.

Siis otsisime teise maasikafarmi. Saime tööle farmi nimiga Tarvit, Edinburghi lähedal. Seal olid tingimused veelgi hullemad. Meid pandi elama lagunenud “soojakusse”, kus polnud dušši, WC-d, riieid, kappe ega toole. Üks tubadest oli akendeta, niiske ja hallitas.

Töötasime kahel põllul, millest üks oli väga viletsas seisus. See likvideeriti meie lahkudes. Tööle veeti väikeste bussidega igal hommikul kell seitse ja enne ei saanud töölt tulema, kui järele tuldi. Vahel isegi 11 ajal õhtul. Töötasime keskmiselt 12-15 tundi päevas.

Kogu rahva peale oli kaks ajutist WC-d, mida tühjendati kaks korda nädalas. Päevaga muutusid need parajaks sitamajaks. Samuti ei teatud põllul midagi hügieenist. Marjad pandi plastkarpi puhastamata. Vaadati vaid pealmist kihti. Ei mingit pesemist ega puhastamist. Korjajad olid ju kõik higised ja mustad, nuusati ja tatistati otse maasikatele. Samas saadeti maasikad sarnasesse poodi nagu meil Citymarket.

Seal oli veel neli Eesti poissi, kes hakkasid pärast 12-tunnist tööpäeva protesteerima. Neile öeldi, et kui ei meeldi, minge koju.

Agentuurist öeldi, et saate rikkaks. Ei öeldud, et pärast tööd oled nagu laip ega jõua isegi duši alla minna. Farmis oli üksnes viis dušši 150 inimese peale. Pidi kas elu eest jooksuma, et esimesena jõuda, või siis kolm-neli tundi järke ootama. Kraanikausse oli vaid kaks, mõlemas külm vesi. Kuna koristati vaid korra nädalas, oli sealgi paras laga.

Iga maasikakasti pealt maksti esimeses farmis 20 krooni. Teisel põllul saime maasikate eest 30 ja mädanenud marjade eest 20 krooni. Tagasisõiduks raha ei suutnudki koguda.

Tundsin end tõelise neegrina. Numbrit kaelas polnud, aga meiega tegeldi ainult numbri järgi. Nii meid hüüti ja sõimati. Ülemused olid ukrainlased, nende ropendamise ja karjumine oli õudne. Paljud nutsid. Kõik meenutas koonduslaagrite kohta loetut. Põllul veeti kelku, kuhu tuli korjata see mädane solk. Lõgast tehti hiljem moosi.

Küsimused aruteluks

1. Mis ajendas Merikest välismaale minema?
2. Kuidas inimkaubitseja teda veenis?
3. Kas tal olnuks võimalik tööpakkumist kontrollida ja kuidas?
4. Kas ta oleks saanud kontrollida vahendusfirma tausta? Kuidas?
5. Mida oleks Merike pidanud tegema enne välismaale töö minemist?

74 Ronk, Anti (2004) Merike Tamm: käisin Šotis orjatööl, Eesti Päevaleht Online, 23.07.2004, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=270280> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

6. Milliseid inimkaubanduse etappe oskad selle juhtumi puhul välja tuua?
7. Mida tegi Merike õigesti?
8. Kas ta peaks pöörduma politseisse ja miks?
9. Mida oleksid teisiti teinud?

Anne⁷⁵

Mul oli juhus tutvuda ärimehega Tartust. Ta pakkus mulle tööd välismaal 10 000 krooni eest kuus: hoolitseda haige inimese eest ühel Balkanimaal. Ma nõustusin, sest minu palk oli vaid 3000 krooni, millest jätkus vaid elamiskuludeks. See mees tegi mulle viisakutse, aga ootas kaua – kolm kuud. Siis helistati mulle ootamatult ja öeldi, et pean sõitma kahe päeva pärast. Pakkisin asjad. Paari päeva pärast tuli see mees ja saatis mu lennujaama. Enne seda ta ütles, et mulle tuleb lennujaama vastu naine.

Saabumisel ootas naist, kuid minu juurde tuli mees ja ütles, et on selle naise poeg. See naine ei olevat ise saanud vastu tulla. Istusime autosse ja sõitsime paar tundi vaikides. Siis küsis ta, kas tean, kuhu tööle tulin. "Sa hakkad töötama meil." Sõitsime üheksa tundi, oli šokis, sees kõik värises. Kartsin midagi öelda. Mind toodi hotelli, söödeti, siis boss vägistab mind – ma isegi ei osutanud vastupanu, sest sain juba aru, milliste inimeste juurde sattusin.

Esimene tööpäev – see oli 300-meetrine tänav, kus 250 naist seisis ja pidid veenma, et neid ostetakse. Seal viis ta mind ukrainlanna juurde, kes pidi mulle rääkima, kuidas töötada. Tutvusin temaga – ta osutus väga tore-daks tüdrukuks. Rääkis talle, et mind peteti.

Esimesel päeval närveerin kõvasti ja minestasin ning siis viidi mind tagasi sinna hotelli. Iga päev toodi mind tänavale ja pidin töötama, aga ma ei suutnud end sundida. Võlgu tekkis mul palju: pidin maksma hotelli eest ja maffiale.

Mõtlesin, et pean põgenema – muidu mind tapetakse või müüakse maha. Rääkis ukrainlannaga ja temaga koos mõtlesime välja mu põgenemisplaani. Sealsamas tänaval tutvusin mehega ja rääkis talle oma loo. Helistasin sõbrannale Tallinnasse ja ütlesin, et ta ööpäeva jooksul leiaks mulle lennukipileti raha, vastasel juhul oleks mind järgmisel päeval maha müüdnud. Ta leidis raha ja saatis selle ukrainlannale, kes need rahad minu eest kätte sai, sest mind ei lastud linna. Ta sai rahad samal päeval, kui pidin põgenema. Nende rahade

eest ostis ta mulle bussipileti pealinna – viimasele bussile. Ma helistasin sellele mehele ja ütlesin, et ta tuleks täna sellele tänavale ja pidin talle rääkima oma põgenemisplaani.

Õhtul tuli maffia mulle järgi ja viis mind tööle, kuid enne seda pakkisin ühe koti ja viskasin üle aia põõsastesse – teised asjad jätsin sinna. Tööl kohtusin selle tüdrukuga. Ta andis mulle raha ja bussipileti. Ta ütles, et pean kindlasti jõudma sellele bussile, sest see oli mu viimane võimalus – hommikul pidavat mind maha müüdnud. Õhtul tuli see mees ning ütlesin, et ta ostaks mind kella 6-ni hommikul. Ta maksis maffiale raha. Läksime sellest kohast kaugele, et võtta takso. Võtsime takso ja sõitsime kohta, kuhu olin oma koti peitnud. Leidsin selle põõsastest. Sõitsime bussijaama ja ta pani mind bussile. Kohe, kui buss oli lahkunud, hakkas boss helistama. Kella kolmeni öösel sõitsin ja ei võtnud toru. Värisesin ja kartsin, et ta sõbrad ootavad mind lennujaamas.

Mu sõbranna, kes saatis mulle raha, leidis mingi hotline numbri, kust võiksin abi saada. Kohe, kui jõudsin pealinna, võtsin takso, mis viis mind hotelli. Magasin natuke ja helistasin siis hotline'ile. Küsisin nende aadressi ja sõitsin sinna. Ütlesin, et vajan kedagi, kes saadaks mu lennujaama, aga nad ütlesid, et neil ei ole kedagi, sest oli puhkepäev. Pidin ootama esmaspäevani. Nad andsid toa, kus ööbisin kaks ööpäeva. Esmaspäeval saatsid mind lennujaama kaks tüdrukut.

Olen Tallinnas, elan hirmus, sest nad teavad, kus elan. Olen jäänud ilma kõigest: tööst, rahast ning pean ka sõbrannale maksma tagasi.

Küsimused aruteluks

1. Miks tekkis Annel ahvatlus välismaale minna?
2. Kuidas inimkaubitseja teda veenis?
3. Kas tal oluks võimalik tööpakkumist kontrollida ja kuidas?
4. Milliseid ettevaatusabinõusid oleks Anne pidanud kasutama enne lahkumist, kuid ei kasutanud?
5. Milliseid inimkaubanduse etappe oskad selle juhtumi puhul välja tuua?
6. Milliseid riske ta põgenedes võttis?
7. Millised tegurid tegid Anne põgenemise võimalikuks?
8. Kas ta peaks pöörduma politseisse ja miks?
9. Mida oleksid teisiti teinud?

⁷⁵ Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna esindusele antud tunnistus.

Olulisemad punktid peatükis

- Inimkaubandus maailmas kasvab iga aastaga.
- Osa inimkaubanduse ohvreid aimab, milleks neid värvatakse, teine osa mitte. Mõlemad on ohvrid, sest mõlemad ekspuuteeritakse. Ohvreid tuleb abistada, mitte süüdistada või tõrjuda.
- Inimeste ekspuuteerimine on kuritegu vaatamata ekspuuteeritava vaatele asjade käigust. Kurjategijaid tuleb karistada.
- Inimkaubandus ei saaks toimuda ilma nõudluseta. Seega on inimkaubanduse vähendamiseks oluline nõudluse teadvustamine ning vähendamine.
- Inimeste teadlikkuse kasvades arenevad inimkaubistejate värbamis- ja ekspuuteerimisskeemid.

Küsimused ja ülesanded

Väited koos õpetajaga arutamiseks

- Kui inimene läheb välisriiki baari ettekandjaks ja teda sunnitakse ka prostitutsiooniga tegelema, on ta ise rumal, et ei näe tööpakkumise taga prostitutsiooni.
- Kõige kindlam viis inimkaubanduse vältimiseks on võtta vastu ainult see töö, mida tuttavad soovivad.
- Kui sulle makstakse neeru eest tavapärase aastapalk, on tegu ausa äri, mitte inimkaubandusega.
- Ekspluateerimisega on tegu siis, kui juhtum on seotud füüsilise vägivallaga.
- Jalgpalluritel ja prostituutidel ei ole tegelikult mingit vahet. Klubid kauplevad sportlastega samamoodi nagu inimkaubitseja prostituutidega.
- Koduperenaised on ka tööorjad, sest nad hoiavad maja korras ja hoolitsevad laste eest, ilma et neile midagi makstaks.
- Tegelikult on õiglane, et inimkaubitsejad kui ettevõtlikud inimesed teenivad oluliselt rohkem kui need, kes ei oska ise töökohti luua.
- Kui tööorjad tõesti tahaksid, võiks nad iga kell töösuhte lõpetada.
- Prostitutsioon on kahe täiskasvanu omavaheline asi ja riik või teised inimesed ei peaks sellesse sekkuma.
- Isegi siis, kui vahendaja ja prostituut jagavad teenistuse võrdselt, on tegu ekspluateerimise ja inimkaubandusega.

TÖÖLEHT NR 36

Harjutuse eesmärk on süvendada inimkaubanduse juhtumite analüüsimise oskust ja teadmisi vastava seadusandluse kohta. Täita rühmatööna. Õpilased jaotatakse 3–4 gruppi. Õpetaja jagab kõigile gruppidele ühe või mitu käsiraamatus toodud inimkaubanduse juhtumit ning väljavõtted karistusseadustikust (vt Lisa 4), kus on kõik tabelis toodud paragrahvide koosseisud. Gruppides toimub arutelu selle üle, milliseid pragrahe ja kelle suhtes võiks juhtumite puhul kohaldada. Töö lõppedes loetakse rühmatöö tulemused klassis ette.

TÖÖLEHT NR 37

Simulatsioonimäng. Eesmärk on anda õpilastele võimalus asuda inimkaubandusega seotud isikute jälgedesse ja elada läbi nende sündmusteahel. Jaotatakse rollid rollimängust. Õpetaja annab seejärel "täiendavatest reeglitest" pooltele vajalikku lisainformatsiooni, et teha mäng ettearvamatuks. Näiteks tuleks "Amirile" ja "Sergeile" teatada ühe karistusest ja teise illegaalsest viibimisest.

Täiendavad reeglid:

Mida tüdrukud ei tea: Sergei on Prantsusmaal illegaalselt. Politsei huviorbiiti jäämine võrdub talle väljasaatmisega. Amir on tingimisi karistatud.

Mida teab ainult Kristiina: Ta on ainukesena kõiki turvanõudeid täitnud, tal on varudokumendid jne, samuti on tal kaasas teine mobiiltelefon. Tema vend Rain on endine võõrleegionär, kes teenistuse eest on saanud Prantsuse Vabariigi kodakondsuse ja töötab Calais' linnas (Põhja-Prantsusmaal).

TÖÖLEHT NR 36

Täida tabel

Loe läbi inimkaubanduse juhtumi kirjeldus ja kasutades karistusseadustiku vastavaid koosseise otsusta, milliseid paragrahve võiks kohaldada.

Karistusseadustik	Selgita üksikasjalikult, kelle puhul, miks ja kuidas võiksid õiguskaitseorganid järgmisi paragrahve kasutada.
§ 133. Orjastamine	
§ 121. Kehaline väärkohtlemine	
§ 140. Doonorlusele kallutamine	
§ 175. Alaealise prostitutsioonile kallutamine	
§ 176. Alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine	
§ 177. Alaealise kasutamine pornograafilise teose valmistamisel	
§ 268. Ebaseadusliku tegevuse võimaldamine ja prostitutsiooni vahendamine	

TÖÖLEHT NR 37

Rollimäng

Vali rollid ja mängi läbi.

1. vaatus

Agentuuris, mille ülesandeks on noorte tüdrukute värbamine erinevateks töödeks (modelliks, tantsijateks, ettekandjateks jne), töötavad Andrus ja Kaili. Nende eesmärk on kõigi vahenditega meelitada endale kliente, sest kliendi pealt teenivad nad 20 000 EEK. Selliseks meelitustööks peavad Andrus ja Kaili välja mõtlema erinevaid skeeme.

Noored seiklushimulised tüdrukud Vera, Kristi, Kristiina ja Janet otsivad tööd välismaal. Nende eesmärk on leida häid tööpakkumisi. Tüdrukud püüavad saada võimalikult selgeid lubadusi. Andruse ja Kaili vahend eesmärgi saavutamiseks on näidata end usaldusväärseks.

2. vaatus

Tüdrukutel veab. Nad sõidavad Marseille'sse. Kohapeal, raudteejaamas, on neil, nagu Andrus ja Kaili lubasid, vastas agent Sergei. Viimane küsib neilt vene keeles kontrolliks passid ja muud reisidokumendid (reisidokumente on vaja raamatupidamise jaoks ja passe töödokumentide vormistamiseks). Sergei sõidutab Vahemere-äärsesse kõrge müüriga eraldatud uhkesse villasse, kust avaneb ilus vaade merele. Aitamaks tüdrukuid, võtab Sergei kaaslane Amir kõik tüdrukute asjad, kusjuures Sergei selgitab, et viib need tüdrukute tuppa, kuid tegelikult tüdrukud oma asju enam ei näegi.

Hommikul kell 7:00 selgitab Sergei neile nende uut intiimse iseloomuga tööd. Suhtlemine Sergeiga toimub vene keeles, Amir kõneleb ainult prantsuse ja araabia keelt. Tüdrukud püüavad oma keeleoskuse piires selgitada, et siin peab olema mingi eksitus. Sergei selgitab, et mingit eksitust pole, tuleb töö vastu võtta. Sergei eesmärk on saada oma tahtmine. Tüdrukute ülesanne on kõigi võimalustega välja rabeleda.

3. vaatus

Üllatus.

11

Inimkaubanduse juhtum mängufilmi “Lilja 4-ever” näitel

11.1 Film “Lilja 4-ever”

- Režissöör: Lukas Moodysson
- Tootja: Taani/Rootsi
- Pikkus: 109 min
- Valmimise aasta: 2002

Film “Lilja 4-ever” põhineb tõestisündinud lool. Lilja prototüüp on Danguole Rasalaite, kes sündis Leedus Telšis, kasvas üles Kaunases ja sõitis Žiežmarisest salaja võõra passiga Rootsi. Danguole dramaatiline elulugu pälvis rootsi režissööri Lukas Moodyssoni tähelepanu ning mõni aasta pärast tegelikke sündmusi valminud film saavutas ootamatut vastukaja Põhjamaade ja teiste riikide ajakirjanduses. Film aitas kaasa inimkaubanduse probleemi teadvustamisele ühiskonnas – seda eelkõige ajakirjanduse kaudu, sest vaid vähesed noored käisid filmi vaatamas.

Lühike sisututvustus

Filmi peategelane Lilja elab ühes endise Nõukogu Liidu linnas (filmitud Paldiskis). Režissöör on püüdnud kujutada olukorda, mis oleks olnud võimalik ükskõik millises endise NSVL vabariigis, seepärast on film tehtud vene keeles. Lilja ei tunne oma isa, elab koos emaga. Tüdruk unistab sellest, et sõidab koos emaga Ameerikasse. Kahjuks ei võta ema teda kaasa, vaid jätab tädil Anna hooleks, kes ei hoolitse tüdruku eest. Tüdruku elutingimused halvenevad järsult, suureneb puudutud tundide arv, ei jätku raha toidu jaoks ja kommunaalmaksete tasumiseks. Sõbranna Nataša pakub võimalust teenida raha, müües seksi baarides kohatud meestele. Kompitiseeritud elukeerdkäigud (sõbranna Nataša reetlikkus, vägistamine, millest võtavad osa oma õue poisid, elektri ja vee puudumine korteris, täiskasvanute täielik ükskõiksus) muudavad Lilja väga haavatavaks. Kord kohtub ta baaris tähelepaneliku ja meeldiva noormehe Andreiga.

Viimane on Lilja vastu väga lahke, ei koonerda lõbususte puhul rahaga, ei nõua tüdruku käest midagi. Mõni aeg hiljem, kui Andrei on võitnud Lilja usalduse, pakub ta välja võimaluse sõita koos Rootsi tööle. Tüdrukule tundub ahvatlev Andrei pakkumine töötada juurviljakoris-tusel ja ta ei aima pettust. Teel lennujaama mõtleb Andrei välja põhjenduse, miks ta ei saa koos Liljaga Rootsi lennata, kuid lubab kindlasti saabuda mõne päeva pärast. Jõudnud Rootsi, saab tüdruk teada, et Andrei on ta maha müünud ja saatnud Rootsi sutenööri käsutusse. Tüdruku hoitakse luku taga ja ta on sunnitud prostitueerima. Suutmata välja kannatada pidevat alandamist ja ärakasutamist ning mitte nähes väljapääsu lootusetust olukor-rast, sooritab Lilja enesetapu.

11.2 Filmi mõju õpilastele

Film “Lilja 4-ever” avab mitmed valusad teemad, millega võivad kahjuks kokku puutuda paljud noored oma elus. Sellepärast võib enne filmi vaatamist toimuv vestlus märgatavalt muuta nii seda, millele õpilased filmi vaatamise ajal tähelepanu pööravad, kui ka seda, kuidas õpilased arutavad oma filmist saadud muljeid.

Vestlus noortega pärast filmi on kohustuslik. Püüdes filmi abil saavutada efektiivsemat tulemust (inimkaubanduse teema seletamisel noortele), tuleb õpilastega kindlasti läbi arutada filmist saadud muljed: kuidas nad on filmist aru saanud, mida uut nad on teada saanud, kuidas hindavad tegelaste käitumist, milliseid järeldusi on teinud. Kui filmi jäetud muljeid läbi ei arutata, ei ole võimalik veenduda, kas noored on toimunust õigesti aru saanud, ja on ka võimalik, et noored tajuvad filmis eredalt näidatud üksteisele järgnevaid depressiivseid sündmusi möödapääsmatutena.

Õpilaste arvamuse hindamise tulemused. Püüdes hinnata filmi mõju, sooritati Leedus uurimus, mille jooksul küsitleti 40 õpilast. Õpilased pidid enne ja pärast filmi

vaatamist täitma ankeedi, vastates küsimustele narkootikumide kasutamise, enesetappude, prostitutsiooni ja teiste inimeste usaldamise kohta. Analüüsides saadud andmeid ning võrreldes noorte enne ja pärast filmi vaatamist avaldatud arvamusi kindlate asjade kohta, võis noorte arvamustes näha muutusi. Sellepärast on filmi kasutamisel preventiivse materjalina tähtis pöörata tähelepanu järgmistele võimalikele muutustele õpilaste arvamustes pärast filmi vaatamist:

- rohkem õpilasi õigustas prostitutsiooni kui rahateenimise vahendit raskes majanduslikus olukorras. Enne filmi vaatamist oli küsitlute vastuste keskmine – 6,07, pärast filmi vaatamist – 11,76. Seetõttu võib näha kindlat tendentsi, et pärast filmi vaatamist õigustaks suurem hulk noori prostitutsiooni kui sissetulekuallikat ja sallitavat rahateenimise võimalust;
- silmnähtavalt suurenes nende õpilaste arv, kes valiks sobivaks probleemide lahendamise meetodiks enesetapu. Enne filmi vaatamist oli respondentide vastuste keskmine – 3,09, pärast filmi vaatamist – 11,19;
- rohkem noori arvas, et ei oskaks leida vastuvõetavat väljapääsu eluraskustega kokku puutudes. Enne filmi vaatamist oli respondentide vastuste keskmine – 22,68, pärast filmi vaatamist – 20,30;
- rohkem õpilasi tunnistas, et raskesse olukorda sattudes kaaluksid nad enesetapu võimalust. Enne filmi vaatamist oli respondentide vastuste keskmine – 9,47, pärast filmi vaatamist – 12;
- noored usaldaks vähem omaealisi. Sellist selget tendentsi võib seletada filmi kangelaste käitumisega, kuna Lilja reedavad ja alandavad temaealisi;
- vähenes nende õpilaste arv, kes arvasid, et tüdruk, kes on läbi elanud seksuaalse vägivalda, võib hiljem normaalset elu elada. Enne filmi vaatamist oli küsitlute vastuste keskmine – 16,02. Pärast filmi vaatamist – 10,84.

Eripedagoogika ja psühholoogia keskus Leedus andis oma hinnangu filmi võimaliku mõju osas õpilastele, järeldused filmi mõju kohta õpilaste arvamustele langetasid suuremas osas kokku õpilaste seas läbi viidud uuringute tulemustega:

- lootusetusse olukorda sattunud noored püüavad elutühjust täita end uimastades, liimi nuusutades. Filmis on puudulikult aktsenteeritud sellise käitumise negatiivne tulemus;
- on näidatud sotsiaalteenistuste jõuetust, ükskõiksust ja tegevusetust – need ei tee ühtegi aktiivset toimingut kaitsmaks laste õigusi ning pakkumaks

vähemalt elementaarset abi sellisesse olukorda sattunud lastele;

- oma keha müümine kujuneb peategelase jaoks ainukeseks äraelamise vahendiks (mooduseks, kuidas mitte nälga surra);
- sotsiaalselt äratõugatud lapsed näevad oma probleemide ainsa lahendusena enesetappu ja ka valivad selle. Enesetapp on filmis osaliselt idealiseeritud – seda on kujutatud kui kohtumist oma ainukese lähedase hingega (sõbraga) pärast surma;
- ei ole näidatud ja esile tõstetud teist võimalikku probleemide lahendamise viisi, kangelaste võimalikku käitumist eluraskustega kokku puutudes. Filmi lõpus küll välgatab korra teistsuguse võimaluse visioon, mööda lastud võimalus eluks (kui tüdruk oleks keeldunud Rootsi sõitma, oleksid noored ellu jäänud). Kuid seda perspektiivi ei ole filmis edasi arendatud ega uuritud.

11.3 Soovitused filmi näitamiseks

Filmi vaatamise ajal võib tekkida ebamugavustunne, mis vähendab ürituse kasutegurit.

- Enne filmi vaatamist tuleb noortele filmi tutvustada (kes on teinud ja kus, miks, millest see räägib), informeerida, et film on tehtud tegelikult asetleidnud sündmustele tuginedes. Filmi süžeed rääkida ei ole vaja, kuna siis võib noortel kaduda huvi filmi vaatamiseks.
- Filmi vaatamiseks tuleks valida selline auditoorium, kus saab kiirelt muuta istmete paigutust. Esiteks peavad õpilased istuma mugavalt, kuna film kestab peaaegu kaks tundi. Kohe pärast filmi lõppemist tuleb aga õpilastel istuda nii, et nad näeksid üksteist ja saaksid aktiivselt diskussioonis osaleda.
- Soovitav oleks ruum filmi näitamise ajaks pimendada, saavutades nii hea visuaalse kvaliteedi (eredad värvid, valgustamata ekraan), mis omakorda keskendab noorte tähelepanu. Enne filmi näitamist peaksid pedagoogid veenduma, et tehnikaga on kõik korras: juhtmed ja valjuhääldid ühendatud, videokassett algusesse keritud, pilt selge jne. Pausi tekkimise korral noorte tähelepanu hajub ning mõned võivad isegi lahkuda. Nende tähelepanu tagasivõitmine on väga raske.
- Filmi heli. Filmis laseb režissöör palju kõlada taustamuusikal, mis on populaarne ja noorte seas tuntud. Muusika tugevdab oluliselt filmi vaatamise ajal tekkinud tundeid. Kui filmi näidatakse liiga vaikse heliga,

võivad õpilased hakata omavahel sosistama, rep-
liike vahetama ning ei jälgi enam süžeed. Sellepärast on soovitatav helitugevust suurendada.

- Õpilaste liikumine filmi ajal. Mida rohkem on vaata-
jaid, seda suurem on võimalus, et keegi filmi vaata-
mise ajal liigub. Liikumise täielik vältimine filmi ajal
võib osutuda võimatuks. Sellepärast tuleks enne
filmi näitamist õpilastele öelda, kui pikk film on, ja
paluda, et nad ei räägiks filmi ajal omavahel. Kui
filmi näidatakse kohe pärast teoreetilist üritust, võiks
enne filmi vaatamist teha väikese vaheaja ja soo-

vitada õpilastel sel ajal ära teha vajalikud toimingud
(tualett, telefon, söömine). Soovitatav oleks, et kõik
telefonid oleks välja lülitatud, et ei toimuks omava-
helist kirjavahetust ja eriti "tähtsaid" vestlusi. Prob-
leemiks on suitsetavad õpilased. Viimased mõtle-
vad tavaliselt välja olulise põhjuse, miks lühikeseks
ajaks väljuda, sellepärast tuletage meelde, et filmi
ajal ei ole ette nähtud liikumist.

- Film "Lilja 4-ever" tekitab noortes tugevaid emot-
sioone, sellepärast tuleb pärast filmi vaatamist teha
vaheaeg.

TÖÖLEHT NR 38

Ülesanded filmi „Lilja 4-ever“ vaatamise ajal. Harjutuse eesmärk on elada sisse nähtud situatsioonidesse, näha ette sündmuste käiku.

1. ülesanne: mõtted ja tunded.

See võte nõuab kontsentreerumist filmi tonaalsusele, kehakeelele, emotsioonidele, mõtetele, suhtumisele sellesse, mida filmi tegelased ütlevad. (Võib kasutada episoodi, kus on kujutatud ema ja tütre hüvastijättu, tülisid.)

Osalejad vaatavad videolõiku ilma hääleta, juht kutsub kaks esindajat sama lõigu teksti sisse rääkima. Seda tüüpi vaatamist võib läbi viia pauseeritud vormis. Pärast episoodi vaatamist ja sissehääkimist arutavad osalejad võimalikke versioone, selgitavad, kuidas tundis ennast rääkija, seletavad põhjusi, miks nad nii arvavad. Siis peavad nõu, kuidas nemad samases situatsioonis tegutseks ja ennast tunneks. Videolõiku vaadatakse uuesti häälega, võrreldakse oma ja filmi versioone.

2. ülesanne: külmutatud situatsioonid

Õpetaja peatab videolõigu, et “külmutada” kujutis ekraanil. See laseb sügavamalt sisse vaadata üksikkujusse, et seda detailsemalt hinnata ja kirjeldada.

Situatsiooni võib ka “külmutada” pärast mõne kaju repliiki või tegevust. Kui olukord on peatatud dramaatilisel hetkel, võivad osalejad prognoosida, mis juhtub edasi, analüüsida situatsiooni põhjuseid ja tagajärgi.

Selles ülesandes võib kasutada Lilja sõbratari Nataša ebaausat käitumist Lilja suhtes ja tema reetmist.

Soovitavad küsimused:

- Miks tekkis selline situatsioon?
- Kuidas hinnatakse sellist sõprust?
- Millised olid Nataša käitumise motiivid?
- Mida saavutas Nataša oma käitumisega?
- Mis saab tüdrukute sõprusest?
- Kuidas arenevad Lilja suhted teiste omaealistega?
- Kuidas peab Lilja käituma sellises olukorras?
- Millised väärtused sunniksid Liljat valima kättemaksu?
- Millised väärtused sunniksid valima andestuse?

Osalejad põhjendavad oma vastuseid ja selgitavad seisukohti.

3. ülesanne: vaatajad ja kuulajad

Osalejad jagunevad kahte gruppi: vaatajad vaatavad videolõiku ilma hääleta, kuulajad kuulevad ainult heli ega näe pilti. Edasist tööd võib organiseerida kahel viisil:

- 1) kuulajad püüavad küsimuste abil vaatajate käest teada saada, mis toimus videoepisoodis;
- 2) vaatajad jutustavad ise, mis videoepisoodis toimus, ning kuulajad lisavad kuuldu.

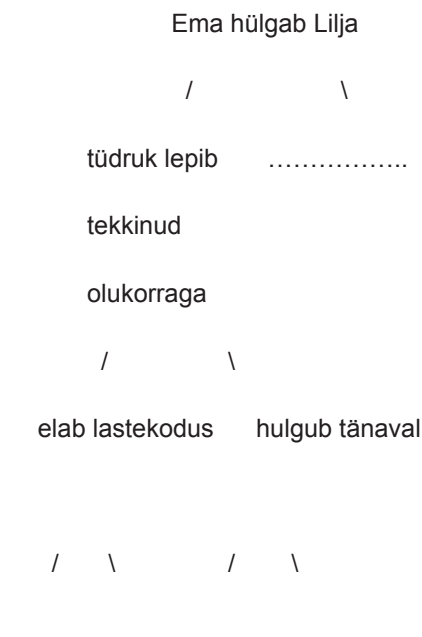
Niiviisi taastatakse videoepisood ning lõpuks see lavastatakse. Pärast vastuste esitlemist vaadatakse videoepisoodi hääle ja pildiga, võrreldakse oma versioonidega.

4. ülesanne: ennustamine

Õpetaja peatab video ja osalejad ennustavad, mis toimub edasi (seda võib teha kirjalikult), üritavad ära arvata võimalikke suunavaid jõude, käitumismotiive ja tagajärgi. Vaadates situatsiooni lõpuni, võrdlevad nad oma vastuseid nähtuga.

Aruteluks võib kasutada ka hargnevat juttu, kus igas lõigus tuleb osalejatel valida mitu varianti ning ennustada sündmuste käiku, sõltuvalt valikust.

Näiteks



Iga lahenduse või tegevuse valikul on oma tagajärjed, mis omakorda viivad edasiste variantide valikuni.

TÖÖLEHT NR 39

Ülesanded pärast filmi vaatamist.

Harjutuse eesmärk on saada tagasisidet: probleemi arutamine ja võimalike lahenduste otsimine.

Enne praktiliste ülesannete juurde asumist anda osalejatele võimalus väljendada oma muljeid filmist. Õpilastelt küsida, missuguse mulje film neile jättis, millised episoodid rususid neid kõige rohkem, kas nad soovitsid seda filmi vaadata teistel õpilastel.

Kui õpilased ütlevad, et film ei tundunud nende jaoks huvitav, küsida, miks? Kui sagedaseim vastus on “ma tean juba sellest kõike” jms, siis küsida, mida täpselt õpilane sellest probleemist teab? Vastused võib kirjutada tahvile ning hiljem neid arutelu ajal koos arutada.

Tähtis on, et arutelu ajal saaks rääkida iga õpilane, mitte ei räägiks ainult aktiivsemad. Paluda, et esitatud küsimusele vastaks iga õpilane (eriti sellise teema osas nagu enesetapp). Paluda, et õpilased põhjendaksid oma vastuseid. Ei ole vaja iga teema puhul esitada kõiki siin mainitud küsimusi. Kuid on väga oluline, et arutataks läbi enesetapu ja teiste inimeste usaldamise teemad.

Võimalikud küsimused

- Suhted vanematega. Kas vanematel on õigus oma lapsi lüüa? (Volodja näide) Kas Lilja oleks pidanud ise abi otsima, kui ema ta hülgas? Kas vanematel ja sugulastel on alati õigus, kui nad võtavad vastu otsuseid laste suhtes? Kas tädi Anna hoolitses Lilja eest hästi? Kas õpilased puutuvad enda ja ümbritsevate sõprade keskkonnas kokku sarnaste situatsioonidega? (Tähele panna ja jälgida, ega lapsed ei räägi sündmustest, mis on juhtunud nende endiga)
- Suhted omaealistega. Kas Nataša on õige sõbratar? Millal võib kindlalt öelda, et inimene on õige sõber? Kui kaua peab sõbrustama poisi või tüdrukuga, et saaks teda usaldada?

Üldistada teemat, tehes järelduse, et see, kui omavahelised suhted on ilusad, ei tähenda veel, et sõber, sõbratar või poiss püüdleks saavutama ainult head. Iga noor peaks omama kindlaid väärtushinnanguid, mille järgi ta peaks juhinduma, kujundades oma suhteid teistega. On tähtis, et noorel oleks oma seisukoht, mida ta suudaks kaitsta, ning juhul, kui miski ei vasta noore enda väärtushinnangutele ja seisukohtadele, suudaks ta öelda "Ei" isegi siis, kui küsija on väga hea sõber.

- Inimkaubandus. Millistes situatsioonides ja kuidas peteti Liljat? Millele ta oleks pidanud tähelepanu pöörama Andreiga sõbrustades? Kuidas ta oleks võinud teisiti käituda? Kust Lilja oleks saanud abi otsida?

Üldistada teemat, korrates teoreetilisel koolitusel omandatud välismaale tööle minemise ja võimaliku abi saamise kohta. Missugust nõu annaksid õpilased oma sõbrale/ sugulasele, kes on otsustanud minna välismaale tööd otsima? Millele tuleks tähelepanu pöörata enne ärasõitu ja juba välismaal olles?

- Enesetapp. Filmis on näidatud kaks enesetappu – Volodja ja Lilja. Millal oli võimalik märgata kõige esimesi signaale, et Volodja planeerib sooritada enesetappu ("elu on halb", "jutud elust pärast surma")? Kuidas õpilased reageeriks, kui sõber või klassikaaslane kogu aeg korrutaks, et elul ei ole mingit mõtet, et kõik elus on ainult halvasti, et elu jätkub ka pärast surma ja et siis on see parem? Kas Lilja olukorda sattudes võib õigustada enesetappu (tunnistada lubatuks)?

Üldistada tulemused, tehes järelduse, et Lilja enesetapp ei ole õigustatav, kuna ta ei otsinud abi. Ka lapsed peavad oskama abi otsida, kuna enesetapp ei ole ainuke lahendus probleemile. Nõrgad inimesed kalduvad endalt elu võtma. Kogu ühiskonnas ning samuti noorte hulgas valitseb arvamus, et enesetapu kohta ei sobi küsida, kui sõber, klassikaaslane või lähedane inimene mainib oma elu lõpetamisele mõtlemist. Just sellepärast tuleks seda rõhutada, et lapsed ei kardaks küsida ja rääkida enesetapust inimesega, kes sellest räägib. Jutt enesetapust ei kutsu enesetapule, see võib just õhutada inimest abi otsima. Samuti tuleb enesetapust rääkides pöörata laste tähelepanu sellele, et Volodja kahetseb, et on enesetapu sooritanud ning et ta püüab Liljat veenda seda sammu mitte astuma.

1. ülesanne: rollimäng "Kohtuistung"

Osalejad on tutvunud videomaterjalis avastatud situatsioonidega ja suudavad neid hinnata. Osalejad jagunevad kolme gruppi. Üks grupp võtab kaitse rolli, teine süüdistajate ja kolmas kohtunike rolli. Osalejad elavad rollidesse sisse ja alustavad faktimaterjali kasutades süüdistamist või kaitset. Kohtunike ülesanne on nad ära kuulata ja esitada otsus, seda põhjendades.

Võimalikud vaadatavad situatsioonid:

- a) Ema vastutustundetu käitumise analüüs.
- b) Tädi Anna käitumise tagajärjed.
- c) Lilja sõbratari reetmine.
- d) Andrei käitumine Lilja suhtes.

Et grupis mitte kaost tekitada, võib kasutada žetoone või kaarte. Diskussioonis osaledes võib osaleja rääkida ainult siis, kui asetab oma žetooni laua keskele. Võib piirata ka iga rääkija kasutuses olevat aega, näiteks tohib rääkida ainult ühe minuti. Ilma žetoonita on lubatud küsimused "kas" ja vastused "ei/jah".

2. ülesanne: loov töö

Essee vormis kujutada Lilja elusündmusi ja teha nende sündmuste analüüs.

3. ülesanne: filmi vaatamine individuaalselt

Osalejatele antakse ülesanne vaadata filmi iseseisvalt kodus. See võib olla koolivaheaja ülesanne. Võib anda koduse töö: kirjutada essee (mõtisklused) filmi eredamalt mällu jäänud muljetest või sellest, kuidas nad toimiksid Lilja asemel, või kirjutada filmile teine lõpp.

Lisa 1. Sõnaseletuste loend

Loendisse on valitud inimkaubanduse kontekstis vähe kasutatavad sõnad ja väljendid koos definitsioonidega, mis avavad nende seose inimkaubanduse probleemidega.

- **Ametialane sooline segregatsioon** (*gender segregation in the labour market*) – olukord, kus tööturul on selgesti eristatavad ametid, milles valitseb meeste ning ametid, milles valitseb naiste ülekaal. Naised on reeglina ülesindatud ametivaldkondades ning positsioonidel, mis on ühiskondlikult suhteliselt madalalt tunnustatud, millega kaasneb meestega võrreldes madalam töötasu. Ametialane sooline segregatsioon on seotud vaesuse feminiseerumisega.
- **Avaliku ruumi pornofitseerimine** (*pornofication of public space, sexualisation of public space*) - lääne kultuuriruumile omane protsess, mille käigus meedias ja tänavapildis muutuvad üha sagedasemateks seksuaalsusele ja alastusele viitavad kujutised, kus käsitletakse enamasti noori naisi seksiobjektidena. Näiteks võib tuua reklaamipindadel mistahes toodangu müügi edendamiseks kasutatavad meelad imidžid.
- **Diskrimineerimine** (*discrimination*) – iskute selline ebavõrdne kohtlemine olukorras, kus pole ühtki mõistlikku eristamiskriteeriumit soositute ja mittesooitute vahel; õigustest ilmajätmine, mis põhineb teatud rühmi või isikuid eristavatel tunnustel (rass, sugu, vanus, rahvus vm)
- **Ekspluateerimine** (*exploitation*) – teise isiku prostitueerimisele sundimine või muul viisil seksuaalne ärakasutamine, sunniviisiline töö või teenistus, orjus või samalaadses seisundis pidamine või elundi sunniviisiline eemaldamine (nn Palermo protokoll järgi). Teiste isikute töö viljade omastamine tootmisvahendite omaniku poolt, teiste isikute ärakasutamine tootmisvahendite omaniku huvides.
- **Elamisluba** (*residence permit*) – riigi poolt välismaalasele väljastatav dokument, mis kinnitab, et välismaalasel on õigus selles riigis elada.
- **Globaliseerumine** (*globalisation*) – termin, millega kirjeldatakse ülemaailmseid muutusi sotsiaalses, majandus- ja looduskeskkonnas, mille põhjuseks on kiiresti kasvanud turu- ja kultuurilised kontaktid. 1970-ndatel aastatel hakkasid ilmema globaliseerumise, iseäranis vabaturureeglite piiramatule levikule negatiivsed mõjud riikidele ja rahvastele.
- **Heaoluühiskond** (*welfare society*) – Ühiskond, kus seadusandja ja valitsus sekkuvad turumehhanismide toimimisse selleks, et suurendada ühiskonnaliikmete sotsiaalset kaitset ja võimaluste võrdsust.
- **Illegaalne migrant** (*illegal migrant, irregular migrant*) – isik, kellel puudub illegaalse riiki sisenemise või viisa lõppemise tõttu õigus transiit- või sihtriigis viibida. Termin hõlmab migrante, kes rikuvad riiki sisenemise korda, ja kõiki teisi isikuid, kel puudub õigus riiki jääda.
- **Immigrant** (*immigrant*) – välisriigi kodanik või kodakondsuseta isik, kes on riiki sisenenud lühiajaliseks või alaliseks elama asumiseks.
- **Immigratsioon** (*immigration*) – protsess, mille käigus inimesed, kes ei ole sihtriigi põhirahvuse esindajad, saavad sellesse riiki eesmärgiga sinna elama asuda.
- **Inimkaubandus** (*trafficking in persons*) - ekspluateerimiseks isiku värbamine, vedamine, üleandmine, majutamine või vastuvõtmine, sundides isikut selleks või kasutades ära tema abitud seisundit. Ekspluateerimisena käsitletakse ka isiku prostitueerimisele sundimist või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd või teenistust, orjuses või samalaadses seisundis pidamist või elundi sunniviisilist eemaldamist.
- **Inimkaubanduse ohver** (*victim of trafficking*) – isik, kes on inimkaubanduse kui kuriteo ohver.
- **Inimsmuugeldamine** (*smuggling of persons*) – isikule sellise riigi ebaseadusliku piiriületamise võimaldamine, mille kodanik ega alaline elanik isik ei ole, temalt otse või kaudselt saadava raha või muu hüvitise eest.
- **Inimõigused** (*human rights*) - õigused, mis ei ole oma olemuselt äravõetavad ja ilma milleta me ei saaks elada kui tsiviliseeritud isikud. Inimõigused ja põhivabadused annavad võimaluse täisväärtuslikult areneda, kasutada inimväärtusi ja -talenti oma südametunnistuse järgi, rahuldades nii oma vaimseid kui ka teisi vajadusi. Inimõigused on universaalsed ja puudutavad iga inimest.

- **Integratsioon** (*integration*) – erinevate objektide liitmine ühte universaalsesse süsteemi või liitmine mõnda organisatsiooni, üksusesse.
- **Kaubitseja** (*trafficker*) – vahendaja, kes toimetab inimesi ühest kohast teise, et saada majanduslikku või muud kasu, kasutades selleks pettust, sundust ja/või teisi ekspluateerimise viise.
- **Korruptsioon** (*corruption*) – ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid otsuseid või toiminguid või jättes tegemata õiguspärased otsused või toimingud.
- **Ksenofoobia** (*xenophobia*) – hirm võõraste või millegi endast erineva ees ning selle mittesallimine. Ksenofoobia on kaks peamist objekti: domineerivast mingis olulises mõttes erinevaks peetav ühiskonnagrupp ning kultuurilised elemendid, mida tajutakse võõra, veidra ning ohustavana.
- **Kupeldaja** (*pimp, procurer*) – isik, kes ekspluateerib või hoiab prostituute oma võimu all eesmärgiga saada endale osa nende teenistusest.
- **Lähteriik** (*country of origin, donor country*) – riik, kust inimkaubanduse ohvrid, illegaalsed migrandid või põgenikud pärinevad, st nende kodumaa.
- **Majutamine** (*harbouring*) – isiku hoidmine kohas, kust teda pole võimalik leida, või sellise olukorra või tingimuste loomine, et isikut pole võimalik leida.
- **Marginaliseerumine** (*marginalization*) – teatud ühiskonnagrupi, -klassi või selle osa asetumine tavalisest halvemasse olukorda või protsess, mis takistab teatud gruppide või isikute ligipääsu poliitilistele, majanduslikele või religioossetele võimusembolitele ühiskonnas või tähtsatele ametikohtadele.
- **Migratsioon** (*migration*) – liikumise või kolimise protsess kas üle rahvusvaheliselt tunnustatud riigipiiri või riigisiselt. See on rahvastiku liikumine, hõlmates igasugust inimeste liikumist olenemata selle pikkusest, kestvusest või põhjustest.
- **Ohvri süüdistamine** (*victim blaming*) – olukord, kus teine isik, kogukond või riik heidab abi asemel ohvrile temaga sündinut otseselt või kaudselt ette.
- **Organiseeritud kuritegevus** (*organized crime*) – laialt levinud kriminaalsed tegevused, mida koordineerivad ja kontrollivad kesksed sündikaadid.
- **Orjastamine** (*enslavement*) – vägivalda või pettusega inimese asetamine olukorda, kus ta on sunnitud oma tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, samuti inimese sellises olukorras hoidmine.
- **Paarisuhtevägivald** (*violence in couples*) – iga tegu abikaasade või partnerite vahel, millega kaasneb jõu või sunnimeetodite tahtlik kasutamine ning mis aitab säilitada soolisel hierarhial põhinevaid suhteid.
- **Perevägivald** (*domestic violence*) – iga tegu pereliikmete vahel, millega kaasneb jõu või vaimsete või füüsiliste sunnimeetodite tahtlik kasutamine ning mis aitab säilitada soolisel ning vanuselisel hierarhial põhinevaid suhteid.
- **Pornograafia** (*pornography*) – seksuaalselt detailne visuaalne või muu materjal, mille peamiseks ülesandeks on tekitada seksuaalset erutust. Vastava materjali tootmine või esitamine.
- **Postimüügipruudid** (*mail order brides*) – arenenud riikide meessoost tarbijaskonnale suunatud internetiportaalid ja agentuurid, mis pakuvad vahendustasu eest juurdepääsu pidevalt uuenevale naistekataloogile, mida reklaamitakse võimalusena leida kuulekas ning vähenõudlik kodutööline-seksiobjekt vähemarenenud riigist.
- **Posttraumaatiline stressisündroom** (*post-traumatic stress disorder*) – raske psüühikahäire, mis on reaktsioon suurele hirmule või normaalsuse piiri ületavale olukorrale. Sellist rasket trumet võivad põhjustada näiteks tulekahjud, kus on kaotatud lähedasi inimesi, või olukorrad, kus tavaline elukorraldus on tõsiselt häiritud. See avaldub kannatanu kalduvuses traumat taaskogeda, tekib tuimus ja soov eralduda, üliärrituvus, aja- ja ruumitaju kaotamine ning kalduvus näha õudusunenägusid.
- **Prostitutsioon** (*prostitution*) – majanduslike vahendite eest seksuaalsuhtesse astumine.
- **Rassism** (*racism*) – veendumus, mille kohaselt endast erineva rassilise ja etnilise kuuluvusega inimesed ning grupid on alamad; sellest veendumusest lähtuv gruppide diskrimineerimine ja allasurumine. Olenevalt erinevate ühiskondade ajaloolisest ja kultuurilisest taustast, esineb erinevaid rassismi vorme.
- **Rehabiliteerimine** (*rehabilitation*) – ohvri füüsilise, vaimse, kutsealase või sotsiaalse seisundi taastamise ja säilitamise protsess pärast vigastust, haigust või tõsiseid sotsiaalseid või psühholoogilisi probleeme.

- **Riskirühm** (*risk group*) – sotsiaalne grupp, mis oma tervisliku, majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõttu ohustab nii enda kui ka ühiskonna heaolu.
- **Seksiäri** (*sex business*) – mitmekesine ja pidevalt arenev institutsioon (tööstus), mille eesmärk on seksuaalsuhte tarbekaubastamise pealt kasumi teenimine. Seksiäri alla kuuluvad väga erinevad seksuaalse eksploateerimise vormid: prostitutsioon, pornograafia, telefoniseks, striptiisiklubid, eskortteenused, sületants, postimüügipruutide vahendamine, intiimse massaaži salongid jne.
- **Seksiturism** (*sex tourism*) – enamasti arenenud riigi kodaniku reis, mille oluliseks eesmärgiks on seksuaalse erutuse ja rahulduse ostmine. Seksiturismi olulisimad sihtriigid on arenguriigid, kus seksi on soodus tarbida, kuid ka mõned arenenud riigid, kus seksiäri sallitakse.
- **Seksuaalne eksploateerimine** (*sexual exploitation*) – Tõsine inimõiguste rikkumine, mille eesmärk on ohvrit tema vaimsest ja füüsilisest tervisest hoolimata seksuaalselt ära kasutada. Seksuaalne eksploateerimine on iga-sugune olukord, kus isik on teise isiku poolt sunnitud osutama seksuaalseid teenuseid, et teine isik teeniks tulu. Seksuaalse eksploateerimise peamised, üksteisega tihedalt seotud vormid on prostitutsioon, pornograafia ning pettuse abil sõlmitud või sundabielud.
- **Sekstöö** (*sex work*) – termin, mida kas teadlikult või teadvustamata kasutatakse seksuaalse eksploateerimise aktsepteerimiseks.
- **Seksuaalsuse tarbekaubastamine** (*commodification of sexuality, commercialisation of sexuality*) – seksuaalse erutuse ja lubaduste kasutamine mis tahes oma põhjotstarbelt mitteseksuaalse toodangu müügistrateegia osana.
- **Sekundaarne viktimizeerimine ehk teisene traumeerimine** (*secondary victimisation*) – pärast traumat kannatanu kohtlemine teiste isikute, kogukonna või riigi institutsioonide poolt viisil, mis põhjustab uusi vaimseid või füüsilisi kannatusi.
- **Sihtriik** (*country of destination*) – riik, kuhu suunduvad migratsioonivood. Inimkaubanduse kontekstis riik, mille turule inimkaubandus on suunatud. Olulisemad inimkaubanduse sihtriigid on arenenud riigid.
- **Siirdamisturism** (*transplant tourism*) – maksujõulise haige reis, mille oluliseks eesmärgiks on talle ebaseaduslikult doonorelundi siirdamine. Sageli teostatakse operatsioon riigis, kus elundidoonorlust puudutavad seadused on suhteliselt tolerantsed või haiglale või arstide seaduskuulekus suhteliselt nõrk.
- **Sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta** (*gross domestic product per capita*) – konkreetse riigi territooriumil aasta jooksul loodud lõpptarbimisega kaupade ja teenuste koguväärtus jagatud elanike arvuga antud riigis.
- **Smuugeldamine** (*smuggling*) – vt inimsmuugeldamine.
- **Smuugeldaja** (*smuggler*) – vahendaja, kes transpordib inimesi vastavalt nendega sõlmitud kokkuleppele, eesmärgiga neid illegaalselt üle rahvusvaheliselt tunnustatud riigipiiri toimetada.
- **Sooline ebavõrdsus** (*gender inequality*) – naiste ja meeste erinev võimu, staatuse ja ressursside omamine.
- **Soopõhine vägivald** (*gender based violence*) – iga tegu, millega kaasneb jõu või sunnimeetodite tahtlik kasutamine või sellega ähvardamine ning mis aitab säilitada soolisel hierarhial põhinevaid suhteid. Tagajärgedeks on naiste psühholoogilised, füüsilised ja seksuaalsed kannatused, sundus, vabadustest ilmajätmine avalikus või eraelus.
- **Soorollid** (*gender roles*) – õpitud mõtlemis- ja käitumisviisid teatud ühiskonnas, kogukonnas või muus rühmas, mis määravad ära, missuguseid tegevusi, töid ja kohustusi peetakse naistele või missuguseid meestele omaseks. Soorollid muutuvad seoses muutuvate majanduslike või poliitiliste oludega, samuti seoses ühiskonna sotsiaalse arenguga.
- **Tarbimisühiskond** (*consumer society*) – ühiskond, kus tootmise optimeerimise tulemusel jääb üle kaupu, mille järele puudub inimestel otsene vajadus. Mittevajaliku kauba müümiseks ning kasumi kasvatamiseks tekitatakse tarbimisühiskonna liikmetes tehislikke ihasid nende kaupade järele.
- **Traditsioonilised soorollid** (*traditional gender roles*) – lääne kultuuriruumile omased õpitud mõtlemis- ja käitumisviisid, mis määravad ära, et meeste peamine tegutsemise ja eneseteostussfäär on avalik sfäär, naistel aga kodune, intiimne sfäär. Kui naised sisenevad tööturule, siis eeldavad traditsioonilised soorollid, et nad töövad hoolitsevates ning õpetavates ametites, jättes ühiskondlikult kõrgemini väärtustatud töövaldkonnad ning ametipostid meestele.

- **Transiitriik** (*transit country*) – riik, mida läbivad illegaalsed ja legaalsed migratsioonivood, sealhulgas inimkaubanduse ohvrid, enne sihtriiki jõudmist. Ohvrite viibimine transiitriigis võib kesta kauem kui sihtriiki reisimiseks aega kuluks. Juba transiitriigis võib toimuda ohvrite ekspluateerimine.
- **Tööluba** (*working permit*) – õiguslik dokument, mis võimaldab migranttöölistel võõrustajariigis töötada.
- **Vastuvõtmine** (*receipt*) – ohvri üleandmisele järgnev faas inimkaubanduse protsessis, mille hulka kuulub võõrasse keskkonda saabuva ekspluateeritava elu- ja ööbimiskohta toimetamine ning esmase kohanemise eest vastutamine.
- **Vaesuse feminiseerumise** (*feminisation of poverty*) – globaalne protsess, mille käigus vaesuse ning naissoo-kuuluvuse piirid üha selgemini kattuvad.
- **Vedamine** (*transportation*) – maa-, mere või õhuteed pidi inimese transportimine ühest kohast teise riigisiselt või üle riigipiiride, kasutades ükskõik millist liiklusvahendit.
- **Viisa** (*visa*) – konsulaarametniku märke passis või sertifikaat, mis tõendab, et dokumendi väljastamisel või märke tegemisel oli ametnik veendunud, et isik kuulub nende välismaalaste hulka, kellel on õigus riiki siseneda vastavalt selle riigi seadustele. Viisa võib olla riiki sisenemise eeldus.
- **Võlaorjus** (*debt bondage*) – isikute seadusvastane teenuste osutamisele sundimine, mida põhjendatakse kohustusega teenida tagasi ebamääraast võlga, mille tingimused ning tähtajad on sageli määramata. Osutatavate teenuste iseloom ja kestus on tihti konkretiseerimata.
- **Väljapressimine** (*blackmailing*) – varalise kasu üleandmise nõudmine, ähvardades piirata isiku vabadust, avaldada häbistavaid andmeid või hävitada või rikkuda vara, samuti kasutades vägivalda.
- **Väljasaatmine** (*deportation*) – riigi tegevus oma suveräänsuse teostamisel, mille käigus toimetatakse välismaalane ära oma territooriumilt teatud kohta pärast seda, kui isikul on keelatud riiki siseneda või riigis viibimist lubava dokumendi kehtivus on lõppenud
- **Värbamine** (*recruiting*) – inimese kaasamine läbirääkimiste teel, kasutades kolmandat isikut või teisi meetodeid nagu näiteks ajalehes kuulutuse avaldamist või isiklike tutvusi kasutades. Inimkaubanduse kontekstis tähendab see isiku kaasamist selle isiku ekspluateerimiseks.
- **Värbaja** (*recruiter*) – inimkaubanduse kontekstis on see isik, kes on seotud ühe või mitme inimkaubanduse staadiumi korraldamisega, ning teda peetakse kurjategijaks.
- **Õigusriik** (*rule of law*) – riik, mis peab oma esmaseks kohustuseks inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmist ja soodustamist, kus inimeste õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ja demokraatliku ühiskonna huvides, kus riigivõim kohustub kõiges seadusi järgima ega keegi ei saa seista seadusest kõrgemal ning kõigil on võrdsed õigused pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse.
- **Üleandmine** (*transfer*) – isiku üleandamine pärast sihtriiki jõudmist, näiteks sutenöörile või ööklubiomanikule.

Lisa 2. Kuhu pöörduda sihtriigis abi saamiseks

Politsei/kiirabi välismaal

Esimene võimalus on pöörduda abi saamiseks konkreetse välisriigi kohaliku politseijaoskonda.⁷⁶ Inimkaubandus on kuritegelik tegevus ning selle eest on enamikus riikides ette nähtud karm karistus. Inimkaubanduse läbi kannatanud isikuid peetakse kuritegevuse ohvriteks ja vajaduse korral annab politsei neile kaitset ning osutab abi.

Belgia	101/ 100
Suurbritannia	999
Prantsusmaa	17/ 18
Itaalia	112/ 113
Holland	112
Austria	133/ 144
Iisrael	100/ 101
Kreeka	100/ 166
Hispaania	091/ 061
Šveits	112
USA	911
Türgi	155
Taani	112
Norra	112
Soome	10022/ 112
Portugal	112

Eesti saatkonnad välismaal

Teiseks võib pöörduda Eesti saatkonda või konsulaati sihtriigis.⁷⁷ Eesti saatkond välismaal aitab lahendada dokumentidesse puutuvaid probleeme, aitab turvaliselt koju tagasi pöörduda, annab informatsiooni või osutab muud abi.

Ameerika Ühendriigid, Washington

2131 Massachusetts Ave., NW Washington, D.C. 20008
E-post: Emb.Washington@mfa.ee
Tel: +1 202.5 880-101

Austraalia, Sydney

86 Louisa Road Birchgrove,
NSW 2041 Sydney
E-post: eestikon@ozemail.com.au
Tel: +612. 98 107-468

Belgia, Brüssel

av. Isidore Gerard 1
1160 Brussels
E-post: Embassy.Bruemb@mfa.ee
Tel: +32 2.7 790-755

Bulgaaria, Sofia

91, Evlogi Geeorgiev Blvd.
Floor 2,
Flat 6
1142 Sofia
E-post: tm-group@netel.bg Tel: +359 2.9 861-661
Tel: +359 2.9 813-711

Hiina, Peking

Kempinski hotel Beijing Lufthansa Center
Office Building: C-617 / C-618
No. 50, Liangmaqiao Road
Chaoyang District
Beijing 100016
E-post: embassy.beijing@mfa.ee
Tel: +86 10.64 637-913 Tel: +86 10.64 653-388

⁷⁶ Siin kasutatakse Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni koduleheküljel <http://www.focus-on-trafficking.net/inside.php?ln=ee&page=advice:assistance:telephones> (väljatrükk Internetist 16.09.2004) esitatud andmeid.

⁷⁷ Siin kasutatakse Eesti Välisministeeriumi koduleheküljel http://www.vm.ee/est/kat_126/ (väljatrükk internetist 24.11.2004) esitatud andmeid.

Hispaania, Madrid

Calle Claudio Coello 91
1D Madrid 28006
E-post: Embassy.Madrid@mfa.ee
Tel: +34 91.4 261-671

Holland, Haag

Parkstraat 15
2514 JD, the Hague
E-post: embassy.haag@mfa.ee
Tel: +31.703 029-050

Iirimaa, Dublin

Riversdale House
St. Ann's
Ailesbury Rd
Dublin 4
E-post: embassy.dublin@mfa.ee
Tel: +353 1.2 196-730

Israael, Tel Aviv

6/43 Hadassa Street
Tel Aviv 64515
E-post: harmonia@zahav.net.il
E-post: joseph@shekel.com
Tel: +972 3.5 299-878

Island, Reykjavik

Granaskjol 27
107, Reykjavik
E-post: jon@jarl.is
Tel: +354.5 111-111

Itaalia, Rooma

Viale Liegi 28, int.5
00198 Rome
E-post: saatkond@estemb.it
Tel: +39 06.8 440-751

Jaapan, Tokio

2-6-15 Jingu-mae
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001
E-post: Embassy.Tokyo@mfa.ee
Tel: +813.54 127-281

Kanada, Ottawa

260 Dalhousie Street
Suite 210 Ottawa, Ontario K1N 7E4
E-post: embassy.ottawa@mfa.ee
Tel: +1 613.7 894-222

Kreeka, Ateena

Messogion Ave. 2-4
Athens Tower, 23rd floor
GR-115 27 Athens
E-post: embassy.athens@mfa.ee
Tel: +30 210.7 475-660

Küpros, Nikosia

Julia House 3
Themistocles Dervis Street
CY - 1066 Nicosia
PO Box 21612, CY 1591, Nicosia
E-post: michael.zampelas@cy.pwcglobal.com
Tel: +357 22.555-000

Leedu, Vilnius

Mickevicius 4
A 08119, Vilnius
E-post: Embassy.Vilnius@mfa.ee
Tel: +370 5.2 780-200

Lõuna-Aafrika Vabariik, Welgemoed

16 Hofmeyer Str
Welgemoed 7530
E-post: jrknipe@iafrica.com
Tel: +27.219 133-850

Luksemburg

D.E.A. Droit Prive
10, rue Willy Georgen
L-1636 Luxembourg
Postiaadress: BP 679 L-2016 Luxembourg
E-post: lexthiel@cmdnet.lu
Tel: +352.26 260-202

Läti, Riia

Skolas 13
Riga LV 1010
E-post: Embassy.Riga@mfa.ee
Tel: +371.7 812-020
Tel: +371.7 812-026 (Konsulaarosakond)

Malta, Sliema

50 A Amery Street
Sliema SLM, 08
E-post: oswald@maltanet.net
Tel: +356.378-888
Tel: +356.343-790

Norra, Oslo

Parkveien 51 A
0244 Oslo
E-post: Embassy.Oslo@mfa.ee
Tel: +47.22 54 0-070

Poola, Varssavi

Karwinska 1
02-639 Warsaw
E-post: Embassy.Varssavi@mfa.ee
Tel: +48 22.8 811-810

Portugal, Lissabon

Rua Filipe Folque nr.10°J-2°ESQ
1050-113 Lisbon
E-post: Embassy.Lisbon@mfa.ee
Tel: +351.213 194-150

Prantsusmaa, Pariis

46, rue Pierre Charron
75008 Paris
E-post: Embassy.Paris@mfa.ee
Tel: +33 1.56 622-200

Rootsi, Stockholm

Tyrgatan 3,
Box 26076
10041 Stockholm
E-post: info@estemb.se
Tel: +46 8.54 512-280
Tel: +46 8.54 512-282 (Konsulaarosakond)

Saksamaa, Berliin

Hildebrandstrasse 5
10785 Berlin
E-post: Embassy.Berlin@mfa.ee
Tel: +49 30.25 460-600
Tel: +49 30.25 460-611 (Konsulaarosakond)

Šveits, Stäfa

Bergstrasse 52
Postfach CH - 8712 Stäfa
E-post: estland@bluewin.ch
Tel: +411.9 268-837

Soome, Helsingi

Itäinen Puistotie 10
00140 Helsinki
E-post: Embassy.Helsinki@mfa.ee
Tel: +358 9.6 220-260

**Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa
Ühendatud Kuningriik, London**

16 Hyde Park Gate
London SW7 5DG, UK
E-post: Embassy.London@mfa.ee
Tel: +44 20.75 893-428

Tšehhi, Praha

Na Kampe 1
118 00 Prague 1
E-post: sekretar@estemb.cz
Tel: +420.257 011-180

Taani, Hellerup

Aurehøjvej 19
DK-2900 Hellerup
E-post: Embassy.Copenhagen@mfa.ee
Tel: +45.39 463-070

Türgi, Ankara

Resit Galip Cad.No. 128/5
Gaziosmanpasa
Ankara
E-post: Embassy.Ankara@mfa.ee
Tel: +90 312.4 056-970

Ukraina, Kiiev

Volodymyrska 61/11
Kyiv, 01901
E-post: Embassy.Kiev@mfa.ee
Tel: +380 44.2 358-582

Ungari, Budapest

Lendvay u. 12 fszt.31062
Budapest VI
E-post: Embassy.Budapest@mfa.ee
Tel: +361.3 542-570

Valgevene, Minsk

Doroshevicha 6a
Minsk
E-post: consulate.minsk@mfa.ee
Tel: +375 172.175-670

Vene Föderatsioon, Moskva

Malõi Kislovski 5
125 009 Moscow
E-post: Embassy.Moskva@mfa.ee
Tel: +7 095.7 373-640

Inimkaubanduse preventatsiooniga tegelevad ning välismaal töötamise alast konsultatsiooni ja ohvriabi pakkuvad riigi ja erasektori mittetulundusühingud Eestis

Keskkriminaalpolitsei

Tööstuse 52
10416 Tallinn
E-post: keskkriminaalpolitsei@kkp.pol.ee
Tel: +372.6 123-705
Faks: +372.6 123-726

Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse osakond

Gonsiori 29
15027 Tallinn
E-post: info@sm.ee
Tel: +372.6 269-301
Faks: +372.6 992-209

Välisministeeriumi Konsulaarosakond

Islandi väljak 1
15049 Tallinn
E-post: konsek@vm.ee
Tel: +372.6 317-440
Tel: +372.6 317-000 (24 h hädaabi)
Faks: +372.6 317-454

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni esindus Tallinnas

Narva maantee 11 D
10151 Tallinn
E-post: iomtallinn@iom.int
Tel: +372.6 116-366
Faks: +372.6 116-367

MTÜ AIDSi Ennetuskeskus ja „Living for Tomorrow“

Mardi tn 3
10145 Tallinn
E-post: liliya@aids.ee
E-post: zanna@aids.ee
Tel: +372.6 607-320
Faks: +372.6 607-471

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Narva mnt 25-410
10120 Tallinn
E-post: enut@enut.ee
Tel/faks +372.6 409-173

Tartu Laste Tugikeskus

Kaunase pst 11-2
50704 Tartu
E-post: ch.abuse@online.ee
Tel: +372.7 484-666

Sotsiaalministeeriumi Ohvriabiosakonnad

Lahe 8
90503 Haapsalu
E-post: laane.aa@ensib.ee
Tel: +372.4 725-636

Ristiku 3
48303 Jõgeva
E-post: jogeva.aa@ensib.ee
Tel: +372.7 762-745

Jaama 32
41532 Jõhvi
E-post: iviru.aa@ensib.ee
Tel: +372.3 370-778

Keskväljak 5
76608 Keila
E-post: harju.aa@ensib.ee
Tel: +372.6 780-603

Keskpuiestee 37a
43124 Kiviõli
E-post: iviru.aa@ensib.ee
Tel: +372.3 344-255

Pärna 24
30322 Kohtla-Järve
E-post: iviru.aa@ensib.ee
Tel: +372.3 395-712

Lossi 7
93816 Kuressaare
E-post: saare.aa@ensib.ee
Tel: +372.4 555-864

Leigri väljak 5
92412 Kärdla
E-post: hiiu.aa@ensib.ee
Tel: +372.4 636-116

Orumetsa 11
74111 Maardu
E-post: harju.aa@ensib.ee
Tel: +372.6 006-204

Malmi 5a
20309 Narva
E-post: iviru.aa@ensib.ee
Tel: +372.3 591-061

Tallinna 12
72711 Paide
E-post: jarva.aa@ensib.ee
Tel: +372.3 838-208

Käisi 1a
63305 Põlva
E-post: polva.aa@ensib.ee
Tel: +372.7 998-915

Pikk 18
80013 Pärnu
Tel: +372.4 440-716
E-post: parnu.aa@ensib.ee

Tallinna 30
44311 Rakvere
E-post: lviru.aa@ensib.ee
Tel: +372.3 278-384

Savi 2
79514 Rapla
E-post: rapla.aa@ensib.ee
Tel: +372.4 890-455

Pavlovi 4
40232 Sillamäe
E-post: iviru.aa@ensib.ee
Tel: +372.3 924-048

Erika 15
10416 Tallinn
E-post: tallinn.aa@ensib.ee
Tel: +372.6 619-099

Lembitu 12, tuba 28
15092 Tallinn
E-post: Ene.Pall@ensib.ee
Tel: +372.6 408-132

Pärnu mnt 11
10148 Tallinn
E-post: tallinn.aa@ensib.ee
Tel: +372.6 410-017

Rahumäe tee 6
15074 Tallinn
E-post: tallinn.aa@ensib.ee
Tel: +372.6 555-068

Vikerlase 14
13619 Tallinn
E-post: tallinn.aa@ensib.ee
Tel: +372.6 009-059

Riia 179a
51014 Tartu
E-post: tartu.aa@ensib.ee
Tel: +372.7 303-069

Kesk 12
68203 Valga
E-post: valga.aa@ensib.ee
Tel: +372.7 666-181

Vabaduse plats 6
71020 Viljandi
E-post: viljandi.aa@ensib.ee
Tel: +372.4 330-555

Jüri 19a
65609 Võru
E-post: voru.aa@ensib.ee
Tel: +372.7 864-640

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni esindused Eestis ja välismaal

Kui te ei usalda või kardate politseinikke või muid riigiametnikke, võite pöörduda Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni kohaliku esindusse, kus teile osutatakse juriidilist, meditsiinilist, psühholoogilist ning muud vajalikku abi või suunatakse teid ohvreid abistavate mittetulundusühingute poole. Paluge abi ka siis, kui teid oli sunnitud välismaal tegelema prostitutsiooniga. Abi osutatakse anonüümselt ning politseid ja teisi riigiasutusi ei informeerita.

Albaania, IOM Tiraana

Rr "Brigada e Tete" Villa No. 3
Tirana
E-post: iomtirana@iomtirana.org.al
Tel: +355.4 257-836
Faks: +355.4 257-835

Ameerika Ühendriigid, IOM Atlanta

4601 Best Road, Suite 132, College park
GA 30 337 Atlanta
E-post: ATLA@iom.int
Tel: +1 404.2 090-972
Faks: + 1 404.7 685-671

Ameerika Ühendriigid, IOM Chicago

O'Hare Corporate Towers 2
10600 West Higgins Road, Suite 605
Rosemont IL 60018-3720
Chicago
E-post: IOMChicago@iom.int
Tel: +1 847.2 963-583
Faks: +1 847.2 963-587

Ameerika Ühendriigid, IOM Irvine

2 Executive Circle, Suite 240
CA 92714-6778
Irvine
E-post: iomirvine@iom.int
Tel: +1 949.8 518-045
Faks: +1 949.2 518-530

Ameerika Ühendriigid, IOM Los Angeles

8929 South Sepulveda Blvd. Suite 408
CA 90045 Los Angeles
E-post: iomla@core.com
Tel: +1 310.6 419-350
Faks: +1 310.6 412-679

Ameerika Ühendriigid, IOM Miami

7225 NW 25th Street, Suite 300
FL 33122 Miami
E-post: iommiami@iom.int
Tel: +1 305.5 922-202
Faks: +1 305.5 922-250

Ameerika Ühendriigid, IOM New York

122 East 42nd Street, Suite 1610
NY 10168-1610
New York
E-post: ONEWYORK@iom.int
Tel: +1 212.6 817-000 ext. 201
Faks: +1 212.8 675-887

Ameerika Ühendriigid, IOM Newark

Newark Liberty International Airport
Terminal B, Suite 382 (INS area)
NJ 07114
Newark
Tel: +1 973.8 770-951
Faks: +1 973.8 770-953

Ameerika Ühendriigid, IOM Washington

1752 N Street NW, Suite 700
20036 Washington DC
E-post: mrfwashington@iom.int
Tel: +1 202.8 621-826
Faks: +1 202.8 621-879

Austraalia, IOM Canberra

P.O. Box 1009 Civic Square
ACT 2608
Canberra
E-post: MRFCanberra@IOM.INT
Tel: + 61 2.62 4 91-583
Faks: +61 2.62 573-743

Austria, IOM Viin

Nibelungengasse 13/4
A-1010 Vienna
E-post: mrfvienna@iom.int
Tel/faks: +43 1.585 332-230

Belgia, IOM Brüssel

40, rue Montoyer
B-1000 Brussels
E-post: MRFBussels@iom.int
Tel: +32 2.2 824-560
Faks: +32 2.2 300-763

Bosnia-Herzegovina, IOM Sarajevo

Vilsonovo Setaliste 10
71 000 Sarajevo
E-post: MissionSARAJEVO@iom.int
Tel: +387 33.648-137
Faks: +387 33.648-202

Bulgaria, IOM Sofia

25, Han Krum Street
1040 Sofia
E-post: iomsofia@iom.int
Tel: +359 2.9 816-365
Faks: +359 2.9 816-741

Eesti, IOM Tallinn

Narva mantee 11 D
10151 Tallinn
E-post: iomtallinn@iom.int
Tel: +372.6 116-366
Faks: +372.6116-367

Egiptus, IOM Kairo

P.O. Box 422
11568 Gezeira
Cairo
E-post: MRFCairo@iom.int
Tel: +20 2.7 350-879
Faks: +20 2.7 363-757

Gruusia, IOM Tbilisi

41, Gogebashvili Street
Mtatsminda District
380008 Georgia
E-post: iomtbilisi@iom.ge
Tel: +995 32.293-894
Faks: +995 32.252-217

Hiina, IOM Hong Kong

Rm. 904 Yaumatei Car Park Building
250 Shanghai Street
Kowloon, Hong Kong
E-post: hkgen@iom.int
Tel: +852.23 322-441
Tel: +852.23 322-446
Faks: +852.23 381-204

Hispaania, IOM Madrid

c/ San Bernardo
99 bis Bajo A
280 15 Madrid
E-post: iommadrid@iom.int
Tel: +34 91.4 457-116
Faks: +34 91.5 943-283

Holland, IOM Haag

P.O. Box 10796
2501 HT The Hague
E-post: missionthehague@iom.int
Tel: +31 70.3 181-500
Faks: +31 70.3 385-454

Horvaatia, IOM Split

Jobova 8
HR 21000 Split
Tel: +385 21.315-699
Faks: +385 21.315-698

Horvaatia, IOM Zagreb

P.O. Box 299-
10000 Zagreb
E-post: iomzagreb@iom.int
Tel: +385 1.4 816-774
Faks: +385 1.4 816-879

Iirimaa, IOM Dublin

7 Hill Street
Dublin 1
E-post: info@iomdublin.org
Tel: +353.1 87 87 900
Faks: +353.1 87 87 901

Itaalia, IOM Rooma

Via Nomentana 62
00161 Rome
E-post: MRFRome@iom.int
Tel: +39 06.4 4231-428
Faks: +39 06.4 402-533

Jaapan, IOM Tokio

Toranomon Building, 8F
1.12 Toranomon, 1-Chrome, Minoto-Ku
105-0001 Tokyo
E-post: iomtokyo@iom.int
Tel: +81 3.35 952-487
Faks: +81 3.35 952-497

Jordaania, IOM Amman

PO Box 811655
Jebel Amman
11 181 Amman
E-post: iomammanadmin@iom.int
Tel: +962 6.4 653-931 või 32
Faks: +962 6.4 653-930

Kanada, IOM Ottawa

#905-75 Albert Street
ON K1P 5E7 Ottawa
E-post: iomottawa@iom.int
Tel: +1 613.2 370-651
Faks: +1 613.2 378-561

Korea Vabariik, IOM Seoul

Room 910 Union Center
837-11 Yeoksam-dong, Gangnam-gu
135-080 Seoul
E-post: seoulops@iom.int
Tel: +822.62 457-647
Faks: +822.62 457-648

Kreeka, IOM Ateena

P.O. Box 430
GR-174 02 Alimos
Athens
E-post: iomathens@iom.int
Tel: +30.210 9 919-040 või 045
Faks: +30.210 9 910-914

Kuveit, IOM Kuveit

Po Box 6389
Post code no. 22073
Salmiya
Kuwait
Tel: +965.4 721-907
Tel/faks: +965.4 721-812

Leedu, IOM Vilnius

Jaksto 12, 2nd floor
LT-01105
Vilnius
E-post: iomvilnius@iom.elnet.lt
Tel: +370.52 610-115
Faks: +370.52 610-115

Läti, IOM Riia

L. Pils iela 21
LV-1167 Riga
E-post: ilmars.mezs@undp.riga.lv
Tel: +371.7 503-626
Faks: +371.7 503-603

Makedoonia, IOM Skopje

PO Box No 43
1000 Skopje
E-post: iomskopje@iomskopje.org.mk
Tel: +389 2.3 289-670
Faks: +389 2.3 289-671

Norra, IOM Oslo

P.O. Box 8927 Youngstorget
NO-0028 Oslo
E-post: iomoslo@iomoslo.org
Tel: +47.23 105-320
Faks: +47.23 105-321

Poola, IOM Varssavi

ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
E-post: iomwarsaw@iom.int
Tel: +48.22 5 389-103
Faks: +48.22 5 389-140

Portugal, IOM Lissabon

Praça dos Restauradores, No. 65,2 Esq.
1250- 188
Lisbon
E-post: iomlisbon@iom.int
Tel: +351 21.3 242-940 kuni 948
Faks: +351 21.3 242-949

Prantsusmaa, IOM Pariis

6, Passage Tenaille
75014 Paris
E-post: iomparis@iom.int
Tel: +33 1.40 440-691
Faks: +33 1.40 440-485

Rumeenia, IOM Bukarest

B-dul Dacia 89
Sector 1
Bucharest
E-post: iombucarest@iom.int
Tel: +40 21.2 304-702
Faks: +40 21.2 303-614

Saksamaa, IOM Berliin

Inselstrasse 12
10179 Berlin
E-post: IOM-GERMANY@iom.int
Tel: +49 30.2 787-780
Faks: +49 30.27 877-899

Saksamaa, IOM Bonn

Postfach 20 14 62
D – 53144 Bonn
E-post: IOM-GERMANY@iom.int
Tel: +49 228.820-940
Faks: +49 228.8209-462

Saksamaa, IOM Frankfurt

Everest Travel GmbH
Postfach 110643
60041 Frankfurt
E-post: iomtransit@everest-travel.de
Tel: +49 69.237-711
Faks: +49 69.237-715

Saudi Araabia, IOM Riyadh

C/O UNDP
P.O. Box 558
11421 Riyadh
E-post: iomriyadh@iom.int
Tel: +966 1.4 885-301 või 06
Faks: +966 1.4 885-301 või 06

Serbia ja Montenegro, IOM Belgrad

PO BOX 27
11060 Belgrade
E-post: iombeograd@iom.int
Tel: +381.11 38.21-703
Faks: +381.11 412-739

Serbia ja Montenegro, IOM Pristina (Kosovo)

Ismail Qemajli 18
Arberi II
38000 Prishtina
E-post: iompristina@iom.ipko.org
Tel: +381.38 249-042
Faks: +381.38 249-039

Slovakkia, IOM Bratislava

Grosslingova 4
811 09 Bratislava
E-post: iom@iom.sk
Tel: +421 2.52 631-598
Faks: +421 2.52 630-092

Sloveenia, IOM Ljubljana

Trdinova 7
1000 Ljubljana
E-post: iomljubljana@iom.int
Tel: +386 1.4 347-351
Faks: +386 1.2 311-119

Soome, IOM Helsingi

Regional Office for the Baltic and Nordic States
P.O. Box 851
00101 Helsinki
E-post: mrhfelsinki@iom.int
Tel: +358 9.6 841-150
Faks: +358 9.68 411-511

Suurbritannia ja Põhja-lirimaa Ühendatud Kuningriik, IOM London

26 Westminster Palace Gardens
Artillery Row
SW1P 1RR London
E-post: ops@iomlondon.org
Tel: +44 207.2 330-001
Faks: +44 207.2 333-001

Süüria Araabia Vabariik, IOM Damaskus

P.O. Box 7937
Damascus
E-post: iomdamascus@iom.int
Tel: +963 11.3 315-056
Faks: +963 11.3 315-467

Šveits, IOM Bern

P.O. Box 216
3000 Berne 6
E-post: bern@iom.int
Tel: +41 31.3 508-211
Faks: +41 31.3 508-215

Tai, IOM Bangkok

8th Floor, Kasemkij Building
120 Silom Road
Bangkok 10500
E-post: IOMBangkok@iom.int
Tel: +66 2.2 068-500
Faks: +66 2.2 068-599

Tšehhi, IOM Praha

Dukelských hrdinu 692/35
170 00- Prague 7
Prague
E-post: prague@iom.int
Tel: +420 2.33 372-633
Faks: +420 2.33 382-259

Türgi, IOM Ankara

Birlik Mahallesi 2. Cadde No:11
Cankaya
06610 Ankara
E-post: ankmission@iom.int
Tel: +90 312.4 541-144
Faks: +90 312.4 961-495

Türgi, IOM Istanbul

Istiklal Cad. Sekban Han
No. 73-75 Daire 7
80070 Beyoglu
Istanbul
E-post: iomistanbul@iom.int
Tel: +90 212.2 935-000
Faks: +90 212.2 492-733

Ukraina, IOM Kiiev

8 Mykhailivska St.
01001 Kyiv
E-post: iomkiiev@iom.kiev.ua
Tel: +380 44.5 685-015
Faks: +380 44.5 685-016

Ungari, IOM Budapest

Révay u.12
1065 Budapest
E-post: mrfbudapest@iom.int
Tel: +36 1.2 690-323
Faks: +36 1.3 740-532

Valgevene, IOM Minsk

Partizansky Avenue 6a
220033 Minsk
E-post: IOMMinsk@iom.int
Tel: +375.172 983-249
Faks: +375.172 983-282

Vene Föderatsioon, IOM Moskva

2nd Zvenigorodskaya str. 12
123100 Moscow
E-post: iommoscow@iom.int
Tel: +7 095.7 978-722
Faks: +7 095.2 533-522

Vietnam, IOM Hanoi

GPO Box 83
Hanoi
E-post: iomhanoi@iom.int
Tel: +84 4.7 366-258
Faks: +84 4.7 366-259

Lisa 3

RAHVUSVAHELISE ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTU VÕITLEMISE ÜHINENUD RAHVASTE ORGANISATSIOONI KONVENTSIOONI TÄIENDAV NAISTE JA LASTEGA KAUBITSEMISE NING MUU INIMKAUBANDUSE ÄRAHOIDMISE JA SELLE KURITEO EEST KARISTAMISE PROTOKOLL

Koostatud 15. novembril 2000. a New Yorgis

PREAMBUL

Protokolliosalised,

deklareerides, et naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse vastu võitlemiseks peavad ohvrite päritolu-, transiit- ja sihtriigid tõhusas kootöös rakendama abinõusid kaubitsemise ärahoidmiseks, kauplejate karistamiseks ning kauplemise ohvrite kaitsmiseks, mis esmajoonel tähendab kaitsta rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi;

võttes arvesse, et naiste ja laste ning muude isikute eksploateerimise vastu võitlemiseks ettenähtud nõudeid ja tegevust reguleerivate rahvusvaheliste dokumentide vastuvõtmisest olenemata ei ole vastu võetud inimkaubanduse kõiki asjaolusid käsitlevat ühtset õigusakti;

olles mures selle pärast, et ühtse õigusakti puudumise tõttu ei ole inimkaubandusest ohustatud isikud küllaldaselt kaitstud;

tuletades meelde peaassamblee 1998. aasta 9. detsembri resolutsiooni 53/111, mille alusel on assamblee otsustanud moodustada avatud valitsustevahelise ad hoc komisjoni, et välja töötada rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise rahvusvaheline konventsioon ning et arutada naiste ja lastega kaubitsemist käsitleva rahvusvahelise õigusakti väljatöötamist;

olles veendunud, et rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendamine naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmist ja inimkaubanduse eest karistamist käsitleva rahvusvahelise õigusaktiga aitab võidelda selle kuriteo vastu,

on kokku leppinud järgmises.

I. ÜLDSÄTTED

Artikkel 1. Seos rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooniga

1. Protokoll täiendab rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni. Protokollit tõlgendatakse koos konventsiooniga.
2. Konventsiooni sätteid kohaldatakse protokollis suhtes mutatis mutandis, kui protokollis ei ole ette nähtud teisiti.
3. Protokollis artikli 5 kohaselt määratletud õiguserikkumist käsitatakse kooskõlas konventsiooniga määratletud õiguserikkumisena.

Artikkel 2. Eesmärgid

Protokollis eesmärgid on järgmised:

- a) hoida ära ja võidelda inimkaubanduse vastu, pöörates suurimat tähelepanu naistele ja lastele;
- b) kaitsta ja abistada sellise kaubitsemise ohvreid, austades nende inimõigusi;
- c) nende eesmärkide saavutamise nimel soodustada protokolliosaliste vahelist koostööd.

Artikkel 3. Mõisted

Protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

- a) inimkaubandus tähendab isiku eksploatamiseks tema värbamist, vedamist, üleandmist, majutamist või vastuvõtmist, inimröövi toimepanemise või muul viisil jõu kasutamise või sellega ähvardamise, petmise, võimu kuritarvitamise või isiku abitu seisundi ärakasutamise või teist isikut kontrolliva isiku nõusoleku saavutamiseks makse tegemise või vastuvõtmise või muu hüvise pakkumise või vastuvõtmise või muu kuritarvituse teel. Eksploateerimisena käsitletakse ka teise isiku prostitueerimisele sundimist või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd või teenistust, orjuses või sama laadi seisundis pidamist või elundi sunniviisilist eemaldamist;
- b) inimkaubanduse ohvri nõusolek käesoleva artikli punktis a käsitletud eksploatatsiooniga ei muuda selle kuriteo kvalifikatsiooni, kui tegu on toime pandud punktis a nimetatud viisil;
- c) lapse eksploatamiseks tema värbamist, vedamist, üleandmist, majutamist või vastuvõtmist käsitletakse inimkaubandusena ka siis, kui seda ei ole toime pandud käesoleva artikli punktis a nimetatud viisil;
- d) laps on alla kaheksateistkümnepäevane isik.

Artikkel 4. Kohaldamisala

Kui protokollis ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse seda protokollis artikli 5 alusel määratletud kuriteo tõkestamise ja uurimise ning selle kuriteo toimepanemise eest vastutusele võtmise suhtes, kui kuriteo on toime pannud rahvusvaheline organiseeritud kuritegelik ühendus, ning sellise kuriteo ohvri kaitse suhtes.

Artikkel 5. Kuriteo määratlemine

- 1. Protokolliosaline võtab seadusandlikke ja muid meetmeid, et määratleda kuritegudena artiklis 3 sätestatud teguviise, kui need on toime pandud tahtlikult.
- 2. Protokolliosaline võtab seadusandlikke ja muid meetmeid, et määratleda kuriteona:
 - a) oma riigi õiguse põhiprintsiipe arvestades käesoleva artikli lõike 1 kohaselt määratletud kuriteo katse;
 - b) käesoleva artikli lõike 1 kohaselt määratletud kuriteole kaasaaitamine;
 - c) käesoleva artikli lõike 1 kohaselt määratletud kuriteo organiseerimine või kuriteole kallutamine.

II. INIMKAUBANDUSE OHVRI KAITSMINE

Artikkel 6. Inimkaubanduse ohvri abistamine ja kaitsmine

- 1. Vajaduse korral muudab protokolliosaline inimkaubandusega seotud kohtumenetluse salajaseks ning oma siseriiklikus õiguses ettenähtud ulatuses kaitseb inimkaubanduse ohvri eraelu ja identiteeti muul viisil.
- 2. Protokolliosaline näeb oma õigus- või halduskorralduses ette abinõud, mille rakendamine võimaldab anda inimkaubanduse ohvrile vajaduse korral:
 - a) teavet asjaomase kohtu- või haldusmenetluse kohta;
 - b) abi, et tema seisukohti ja huve oleks võimalik õigusrikkude vastu algatatud kriminaalmenetluses esindada ja arutada kaitse õigusi piiramata.
- 3. Protokolliosaline kavandab meetmed inimkaubanduse ohvri kehalise, vaimse ja sotsiaalse tervenemise vajaduse korral, koostöös valitsusväliste organisatsioonidega ning muude asjaomaste ühendustega, et:
 - a) anda talle sobiv eluase;
 - b) nõustada teda ja tutvustada talle inimkaubanduse ohvrite seadusjärgseid õigusi talle arusaadavas keeles;
 - c) anda talle arstiabi ning psühholoogilist ja materiaalist abi;
 - d) korraldada tema tööhõive ning kutseõppe- või muud haridusasjad.
- 4. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse arvestades protokolliosaline inimkaubanduse ohvriks langenud lapse või muu isiku iga ja sugu ning tema vajadust eluaseme, hariduse ja hoolduse järele ning muid erivajadusi.

5. Protokollosaline püüab oma territooriumil tagada inimkaubanduse ohvrile julgeoleku.
6. Protokollosaline võtab oma riigisisese õiguse kohaselt tarvitusele meetmeid inimkaubanduse ohvrile tekitatud kahju hüvitamiseks.

Artikkel 7. Inimkaubanduse ohvri seisund vastuvõtvas riigis

1. Peale artikli 6 kohaste meetmete võtmise kaalub protokollosaline seadusandlikke või muid asjakohaseid meetmeid, et võimaldada inimkaubanduse ohvril jääda teataval juhul ajutiselt või alaliselt tema territooriumile.
2. Käesoleva artikli lõiget 1 kohaldades lähtub protokollosaline humaansuse ja õilsuse põhimõttest.

Artikkel 8. Inimkaubanduse ohvri tagasisaatmine

1. Protokollosaline, kelle kodanik inimkaubanduse ohver on või kelle territooriumil alalise elamise õigus oli tal vastuvõtva protokollosalise territooriumile sisenemise ajal, kohustub võtma ohvri põhjendamatult viivitamata tagasi ja hõlbustab seda, järgides sellele isikule kohaldatavaid turvanõudeid.
2. Kui protokollosaline saadab inimkaubanduse ohvri tagasi selle protokollosalise territooriumile, kelle kodanik ohver on või kelle territooriumil alalise elamise õigus oli ohvril vastuvõtva protokollosalise territooriumile sisenemise ajal, arvestab ta ohvri julgeoleku nõudeid ja isiku kui inimkaubanduse ohvri suhtes algatatud kohtumenetluse seisundit ning asjaolu, kas tagasipöördumine on vabatahtlik.
3. Vastuvõtvalt protokollosaliselt asjakohase taotluse saanud protokollosaline kontrollib põhjendamatult viivitamata, kas inimkaubanduse ohvriks langenud isik on tema kodanik või kas sellel isikul oli tema territooriumil alalise elamise õigus vastuvõtva protokollosalise territooriumile sisenemise ajal.
4. Et hõlbustada inimkaubanduse ohvriks langenud sellise isiku tagasisaatmist, kellel puuduvad nõuetekohased dokumendid, annab protokollosaline, kelle kodanik isik on või kelle territooriumil alalise elamise õigus oli isikul vastuvõtva protokollosalise territooriumile sisenemise ajal, vastuvõtva protokollosalise taotlusel välja sellise reisidokumendi või muu loa, mis võimaldab isikul reisida ja uuesti oma riigi territooriumile siseneda.
5. Käesoleva artikliga ei ole vastuolus õigused, mis on inimkaubanduse ohvrile ette nähtud vastuvõtva protokollosalise riigisisese õigusega.
6. Käesoleva artikliga ei ole vastuolus kahe- või mitmepoolne leping või kokkulepe, mis täielikult või osaliselt reguleerib inimkaubanduse ohvri tagasisaatmist.

III. KURITEO ÄRAHOIDMINE, KOOSTÖÖ NING MUUD MEETMED

Artikkel 9. Inimkaubanduse ärahoidmine

1. Protokollosaline kavandab strateegia ja rakendab muid abinõusid, et:
 - a) hoida ära ja võidelda inimkaubanduse vastu;
 - b) kaitsta inimkaubanduse ohvriks langenud isikuid, eriti naisi ja lapsi taas ohvriseisundisse sattumise eest.
2. Inimkaubanduse ärahoidmiseks püüab protokollosaline arendada uuringuid ja tõhustada teabevahetust ning ta korraldab asjakohaseid kampaaniaid massiteabevahendite kaudu ja rakendab sotsiaal- ja majandusvaldkonnas muid abinõusid.
3. Käesoleva artikli kohaselt kavandatud strateegia ja muud meetmed hõlmavad valitsusväliste organisatsioonide ja muude asjaomaste ühenduste koostööd.
4. Protokollosalised võtavad kahe- või mitmepoolset koostööd tehes meetmeid või tõhustavad neid, et vähendada naiste ja lastega kaubitsemist ning muud inimkaubandust soodustavate selliste tegurite mõju nagu vaesus, arengus mahajäämus ja võimaluste ebavõrdsus.
5. Protokollosalised võtavad ja tõhustavad kahe- või mitmepoolset koostööd tehes seadusandlikke meetmeid, nagu hariduses ning sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas, et vähendada nõudlust, mis soodustab inimkaubandusele viivat naiste ja laste ning muude isikute igal viisil eksploateerimist.

Artikkel 10. Teabevahetus ja väljaõpe

1. Protokolliosaliste õiguskaitse- ja immigratsiooniasutused või muud asjaomased asutused teevad vajaduse korral koostööd, vahetades oma siseriiklike seaduste kohaselt teavet, et kindlaks teha:

- a) kas isik, kes ületab või üritab ületada riigipiiri teise isiku reisidokumendiga või ilma selleta, on inimkaubanduskuriteo toimepanija või ohver;
- b) selle reisidokumendi liik, mida on isik kasutanud või üritanud kasutada inimkaubanduskuriteo toimepanemiseks riigipiiri ületamisel;
- c) vahendid ja meetodid, mida organiseeritud kuritegelik ühendus kasutab inimkaubanduskuriteo toimepanemiseks, nagu ohvrite värbamine ja vedamine, marsruudid, inimkaubanduses osalevate üksikisikute ja ühenduste seosed, ning nende isikute ja ühenduste kindlakstegemise meetmed.

2. Inimkaubanduse ärahoidmiseks korraldab või tõhustab protokolliosaline õiguskaitse- ja immigratsiooniametnike ning muude asjaomaste ametnike väljaõpet. Väljaõpe peaks keskenduma meetoditele, mida kasutatakse inimkaubanduse ärahoidmiseks, kaubitsejate vastutusele võtmiseks ning ohvrite õiguste kaitseks ja ohvrite kaitseks kaubitsejate eest. Väljaõpe peaks samuti võtma arvesse vajadust käsitleda inimõigusi ning lastega ja soolise kuuluvusega seotud küsimusi ning innustada koostööle valitsusväliseid organisatsioone ja muid asjaomaseid ühendusi.

3. Teabe vastu võtnud protokolliosaline rahuldab teabe edastanud protokolliosalise taotluse kohaldada teabe kasutamisele piiranguid.

Artikkel 11. Piirikontrolli tõhustamise meetmed

1. Protokolliosalisele isikute vaba liikumise tagamiseks pandud rahvusvaheliste kohustustega ei ole vastuolus protokolliosalise õigus muuta piirikontroll inimkaubanduse ärahoidmise või avastamise huvides võimalikult tõhusaks.

2. Protokolliosaline võtab seadusandlikke või muid meetmeid, et võimalikult tõhusalt tõkestada veoettevõtjate käitatavate sõidukite kasutamist artikli 5 kohaselt määratletava kuriteo toimepanemisel.

3. Kui see on vajalik ega ole vastuolus rahvusvaheliste konventsioonidega, paneb protokolliosaline oma veoettevõtjatele või veovahendi omanikule või käitajale kohustuse teha kindlaks, kas kõigil reisijatel on vajalikud reisidokumendid vastuvõtvasse riiki sisenemiseks.

4. Protokolliosaline võtab kooskõlas oma siseriikliku õigusega meetmeid, et näha ette karistus käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud kohustuse rikkumise eest.

5. Protokolliosaline kavandab selliste meetmete võtmise, mis tema siseriikliku õiguse kohaselt võimaldavad keelata riiki siseneda selle protokollil alusel määratletava kuriteo toimepanemisega seotud isikul või mis võimaldavad selle isiku viisa tühistada.

6. Konventsiooni artikliga 27 ei ole vastuolus protokolliosaliste piirikontrolliasutuste õigus luua ja kasutada otsesidekanaleid ning õigus tõhustada asutuste koostööd muul viisil.

Artikkel 12. Dokumentide turvalisus ja dokumentide kontrollimine

Protokolliosaline võtab oma võimaluste piires meetmeid, et tagada:

- a) tema väljaantava reisidokumendi ja isikut tõendava muu dokumendi selline kvaliteet, mis raskendab nende väärkasutamist ja võltsimist ning võltsitud dokumendi paljundamist ja väljastamist;
- b) protokolliosalise väljaantud või tema nimel väljastatud reisidokumendi või isikut tõendava muu dokumendi terviklikkus ja turvalisus ning et vältida dokumendi ebaseaduslikku valmistamist, väljaandmist ja kasutamist.

Artikkel 13. Dokumentide seaduslikkus ja kehtivus

Teise protokolliosalise taotlusel kontrollib protokolliosaline oma siseriiklikku seadust järgides mõistliku aja jooksul, kas tema nimel väljaantud või väidetavalt tema nimel väljaantud ja eeldatavasti inimestega kaubitsemiseks kasutatav reisidokument või muu isikut tõendav dokument on seaduslik ja kas dokument kehtib.

IV. LÕPPSÄTTED

Artikkel 14. Välistav klausel

1. Protokolliga ei ole vastuolus riikide ja üksikisikute õigused, kohustused ja ülesanded, mis tulenevad rahvusvahelistest humanitaar- ja inimõigustest ning rahvusvahelise õiguse muudest valdkondadest ning eelkõige 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist ja selle 1967. aasta protokollist ning neis esitatud välja- või tagasisaatmise lubamatuse põhimõttest.
2. Protokollis ettenähtud abinõusid tõlgendatakse ja rakendatakse viisil, mis välistab isiku diskrimineerimise sellel alusel, et ta on inimkaubanduse ohver. Tõlgendamine ja rakendamine on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud mittediskrimineerimise põhimõtetega.

Artikkel 15. Vaidluste lahendamine

1. Protokolliosalised püüavad protokollil tõlgendamise või kohaldamise üle tekkinud vaidlused lahendada läbirääkimiste teel.
2. Kui protokollil tõlgendamise või kohaldamise üle tekkinud vaidlust ei ole protokolliosalistel võimalik lahendada läbirääkimiste teel mõistliku aja jooksul, esitatakse vaidlusasi ühe protokolliosalise taotlusel lahendada vahekohtule. Kui vahekohtule taotluse esitamisest alates kuue kuu jooksul ei ole protokolliosalised jõudnud vahekohtu korralduses kokkuleppele, võib kes tahes neist kooskõlas Rahvusvahelise Kohtu põhikirjaga esitada vaidluse lahendamise taotluse Rahvusvahelisele Kohtule.
3. Protokolliosaline võib protokollil alla kirjutades, ratifitseerides, vastu võttes või kinnitades või sellega ühinedes teatada, et ta käesoleva artikli lõiget 2 ei kohalda. Teised protokolliosalised ei pea käesoleva artikli lõike 2 kohta reservatsiooni teinud protokolliosalisega suheldes seda lõiget järgima.
4. Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt reservatsiooni teinud protokolliosaline võib reservatsiooni Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile saadetava teatega igal ajal tagasi võtta.

Artikkel 16. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine või kinnitamine ja ühinemine

1. Protokoll on kõigile riikidele allakirjutamiseks avatud 12. kuni 15. detsembrini 2000 Palermos Itaalias ning pärast seda kuni 12. detsembrini 2002 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peakorteris New Yorgis.
2. Protokoll on allakirjutamiseks avatud ka piirkonna majanduskoostöö organisatsioonidele, tingimusel et vähemalt üks selle organisatsiooni liikmesriik on protokollile kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1 alla kirjutanud.
3. Protokoll ratifitseeritakse, võetakse vastu või kinnitatakse. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskiri antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile. Piirkonna majanduskoostöö organisatsioon võib oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja hoiule anda, kui seda on teinud vähemalt üks tema liikmesriik. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjas teatab organisatsioon, milline on tema pädevus protokolliga reguleeritavates asjades. Organisatsioon teatab hoiulevõtjale ka oma pädevuse muutumisest.
4. Protokoll on ühinemiseks avatud igale riigile või igale piirkonna majanduskoostöö organisatsioonile, kui vähemalt üks organisatsiooni liikmesriik on protokolliosaline. Ühinemiskiri antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile. Ühinemiskirja üle andes teatab piirkonna majanduskoostöö organisatsioon, milline on tema pädevus protokolliga reguleeritavates asjades. Organisatsioon teatab hoiulevõtjale ka oma pädevuse muutumisest.

Artikkel 17. Jõustumine

1. Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast neljakümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiule andmist, kuid mitte enne konventsiooni jõustumist. Käesoleva lõike tähenduses ei täienda piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni hoiuleantud dokument organisatsiooni liikmesriigi hoiuleantud dokumenti.
2. Kui riik või piirkonna majanduskoostöö organisatsioon ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab protokollil või ühineb sellega pärast neljakümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist, jõustub protokoll tema suhtes kolmekümnendal päeval pärast seda, kui riik või organisatsioon on asjaomase dokumendi hoiule andnud, või päeval, mil protokoll jõustub käesoleva artikli lõike 1 kohaselt, olenevalt sellest, milline sündmus toimub hiljem.

Artikkel 18. Muutmine

1. Protokolli jõustumisest alates viie aasta möödudes võib osalisriik teha muudatusettepaneku ning esitada selle Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes edastab muudatuse teksti protokolliosalistele ja konventsiooniosaliste konverentsile arutamiseks ja ettepaneku suhtes otsuse tegemiseks. Konventsiooniosaliste konverentsist osa võtavad protokolliosalistes teevad kõik endast oleneva selleks, et võtta muudatus vastu konsensuse teel. Kui konsensuse saavutamise võimalused on ammendatud ning kokkuleppele ei jõuta, korraldatakse protokolliosaliste konverentsil hääletamine ja muudatus võetakse vastu, kui selle poolt on kaks kolmandikku konverentsil osalevatest ja hääletavatest osalisriikidest.
2. Piirkonna majanduskoostöö organisatsioonid kasutavad oma hääleõigust nende pädevuses olevates asjades käesoleva artikli alusel ja nende häälte arv on võrdne nende liikmesriikide arvuga, kes on protokolliosalistes. Organisatsioon ei kasuta oma hääleõigust, kui hääleõigust kasutab tema liikmesriik ja vice versa.
3. Protokolliosaline ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab käesoleva artikli lõike 1 kohaselt vastuvõetud muudatuse.
4. Kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1 vastu võetud muudatus jõustub osalisriigi suhtes üheksakümnendal päeval pärast seda, kui muudatuse ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskiri on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile hoiule antud.
5. Jõustunud muudatust on kohustatud järgima protokolliosaline, kes on teatanud, et ta muudatusega nõustub. Teised protokolliosalistes kohaldavad käesolevat protokolli ja varasemat muudatust, mille nad on ratifitseerinud, vastu võtnud või kinnitanud.

Artikkel 19. Denonsseerimine

1. Osalisriik võib protokolli denonsseerida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile saadetava kirjaliku teatega. Denonsseerimine jõustub teate kättesaamisest arvates ühe aasta pärast.
2. Piirkonna majanduskoostöö organisatsioon lakkab olemast protokolliosaline, kui kõik tema liikmesriigid on protokolli denonsseerinud.

Artikkel 20. Hoiulevõtja ja keeled

1. Protokolli hoiulevõtjaks määratakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär.
 2. Käesoleva protokolli originaal, mille araabia-, hiina-, inglise-, prantsuse- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsetes, antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.
- Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad protokolli alla kirjutanud.

Lisa 4

Inimkaubandust puudutavad seadused Eesti Vabariigis

Eesti Vabariigi Põhiseadus

§ 13. Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Eesti riik kaitseb oma kodanikke ka välisriikides.

§ 14. Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.

§ 16. Igaühel on õigus elule.

§ 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärkust alandavalt kohelda ega karistada.

Enamikul juhtudest seisneb piinamine füüsiliste kannatuste tekitamises löömise või peksmise näol või valu ja kannatuste tekitamises mitmesuguste tehniliste vahendite abil. Kuid see võib seisneda ka isiku teadlikus paigutamises tingimustesse, mis on piinavad ja kutsuvad esile nii füüsilisi kui ka psüühilisi teravaid kannatusi (sh seksuaalne vägivald). Piinamisena võib olla kvalifitseeritav ka üksnes psüühiline inimväärkuse teadlik ja sihipärane alandamine ning psüühiliste kannatuste tekitamine.⁷⁸

§ 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusel.

§ 28. Igaühel on õigus tervise kaitsele.

Õigus tervise kaitsele on seotud mitmete teiste sotsiaalsete õigustega, nagu õigus toidule, peavarjule, tervislikele töötingimustele, õigus tervislikule elukeskkonnale, õigus tervisealasele teabele ja haridusele. Tervis tähendab nii füüsilist kui ka vaimset tervist ning on palju laiem mõiste kui haiguste puudumine.⁷⁹

Karistusseadustik

§ 133. Orjastamine

(1) Vägivalla või pettusega inimese asetamise eest olukorda, kus ta oli sunnitud oma tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:

1) kahe või enama isiku suhtes või

2) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, – karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

§ 89. Inimsusvastane kuritegu

Süsteematisel viisil või massiliselt ja riigi, organisatsiooni või grupi õhutusel või juhtimisel toimepandud inimõigustest ja -vabadustest ilmajätmise või nende õiguste ja vabaduste piiramise eest, samuti tsiviilelanike tapmise, piinamise, vägistamise, neile tervisekahjustuse tekitamise, nende sunniviisilise ümberasustamise, väljasaatmise, prostitutsioonile sundimise, neilt alusetult vabaduse võtmise või muu väärkohtlemise eest – karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

§ 121. Kehaline väärkohtlemine

Teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti löömise, peksmise või valu tekitanud muu kehalise väärkohtlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

§ 136. Vabaduse võtmine seadusliku aluseta

(1) Teiselt inimeselt seadusliku aluseta vabaduse võtmise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

⁷⁸ Eesti Vabariigi Põhiseadus: kommenteeritud väljaanne, lk 152.

⁷⁹ Ibid, lk. 253-254.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, karistatakse ühe kuni viie aastase vangistusega.

§ 139. Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine

Inimeselt siirdamise eesmärgil elundi või koe eraldamise eest isiku poolt, kellel on olnud seadusest tulenev õigus seda teha, kui seda inimest enne temalt vastava nõusoleku saamist ei olnud teavitatud olulistest elundi või koe eraldamisega kaasnedavatest ohtudest või kui eraldaja oli teadnud, et see inimene saab elundi või koe eraldamise eest tasu, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

§ 140. Doonorlusele kallutamine

Ainelise tasu pakkumisega või kahju tekitamisega või sellega ähvardades inimese mõjutamise eest siirdamise või geeniuuringute eesmärgil endalt elundi või koe eraldamiseks nõusolekut andma, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

§ 173. Lapse müümine ja ostmine

(1) Lapse müümise või ostmise ees – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

§ 175. Alaealise prostitutsioonile kallutamine

Ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga noorema kui kaheksateistaastase isiku mõjutamise eest alustama või jätkama prostitutsiooniga tegelemist, kui puudub käesoleva seadustiku §-des 133 ja 143 sätestatud süüteokoosseis, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

§ 176. Alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine

(1) Vahendamise, ruumi andmise või muul viisil noorema kui kaheksateistaastase isiku prostitutsioonile kaasaaitamise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena varalist karistust vastavalt käesoleva seadustiku §-s 53 sätestatule.

§ 177. Alaealise kasutamine pornograafilise teose valmistamisel

(1) Noorema kui kaheksateistaastase isiku kasutamise eest modellina või näitlejana pornograafilise või erootilise pildi, filmi või muu teose valmistamiseks – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

§ 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine

(1) Nooremalt kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

§ 268. Ebaseadusliku tegevuse võimaldamine ja prostitutsiooni vahendamine

(1) Narkootiliste või psühhotropsete ainete ebaseaduslikuks tarvitamiseks või ebaseaduslike hasartmängude korraldamiseks või prostitutsiooniks ruumi kasutada andmise eest, samuti prostitutsiooni vahendamise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena varalist karistust vastavalt käesoleva seadustiku §-s 53 sätestatule.

Reklaamiseadus

§ 20. Prostitutsiooni reklaam

Prostitutsiooni reklaam on keelatud.

Elundite ja kudede siirdamise seadus

§ 3. Ainelise kasu keeld

Elundite ja kudede loovutamise eest tasu pakkumine ja ainelise kasu saamine on keelatud ning karistatav vastavalt käesolevale seadusele ja karistusseadustikule.

§ 9. Doonorilt elundi või koe eemaldamise tingimused

(1) Doonorilt võib elundi eemaldada, kui:

- 1) doonorilt on saadud teadev nõusolek siirdamiseks;
- 2) doonori tervise uuringud kinnitavad, et eemaldamisega seotud oht elule või tervisele ei ületa mis tahes muu sama raskusastme operatsiooniga seotud ohtu;
- 3) elundi eemaldamise eesmärk on selle raviotstarbeline ülekandmine doonori alanejale sugulasele, seaduslikule või faktilisele abikaasale, vanemale, vanavanemale või nende alanejale sugulasele;
- 4) puudub võimalus eemaldada ülekandmiseks sobivat elundit surnud isikult.

(2) Elundite siirdamise korral ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud piirangut, kui elund on algselt eemaldatud muul eesmärgil kui selle raviotstarbeline ülekandmine retsiipiendile.

(3) Doonorilt võib koe eemaldada, kui puudub võimalus eemaldada raviotstarbeliseks ülekandmiseks sobivat kude surnud isikult ja on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-2 sätestatud tingimused.

Lisa 5

Eesti politseiameti poolt registreeritud kuriteod aastatel 2002–2004

	2002	2003	2004. aasta esimesed 10 kuud	Kokku
Karistusseadustik § 133. Orjastamine	0	5	1	6
Karistusseadustik § 134. Isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine	0	0	0	0
Karistusseadustik §173. Lapse müümine ja ostmine	0	0	0	0
Karistusseadustik § 175. Alaealise prostitutsioonile kallutamine	1	2	0	3
Karistusseadustik § 176. Alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine	1	1	2	4
Karistusseadustik § 177. Alaealise kasutamine pornograafilise teose valmistamisel	0	1	1	2
Karistusseadustik §178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine	0	2	1	3
Karistusseadustik § 268. Ebaseadusliku tegevuse võimaldamine ja prostitutsiooni vahendamine	11	36	43	90
... prostitutsiooniks ruumi kasutada andmine	10	22	36	68
Kriminaalkodeks § 2026. Isiku kallutamine prostitutsioonile või prostitutsiooni vahendamine	8	8	4	20
Kuritegusid kokku	21	53	54	128

Allikas: Eesti Politseiamet, avaldamata andmed, saadud 28.01.2005.

Lisa 6

Inimkaubanduse juhtumite käsitlesi Eesti ajakirjanduses

Seksorjuse juhtumeid

Aasmäe, Annely (2004) Sadu Eesti alaealisi tüdrukuid müüakse võõrsile prostituudiks, Eesti Postimees, 29.05.2004, <http://www.postimees.ee/310504/esileht/siseuudised/135643.php> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Filippov, Janar; Kärmas, Mihkel (2003) Salaagent paljastas Eesti emigrandi seksiäri, 04.12.2003, Eesti Ekspress, <http://www.ekspress.ee/viewdoc/96A0DCB8E4527D9CC2256DF100370F96> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Filippov, Janar; Vedler, Sulev (2003) Tüdrukud rööviti tänavalt ja tehti seksorjadeks, Eesti Ekspress, 18.12.2003, <http://www.ekspress.ee/viewdoc/AD32CE0B61CEE1B0C2256DFE0068965C> (väljatrükk Internetist 17.09.2004).

Kagge, Rasmus (2003) Iiri politsei avastas Eestiga seotud inimäri, Eesti Postimees, 08.07.2003, <http://vana.postimees.ee/index.html?op=lugu&rubriik=3&id=107308&number=849> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Karell, Marii (2004) Eestist sai prostituutide väljaõppe maa, Eesti Päevaleht Online, 17.07.2004, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=269924> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Kaupmees, Anu (2003) Rootsi kohus mõistis Eesti naistega kupeldaja vangi, Eesti Postimees, 30.06.2003, <http://vana.postimees.ee/index.html?op=lugu&rubriik=4&id=106358&number=842> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Kärmas, Mihkel (2003) Resideeruv seksiturist: "Tallinn on paradiis", Eesti Ekspress, 13.08.2003, <http://www.ekspress.ee/viewdoc/AD5859D4E24D8382C2256D81003670A0> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Laev, Sigrid (2005) Jaapanisse tööle läinud tüdrukule antud lubadused osutusid pettuseks, Eesti Päevaleht Online, 13.05.2005, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=291816> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

PM Online (2003) Kümned Eesti ettevõtted müüvad neidusid välismaale seksorjaks, Eesti Postimees, 27.01.2003, <http://vana.postimees.ee/index.html?op=lugu&rubriik=3&id=87624&number=715> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

PM Online (2004) Eestist pärit prostituudid on Rootsis kohtu all, Eesti Postimees, 22.03.2004, http://www.postimees.ee/230304/online_uudised/129681.php (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Tööorjuse juhtumeid

EPL Online (2001) SLÕL: Maasikakorjajad Soomes orjaks, Eesti Päevaleht Online, 04.08.2001, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=171234> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Jakobson, Kadri (2002) Orjatöö apelsiniistanduses viis Eesti mehe koomasse, SL Õhtuleht, 07.03.2002, <http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=119488> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Paas, Kadri (2003) Orjapidamine Läänemaa moodi, 31.03.2003, SL Õhtuleht, <http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=137800> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Ronk, Anti (2004) Merike Tamm: käisin Šotis orjatööl, Eesti Päevaleht Online, 23.07.2004, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=270280> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Elundikaubanduse juhtumeid

Karpa, Kärt; Kook, Urmet (1998) Neeruskandaal jõudis Iisraeli, Eesti Päevaleht Online, 21.01.1998, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=29997> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Kändler, Tiit (1998) Elundiäri ahvatleb, Eesti Päevaleht Online, 21.01.1998, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=30035> (väljatrükk Internetist 05.11.2004)

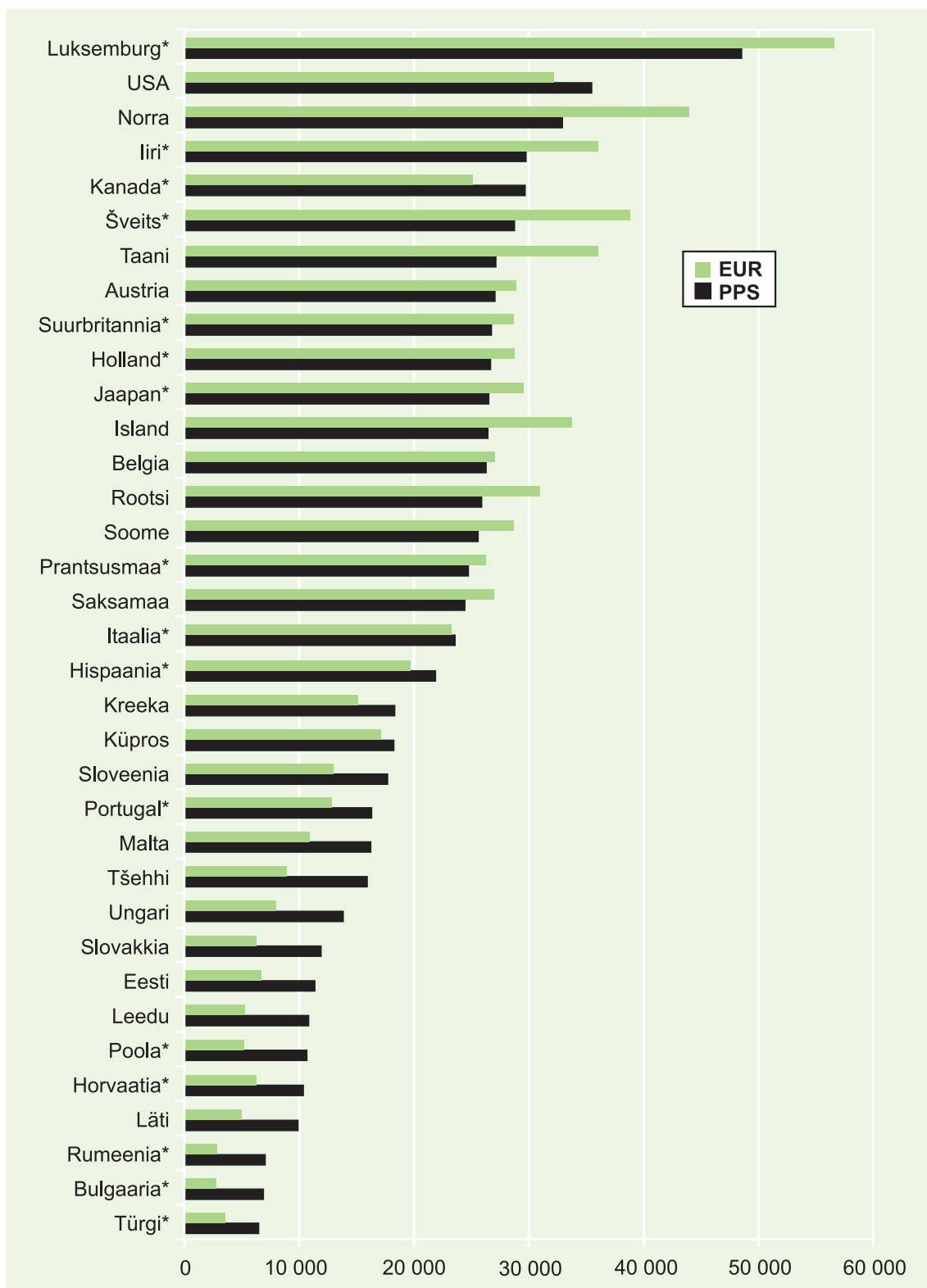
Laanepere, Eha (1998) Neerumüük viiks inimröövideni, Eesti Päevaleht Online, 03.02.1998, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=30627> (väljatrükk Internetist 13.06.2005).

Malmberg, Kristi (1998) Poliitikud taunivad neerusiirdamisi, Eesti Päevaleht Online, 22.01.1998, <http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=30052> (väljatrükk Internetist 05.11.2004).

Lisa 7

Inimkaubanduse põhjuste analüüsimiseks vajaminevad statistilised andmed

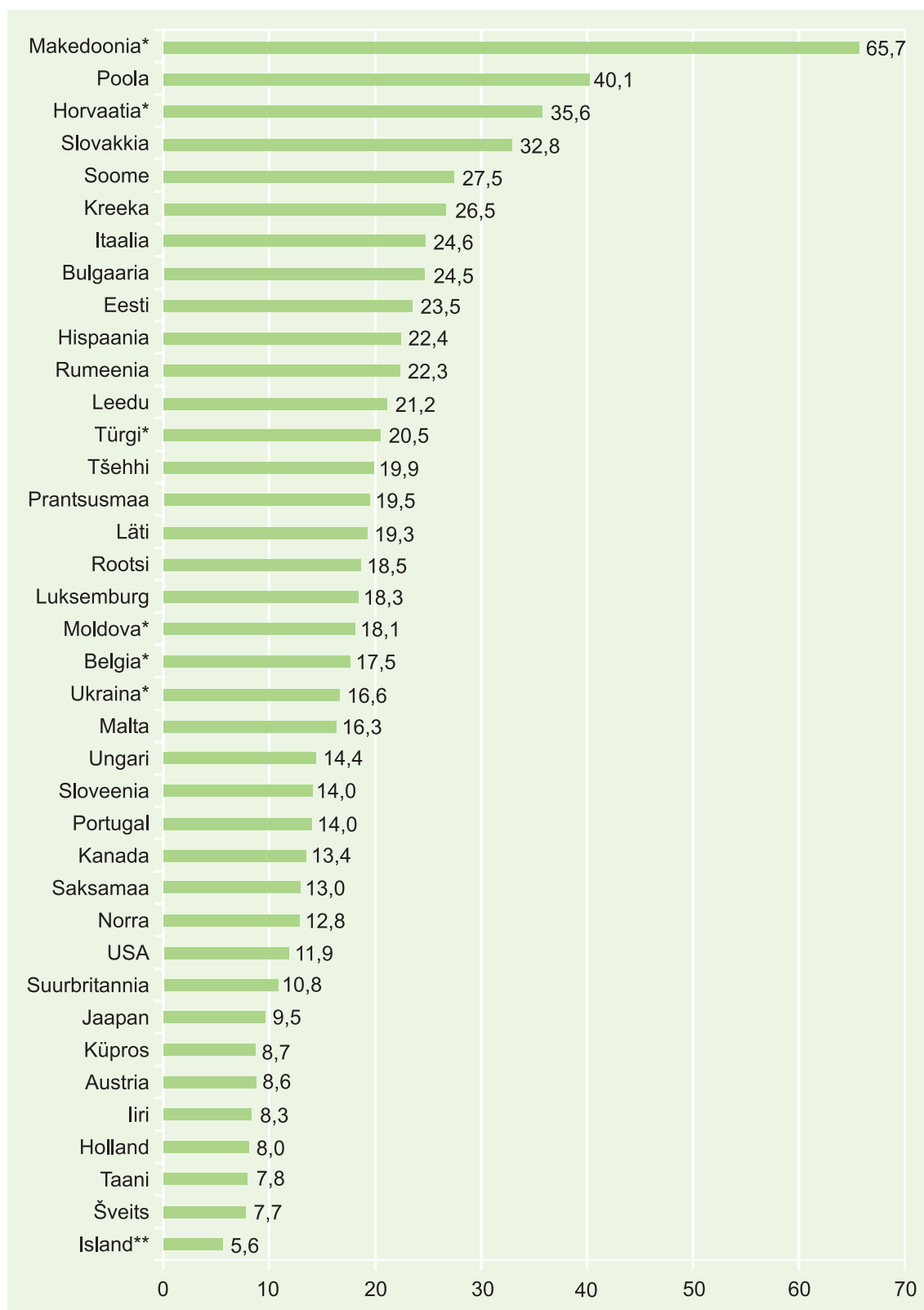
Joonis 4. Sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta – valitud riikide võrdlus, 2004



Allikas: Eesti statistika aastaraamat 2005

* - Prognoos

Joonis 5. 15–24-aastaste töötuse määr – valitud riikide võrdlus, 2004***, %



Allikas: Eesti statistika aastaraamat 2005

* - 2003

** - 2002

*** - Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide puhul II kvartal 2004

Tabel 1

Töötuse määr soo ja vanuserühma järgi, 1995, 2001–2004, %

	Vanus			
	15-24	25-49	50-74	Kokku 15-74
Naised				
1995	16.3	8.5	6.0	8.9
2001	26.4	11.7	8.0	12.2
2002	22.5	9.5	6.6	9.7
2003	26.0	8.3	8.0	9.9
2004	22.4	8.1	6.7	8.9
Mehed				
1995	13.0	10.9	7.7	10.5
2001	19.3	12.1	11.4	12.9
2002	14.3	9.9	11.5	10.8
2003	16.9	8.9	9.8	10.2
2004	21.2	9.3	7.7	10.4
Mehed ja naised				
1995	14.4	9.7	6.9	9.7
2001	22.2	11.9	9.6	12.6
2002	17.6	9.7	8.9	10.3
2003	20.6	8.6	8.8	10.0
2004	21.7	8.7	7.2	9.7

Allikas: Eesti statistika aastaraamat 2005

Tabel 2

Hõivatud soo ja tegevusala järgi, 1995, 2001–2004, %

Tegevusala	1995	2001	2002	2003	2004
Naised					
Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus	22.5	10.8	11.9	11.1	10.3
Kalapüük	1.2	...	...	...	...
Mäetööstus	1.3	1.4	...	...	1.5
Töötlev tööstus	69.8	59.3	56.0	60.6	65.8
Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus	5.2	2.3	2.0	2.2	3.5
Ehitus	4.9	2.9	3.2	3.0	4.7
Hulgi ja jaekaubandus	46.1	49.4	50.5	48.1	46.7
Hotellid ja restoranid	12.8	14.3	13.4	13.8	11.9
Veondus, laondus ja side	20.9	16.4	18.4	19.5	16.2
Finantsvahendus	4.1	4.5	5.5	5.0	5.7
Kinnisvara, rentimine ja äritegevus	13.9	18.4	18.8	17.0	16.9
Avalik haldus ja riigikaitse	13.1	16.7	16.2	15.5	18.5
Haridus	42.9	41.4	44.8	46.1	44.1
Tervishoid ja sotsiaaltoetused	30.0	25.9	26.4	30.8	32.0
Muud tegevusalad	17.2	19.8	19.8	18.3	18.2
Mehed					
Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus	36.2	26.5	26.8	23.3	21.1
Kalapüük	4.6	2.5	1.7	2.2	3.1
Mäetööstus	7.9	4.4	5.0	5.0	6.5
Töötlev tööstus	87.9	74.8	72.2	73.6	75.1
Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus	10.2	9.1	8.6	8.0	8.5
Ehitus	29.6	36.3	53.7	39.9	42.1
Hulgi ja jaekaubandus	34.0	34.2	35.8	32.7	33.4
Hotellid ja restoranid	4.4	3.1	4.5	3.6	4.3
Veondus, laondus ja side	42.8	37.3	36.1	36.7	35.3
Finantsvahendus	2.8	2.6	2.4	2.6	2.2
Kinnisvara, rentimine ja äritegevus	17.2	19.9	25.5	27.4	22.6
Avalik haldus ja riigikaitse	21.5	18.2	17.0	19.0	18.4
Haridus	11.0	9.0	10.8	10.7	10.4
Tervishoid ja sotsiaaltoetused	5.8	5.0	5.1	5.6	5.6
Muud tegevusalad	11.8	10.5	10.3	12.1	10.7

Allikas: Eesti statistika aastaraamat 2005

Tabel 3

Keskmine brutokuupalk tegevusala järgi, 2000–2004

Tegevusala	Brutokuupalk, krooni				
	2000	2001	2002	2003	2004
Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus	2 823	3 293	3 896	4 242	4 799
Kalapüük	3 552	3 936	4 701	4 493	4 430
Mäetööstus	5 869	6 843	7 458	8 149	8 687
Töötlev tööstus	4 772	5 149	5 665	6 177	6 696
Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus	5 916	6 727	7 321	8 000	8 482
Ehitus	4 379	5 232	5 891	6 684	7 468
Hulgi ja jaekaubandus	4 706	5 359	5 885	6 737	6 915
Hotellid ja restoranid	3 054	3 771	3 551	4 180	4 535
Veondus, laondus ja side	6 027	6 468	7 074	7 362	8 048
Finantsvahendus	10 889	12 249	13 258	14 556	14 998
Kinnisvara, rentimine ja äritegevus	4 980	6 299	8 122	8 090	9 332
Avalik haldus ja riigikaitse	6 287	6 958	7 844	8 524	9 224
Haridus	4 187	4 770	5 366	5 873	6 475
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne	4 387	4 768	4 983	5 729	6 524
Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus	4 189	4 696	5 044	5 463	6 244

Allikas: Eesti statistika aastaraamat 2005

Lisa 8

Avalik arvamus ja teadlikkus naistekaubandusest Eestis⁸⁰

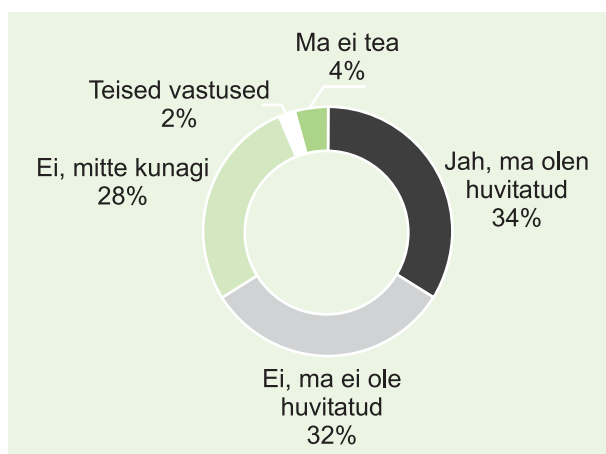
Arvamusküsitlus viidi läbi 2004. a septembris. Küsitleti 991 isikut juhusliku valiku alusel.

Valmisolek ja ajendid migratsiooniks

Esimene uuritav küsimus puudutas valmisolekut migratsiooniks välismaale ja migratsiooni ajendeid. Osa uurimistööst sisaldas ka uuringut selle kohta, millist informatsiooni inimesed kasutasid, et saada teavet eeldatava töö kohta välismaal ja millist osa mängis see informatsioon või vahel informatsiooni puudumine otsuste langetamisel.

Kõikidest küsitlute vastas 33,9%, et nad on huvitatud tööst välismaal. Vastused olid erinevad naiste ja meeste puhul. Võrreldes naistega (30,9%), olid mehed rohkem huvitatud tööst välismaal (37,5%). Huvitava kombel oli 15- kuni 19-aastaste naiste seas valmisolek migreeruda suurem. 81,2% alla 20-aastastest tüdrukutest vastasid, et nad migreeruksid välismaale. Nende meessoost mõttekaaslaste osakaal oli samuti suur (74,6%), kuid siiski väiksem kui tüdrukutel.

Joonis 6. "Kas sina migreeruksid välismaale?"



Küsitluse tulemused näitasid, et vene keelt rääkivad küsitlute olid, võrreldes eestlastega, rohkem huvitatud välismaal töö leidmisest; vähemharitud isikud olid samuti rohkem huvitatud reisimisest ja välismaale siirdumisest kui kõrgema haridustasemega vastajad.

Seevastu erineva sissetuleku tasemega inimeste vastustes suuri erinevusi ei olnud, välja arvatud mõned erandid. Tähelepanuväärselt suurem motivatsioon migreeruda oli iseloomulik naistele, kelle leibkonna iga liikme sissetulek oli väiksem kui 1 000 EEK (umbes 83\$) kuus. Sellesse kategooriasse kuuluvatest küsitlute vastas 43,4%, et nad on huvitatud välismaale tööle siirdumisest. Teine erand olid naissoost vastajad, kelle leibkonna iga liikme sissetulek jäi 2000 ja 3000 EEK vahele (vastavalt umbes 166\$ kuni 250\$) kuus. Ainult 13,8% sellesse kategooriasse kuuluva- test naistest oli huvitatud tööst välismaal. Teistes vanuse ja sissetulekute kategooriates varieerus valmisoleku osa- kaal 30% ringis.

Teine vaadeldav aspekt oli piirkond, kus küsitlute elasid.⁸¹ Kirde-Eestist pärit küsitlute olid kõige rohkem moti- veeritud siirduma välismaale tööle. Peaaegu pooled meestest (46,5%) ja ainult pisut vähem kui pooled naissoost vastajatest (40,9%) väljendasid huvi välismaal töötamise vastu.

Vaadeldes potentsiaalsete migratsioonivoogude ajendeid, võib märkida, et põhilised on finantsilised põh- jused: 72% vastanutest (76,6% meestest ja 67,3% naistest) lootsid, et nad teenivad kiiresti palju raha. Teine

⁸⁰ Rahvusvaheline Migratsioonorganisatsioon. (2005). Inimkaubandus seksuaalse eksploatamise eesmärgil. Eesti olukorra analüüs.

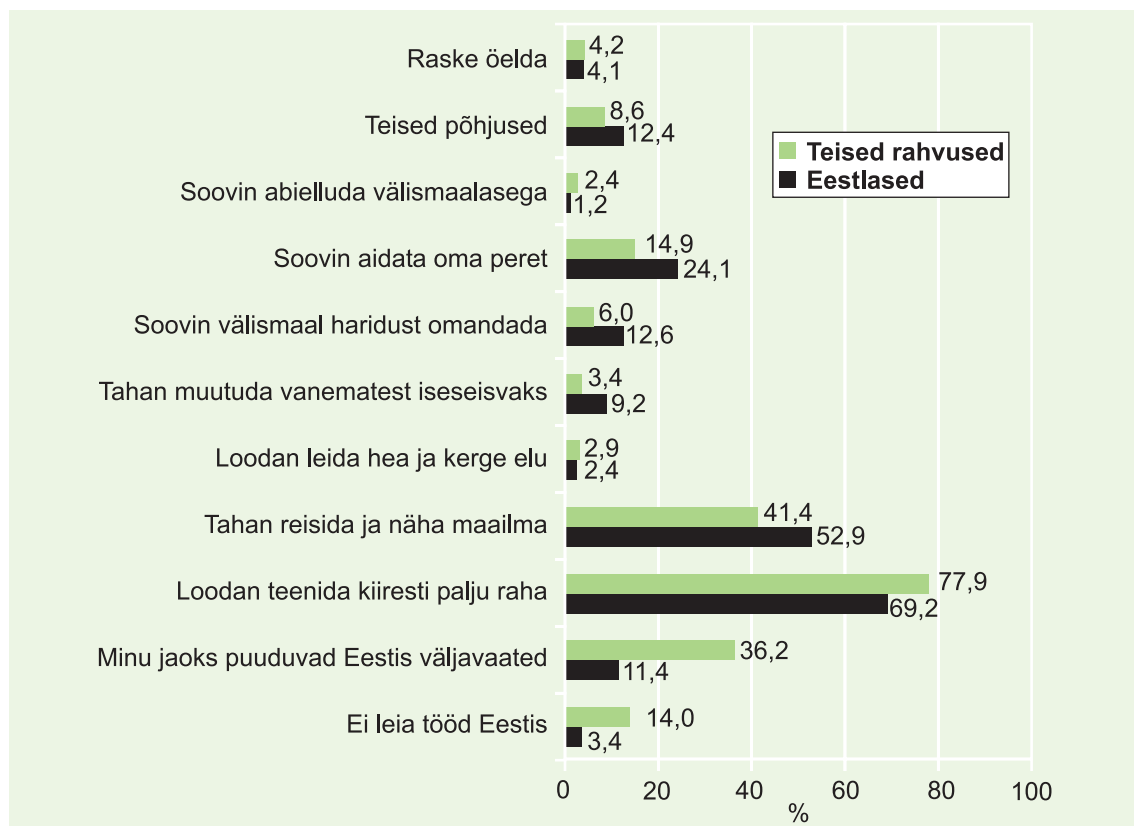
⁸¹ Selle küsitluse jaoks jagati Eesti kuueks regiooniks: Tallinn (Eesti pealinn), Põhja, Lääne, Kirde, Lõuna ja Kesk.

finantsiline põhjus oli soov materiaalselt toetada oma perekonda. Umbes 1/5 küsitletutest (21,2%) arvasid, et nad saavad nii oma sugulasi aidata; naiste ja meeste vastused sellele küsimusele ei erinenud oluliselt.

Välismaale siirdumise teine levinuim põhjus oli soov reisida ja maailma näha. Kõikidest vastanutest soovis seda 49,2%. Selline uudishimu oli rohkem iseloomulik naistele (50,8%) kui meestele (47,6%) ja pigem noorematele kui vanematele vanusegruppidele.

Samuti oli välismaale siirdumise põhjuseks tunne, et Eestis puuduvad küsitlute jaoks väljavaated. Kõikidest vastanutest arvasid seda 19,4% (meestest 20,9%, naistest 17,8%). Etniliste eestlaste ja Eesti rahvusvähemuste esindajate, eriti vene keelt kõnelevate küsitlute vastustes võis märgata suurt vahet. Selles suhtes olid eriti tähtsad mõjutegurid töötus ja väljavaadete puudumine. Samal ajal kui 3,4% eestlastest märkis, et nende võimetus leida tööd kodukandis motiveeriks neid siirduma teise riiki, toonitas 14% venekeelsetest küsitlute, et töötus on välismaale siirdumise põhjus. Erinevused tulid eriti selgelt välja, kui vaatluse alla võeti küsitlute tulevikuväljavaated. Rohkem kui kolmandik, nimelt 36,2% vene keelt kõnelevatest küsitlute ja ainult 11,4% eestlastest ei uskunud, et neil on Eestis tulevikku.

Joonis 7. Teise riiki siirdumise põhjused



Umbes kümnendik kõikidest küsitlute tunnistas, et nad tahavad minna välismaale õppima. Täielikuma ülevaate saamiseks peab vaatlema nooremaid vanusegruppe. 14,8% poistest vanuses 15 kuni 19 aastat tahtis minna välismaale õppima. Küsitluse vastused näitasid ka, et samavanused tüdrukud olid tunduvalt rohkem huvitatud välismaal õppimisest (23,8%). 20–29-aastaste küsitlute hulgas oli veel suur hulk neid, kes tahtsid välismaal õppida, kuigi noorema vanusegrupiga võrreldes oli see arv väiksem (12,5% mehi ja 16,7% naisi). Teiste vanusegruppide jaoks polnud õppimine tähtis või esmane põhjus välismaale siirdumiseks.

Töötamine välismaal

Usaldatavad informatsiooniallikad

Küsitluse järgmine etapp puudutas seda, mida inimesed teeksid, kui nad otsustaksid astuda konkreetseid samme välismaale siirdumiseks. Esitati kolm küsimust: 1) Millised oleksid informatsiooniallikad töövõimaluste kohta? 2) Kuidas mõjutas informatsiooni kättesaadavus inimeste otsuseid? 3) Millist tööd nad võimaluse korral otsisid?

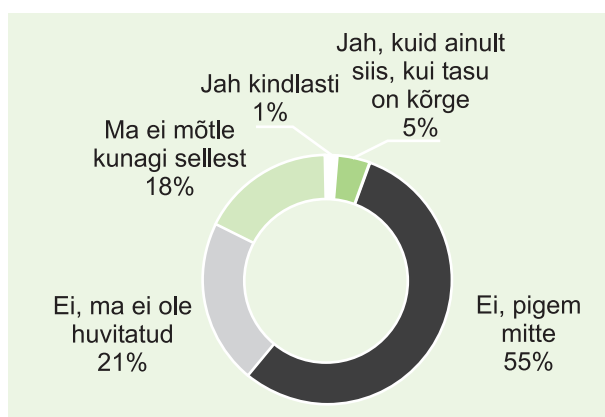
Enamiku vastanute jaoks oli peamiseks informatsiooniallikaks tuttavate või sõprade soovitus (54,9%). Sugulased olid siin teisel kohal (35,2%), neile järgnesid agentuurid (34,2%) ja Internetist saadud teave (30,2%). Üldiselt ei täheldatud suuri erinevusi meeste ja naiste poolt antud vastuste vahel. Naised olid pisut rohkem huvitatud rahvusvahelistest üliõpilaste ja erialastest vahetusprogrammidest (16,1% võrreldes 10,8% meestega). Usaldusväärseks peeti tööjõu välismaale vahendamise tegelevate firmade poolt saadud informatsiooni. Mehed usaldasid rohkem sõprade nõuandeid ja informatsiooni Internetist.

Joonis 8. Eelistatuim infoallikas töö kohta võõras riigis



Ainult 1,4% küsitlusele vastanutest olid nõus vastu võtma igasuguse pakkumise. Inimeste osakaal, kes oleksid olnud nõus siirduma välismaale ilma igasuguse eelneva informatsioonita, oli kõige suurem Kirde- Eestis (3,1%). Nooremad inimesed aga ei olnud nõus ilma informatsioonita välismaale minema.

Joonis 9. "Kas võtaksid vastu töö välismaal ilma täieliku informatsioonita tööandja ja töötingimuste kohta?"



Enamik vastanutest (54,4%) tunnistas, et nad ei riskeeriks vastu võtta tööd välismaal ilma, et tulevane tööandja, töö iseloom või töötingimused oleksid eelnevalt teada, ja 21,4% ei töötaks mingil juhul välismaal. Küsitluse tulemused

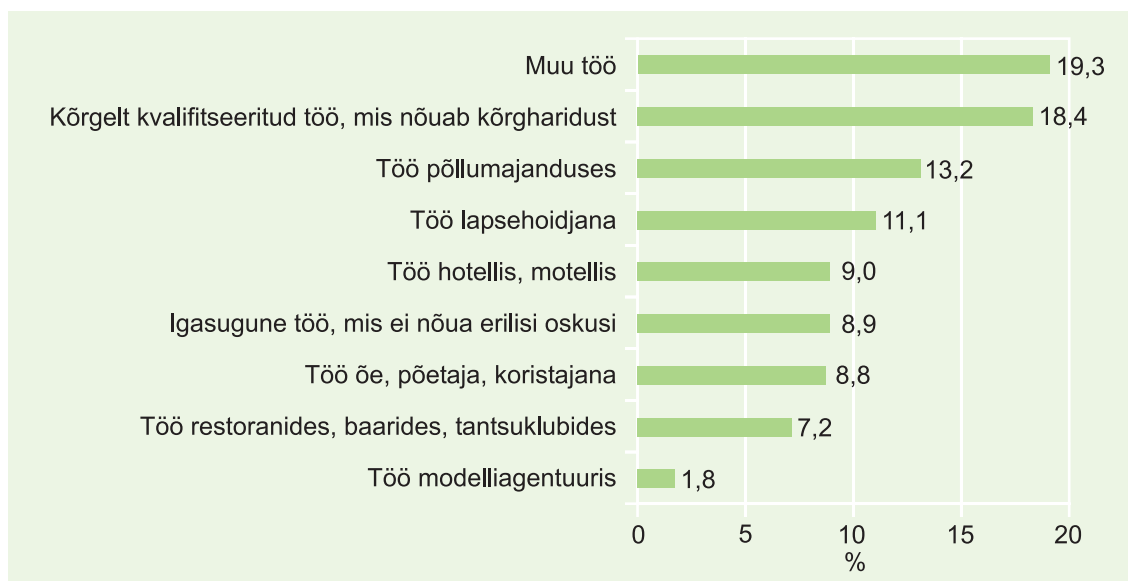
näitasid ka, et puudulik informatsioon ei oleks takistuseks 1,3% vastanute jaoks. Oli ka huvitav märkida, et 4,8% vastanutest olid valmis võtma riske, kui lubatud rahasumma oli piisav.

Vastused erinesid Eestis regiooniti. 15% Põhja-Eesti (va Tallinn) naissoost küsitletutest vastasid, et nad migreeruksid⁸² ka siis, kui neil poleks küllaldaselt informatsiooni potentsiaalse tööandja, töö iseloomu ja töötingimuste kohta. Meeste osakaal, kes olid valmis migreeruma (6,2%), oli suurem kogu Eestis, kuid naistega võrreldes siiski väiksem. See protsent oli suur ka Kirde-Eestis, kus 12,3% meestest ja 6,9% naistest olid valmis vastu võtma töö välismaal isegi täpse informatsiooni puudumise korral.

Eelistatud töökohad

Järgmine arutletav küsimus oli, millist tööd vastanud välismaal leida tahaksid. Kõige levinum⁸³ vastus oli kõrgesti kvalifitseeritud tööd, mis nõudis kõrgharidust⁸⁴. Hinnatud oli ka töö põllumajanduses (13,2%) ja lapsehoidmine (11,1%).

Joonis 10. Eelistatud töökohad välismaal



Meeste ja naiste tööeelistused olid erinevad. Naiste jaoks oli kõige hinnatum lapsehoidja töö (19,9%), sellele järgnes kõrgelt kvalifitseeritud töö, mis nõudis kõrgharidust (16,1%) ja siis töö põetaja/koduabilisena (15,1%). Naised olid valmis vastu võtma töö hotellis (12,6%) ja põllumajanduses (11,8%). Ka töö restoranides, baarides ja tantsuklubides oli populaarne (8,3%). Kõige vähem sooviti tööd modelliagentuurides (2,6%). Enamik mehi eelistasid kvalifitseeritud tööd (21%) või tööd põllumajanduses (14,8%). Nad olid ka valmis vastu võtma väheseid oskusi nõudvat tööd (11,9%). Teised võimalused ei olnud meeste jaoks ahvatlevad.

Tööeelistused erinesid märgatavalt regiooniti. Need eelistused peegeldavad elanikkonna hariduslikku koosseisu. Näiteks ainult 6,3% Kesk-Eesti meestest võrreldes 28,5% Tallinna meestega, otsis kvalifikatsiooni nõudvat tööd, samas kui olukord oli vastupidine põllumajanduslike tööde osas. Vaatamata erinevustele vastustes põllumajanduslike ja kvalifikatsiooni nõudvate tööde kohta, olid kõikidest regioonidest pärit meeste vastused enam-vähem sarnased. Meessoost vastajad eelistasid igasugust tööd, mis ei nõudnud erikvalifikatsiooni; mõningast huvi ilmutati tööd vastu baarides, hotellides ja ööklubides. Ühestki Eesti regioonidest pärit mehed ei tundnud huvi selliste tööde vastu nagu põetamine, lapsehoidmine jne. Naiste vastuste erinevused olid siiski märgatavad. Seetõttu tundus, et Kirde- ja Kesk-Eesti naiste vastustele tuleb eraldi tähelepanu pöörata.

Nendest regioonidest pärit küsitletute vastuste sisu oli sarnane, kuid Kirde-Eesti naiste küsitluse tulemused olid märkimisväärsamad. Esiteks, ainult 10,2% naistest olid valmis otsima kõrget kvalifikatsiooni nõudvat tööd. Enamik tunnistas, et eelistaksid lapsehoidmist (33,9%). Peaaegu sama suur (31,2%) oli naiste osakaal, kes olid valmis töötama

82 Siin ja edaspidi sisaldab protsendimäär kahte vastusevarianti: "Jah, ma läheksin kindlasti" ja "Ma läheksin ainult siis, kui teeniksin palju raha".

83 Vastus "Teine töö" on välja jäetud.

84 22 % sarnaselt vastanutest olid kõrgharidusega.

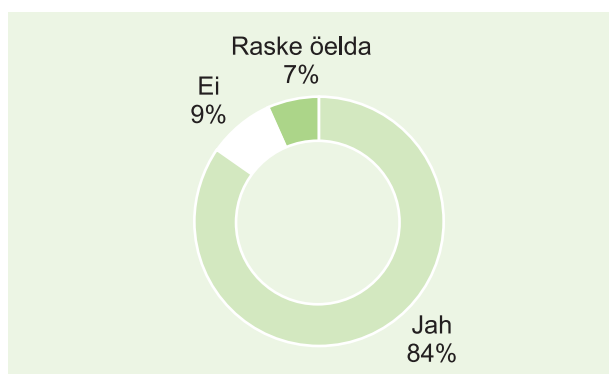
koduabilise või meditsiiniõena. Mõned tunnistasid, et neile on vastuvõetav töö hotellides ja motellides (21,7%); seevastu Tallinnas oli see eelistus palju väiksem (8,8%). Nende osakaal, kes tahtsid töötada restoranides, baarides või klubides, oli kõikide regioonide hulgas kõige suurem (15,3%).

Võrreldes etnilisi eestlasi vene keelt kõnelevate vastajatega leiti, et võrreldes etniliste eesti meestega (18,2%) otsis rohkem vene keelt rääkivaid mehi (28,1%) kõrgkvalifikatsiooni nõudvat tööd. Naiste puhul oli olukord vastupidine: 18% etnilisi eestlasi ja 11,5% vene keelt rääkivaid naisi tahtsid leida tööd, mis nõudis kõrgemat kvalifikatsiooni. Vene naised eelistasid selliseid töid nagu lapsehoidmine, töö koduabilisena ja põetamine. Paljud venelased teatasid ka, et nad on valmis töötama baarides ja klubides (12%), see on statistiliselt kaks korda rohkem kui eestlased (6,7%).

Vanus oli samuti otsustav faktor, mis mõjutas eelistusi. Töö modelliagentuurides oli näiteks ahvatlev 8,3% tüdrukutele vanuses 15 kuni 19 eluaastat. Umbes kahekümneaastastest tüdrukutest tahtis peaaegu iga kümnes (9,4%) olla modell.

Vastajate teadlikkus inimkaubandusest

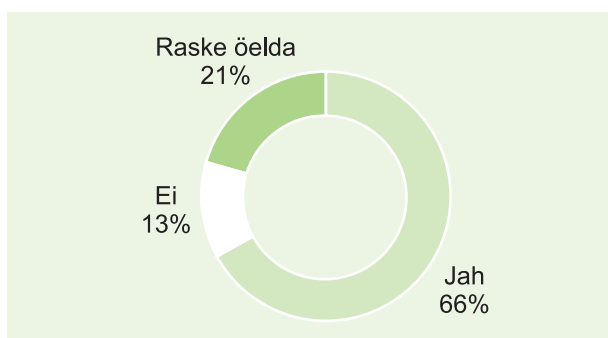
Joonis 11. "Kas sa oled tuttav mõistega "inimkaubandus"?"



Enamik kõigist küsitletutest (84,6%) teadis, mida tähendab mõiste "inimkaubandus". Ainult 8,7% ei teadnud selle mõiste tähendust ja 6,7% ei olnud selles kindlad. Meeste ja naiste vastused ei erinenud oluliselt. Kõige suurem oli teadlikkus kaubitsemisest Põhja-Eestis (90,4%) ja madalam Lõuna- (81,8%) ja Kirde-Eestis (82,2%).

Vastused näitasid, et on olemas seos vastajate teadmistes inimkaubanduse kohta ja haridustaseme vahel. Põhiharidusega inimesed olid kõige vähem (74,1%) ja kõrgharidusega inimesed kõige rohkem (91,8%) teadlikud. Kui aluseks võeti nii haridus kui vastajate sugu, siis põhikooliharidusega naised olid kõige vähem informeeritud grupp, neist teadis vaid 71,7%, mida inimkaubandus tähendas. Vastupidiselt eelmainituile olid kõige suurema teadlikkusega kõrgharidusega naised. Peaaegu igaüks (94,4%) vanuses 40–49, teadis mõistet inimkaubandus. Seevastu ¼ tüdrukutest vanuses 15–19 polnud võimelised seletama inimkaubanduse tähendust.

Joonis 12. "Kas sa arvad, et inimkaubandus Eestisse, läbi Eesti või Eestist välja eksisteerib?"



Vastanutel paluti ka hinnata, kas Eestis on esinenud inimkaubanduse juhtumeid. 2/3 (66,6%) vastanutest arvas, et inimkaubandus Eestisse, läbi Eesti või Eestist välja eksisteerib. Rohkem naisi (68,4%) kui mehi (64,6%) oli sellisel arvamusel.

Jällegi erinesid vastused regiooniti. 50,5% mehi ja 58,2% naisi Kirde-Eestist leidsid, et see probleem on Eestis aktuaalne. Sellele regioonile oli ka iseloomulik suur hulk ebalevaid vastuseid: 43,3% meestest ja 26,9% naistest ütlesid, et neil on raske selles küsimuses oma seisukohta avaldada.

Riskid sattumiseks seksuaalsele ekspluateerimisele suunatud kaubitsemise ohvriks

Kes kuuluvad riskigruppi?

Avaliku arvamuse küsitlus sisaldas küsimusi, mis puudutasid naistekaubandust seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil. Esiteks paluti vastanutel hinnata, kas Eesti tüdrukud ja naised, kes tegelesid välismaal prostitutsiooniga, olid seotud seksitööstusega vabatahtlikult, meelitatud seda tööd tegema pettusega või saadetud sinna vägivalda kasutades.

Enamik vastanutest arvas, et vähesed tüdrukud ja naised tegelesid prostitutsiooniga vabatahtlikult (44,7% jagas seda arvamust) ja et paljusid tüdrukuid ja naisi ahvatleti prostitutsioonile pettusega (44,2%). Valitsev aramus oli, et väikest arvu tüdrukuid ja naisi sunniti seksiärisse jõuga. Seda arvamust jagas 44,4% vastanutest. Peaaegu poolte vastanute jaoks oli raske rääkida midagi sunnitud prostitutsioonist ja selle ulatusest.

Tabel 4

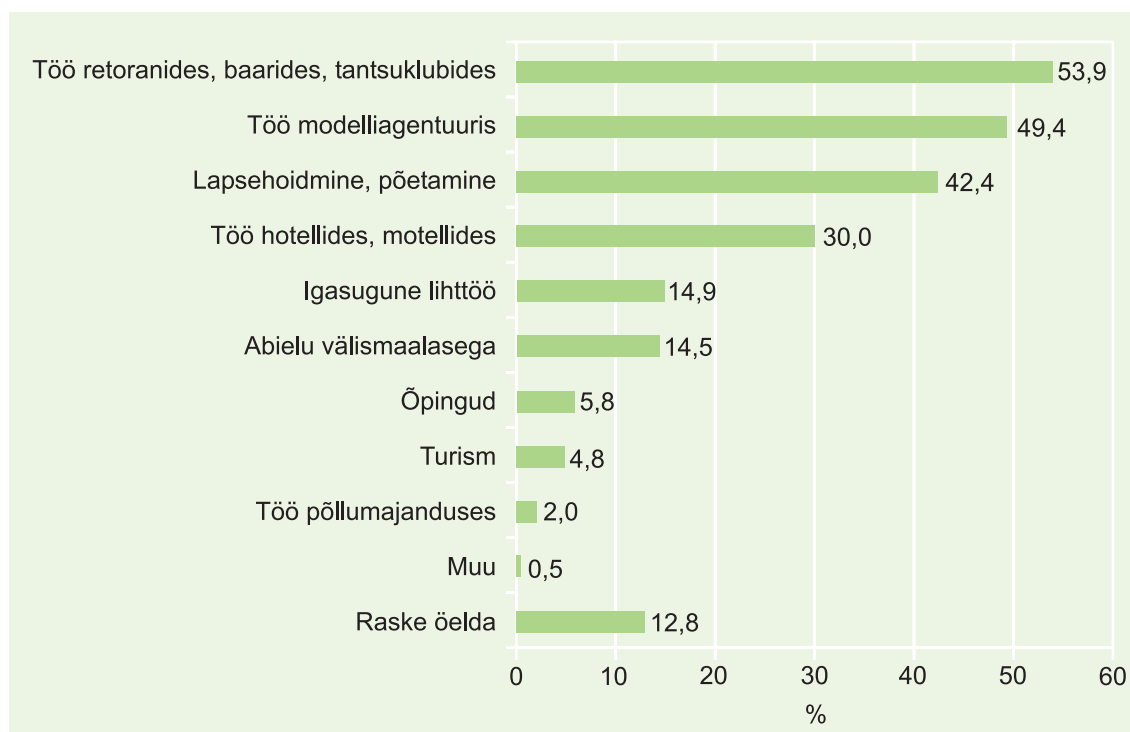
Kui palju naisi/tüdrukuid on sinu arvates seotud välismaal prostitutsiooniga? Miks nad tegelevad prostitutsiooniga?

	Vabatahtlikult	Petetud	Jõuga
Suur hulk	5.2	8.8	2.2
Paljud	29.3	44.2	6.5
Mõni üksik	44.7	29.3	44.4
Raske öelda	20.9	17.7	46.9

Millised töökohad on kõige riskantsemad?

Mõnede töokohtade suhtes tuleb olla ettevaatlikum kui teiste suhtes. Küsitluse tulemuse andmed näitasid, et töökohad restoranides, baarides ja tantsuklubides olid enamasti halva kuulsusega. Kokku 53,9% vastanutest nimetas, et seda ala kasutatakse kõige sagedamini tüdrukute seksiärisse meelitamiseks. Kahtlaseks peeti ka pakkumisi liituda modelliagentuuridega (49,4%), hakata lapsehoidjaks (42,4%) ja töötada hotellides. Arvati, et kõige väiksem risk langetada inimestega seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsemise ohvriks on töö põllumajanduses. Arvamused erinesid jällegi regiooniti. 71,9% Kirde-Eestist pärit vastanutele tundus, et töö restoranides, baarides ja klubides on ohtlik. Lääne-Eestist pärit vastajatest pidas neid töid ohtlikeks vaid 41,8%. Lõuna-Eestis seostati kõige suurema riskiga lapsehoidja ametit (58,2%), samal ajal kui Kirde-Eestis ei peetud seda ametit eriti ohtlikuks (3,7%).

Joonis 13. Inimestega kaubitsejate poolt kõige sagedamini kasutatud petlikud pakkumised



Info tuttavate ja pereliikmete kohta, kes on seotud prostitutsiooniga välismaal

Küsitluses taheti ka teada, kas vastajad tunnevad kedagi, kes on läinud välismaale, et tegeleda prostitutsiooniga. 0,6% kõikidest vastanutest ütles, et nende sõber on läinud välismaale, et tegeleda seksiariga (6 juhtumit) ja 4,9% vastas (49 juhtumit), et nende töökaaslane, tuttav või naaber on seda teinud. Neid juhtumeid töid rohkem ära naised (7,4%) kui mehed (3,4%).

Kõige vähem kontakte isikutega, kes olid seotud välismaal seksiariga, oli Kesk-Eesti (1,4%, 1 juhtum) ja Põhja-Eesti (3,3%, 5 juhtumit) vastajatel. Kontaktide suurem arv oli iseloomulik Lääne-Eesti (9,1%, 11 juhtumit) ja Kirde-Eesti (8,5%, 11 juhtumit) vastajatele. Vanusegrupil 20–29 aastat oli kõige suurem kontaktide arv isikutega, kes on läinud välismaale tööle seksiarisse (12,8%, 23 juhtumit). Sellele grupile järgnes kontaktide arvu poolest 40- kuni 49-aastased (8,6%, 16 juhtumit). Samasugune oli kontaktide osakaal nooremas vanusegrupis (6,8%, 7 juhtumit).

Vastajate haridustaseme analüüs ei paljastanud midagi uut. Erineva haridustasemega vastajad tundsid enam-vähem ühepalju isikuid, kes on läinud välismaale tegelema seksiariga: 4% algharidusega vastanutest; 6,4% põhikooli ja kutsekooli haridusega ja 4,3% kõrgharidusega vastanutest tundsid kedagi, kes on läinud välismaal, et hakata prostituudiks.

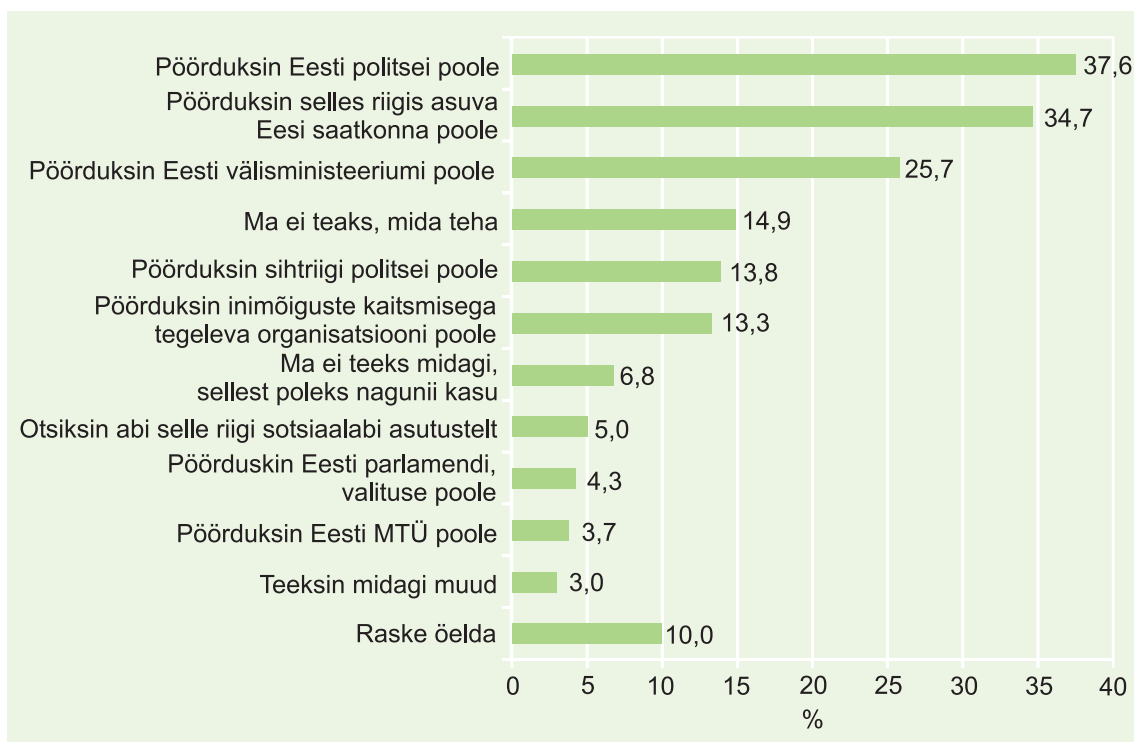
Vastajate jagamine gruppidesse vastavalt kuusissetulekule pereliikme kohta ei näidanud mingisugust suhet sissetuleku ja prostitutsiooniga kokkupuute vahel, kuigi kõrgema sissetulekuga vastajatel (4000 EEK või rohkem pereliikme kohta) oli vähem prostitutsiooniga tegelevaid tuttavaid või sõpru (2,8%). Vastajatel, kelle sissetulek oli väiksem kui 1000 EEK kuus (7,8%) ja neil, kelle sissetulek oli 3000 ja 4000 EEK vahel kuus (7,8%), oli suurim kontaktide arv.

Tulemused ei näidanud mingisugust vahet etniliste eestlaste ja venekeelse vähemuse vahel, vaatamata levinud stereotüüpidele. Kõigist etnilistest eestlastest vastas 5,4%, et nad tundsid kedagi, kes oli välismaal seotud prostitutsiooniga. Venekeelse vähemuse juures oli sarnaselt vastanute arv peaaegu sama: 5,8%.

Abi inimkaubanduse ohvritele: vastanute seisukoht

Küsitluse viimane osa käsitles seda, kas inimkaubanduse ohvritele peaks osutama abi ja kes peaks selle eest vastuutama. Vastajatelt küsiti, mida nemad teeksid, kui kellestki nende lähedastest peaks saama inimkaubanduse ohver. Neilt küsiti ka, millisest ametiasutusest peaksid inimesed nende arvates sellise probleemi puhul abi otsima. Viimasele küsimusele vastas 37,6% küsitletutest, et abi saamiseks pöörduksid nad kõigepealt Eesti politsei poole. Teine levinud valik oli pöördumine Eesti saatkonna poole, mis asus selles riigis, kuhu tüdruk arvatavasti kaubitseti (34,7%). Eesti Välisministeerium oli kolmandal kohal (25,7%), samas kui teisi institutsioone ei peetud piisavalt pädevateks, et selles küsimuses abi või tuge osutada. Meeste ja naiste vastused erinesid selles küsimuses mõningal määral. Mehed kaldusid usaldama rohkem Eesti politseid, samal ajal kui naised eelistasid võtta esmalt ühendust Eesti saatkonnaga. Teised sotsiaal-demograafilised näitajad ei toonud gruppide vahel välja märgatavaid erinevusi.

Joonis 14. "Mida sa teeksid, kui saaksid teada, et su lähedane sõber või sugulane on sunnitud võõras riigis tegelema prostitutsiooniga?"



Inimkaubanduse ennetamine: vastanute ettepanekud

Uurimuse tulemused näitasid, et inimestega seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsemise ennetamise meetoditena nägi suur hulk vastanutest informatsiooni levitamist selle kohta, kuhu saab teatada inimkaubandusega seotud juhtumitest ja mida sellisel juhul teha (46,6%). Peaaegu sama palju inimesi arvas, et rohkem teavet oleks vaja inimkaubanduse kohta üldiselt (45,4%).

Vastajad arvasid ka, et kasulik oleks levitada teavet ametlike töövõimaluste kohta välismaal (35,3%). Paljud kritiseerisid inimestega kaubitsejate karistusi, mis peaksid nende meelest olema palju karmimad (39,9%), samuti ka seda, et vahendajatele peaks kohaldama reaalseid karistusi, sest tingimisi karistustest ei piisa inimkaubanduse ärahoidmiseks (32,2%). 19,3% nõustus, et Eestis peab tõstetama haridus- ja moraalsel taset. Paljud jagasid ka seisukohta, et kui majanduslik olukord Eestis ei parane, pole suurt kasu ka inimkaubanduse vastastest abinõudest (18,4%). Võimalike abinõude loetelus oli ära toodud ka prostitutsiooniga tegelevate naiste karistamine ja/või klientide karistamine, sest nemad tekitavad prostitutsioonile nõudlust. Kumbki idee, seksiäris olevate naiste karistamine (6,8%) ega prostituutide klientide karistamine (6,8%), ei leidnud vastajate hulgas võimalike inimkaubanduse vastaste vahenditena suurt heakskiitu. Küsitlus ei arvestanud Eesti turuolukorda, mis oli muutunud pärast EL laienemist 2004. aasta mais.

Lisa 9

Soovitatav kirjandus

Eek, Louise (2003) Mängitud Elu, Eesti Ekspressi Kirjastuse AS, Tallinn

Kase, Helve (toim.) (2001) Vaikijate hääled: raamat soolisest vägivallast, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo, Sotsiaalministeerium, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn

Mänd, Kadi; Pilvre, Barbi; Sepper, Mari-Liis (toim.) (2003) Tilliga ja tillita: retsepte Eesti feministidelt, ENUT, Tallinn

Mänd, Kadi (toim.) (2003) Erinevad, aga võrdsed, ÜRO Rahvastikufond, Sotsiaalministeerium, Tallinn

